



교육공무직원 인사노무관리 업무안내서



교육공무원 인사노무관리 업무안내서



제1장 교육공무원 근로관계의 이해

1. 교육공무원의 개념 6
2. 근로관계의 당사자 15
3. 근로관계 규범체계 및 기본원리 19

제2장 채용 및 인사

1. 교육공무원 채용 25
2. 교육공무원 인사관리 40
3. 교육공무원 징계 54
4. 교육공무원 근로관계종료 60

제3장 복무

1. 교육공무원의 복무 69
2. 근로시간과 휴게시간 70
3. 휴일 99
4. 휴가 107
5. 모성보호 및 일·가정 양립을 위한 제도 138
6. 휴직과 복직 163

제4장 보수

1. 임금의 이해 171
2. 임금의 구분 174
3. 임금의 지급 181
4. 사회보험제도 211
5. 퇴직급여제도 221
6. 세금 229

제5장 부록

1. 충청남도교육청 교육공무원 취업규칙 253
2. 충남교육청-전국학교비정규직연대회의 단체협약 283
3. 충남교육청-세종충남지역노동조합(행정실무원 호봉제) 단체협약 314

교육공무직원

인사노무관리 업무안내서

1. 이 책자는 2016년 발행된 「충청남도교육청 교육공무직원 인사노무관리 매뉴얼」 이후 2023년 9월 까지 개정된 근로기준법 등 근로관계법령 반영 및 그간 교육공무직원에 대한 변경된 인사제도 등을 반영하고 있으며, 고용노동부의 관련 규정들을 안내하여 기관(학교)관리자들이 교육공무직원 인사노무관리 업무에 참고할 수 있도록 했습니다. 임금항목 및 지급방식 등은 매년 처우개선에 따라 달라지므로 본 업무편람 이후 변경되는 사항은 매년 ‘교육공무직 보수지침’ 및 기타 시행되는 사항을 별도로 적용하시기 바랍니다.
2. 이 책자는 충청남도 공립 유·초·중·고 및 특수학교, 직속기관 등 충청남도교육청 산하 교육행정 기관에서 근무하는 교육공무직원에 대해 활용 가능하며, 여기서 교육공무직원은 각급 기관(공립학교)에서 교육 및 행정업무 등을 지원 또는 실무하기 위하여 필요한 근로를 제공하고 교육비특별회계 등에서 보수를 받는 자로서 공무원이 아닌 자를 의미합니다.

인사노무관리 업무 안내서 적용대상

- ☐ **적용대상:** 교육감 소속 각급기관에 근무하는 교육공무직원
- ☐ **적용제외**
 - 근로자가 아닌 자(자원봉사자, 도급가용자, 프로그램 위·수탁운영자 등)
 - 교육감 소속이 아닌 근로자(파견, BTL 소속 근로자 등)
 - 적용받는 법령이 다른 자(기간제교사, 강사 등)
 - ※ 교육공무직원 외 근로자업무 안내서 적용시 주의해야 함

3. 이 책자는 노동관계법령과 「충청남도교육감 소속 교육공무직의 채용 및 관리에 관한 조례」, 「충청남도교육청 교육공무직원 취업규칙」(2022.8.1.개정)을 토대로 작성되었습니다.

4. 이 책자에 수록된 내용들은 기관(학교)에서 인사노무관리에 참고하기 위한 것으로 실제 적용에 있어서는 근로계약관계의 개별적·구체적인 내용에 따라 사안별로 달리 적용될 수도 있으며, 관계법령·규정의 제·개정, 행정해석 및 판례의 변화 등에 따라 수정될 수 있습니다. 따라서 일선 기관(학교)에서 교육공무직원 인사노무관리에 이 책자를 활용할 경우 가장 최근에 제·개정된 노동관계법령 및 각종 규정과 행정해석, 법원의 판례 등을 확인하시기 바랍니다.

5. 이 책자에서는 기술상 편의를 위해 법령과 규정을 약어로 표기하였으므로 아래 표를 참고하시기 바랍니다.

◎ 인사노무관리 업무 안내서 약어 안내

법령 등 이름	약어	비고
기간제 및 단시간근로자 보호 등에 관한 법률	기간제법	법률
남녀고용평등과 일·가정 양립 지원에 관한 법률	남녀고용평등법	법률
노동조합 및 노동관계조정법	노동조합법	법률
근로자퇴직급여보장법	퇴직급여법	법률
고용상 연령차별금지 및 고령자고용촉진에 관한 법률	고령자고용법	법률
장애인고용촉진 및 직업재활법	장애인고용법	법률
충청남도교육청 교육공무직원 채용 및 관리조례	관리조례	자치법규
충청남도교육청 교육공무직원 정원 관리 규정	정원규정	자치법규
충청남도교육청-전국학교비정규직연대회의 단체협약(2021.5.25.)	단체협약	단체협약
충청남도교육청-전국학교비정규직연대회의 임금협약(2022.2.14.)	임금협약	단체협약
충청남도교육청 교육공무직원 취업규칙	취업규칙	취업규칙



교육공무직원 근로관계의 이해

1. 교육공무직원의 개념
2. 근로관계의 당사자
3. 근로관계 규범체계 및 기본원리

1 교육공무직원의 개념

가. 교육공무직원이란

□ 교육공무직원의 정의

- 1) 교육감 소속으로 각급기관에 근무하는 공무원이 아닌 노동자(「충청남도교육청 교육공무직 채용 및 관리에 관한 조례」 제2조제3호)
- 2) ‘근로자’란 직업의 종류와 관계없이 임금을 목적으로 사업이나 사업장에서 근로를 제공하는 자를 말함(「근로기준법」 제2조제1항제1호)
 - 교육공무직원은 노동자(근로자)로서 근로기준법 및 노동관련법령의 적용대상이며, 공무원관계법의 적용을 받지 않음

※ 충청남도교육청은 노동 존중 문화 확산 및 노동자 권익제고에 기여하고자 2020년 6월 10일자 조례 개정을 통하여 조례상의 “근로”라는 용어를 노동력을 제공받는 사용자와 대등한 관계를 의미하는 “노동”이라는 용어로 일괄 정비함

□ 교육공무직원이 아닌 자

- 1) 「충청남도교육청 교육공무직원 채용 및 관리에 관한 조례」 제3조제2항에 따라 아래에 해당하는 자
 - 「교육공무원법」 제32조에 따른 기간제 교원
 - 「초·중등교육법」 제22조와 같은 법 시행령 제42조에 따른 산학겸임교사, 명예교사, 영어회화전문강사 및 강사
 - 「유아교육법」 제23조에 따른 강사 등
 - 그 밖에 교육감이 법령이나 직무의 특성을 고려하여 따로 정하는 사람
- 2) 자원봉사자
 - 공익을 목적으로 대등한 관계에서 대가 없이 자발적으로 동참하는 자
 - 원칙: 무보수, 단 실비변상적 금품(교통비, 식비 등) 지원 가능
- 3) 용역근로자
- 4) 파견근로자

나. 연혁

연	월	일	주요내용
2005	1	1	■ 학교회계직원 계약관리지침 마련 - (병가) 연 60일 (연간 6일 유급 병가 인정) - (출산휴가) 90일(최초 60일 유급) - (육아휴직) 1년 ■ 보수체계 변경 (일용임금 방식 → 연봉제 방식)
2007	7	1	■ 「기간제 및 단시간근로자 보호 등에 관한 법률」 시행 - 2년 초과 기간제 근로자 → 무기계약직으로 전환
2010	3	1	■ 맞춤형복지비(기본 20만원) 신설
2011	1	1	■ 기본연봉 4% 인상 ■ 명절휴가보전금(연 20만) 신설 ■ 장기근무가산금(월3~10만) 신설 ■ 맞춤형복지비 근속점수 신설(기본 20만원, 근속 1~10만) ■ 정년 60세 연장 권장
2012	3	1	■ 기본연봉 3.5% 인상 ■ 학교회계직원 전임경력인정(장기근무가산금 및 맞춤형복지 지급시 인정) ■ 맞춤형복지비 인상(연 20~30만원 → 연 30~40만원) ■ 기술정보수당(영양사 월2만원) 신설('12.3~' 16.2) ■ 특수업무수당(사서 월2만원) 신설 ■ 조리사(원) 연봉일수 상향(2011년 245일→2012년 260일)
2012	5	11	■ 상시·지속적 업무 종사자 33개 직종 1,687명 무기계약직 전환
2012	9	1	■ 교통보조비(월6만원) 신설 ■ 자녀학비보조수당 및 가족수당 신설 ■ 장기근무가산금 인상(월3~10만 → 월5~13만)
2013	1	1	■ 총액인건비제 시행
2013	2	8	■ 「충청남도교육청 공무원이 아닌 근로자 정원 관리 규정」 시행

연	월	일	주요내용
2013	3	1	■ 기본연봉 2.8% 인상 ■ 전임경력 인정 확대 - 인력풀로 근무지가 변경된 무기계약직 대상 - 장기근무가산금 및 맞춤형복지 외에 연차일수 산정기간까지 범위 확대 ■ 조리사(원) 연봉일수 상향(2012년 260일→2013년 275일) ■ 위험근무수당 신설(조리사, 조리실무사 월5만원) ■ 명절휴가비(연 20만→연 40만) 인상 ■ 맞춤형복지비 적용대상 확대(계속근로 1년 이상→계약기간 1년 이상) ■ 유급병가 일수 확대 (6일→14일 권장)
2014	1	1	무기계약직 조기전환 추진(2년 → 1년)
2014	2	13	학교회계직원의 사용자는 교육감(대법원 2013두22666)(확정 판결) - (2013.09.26.)서울고등법원 2013누5410 재심결정취소 소송 ⇒ 기각(2심) - (2013.01.15.)서울행정법원 2012구합28346 재심결정취소 소송 ⇒ 기각(1심) - (2012.08.06.)중노위 중앙2012교섭28 재심 결정(교육감을 사용자로 인정)
2014	3	1	■ 보수체계 변경 (연봉제 → 월급제), 학교회계직원 보수표 신설 ■ 기본급 1.7% 인상 ■ 장기근무가산금 인상(월5~13만 → 월5~19만) ■ 장기근무가산금 근속연수 변경기준을 반기별(3월, 9월)로 변경 ■ 위험근무수당 지급대상자 확대(조리사, 조리실무사 + 영양사) ■ 자격가산금 지급기준 변경(조리사, 전산실무원 월급액의 5%) ■ 방학중 비근무자 유급휴무일 확대(토요일 유급화) ■ 맞춤형복지비 인상(연 30~40만원 → 연 40~50만원) ■ 정년 적용 기준 변경 - 만 60세 도래하는 달의 마지막 날 → 1~6월은 6월 30일, 7~12월은 12월 31일 ■ 신규채용부터 무기계약 근로자로 채용 ■ 육아휴직 신청요건 완화 - 만6세 이하 초등학교 취학 전 자녀 → 만8세 이하 또는 초등학교 2학년 이하 ■ 가족돌봄휴직 신설(90일) ■ 근로체계 단순화(직종별 근무일수 폐지 → 상시전일/시간제/방학중비근무자 3종 체제)

연	월	일	주요내용																											
2014	7	1	■ 「충청남도교육청 공무원이 아닌 근로자 고용 및 관리에 관한 조례」 시행 - 교육감 직접 고용 및 관리																											
2014	12	11	■ 공무원이 아닌 근로자 인사운영계획 수립 - 교육지원청 단위 채용 - 교육공무직원 전보 정기인사 실시(3.1./9.1.)																											
2015	6	1	■ 「충청남도교육청 공무원이 아닌 근로자 고용 및 관리에 관한 조례」 일부개정 - “공무원이 아닌 근로자” 를 “교육공무직원” 으로 명칭 변경																											
2015	6	29	■ 학교비정규직연대회의와의 단체협약 및 임금협약 체결 - 근로조건 개선 <table border="1"> <thead> <tr> <th>항목</th> <th>기존</th> <th>변경</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>정 년</td> <td>6월말일, 12월 말일 퇴직</td> <td>2월 말일, 8월 말일 퇴직</td> </tr> <tr> <td>육 아 휴 직</td> <td>1년(근속기간포함)</td> <td>3년(근속기간 최초1년 인정)</td> </tr> <tr> <td>출·퇴근시간</td> <td>근로계약에 따름</td> <td>지방공무원과 동일적용</td> </tr> <tr> <td>약정유급휴일</td> <td>토요일, 관공서 공휴일(방학 중 제외)</td> <td>명절(1월1일, 설연휴, 추석연휴), 관공서의 공휴일(일요일 제외) 재량휴업일(최소3일) 삭제 및 학습가 5일 신설</td> </tr> <tr> <td>병 가</td> <td>60일 병가(유급 14일)</td> <td>60일 병가(유급 21일)</td> </tr> <tr> <td>태아 검진시간</td> <td>임산부 정기건강진단을 받는데 필요한 시간</td> <td>임산부 정기건강진단일 유급휴가</td> </tr> <tr> <td>유급수유시간</td> <td>1일 2회 각 30분</td> <td>1일 2회 각 1시간</td> </tr> <tr> <td>배유자 출산휴가</td> <td>5일 중 3일 유급</td> <td>5일 유급</td> </tr> </tbody> </table> - 기본급 3.8% 인상 - 급식비 월10만원 신설 - 장기근무가산금 인상(월5~19만 → 월5~39만)	항목	기존	변경	정 년	6월말일, 12월 말일 퇴직	2월 말일, 8월 말일 퇴직	육 아 휴 직	1년(근속기간포함)	3년(근속기간 최초1년 인정)	출·퇴근시간	근로계약에 따름	지방공무원과 동일적용	약정유급휴일	토요일, 관공서 공휴일(방학 중 제외)	명절(1월1일, 설연휴, 추석연휴), 관공서의 공휴일(일요일 제외) 재량휴업일(최소3일) 삭제 및 학습가 5일 신설	병 가	60일 병가(유급 14일)	60일 병가(유급 21일)	태아 검진시간	임산부 정기건강진단을 받는데 필요한 시간	임산부 정기건강진단일 유급휴가	유급수유시간	1일 2회 각 30분	1일 2회 각 1시간	배유자 출산휴가	5일 중 3일 유급	5일 유급
항목	기존	변경																												
정 년	6월말일, 12월 말일 퇴직	2월 말일, 8월 말일 퇴직																												
육 아 휴 직	1년(근속기간포함)	3년(근속기간 최초1년 인정)																												
출·퇴근시간	근로계약에 따름	지방공무원과 동일적용																												
약정유급휴일	토요일, 관공서 공휴일(방학 중 제외)	명절(1월1일, 설연휴, 추석연휴), 관공서의 공휴일(일요일 제외) 재량휴업일(최소3일) 삭제 및 학습가 5일 신설																												
병 가	60일 병가(유급 14일)	60일 병가(유급 21일)																												
태아 검진시간	임산부 정기건강진단을 받는데 필요한 시간	임산부 정기건강진단일 유급휴가																												
유급수유시간	1일 2회 각 30분	1일 2회 각 1시간																												
배유자 출산휴가	5일 중 3일 유급	5일 유급																												
2015	12	10	■ 「충청남도교육청 교육공무직원 윤리강령」 제정 및 시행																											
2016	8	30	■ 2,3식 급식학교 영양사 급식지도비 지급 중단(시간외근무 수당으로 지급)																											

연	월	일	주요내용
2016	9	12	■ 학교비정규직연대회의와의 임금협약 체결 - 기본급 3% 인상 - 급식비 인상(월 10만원→13만원) - 명절휴가비 인상(연40만원→연70만원) - 상여금 연 1회 50만원 신설 - 영양사 면허가산수당 월 83,500원 지급(변경전 기술정보수당 월2만원) - 조리사(원) 조리위생수당 월 5만원 신설 - 전문상담사, 학부모지원전문가 영양사 보수표 적용 - 초등스포츠 강사, 영어회화전문강사 급식비 지급 - 교육복지사, 치료사 추석부터 명절휴가비 지급 ■ 교무행정사 직종전환자 자기계발비 월10만원 지급
2017	5	23	■ 학교비정규직연대회의와의 단체협약(직종별) 체결
2017	10	31	교육부·교육청과 전국학교비정규직연대회의 간 임금협약 체결 - (근속수당) 명칭 변경 : 장기근무가산금 → 근속수당 , 급간 : 2만원 → 3만원 2년차(만1년 근속)부터 지급, 상한 21년차(60만원) - (임금 산정시간) 243시간 → 209시간 ('18.1월부터 적용) - (정기상여금) 연40만원 → 연60만원 ('18.1월부터 적용)
2017	12	4	■ 세종충남지역노동조합(호봉제행정실무원)과의 단체협약 체결 - 호봉 상한제한 폐지 - 연차 산정 기간 변경(3.1.~익년2.28. → 1.1.~12.31.)
2018	7	1	■ 용역근로자 직접고용 전환 - 8개 직종(환경실무원, 당직전담인력, 시설관리원, 도서관 주말근로자, 사감, 시설물개폐원, 안내원, 전산유지보수) 1,173명 - 고령자 친화직종(환경실무원, 당직전담인력) 정년 상향(만65세) - 고용안정유예기간 3년 설정
2018	11	15	교육청과 전국학교비정규직연대회의 간 임금협약 - (근속수당) 급간 2,500원 인상(급간 30,000원 → 32,500원) - (정기상여금) 연 90만원(60만원 → 90만원) - 임금협약 유효기간 : 2019.6.30.까지
2019	3	1	■ 교육지원청 인건비 통합운영 시행 - 시범 교육지원청(공주,홍성) 지정 및 유초·중 13개 직종 통합 운영

연	월	일	주요내용
2019	10	21	교육부· 시도교육청과 전국학교비정규직연대회의 간 임금협약 - (기본급) 2019년 I 유형 1,867,150원 II 유형 1,672,270원 2019년 10월~ I 유형 1,967,150원 II 유형 1,772,270원 (교통비 기본급 산입) - (근속수당) 2019년 10월~ 1,500원 인상(급간 32,500원 → 34,000원) 2020년 1,000원 인상(급간 34,000원 → 35,000원) - (맞춤형복지비) 연 50만원(40만원 → 50만원) - 임금협약 유효기간 : 2020.8.31.까지
2019	11	30	교육부· 시도교육청과 전국학교비정규직연대회의 간 임금협약 보충협약 - (특수운영직군) 2020년 기본급 1,823,000원 맞춤형복지비 연 50만원(40만원 → 50만원) - (교육(상담)복지사) 2019년 조정액 360,000원, 2020년 조정액 600,000원 근속수당 I, II 유형 근로자 동일적용 맞춤형복지비 연 50만원(40만원 → 50만원) - 임금협약 유효기간 : 2020.8.31.까지
2020	3	1	■ 교육지원청 인건비 통합운영 시행 확대 - 시범 교육지원청(공주, 홍성) 유초·중·고·특·각종·직속기관 19개 직종 통합 운영 - 그 외 교육지원청 유초·중 13개 직종 통합 운영
2021	1	22	교육부· 시도교육청과 전국학교비정규직연대회의 간 단체(임금)협약 - 교육부임금체계 적용 직종 · (기본급) 2020년 I 유형 2,040,000원 II 유형 1,840,000원 · (급식비) 월 14만원(13만원→14만원) · (명절휴가비) 연 120만원(설, 추석 각 50만원→60만원) · (맞춤형복지비) 연 55만원(50만원→55만원) - 초단시간근로자 · 시간급 10,460원(10,300원→10,460원) - 임금협약 유효기간 : 2021.8.31.까지
2021	3	1	■ 교육지원청 인건비 통합운영 시행 확대 - 전 교육지원청 유초·중·고·특·각종·직속기관 19개 직종 통합 운영

연	월	일	주요내용																																												
2021	5	25	■ 학교비정규직연대회의와의 단체협약 체결 - 근로조건 개선																																												
			항목	기존	변경	정년	2월 말일, 8월 말일 퇴직	3월 1일, 9월 1일 00시 퇴직	계속근로연수		육아휴직(셋째 자녀 최대3년) 추가 노조전임휴직 추가	가족돌봄휴직	고용평등법에서 정한 휴직	1년 범위내 연장 가능(재직기간중 1회)	질병휴직	1년 이내의 기간	동일 질병 1년 범위내 연장 가능	해외동반휴직	.	신설(3년 이내, 2년 범위내 연장)	산업재해급여	휴직이전 급여와 동일하게 지급	정상 근무시 임금과의 차액 보전				징계절차	심의 요구일로부터 15일 이내 개최 접수일로부터 7일 이내 재심사	심의 요구일로부터 30일 이내 개최 접수일로부터 14일 이내 재심사	근로시간	지방공무원과 동일적용	약정근로시간 1일 7시간 30분 근로시간 단축에도 불구하고 임금산정을 위한 유급시간은 종전과 같음(209시간)	약정유급휴일	명절(1월1일, 설연휴, 추석연휴), 재량휴업일(최초 3일) 추가	명절(1월1일, 설연휴, 추석연휴), 관공서 의 공휴일(일요일 제외), 재량휴업일(최 초 3일) 삭제 및 학습휴가 5일 신설	병가	60일 병가(유급 21일)	60일 유급병가(1년 미만 채용근로시 비례 부여) 연간 최초 6일 초과시 진단서 첨부	태아 검진시간	임산부 정기건강진단일 유급휴가		유급수유시간	1일 2회 각 1시간		배우자 출산휴가	5일 유급	
			항목	기존	변경																																										
			정년	2월 말일, 8월 말일 퇴직	3월 1일, 9월 1일 00시 퇴직																																										
			계속근로연수		육아휴직(셋째 자녀 최대3년) 추가 노조전임휴직 추가																																										
			가족돌봄휴직	고용평등법에서 정한 휴직	1년 범위내 연장 가능(재직기간중 1회)																																										
			질병휴직	1년 이내의 기간	동일 질병 1년 범위내 연장 가능																																										
			해외동반휴직	.	신설(3년 이내, 2년 범위내 연장)																																										
			산업재해급여	휴직이전 급여와 동일하게 지급	정상 근무시 임금과의 차액 보전																																										
			징계절차	심의 요구일로부터 15일 이내 개최 접수일로부터 7일 이내 재심사	심의 요구일로부터 30일 이내 개최 접수일로부터 14일 이내 재심사																																										
			근로시간	지방공무원과 동일적용	약정근로시간 1일 7시간 30분 근로시간 단축에도 불구하고 임금산정을 위한 유급시간은 종전과 같음(209시간)																																										
			약정유급휴일	명절(1월1일, 설연휴, 추석연휴), 재량휴업일(최초 3일) 추가	명절(1월1일, 설연휴, 추석연휴), 관공서 의 공휴일(일요일 제외), 재량휴업일(최 초 3일) 삭제 및 학습휴가 5일 신설																																										
			병가	60일 병가(유급 21일)	60일 유급병가(1년 미만 채용근로시 비례 부여) 연간 최초 6일 초과시 진단서 첨부																																										
			태아 검진시간	임산부 정기건강진단일 유급휴가																																											
유급수유시간	1일 2회 각 1시간																																														
배우자 출산휴가	5일 유급																																														
2021	11	2	■ 세종충남지역노동조합(호봉제행정실무원)과의 단체협약 체결 - 가족돌봄휴직, 질병휴직 변경, 해외동반휴직 신설 - 「지방공무원 복무규정」 및 「지방공무원 복무조례」를 준용한 특별휴가, 공가 적용 - 유효기간 : 2023.11.2.까지																																												

연	월	일	주요내용																																	
2022	2	14	교육부· 시도교육청과 전국학교비정규직연대회의 간 단체(임금)협약 - 교육부임금체계 적용 직종 · (기본급) 2021년 I 유형 2,068,000원 II 유형 1,868,000원 · (근속수당) 39,000원 ~ 819,000원(급간 35,000원 → 39,000원) ※(학교) 2022.1~2월 : 급간 38,000원, 근속년수 20년 · (근속수당 상한 확대) 20년 이상 → 21년 이상 · (명절휴가비) 연 140만원(설, 추석 각 60만원 → 70만원) · (건강검진비 신설) 연 20만원(격년, 출생년도에 따름) - 일용직 근로자 · 일급 76,860원(75,790원 → 76,860원 / 다만 조리사, 조리실무사는 80,690원) - 초단시간근로자 · 시간급 10,990원(10,460원 → 10,990원) - 임금협약 유효기간 : 2022.8.31.까지																																	
2022	3	1	■ 교육공무직원 결원대체인력 인건비 지원 확대(1개월 이상 → 10일 이상)																																	
2022	6	30	■ 충청남도교육청 교육공무직원 채용 및 관리에 관한 조례 개정(조례명 변경)																																	
2022	8	1	충청남도교육청 교육공무직원 취업규칙 개정																																	
2022	8	1	■ 충청남도교육청 교육공무직원 취업규칙 개정 <table><tr><th>항목</th><th>기존</th><th>변경</th></tr><tr><td>채용 서류</td><td>고용신체검사서 1부</td><td>채용신체검사서 1부, 단, 직무상 특정 신체적 조건이 필요하지 않은 경우 국가건강검진 결과서 대체 가능</td></tr><tr><td>채용결격사유</td><td></td><td>지방공무원법 제31조 결격사유 준용(추가) 청소년성보호법, 아동복지법, 부패방지권익위법 관련 취업제한 사유 반영</td></tr><tr><td>인사위원회</td><td>징계심의 요구일 10일 이내 개최</td><td>징계심의 요구일 30일 이내 개최</td></tr><tr><td>징계사유</td><td></td><td>직장내 괴롭힘 추가</td></tr><tr><td>난임치료휴가 (신설)</td><td></td><td>회계연도 기준 연간 3일 이내, 최초 1일 유급</td></tr><tr><td>임신중출퇴근 시간변경(신설)</td><td></td><td>일 소정근로시간 유지하면서 업무의 시작 및 종료 시각의 변경 허용</td></tr><tr><td>가족돌봄휴직 (신설)</td><td></td><td>무급, 30일 이상 신청</td></tr><tr><td>가족돌봄휴가 (신설)</td><td></td><td>학교회계연도 기준 연간 최장 10일 (자녀 관련 유급 2일~3일), 일단위 사용</td></tr><tr><td>가족돌봄 근로시간단축 (신설)</td><td></td><td>단축 후 근로시간은 주당 15시간 이상, 30시간 미만 단축기간은 1년 이내(추가 연장 2년)</td></tr><tr><td>직장내괴롭힘</td><td></td><td>직장내 괴롭힘 금지 규정 신설, 직장내 괴롭힘 대상 행위 명시, 신고 및 조사 등 조치 방법 등 명시</td></tr></table>	항목	기존	변경	채용 서류	고용신체검사서 1부	채용신체검사서 1부, 단, 직무상 특정 신체적 조건이 필요하지 않은 경우 국가건강검진 결과서 대체 가능	채용결격사유		지방공무원법 제31조 결격사유 준용(추가) 청소년성보호법, 아동복지법, 부패방지권익위법 관련 취업제한 사유 반영	인사위원회	징계심의 요구일 10일 이내 개최	징계심의 요구일 30일 이내 개최	징계사유		직장내 괴롭힘 추가	난임치료휴가 (신설)		회계연도 기준 연간 3일 이내, 최초 1일 유급	임신중출퇴근 시간변경(신설)		일 소정근로시간 유지하면서 업무의 시작 및 종료 시각의 변경 허용	가족돌봄휴직 (신설)		무급, 30일 이상 신청	가족돌봄휴가 (신설)		학교회계연도 기준 연간 최장 10일 (자녀 관련 유급 2일~3일), 일단위 사용	가족돌봄 근로시간단축 (신설)		단축 후 근로시간은 주당 15시간 이상, 30시간 미만 단축기간은 1년 이내(추가 연장 2년)	직장내괴롭힘		직장내 괴롭힘 금지 규정 신설, 직장내 괴롭힘 대상 행위 명시, 신고 및 조사 등 조치 방법 등 명시
항목	기존	변경																																		
채용 서류	고용신체검사서 1부	채용신체검사서 1부, 단, 직무상 특정 신체적 조건이 필요하지 않은 경우 국가건강검진 결과서 대체 가능																																		
채용결격사유		지방공무원법 제31조 결격사유 준용(추가) 청소년성보호법, 아동복지법, 부패방지권익위법 관련 취업제한 사유 반영																																		
인사위원회	징계심의 요구일 10일 이내 개최	징계심의 요구일 30일 이내 개최																																		
징계사유		직장내 괴롭힘 추가																																		
난임치료휴가 (신설)		회계연도 기준 연간 3일 이내, 최초 1일 유급																																		
임신중출퇴근 시간변경(신설)		일 소정근로시간 유지하면서 업무의 시작 및 종료 시각의 변경 허용																																		
가족돌봄휴직 (신설)		무급, 30일 이상 신청																																		
가족돌봄휴가 (신설)		학교회계연도 기준 연간 최장 10일 (자녀 관련 유급 2일~3일), 일단위 사용																																		
가족돌봄 근로시간단축 (신설)		단축 후 근로시간은 주당 15시간 이상, 30시간 미만 단축기간은 1년 이내(추가 연장 2년)																																		
직장내괴롭힘		직장내 괴롭힘 금지 규정 신설, 직장내 괴롭힘 대상 행위 명시, 신고 및 조사 등 조치 방법 등 명시																																		

연	월	일	주요내용
2023	3	1	■ 교육공무직원 결원대체인력 인건비 지원 확대(10일 이상→5일 이상)
2023	4	25	교육부· 시도교육청과 전국학교비정규직연대회의 간 단체(임금)협약 - 교육부임금체계 적용 직종 · (기본급) 2021년 I 유형 2,118,000원 II유형 1,918,000원 (면허가산수당, 면허수당, 자격수당) 월2,500원 인상 · (가족수당) 첫째자녀 3만원, 둘째자녀 7만원, 셋째 이후 자녀 11만원 · (명절휴가비) 연 160만원(설, 추석 각 70만원→80만원) · (정기상여금) 연 100만원(90만원→100만원) · (맞춤형복지비) 기본점수 650점(550점→650점) - 일용직 근로자(1일 8시간 기준) · 일급 78,780원(76,860원→78,780원) / 다만 조리사, 조리실무사는 82,600원 - 초단시간근로자(주15시간미만) · 시간급 11,540원(10,990원→11,540원) - 운영 : 2024.8.31.까지
2023	9	1	■ 충청남도교육청 교육공무직원 공정채용 업무 처리지침 시행
2023	12	21	교육부· 시도교육청과 전국학교비정규직연대회의 간 단체(임금)협약 - 교육부임금체계 적용 직종 · (기본급) 2021년 I 유형 2,186,000원 II유형 1,986,000원 (근속수당) 39,000원 ~ 858,000원(급간 39,000원) ※ 근속상한 최대 21년 이상 → 22년 이상(1년 확대) · (급식비) 월 15만원(14만원→15만원) · (명절휴가비) 연 170만원(설, 추석 각 80만원→85만원) · (가족수당) 지급 대상 확대(환경실무원, 당직전담인력) (면허가산수당, 면허수당, 자격수당) 월3,400원 인상 - 일용직 근로자(1일 8시간 기준) · 일급 81,760원(78,780원→81,760원) / 다만 조리사, 조리실무사는 85,590원 - 초단시간근로자(주15시간미만) · 시간급 11,830원(11,540원→11,830원) - 운영 : 2024.8.31.까지

다. 교육공무직원의 구분

교육공무직원의 구분		
계약기간	◦ 무기계약	기간의 정함이 없는 근로계약을 체결한 노동자
	◦ 기간제	기간의 정함이 있는 근로계약을 체결한 노동자
소정근로 시간	◦ 통상노동자	1일 8시간, 1주 40시간 근무하는 노동자
	◦ 단시간노동자	1주 동안 소정근로시간이 그 사업장에서 같은 종류의 업무에 종사하는 통상 노동자의 1주 동안의 소정근로 시간에 비하여 짧은 노동자
	◦ 초단시간노동자	4주 동안을 평균하여 1주 동안의 소정근로시간이 15시간 미만인 노동자
소정근로일	◦ 상시근무자	1일 8시간, 주 5일 방학 중에도 근로하는 노동자
	◦ 방학 중 비근무자	방학 중에 근로하지 않는 노동자

(질의·답변 사례)

(질의1) 2년을 초과하여 사용해도 기간제노동자로 사용할 수 있는 경우는?

☞ 「기간제법」 제4조제1항에 따라 다음 각 호의 어느 하나에 해당할 때,

1. 사업의 완료 또는 특정한 업무의 완성에 필요한 기간을 정한 경우
2. 휴직·파견 등으로 결원이 발생하여 해당 근로자가 복귀할 때까지 그 업무를 대신할 필요가 있는 경우
3. 근로자가 학업, 직업훈련 등을 이수함에 따라 그 이수에 필요한 기간을 정한 경우
4. 「고령자고용법」 제2조제1호의 고령자(만 55세 이상)와 근로계약을 체결하는 경우
5. 전문적 지식·기술의 활용이 필요한 경우와 정부의 복지정책·실업대책 등에 따라 일자리를 제공하는 경우로서 대통령령으로 정하는 경우
6. 그 밖에 제1호부터 제5호까지에 준하는 합리적인 사유가 있는 경우로서 대통령령으로 정하는 경우

(질의2) 단시간노동자도 통상노동자와 같은 법령이 적용되는지?

☞ 단시간노동자도 원칙적으로 근로기준법의 관련 규정이 적용됨. 다만, 단시간노동자의 근로조건은 해당 사업장의 같은 업무에 종사하는 통상노동자의 근로시간을 기준으로 하여 산정한 비율에 따라 결정됨

(질의3) 단시간노동자는 같은 종류의 업무에 종사해야 하는데 “같은 종류의 업무” 란?

☞ 같은 종류의 업무 여부는 당해 업무의 수행 방법, 작업의 조건, 업무의 난이도 등을 종합적으로 고려하여 판단해야 하며, 특히 업무의 이질성으로 인해 근로조건이 현저하게 구별되어 규정되는지가 중요함. (근기 68207-1248, 2002. 3. 26.)

(질의4) 초단시간노동자도 4대보험 적용되는지?

☞ 원칙적으로 초단시간노동자는 고용보험, 건강보험, 국민연금이 적용되지 않으나, 주 15시간 미만이라도 생업을 목적으로 3월 이상 계속 고용되는 자와 1개월 미만으로 고용되는 자는 고용보험이 적용됨.

2 근로관계의 당사자

가. 개요

□ 근로관계란

- 1) 근로관계란 노동자가 사용자에게 근로를 제공하기로 하고 사용자는 이에 대하여 임금을 지급함을 목적으로 당사자 간에 체결된 근로계약에 기초하여 성립하는 법률관계를 의미함.
- 2) 근로관계는 채권적 계약관계의 한 유형으로 민법상 고용계약에 속하지만 노동자보호를 위한 노동관계법령 등에 의해 계약자유 원칙이 제한되는 특수한 법률관계에 해당하며, 근로계약의 체결로써 근로관계가 성립한다고 할 수 있음.
- 3) 교육공무직원의 근로관계에서 사용자는 「충청남도교육청 교육공무직원 채용 및 관리에 관한 조례」 제6조(채용)에 따라 교육감이며, 교육공무직원은 공무원과 달리 노동3권(단결권, 단체교섭권, 단체행동권)이 모두 보장됨.

나. 근로기준법상 근로자

□ 근로자의 정의

- 1) 근로기준법에 따르면 “근로자”란 직업의 종류와 관계없이 임금을 목적으로 사업이나 사업장에서 근로를 제공하는 자를 말함(「근로기준법」 제2조제1항제1호)

□ 근로기준법상 근로자 판단

- 1) 직업의 종류를 불문
 - 신분, 계약형식(고용계약, 도급계약), 근로형태(상시근무, 방학중비근무), 상용근로자 여부(전일근무자, 단시간근로자) 등을 불문하고 사실상 사업 또는 사업장에서 사용종속적 관계 아래에서 근로를 제공한다면 근로자
- 2) ‘사업’이나 ‘사업장’에 근로를 제공
 - 취업한 상태에서 근로를 제공하는 자, 즉 사용종속관계에 있는 자를 대상으로 하며, 실업자는 근로자에서 제외

(예: 교육청, 산하 기관 또는 학교에 취업하여 근로를 제공하는 자는 모두 근로자이나 학교시설 공사 업체 근로자 또는 용역업체 근로자는 학교에 근로를 제공하지만 다른 사업장에 취업된 근로자일 수는 있으나 교육청의 근로자는 아님)

3) 임금을 목적으로 근로를 제공

- 임금을 목적으로 하지 않는 노무제공자는 근로자가 아니며 도급(민법 제664조)과 같이 사무나 일의 완성에 대한 대가로 보수 또는 수수료를 받는 자는 근로자에 해당하지 않음

(예: 자원봉사자와 같이 임금을 목적으로 하지 않거나 업무 완수 성과에 대한 대가로 그에 상응하는 경비를 지급받는 도급인 경우에는 근로자로 보지 않음)

참고 판례

근로기준법상의 근로자에 해당하는지 여부는 계약의 형식이 고용계약인지 도급계약인지보다 그 실질에 있어 근로자가 사업 또는 사업장에 임금을 목적으로 종속적인 관계에서 사용자에게 근로를 제공하였는지 여부에 따라 판단하여야 한다.

근로기준법상 근로자라 함은 직업의 종류와 계약의 형식에 관계없이 그 실질에 있어서 사용자와 종속적인 관계 하에서 임금을 목적으로 근로를 제공하는 자를 말하며,

- ① 업무 내용을 사용자가 정하는지,
- ② 취업규칙 또는 복무(인사)규정 등의 적용여부,
- ③ 사용자가 업무상 상당한 지휘·감독 행사,
- ④ 사용자가 근무시간과 근무장소를 지정,
- ⑤ 근로자의 비품·원자재나 작업도구 등 소유 여부,
- ⑥ 제3자를 고용하여 업무 대행 가능한지 사업의 독립성 유무,
- ⑦ 노무 제공을 통한 이윤의 창출과 손실의 초래 등 위험을 스스로 안고 있는지,
- ⑧ 보수의 성격이 근로 자체의 대상적 성격인지,
- ⑨ 기본급이나 고정급이 정하여졌는지,
- ⑩ 근로소득세의 원천징수 여부 등 보수 관련 사항,
- ⑪ 근로 제공 관계의 계속성과 사용자에 대한 전속성의 유무와 정도,
- ⑫ 사회보장제도에 관한 적용 여부 등의 경제적·사회적 여러 조건을 종합적으로 고려해 개별적·구체적으로 판단하여야 한다. (대법원 2006.12.7. 선고 2004다29736 판결 등 참조)

(질의·답변 사례)**(질의) 봉사위촉직(배움터지킴이)도 근로기준법이 적용되는지?**

☞ 배움터지킴이는 임금을 목적으로 종속적인 관계에서 피고에게 근로를 제공하였다고 보기에 부족하고, 오히려 청소년의 육성·보호, 교육 및 상담, 범죄 예방 및 선도, 교통질서 및 기초질서 계도 등의 공익활동을 위하여 자원봉사활동의 일환으로 참가, 활동한 것이고, 피고 역시 자원봉사자로 원고들을 선발하였고, 자원봉사자로 치우쳐 왔을 뿐이므로 원고들은 근로기준법상 근로자에 해당하지 않는다.(대구지방법원 2015. 8. 21. 선고, 2015나301869 판결)

나. 근로기준법상 사용자**□ 사용자의 정의**

- 1) 근로기준법에 따르면 “사용자”란 사업주 또는 사업경영담당자, 그 밖에 근로자에 대한 사항에 대하여 사업주를 위하여 행위하는 자를 말함(「근로기준법」 제2조제1항제2호)
- 2) 사용자는 근로자에 대한 노무지휘권을 갖는 대신 근로자에게 임금 등의 지급 의무를 가짐
- 3) 회사가 본사와 지점, 분점 등으로 나뉘어 구성된 경우, 회사가 장소적으로 분산되어 여러 개의 사업장을 갖고 있더라도 동일한 취업규칙, 단체협약의 적용을 받는 등 근로조건을 결정 단위가 회사 전체인 경우 하나의 사업장으로 봄.(근로기준법상 사업·사업장 판단기준, 근로기준팀-8048, 2007.11.29.)

☞ 지방자치단체장인 교육청은 산하기관과 공립학교 소속 근로자의 근로조건을 결정하는 하나의 사업임

노동조합법상 사용자

노동조합법 제2조제2호는 “사용자라 함은 사업주, 사업의 경영담당자 또는 그 사업의 근로자에 관한 사항에 대하여 사업주를 위하여 행동하는 자를 말한다.”고 규정하고 있음

단체교섭의 당사자는 노동조합법상 사용자인데, 이에 대해 법원은 지방자치단체가 설립한 각급 공립학교의 학교장이 학교회계직원과 사법상 근로계약을 체결하였다고 하더라도 그 근로계약관계에 있어서 노동조합법 제2조 제2호에 정한 사업주로서 단체교섭의 당사자의 지위에 있는 사용자는 각급 공립학교의 학교장이 아니라 각급 공립학교를 설치·운영하는 지방자치단체인 원고들이라고 보는 것이 타당하다(서울행정법원 2013.1.15. 선고, 2012구합28049, 2012구합29346 판결 등)고 판단함

□ 사용자의 범위

1) 사업주

- 당해 사업을 책임지고 경영하는 주체를 말하며 법인인 경우는 법인 그 자체, 개인 사업자인 경우 사업자 개인을 말함
- ☞ 공립학교의 경우 지방자치단체(교육감), 사립학교의 경우 학교법인이 해당

2) 사업경영담당자

- 사업경영 일반에 관하여 책임을 지는 자로서, 사업주로부터 사업경영의 전부 또는 일부에 대하여 포괄적 위임을 받고 대외적으로 사업을 대표하거나 대리하는 자
- ☞ 포괄적으로는 교육감(공립) 또는 학교법인 이사장(사립)이 되며, 단위학교에서는 학교장이 해당됨

3) 그 밖의 근로자에 관한 사항에 대하여 사업주를 위하여 행위하는 자

- 사업경영담당자가 아니면서도 사업주로부터 근로자의 인사·급여·후생·노무관리 등 근로조건의 결정 또는 근로의 실시에 관한 지휘, 명령 내지 감독을 할 수 있는 일정한 권한과 책임을 부여받은 자를 말하며, 그 권한의 범위 내에서 사용자가 됨. 그러나 이들 또한, 사업주에 지배종속관계 하에서 노무를 제공하기 때문에 근로자로서의 지위도 함께 갖고있는 특징을 가짐
- ☞ 교육청의 인사·노무 업무담당과장, 학교장 등이 해당됨

3 근로관계 규범체계 및 기본원리

가. 근로관계 규범체계

□ 노동관계법의 의의

- 1) 노동관계법은 노동관계를 규율하는 법규범의 총체를 말하며 개별적 근로관계와 집단적 노사관계의 합리적 규율을 통해 근로자의 지위를 유지·개선하려는 것을 목적으로 함
- 개별적 근로관계법과 집단적 노사관계법의 구분

구분	개별적 근로관계법	집단적 노사관계법
의의	• 노동자 개인과 사용자 간의 근로관계를 규율 • 근로계약 체결, 근로관계의 내용·변경·종료 절차 등에 일정한 법적기준을 제시함으로써 노동자의 근로조건을 보호	• 노동조합 또는 노동자대표 등 근로자 집단과 사용자 간의 노사관계를 규율 • 노동자의 단결을 통한 집단적 방법에 의해 노동자의 근로조건을 보호
내용	• 근로계약·취업규칙, 임금·퇴직, 휴일·휴가, 근로시간·휴게시간, 징계·해고, 여성·소년 보호, 산업안전·보건 등	• 노동조합 설립·운영, 단체교섭, 단체협약, 쟁의행위·조정·중재, 부당노동행위, 노사협의회 등
관련 법규	• 근로기준법, 최저임금법, 남녀고용평등법, 퇴직급여법 등	• 노동조합 및 노동관계조정법 등

- 2) 아울러 협력적 노사관계법으로 「근로자참여 및 협력증진에 관한 법률」은 사용자와 노동자 쌍방이 참여와 협조를 통하여 노사공동의 이익을 증진함으로써 기업의 영속적 발전을 이룩하고 국민경제발전에 기여함을 목적으로 함

□ 노동법의 법원(法源)

- 1) 노동법의 법원 : 노동관계상 법적분쟁에서 법해석과 적용의 기준이 되는 규범의 존재형식을 의미
- **노동관계법령**: 「대한민국헌법」 제32조 근로의 권리 및 제33조 노동3권을 보장하고 실현할 수 있도록 마련된 개별적 근로관계법과 집단적 노사관계법
 - **단체협약**: 노동조합이 그 노동조합 또는 조합원의 근로조건 유지·개선 기타 경제적·사회적 지위의 향상을 위하여 사용자와 교섭하고 합의한 사항을 서면으로 작성하여 당사자 쌍방이 서명 또는 날인하여 체결한 문서 (「노동조합법」 제2조제4호, 제29조제1항, 제31조제1항)

단체협약	시행일
충청남도교육청-전국학교비정규직연대회의 단체협약	2021.5.25.
충청남도교육청-세종충남지역노동조합 충남공립학교 호봉제회계직지회 단체협약	2021.11.4.
충청남도교육청-전국학교비정규직연대회의 임금(단체)협약	2022.2.14.

- 전국학교비정규직연대회의와의 단체(임금)협약은 노동조합 소속 조합원에게만 적용되는 것이 원칙이나, 「노동조합법」 제35조¹⁾에 따라 비조합원도 적용됨
- 행정실무원(호봉제)은 「노동조합법」 제29조의3에 따라 교섭단위를 분리하여 단체협약을 체결·적용하고 있음

- **취업규칙:** 각 사업장에서 근로자가 준수해야 할 규율과 직장 질서 및 근로조건에 대한 구체적인 사항을 정한 규칙 (「근로기준법」 제93조)

충청남도교육청 교육공무직원 취업규칙	2022.8.1.
---------------------	-----------

- 취업규칙 적용범위: 「충청남도교육청 교육공무직원 정원 관리 규정」 제3조에 따른 직종
- **근로계약:** 근로자와 사용자의 의사표시에 따라 근로관계를 성립시키는 법률행위로서 근로자와 사용자 사이의 권리·의무를 규정(「근로기준법」 제17조)

□ 노동법의 법원 충돌시 적용원칙

구분	적용원칙	내용
상·하위 규범 충돌시	상위법 우선 원칙	헌법 → 법률 → 시행령 → 단체협약 → 취업규칙 → 근로계약 → 사용자의 지시 순으로 적용
	유리조건 우선 원칙	하위 법원이 상위 법원보다 근로자에게 유리한 내용을 규정하고 있는 경우 하위 법원의 효력이 발생 ※ 노동법의 특별원칙으로서 근로기준법보다 유리한 단체협약, 취업규칙, 근로계약이 적용
같은 순위 규범 충돌시	신법 우선 원칙	적용범위가 동일한 2개의 법률 존재 시 후에 성립된 법이 적용되어 근로자에게 불리하더라도 새로운 법 적용
	특별법 우선 원칙	동일한 규정 간에 있어서는 일반규정보다 특별규정이 불리하더라도 우선 적용

※ 단, 단체협약과 취업규칙과의 관계에서 유리조건 우선의 원칙 적용여부는 상황에 따라 달라지는데, 단체협약을 취업규칙보다 하회하는 근로조건으로 변경한 경우에는 동 원칙이 적용되지 않음(대법원 2000. 9. 20. 선고 99다67536 판결 등)

1) 노동조합법 제35조(일반적구속력) 하나의 사업 또는 사업장에 상시 사용되는 동종의 근로자 반수 이상이 하나의 단체협약의 적용을 받게 된 때에는 당해 사업 또는 사업장에 사용되는 다른 동종의 근로자에 대하여도 당해 단체협약이 적용된다.

법원 충돌시 적용 예시

예시 1. 상위법 우선의 원칙 적용

단체협약: 주휴일 1일, 무급휴일 1일 vs 근로계약: 주휴일 1일	☞ 단체협약 적용
취업규칙: 유급병가 20일 vs 근로계약: 병가 없음	☞ 취업규칙 적용

예시 2. 유리조건 우선의 원칙 적용

단체협약: 주휴일 1일, 무급휴일 1일 vs 근로계약: 주휴일 2일	☞ 근로계약 적용
취업규칙: 유급병가 20일 vs 근로계약: 유급병가 60일	☞ 근로계약 적용

나. 근로기준법의 효력과 실효성 확보

□ 민사적 실효성

- 1) 근로기준법이 적용되는 사업장에 있어 사용자와 노동자는 동법 기준에 미달하는 근로조건을 근로계약에 의하여 정할 수 없음
- 2) 노동자와 사용자가 합의를 했다 하더라도 기준미달의 계약부분은 당연히 무효이며, 무효인 근로계약의 부분은 이 법에 정한 기준에 의함

□ 형사적 실효성

- 1) 근로기준법을 위반하면 사용자의 위반행위에 대하여 벌칙이 가해짐
- 2) 현실적으로 사용자가 근로기준을 준수하도록 하기 위하여 감독기관으로 고용노동부에 근로감독관을 두어 실효성을 확보하도록 하고 있음



채용 및 인사

1. 교육공무직원 채용
2. 교육공무직원 인사관리
3. 교육공무직원 징계
4. 교육공무직원 근로관계 종료

1 교육공무직원 채용

가. 의 의

- 채용은 노동자가 사용자에게 근로를 제공하고 사용자는 노동자에게 임금을 지급하는 것을 내용으로 하는 근로계약에 의하여 성립
- 「근로기준법」 등은 채용 이후의 근로관계(근로조건 설정, 변경, 종료 등)에 대해서는 법으로 제한을 두고 있으나, 채용에 있어서는 그 기준, 방식, 인원수 등의 결정에 있어 사용자의 자유를 폭넓게 인정하고 있으며, 일부 법률에서는 사용자의 “채용의 자유”에 일부 제한을 두고 있음

나. 계약체결의 자유

- 근로관계의 성립에 있어서 당사자인 노동자와 사용자에게는 계약체결의 자유가 있음 즉, 노동자는 “강제노동으로부터의 자유”, 사용자는 “채용의 자유”가 있음
- 사용자의 “채용의 자유”에 대한 제한

구분	제한 사유
「고용정책 기본법」	◦ 취업기회의 균등한 보장 - 합리적인 이유 없이 성별, 신앙, 연령, 신체조건, 사회적 신분, 출신 지역, 학력, 출신학교, 혼인·임신 또는 병력(病歷) 등을 이유로 차별하는 것을 금지
「근로기준법」 제64조, 제65조	◦ 15세 미만 자(「초·중등교육법」에 따른 중학교 재학 중인 18세 미만자 포함) 채용 금지 ◦ 여성 및 연소자의 유해위험사업에 채용 금지
「직업안정법」 제2조, 제32조, 제42조	◦ 균등 처우 ◦ 모집 관련 금품 등의 수령 금지 ◦ 비밀보장 의무
「남녀고용평등과 일·가정 양립 지원에 관한 법률」 제7조	◦ 근로자 모집하거나 채용할 때 남녀 차별 금지 ◦ 모집·채용할 때 그 직무 수행에 필요하지 않은 조건을 제시 또는 요구 금지

「고용상 연령 차별 금지 및 고령자 고용 촉진에 관한 법률」 제4조의4, 제12조, 제16조, 제19조	◦ 합리적인 이유 없이 연령으로 근로자 또는 근로자가 되려는 자 차별 금지 ◦ 상시 300인 이상의 근로자를 사용하는 사업주는 기준고용률 이상 고령자 채용 노력 ◦ 고령자 적합 직종에 대하여 사유발생 시 고령자와 준고령자 우선 채용 ◦ 사업주는 근로자의 정년을 60세 이상으로 정하여야 하며 60세 미만으로 정한 경우에는 정년을 60세로 정한 것으로 봄
「장애인 고용촉진 및 직업재활법」 제5조, 제28조, 제33조, 제79조	◦ 장애인이라는 이유로 채용·승진·전보 및 교육훈련 등 인사관리상의 차별 대우 금지 ◦ 장애인의 의무채용

□ 채용상의 차별 사례

구분	사례	구체적인 예
차별로 인정	남녀분리, 성별 채용인원 배정	사무직 남자0명, 판매직 여자0명
	여성에게 응모의 기회를 주지 않는 것	사무직 남자0명 모집
	여성에게 제한적 조건 부여	남자는 30세 이하, 여자는 25세 이하 (단, 여자는 부양가족이 없는 자)
	남성을 요건으로 표시	남자환영 등
	직급·직위에 차등을 둔 모집·채용	5급 : 고졸 남자, 6급 : 고졸 여자
	근로형태에 차별을 둔 모집·채용	남자는 정규직, 여자는 임시직
	불필요한 채용조건 부과	신장 170cm, 체중 60kg 이상인 자
	면접·구술시험에 있어 여성차별	여성에게 더 어려운 사항을 질문
	취업동의, 보증에 있어 차별	배우자의 취업동의서 요구
	기타	여성만을 모집·채용하는 행위
차별로 불인정	업무의 성격상 불가피한 차별	남성 역할배우, 남자목욕탕 근무, 수위 등
	법령에 의해 제한되는 여성근로	근로기준법 제65조(사용금지) 등

➤ 「근로기준법」 제64조(최저 연령과 취직인허증)·제65조(사용 금지)

- 연소자나 여성 근로자에 대해서는 신체적인 특성상 일부 예외적으로 채용을 제한하고 있음
 - 15세 미만자 : 원칙적으로 채용이 제한됨(취직인허증 소지자 제외)
 - 임신부와 18세 미만자 : 도덕상 또는 보건상 유해·위험한 영향을 미치는 사업
 - 임신부가 아닌 일반 여성 : 임신 또는 출산에 관한 기능에 유해·위험한 사업

▶ 「남녀고용평등과 일·가정 양립 지원에 관한 법률」 제7조(모집과 채용)

- 사업주는 근로자를 모집하거나 채용할 때 남녀 차별을 금지함
- 사업주는 근로자를 모집·채용할 때 그 직무의 수행에 필요하지 아니한 용모·키·체중 등의 신체적 조건, 미혼 조건 등을 제시하거나 요구하지 못함

▶ 「고용상 연령차별금지 및 고령자고용촉진에 관한 법률」 제4조의4(모집·채용 등에서의 연령 차별 금지)

- 사업주는 모집·채용 등에 있어서 합리적인 이유 없이 연령을 이유로 근로자 또는 근로자가 되려는 자를 차별하여서는 안 됨

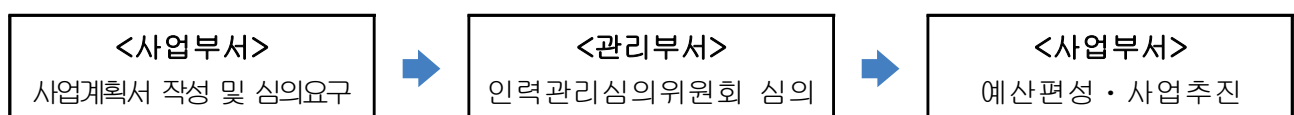
▶ 「장애인고용촉진 및 직업재활법」 제5조(사업주의 책임)

- 사업주는 장애인의 고용에 관한 정부의 시책에 협조하여야 하고, 장애인이 가진 능력을 정당하게 평가하여 고용의 기회를 제공함과 동시에 적정한 고용관리를 할 의무를 가짐
- 사업주는 근로자가 장애인이라는 이유로 채용·승진·전보 및 교육훈련 등 인사관리상의 차별대우를 하여서는 안 됨

다. 교육공무직원의 채용의 실제

□ 채용원칙

- 1) 「충청남도교육청 교육공무직원 정원 관리 규정」에 따른 정원으로 반영되지 않은 인력은 원칙적으로 채용 불가함
- 2) 기존 정원배정이외 교육공무직원의 계약만료 및 의원면직·정년퇴직 시 정원 자연감소
- 3) 교육공무직원 증원 및 사업신설 등으로 인력조정 시 인력관리심의위원회의 심의를 거쳐 사업추진



- ※ 학교(기관)에서는 정원배정이 필요한 경우 사업부서와 협의
- ※ 「충청남도교육청 교육공무직원 정원관리규정」 제7조(정원관리의 특례)에 따라 ①일시·간헐적인 업무증가에 따른 ‘연도중 1개월 미만’으로 채용된 단기노동자, ②지방공무원 및 교육공무직원 결원대체는 인력관리심의 없이 채용 가능

➤ 「충청남도교육청 교육공무직원 정원 관리 규정」 제2조

- 정원배정 노동자: 사업부서의 배치기준에 따라 각급기관에 배정한 교육공무직원
- 정원배정이외 노동자: 사업부서가 없거나, 사업부서의 배치기준 이외의 자체 채용한 교육공무직원

➤ 「충청남도교육청 교육공무직원 채용 및 관리에 관한 조례」 제2조

- 관리부서: 교육공무직원 관련 업무를 총괄하고 이들의 근로조건, 복무 기준 등에 관한 종합적 관리 계획 수립 (⇒ 본청 행정과)
- 사업부서: 해당부서의 사업과 관련된 교육공무직원의 정원, 배치기준, 업무분장, 임금 지급 등에 관한 구체적인 운영계획을 수립하고 시행하는 부서 (⇒본청의 소관부서)
- 채용기관: 교육공무직원의 채용, 전보, 교류 등에 따른 인사를 실시하는 기관(⇒ 지역청 등)
- 운영기관: 교육공무직원의 업무와 복무를 직접 지휘하고 관리하는 각급기관(⇒ 학교 등)

□ 채용주체

1) 교육감 채용: 정원배정 직종

- 충청남도교육감 행정권한 위임에 관한 조례에 의거 지역교육장이 채용하여 관할 지역내 학교(기관)에 배치(직속기관 및 고등학교, 특수학교 포함)

2) 학교(기관)장 채용

- 학교(기관)의 정원배정이외 직종
- 정원배정 직종 교육공무직원의 중도 퇴직, 휴직 등에 따른 결원 대체 인력으로 한시적으로 채용이 필요한 경우
- 정원배정 직종 중 각급기관 직접 채용이 필요한 직종

※ 학교에서 교육공무직원 인력 총원은 「인력관리심의위원회」 등으로 사전 승인된 경우에 한함

□ 채용대상: 충청남도교육청 소속 각급 기관(학교)에서 근무하는 교육공무직원

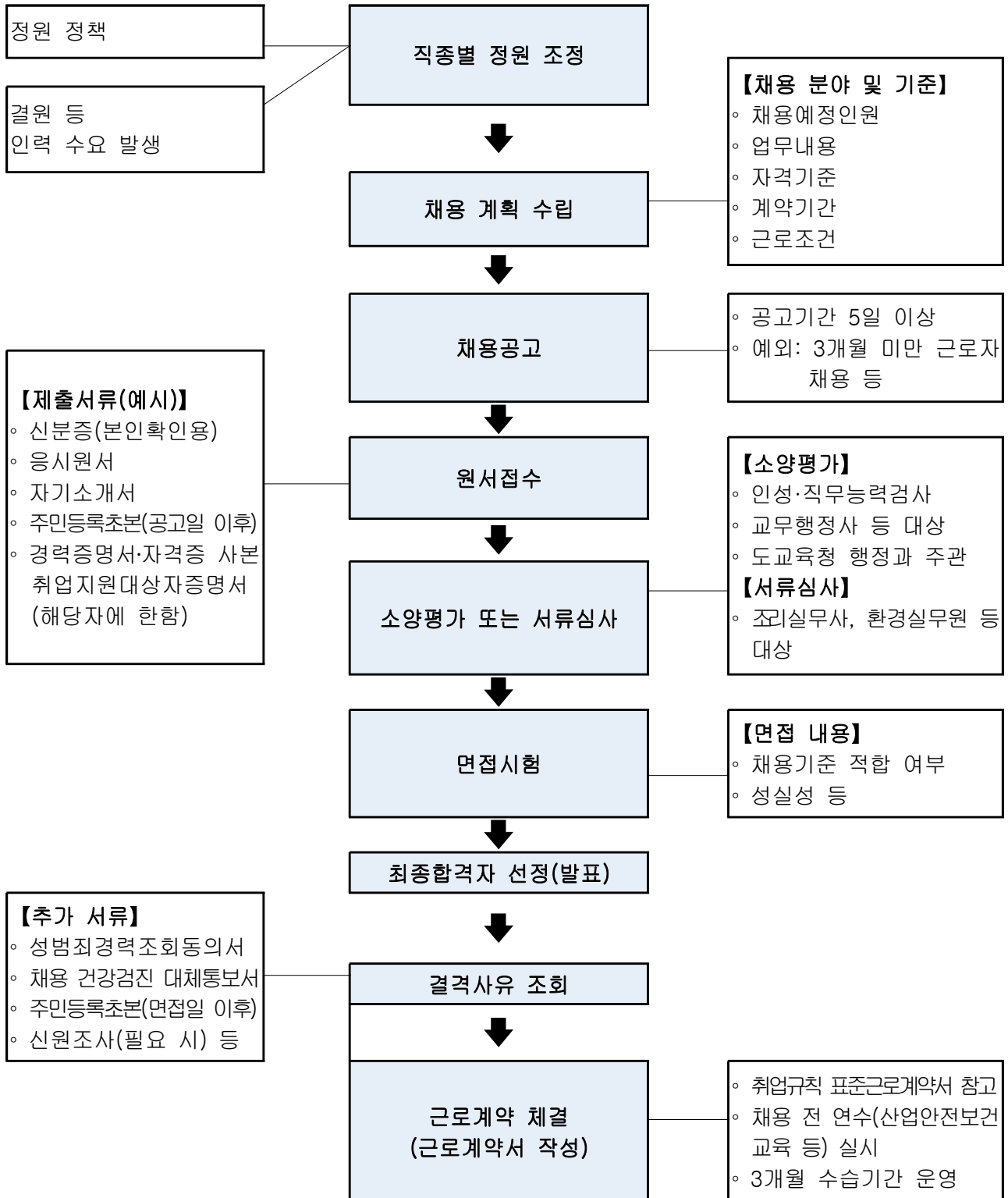
직종명	사업부서	채용자			
		교육감	교육장	학교장	기관장
교무행정실무원	학교지원과 교육복지팀				
교무행정사	정책기획과 정책기획팀		○		
과학실험실무원	미래인재과 미래과학팀				

전산실무원	미래인재과 미래과학팀				
장애교사지원실무사	교원인사과 초등인사팀				
언어재활사	교육과정과 특수교육팀		○		
교육복지사	학교지원과 교육복지팀		○		
한국수어통역사	교육과정과 특수교육팀		○		
영어코디네이터	미래인재과 국제교육팀				
학부모지원전문가	교육혁신과 행복교육팀				
전문상담사	민주시민교육과 생활교육팀				
임상심리사	민주시민교육과 생활교육팀		○		
변호사	정책기획과, 교원인사과, 민주시민교육과, 재무과 등	○			
운전원	총무과 총무팀				
취업지원관	미래인재과 취업지원센터				
공공도서관야간(주말)근로자	교육혁신과 평생교육팀				○
방과후학교운영실무원	교육혁신과 행복교육팀				
특수교육실무원	교육과정과 특수교육팀		○		
학교운동부지도자	체육건강과 체육교육팀			○	
영양사	체육건강과 학교급식팀				
조리사	체육건강과 학교급식팀		○		
조리실무사	체육건강과 학교급식팀		○		
유치원돌봄전담사	교육과정과 유아교육팀				
초등돌봄전담사	교육혁신과 행복교육팀		○		
행정실무원	행정과 교육공무직교섭팀				
학교내희망일자리	교육과정과 특수교육팀			○	
통학차량지도원	학교지원과 학교육성팀			○	
기관운영실무원	재무과, 해양수련원, 과학교육원	○			○
시설관리원	행정과 교육공무직교섭팀		○		
환경실무원	체육건강과 학교보건팀			○	
당직전담인력	총무과 총무팀				
사감	민주시민교육과 생활교육팀			○	
사서실무원	교육혁신과 평생교육팀				
수영강사	체육건강과 체육교육팀		○	○	
수련지도사	민주시민교육과 생활교육팀				○
기업회계직원	교육과정과 특수교육팀			○	

※ 일몰 직종은 한시적 사업 또는 일원화 추진 등으로 인하여 퇴직에 따른 신규 채용 불가
(교육공무직원 일몰 직종 안내, 행정과-5884, 2022.6.7.)

□ 채용절차

1) 개요



□ 기본절차

1) 직종별 정원 조정

- 관리부서: 충청남도교육청 행정과
- 방법: (학교, 기관) 사업부서로 정원 요구 → (사업부서) 행정과에 정원책정 요구 →
 ③ (행정과)인력관리심의위원회 심의 → ④ (행정과) 정원 책정 결과 통보 →
 ⑤ (사업부서) 예산편성·사업추진

2) 채용사유(결원) 발생

- 정원배정 직종 교육공무직원의 중도 퇴직, 휴직 등에 따른 결원 대체 인력으로 한시적 채용이 필요한 경우
- 정원배정 직종 교육공무직원 중 각급기관 직접채용이 필요한 직종(통학차량지도원 등)

3) 채용계획 수립

- 채용하고자 하는 교육공무직원의 업무를 기준으로 적합한 채용기준, 공고방법, 인원 등이 포함된 채용계획을 수립함
- 자체 심사기준 설정(서류심사, 면접심사 채점기준 및 배점 등 설정)
- 채용을 위한 심사위원 위촉 등

4) 채용공고

- 교육공무직원의 채용은 공개채용이 원칙
- 기간: 5일 이상
 ※ 공고기간은 공고일로부터 5일 이상(공휴일 포함)이 되도록 하되, 긴급한 사항일 경우 3일 이상(공휴일 포함)
- 내용: 채용예정인원, 평가방법, 징구서류, 접수일정, 심사일정, 업무내용, 자격기준, 계약기간, 근로조건 등을 포함하여 작성
- 근로조건의 경우 근로계약서의 내용과 반드시 일치
- 대체근로자 계약체결 시 명시해야 할 특약사항(원 근로자 복직 및 업무복귀 등 변동 사항 발생 시 계약기간 중 계약 종료 사항)
- 공고문 게시(관할 지역교육청 홈페이지, 기관 홈페이지 등)
- 채용 과정 등에서 불합리한 차별을 야기할 수 있는 항목 삭제
- 채용서류 반환 절차 준수 「채용절차의 공정화에 관한 법률」
- 최소한의 개인정보 수집 「개인정보 보호법」

▶ **공고 없이 채용이 가능한 경우**

- 3개월 미만 근로할 자를 채용 할 경우
- 2회 이상 고용공고를 하였음에도 응시자가 없는 경우
- 최종합격자의 선발취소 또는 계약포기 시 예비합격 후보자를 선정할 수 있는 경우
- 최종합격자가 근로계약 체결 후 3개월 이내에 사전예고 없이 퇴직하여 예비합격후보자가 취업할 수 있는 경우
- 휴가·휴직 중인 교육공무직원이 추가로 휴가·휴직을 연장 또는 신청하여 당해 대체 근로자의 근로계약을 연장할 필요가 있는 경우(양기간의 합이 1년 미만에 해당할 경우에 한함)

Q. 교육공무직원을 기간제로 채용 후 다시 채용공고를 거쳐서 채용할 경우 계속근로기간의 단절 여부 ?

대법원 2020. 8. 20. 선고 2018두51201 판결

기간제 근로계약의 대상이 되는 업무의 성격, 기간제 근로계약의 반복 또는 갱신과 관련한 당사자들의 의사, 반복 또는 갱신된 기간제 근로계약을 전후한 기간제근로자의 업무 내용·장소와 근로조건의 유사성, 기간제 근로계약의 종료와 반복 또는 갱신 과정에서 이루어진 절차나 경위 등을 종합적으로 고려할 때 새로운 근로관계가 형성되었다고 평가할 수 있는 특별한 사정이 있는 경우에는 기간제근로자의 계속된 근로에도 불구하고 근로관계가 단절되었다

고용차별개선과-865, 2016.5.3.

일반적으로 계약기간 만료로 근로관계를 종료한 후 퇴직처리(퇴직금 및 4대보험 정산 등) 하고, 공개경쟁 방식 등으로 신규채용 절차를 진행함에 따라 기존 근로자가 당연선발되는 것이 아니라면 원칙적으로 각 근로계약에 따른 근로관계는 단절되는 것으로 보아야 할 것이나, 공개채용을 하더라도 그러한 절차가 형식에 불과하여 관행상 이전에 근무한 대부분의 근로자를 동일한 업무에 다시 채용함으로써 재계약 또는 계속고용의 기대가 형성되어 있고, 신규채용절차가 「기간제법」 회피목적으로 이루어진 것에 불과하다면 반복적으로 체결한 근로계약의 전체 기간을 계속근로로 인정할 수 있을 것

퇴직연금복지과-2602, 2017.6.16.

공개경쟁을 통해 선발하는 절차를 거치더라도 종전근무자가 별다른 하자가 없는 한 재계약 되는 등 형식적인 공개모집절차를 따라 반복적으로 근로계약을 체결한 경우라면 계속근로로 볼 수 있을 것

근로복지과-4742, 2012.12.31.

퇴직한 근로자가 4대보험 정산처리까지 된 이후, 신규 모집공고를 거쳐 다른지원자와의 경쟁을 통해 합격한 경우에는 계속근로기간을 별도로 산정하여야 할 것

5) 원서접수

- 응시원서, 이력서, 자기소개서, 주민등록초본, 이력서(사진포함), 경력증명서(해당자에 한함), 자격증 또는 면허증 사본(해당자에 한함)
- 접수방법: 전자우편접수, 인편접수, 등기우편접수(접수대장 작성)

6) 소양평가 또는 서류심사 실시

- 소양평가
 - 소양평가 직종 : 교무행정사, 특수교육실무원, 초등돌봄전담사, 교육복지사, 임상심리사, 방과후학교운영실무원(특수) 포함
 - 도교육청(행정과) 주관 전문기관 위탁 실시

구 분	출제 범위	난이도
인성 검사(200문항, 40분)	근면성, 책임감, 사교감, 적극성, 리더십, 준법성, 배려심, 심리안정도(침착성, 감정, 정서) 등 총 8개 항목	고졸 수준
직무능력 검사(50문항, 50분)	문제해결력, 수리력, 언어논리력, 이해력, 공간지각력 등 총 5개 항목	“

- 서류심사
 - 조리실무사, 시설관리원 채용 및 학교장 자체채용 직종(환경실무원 등) 대상 실시
 - 연령·주소지 등 기본 응시자격 확인
 - 경우에 따라 경력 또는 자격증 점수 가산

7) 면접심사 추진계획 수립

- 면접위원 구성 및 면접문제 출제방법 수립
- 면접장소 지정 및 면접시간 확정

8) 서류심사 및 서류전형 합격자 결정

- 경력사항, 자격사항, 자기소개서 등을 고려하여 채점 및 평가
- 심사위원별 평가표, 평가집계표, 서류심사 회의록 등 작성
- 서류심사 합격자 발표 및 면접심사 시행계획 통보

9) 면접심사 및 최종합격자 결정

- 채용 과정 등에서 불합리한 차별을 야기할 수 있는 항목 삭제
- 인성, 교육공무직원의 자세, 전문성 등 업무추진 역량을 종합적으로 평가
- 심사위원별 평가표, 평가집계표, 면접심사 회의록 등 작성

10) 채용 결격사유 조회

▶ 「충청남도교육청 교육공무직원 취업규칙」 제11조 (채용시 결격사유)

다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람은 교육공무직원으로 채용할 수 없다.

1. 피성년후견인
2. 파산선고를 받고 복권되지 아니한 사람
3. 금고 이상의 형을 선고받고 그 집행이 끝나거나 집행을 받지 아니하기로 확정된 후 5년이 지나지 아니한 사람
4. 금고 이상의 형을 선고받고 그 집행유예 기간이 끝난 날부터 2년이 지나지 아니한 사람
5. 금고 이상의 형의 선고유예를 선고받고 그 선고유예 기간 중에 있는 사람
6. 법원의 판결 또는 다른 법률에 의하여 자격이 상실되거나 정지된 사람
- 6의2. 공무원 또는 교육공무직원으로 재직기간 중 직무와 관련하여 「형법」 제355조 및 제356조에 규정된 죄를 범한 사람으로서 300만원 이상의 벌금형을 선고받고 그 형이 확정된 후 2년이 지나지 아니한 사람
- 6의3. 「성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법」 제2조에 규정된 죄를 범한 사람으로서 100만원 이상의 벌금형을 선고받고 그 형이 확정된 후 3년이 지나지 아니한 사람
- 6의4. 미성년자에 대한 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 죄를 저질러 파면, 해임(고)되거나 형 또는 치료감호를 선고받아 그 형 또는 치료감호가 확정된 사람(집행유예를 선고받은 후 그 집행유예 기간이 경과한 사람을 포함한다)
 - 가. 「성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법」 제2조에 따른 성폭력범죄
 - 나. 「아동·청소년의 성보호에 관한 법률」 제2조제2호에 따른 아동·청소년대상 성범죄
7. 공무원 또는 교육공무직원으로 재직 중 징계로 파면, 해임(고) 처분을 받은 날부터 3년이 지나지 아니한 사람
8. 「아동·청소년의 성보호에 관한 법률」 및 「아동복지법」에 의한 범죄경력 조회결과 취업이 제한되는 사람
- 8의2. 「부패방지 및 국민권익위원회의 설치와 운영에 관한 법률」에 따른 비위행위를 저지른 공무원으로 취업제한 기산일로부터 5년이 지나지 않은 사람
9. 공인된 종합 의료기관에서 신체검사 결과 취업이 부적당한 사람
10. 그 밖에 교육기관의 특성에 따른 중대한 사유로 업무수행이 지극히 곤란한 사람

- 성범죄 및 아동학대 범죄경력 조회: 청소년 대상 성범죄로 형이 확정된 자는 청소년 관련 교육기관 등에 취업할 수 없으므로 반드시 실시해야 함

구분	성범죄경력조회	아동학대관련 범죄전력조회
근거	◦ 「 <u>아동·청소년의 성보호에 관한 법률</u> 」	◦ 「 <u>아동복지법</u> 」
결사유	◦ 아동·청소년 성범죄 또는 성인대상 성범죄로 형 또는 치료감호를 선고받아 확정된 자(아동·청소년이용 음란물임을 알면서 이를 소지한 이유로 2천만원 이하의 벌금형에 처해진 자는 제외)는 그 형 또는 치료감호의 전부 또는 일부의 집행을 종료하거나 집행이 유예·면제된 날부터 10년 동안 아동·청소년 관련기관(유치원, 각급학교 등) 등에 취업 또는 사실상 노무를 제공할 수 없음	◦ 아동학대 관련 범죄 전력자(아동학대 관련범죄로 형 또는 치료감호를 선고받아 확정된 사람)는 그 확정된 때부터 형 또는 치료감호의 전부 또는 일부의 집행이 종료되거나 집행을 받지 아니하기로 확정된 후 10년 까지의 기간 동안은 아동관련기관에 취업 또는 사실상 노무를 제공할 수 없음
벌칙	◦ 성범죄 경력을 확인하지 않은 경우 500만원 이하 과태료	◦ 아동학대 관련 범죄 전력을 확인하지 않은 경우 500만원 이하 과태료
조회방법	◦ 행정정보공동이용 활용 또는 채용기관(학교) 소재지 관할 경찰서로 요청 - 범죄전력조회 신청서 - 사업자 등록증 사본 - 채용예정자의 「범죄전력 조회 동의서」	

Q. 성범죄 경력조회 회보서의 유효기간이 따로 있나요?

법령에 규정된 성범죄 경력조회 회보서의 유효기간은 없으며, 회보서는 「형의 실효 등에 관한 법률」 제6조 제4항에 따라 당해 조회 목적에 한해 유효하며 취업 후 재취업 시, 이전 근로자 재 채용 시 등은 새로이 성범죄 경력조회를 실시하여야 합니다. (성범죄자 취업제한제도 및 아동·청소년대상 성범죄 신고의무제도 안내[여성가족부, 2022] Q&A)

Q. 계약직 근로자가 아동청소년 관련기관 등에 근무 중이며, 예산 등에 의거 연초에 재계약하여 계속 근무할 경우 '성범죄 경력조회'를 매년 실시해야 하나요?

근무기간의 단절 없이 계속 근무를 하게 된다면 채용 계약을 새로 체결하는 경우에도 계약시마다 성범죄 경력조회를 실시하지 않습니다.(성범죄자 취업제한제도 및 아동·청소년대상 성범죄 신고의무제도 안내[여성가족부, 2022] Q&A)

단, 교육감은 소관 아동·청소년 관련기관 등에 연 1회 이상 성범죄자의 취업 여부를 점검하고 확인해야하는 의무가 있어, 매년 자체 계획에 따른 점검을 실시하고 있습니다.

- 채용신체검사: 공무원 채용신체검사 규정 준용 및 채용신체검사비 구직자 부담금지, 건강검진 결과서 또는 채용 건강검진 대체통보서 활용
 - 국민건강보험공단 홈페이지-건강in-나의 건강관리-건강검진결과조회-채용 건강검진 대체통보서(직장제출용) 출력
 - 건강검진 종합결과 정상A 또는 정상B(경계)가 아닌 경우 공무원채용신체검사서도 제출
- ※ 관련공문: 교육공무직원 채용 신체검사 제도개선 권고에 따른 처리절차 안내 (행정과-2044, 2022.2.22.)
- 결격사유조회 : 결격사유 등의 확인을 위해 신원조회가 필요하나, 교육공무직원의 경우 신원조회에 관한 법적 근거가 없기 때문에 서약서 등으로 대체하며, 계약기간 중 결격사유가 확인되면 해고 사유

11) 근로계약 체결

- 교육감 채용: 교육감 위임에 따라 관할 교육장과 근로자간 체결하며, 관할교육청과 근로자에게 1부씩 교부하고 학교는 사본 보관
 - ※ 교육장과 체결한 근로계약서의 근로조건은 학교 임의로 변경할 수 없음으로 변경 시에는 반드시 교육청과 협의
- 학교(기관)장 채용: 교육감 위임에 따라 학교장과 근로자간 체결하며 1부씩 보관하여야 함
- 근로계약서는 반드시 서면으로 작성하여 학교장과 근로자 쌍방이 기명날인 함
- 서식: 충청남도교육청 교육공무직원 취업규칙 별지 서식 표준근로계약서 참고
- 종류: 무기계약, 기간제, 단시간 · 무기계약, 단시간 · 기간제, 감시 · 단속 무기계약, 감시 · 단속 기간제, 연소근로자(18세 미만)
- 계약 서류의 보존
 - 보존기간: 준영구(단, 중요한 서류는 보존기간 외에 별도 보관)
 - 대상서류: 근로자명부와 대통령령으로 정하는 근로계약에 관한 중요한 서류

〈 보존대상서류 및 기산일 〉

대 상 서 류	기 산 일
◦ 근로자 명부	◦ 근로자가 해고, 퇴직 또는 사망한 날
◦ 근로계약서	◦ 근로관계가 끝나는 날
◦ 임금대장	◦ 마지막으로 임금내역을 기재한 날
◦ 채용·해고·퇴직에 관한 서류	◦ 근로자가 해고되거나 퇴직한 날
◦ 휴가에 관한 서류	◦ 승인이나 인가를 받은 날
◦ 임금의 결정·지급방법과 임금계산의 기초에 관한 서류	◦ 완결한 날
◦ 승급·감급에 관한 사항	◦ 완결한 날
◦ 연장근로(근기법 제53조) 제한 적용제외 인가 서류 ◦ 감시·단속적 근로자(근기법 제63조) 적용제외 승인 서류 ◦ 임신부 및 18세 미만자의 야간·휴일근로(근로기준법 제70조) 인가 서류	◦ 승인 또는 인가를 받은 날
◦ 3개월 단위 탄력적 근로시간제(근기법 제51조) 및 선택적 근로시간제(근로기준법 제52조) 서면 합의 서류 ◦ 근로시간 및 휴게시간 특례(근로기준법 제59조) 서면 합의 서류	◦ 서면 합의한 날
◦ 그 밖의 서류	◦ 완결한 날

12) 채용결과 보고

- 결원 교육공무직원 신분 내역 및 결원 사유

비고	결원대체인력		신분변동 내역								
	사용여부		퇴직	휴직			복직				
	사용기간			사유	휴직기간		복직				
	최종종료일자	시작일자			시작일자	최종종료일자					
			최종종료일자	시작일자	사유	최종종료일자	시작일자	휴직사유	복직	최종종료일자	시작일자

• 대체인력 채용자 신분내역, 채용기간

지역	급	기관명 (학교명)	결원 교육공무직원						대체인력 채용자			채용기간	
			직종	성명	생년월일	성별	사유	정원배정 여부	성명	생년월일	성별	부터	까지

13) 채용관련 서류의 반환

- 채용자는 응시자의 채용 여부가 확정되기 전까지 채용서류의 반환 등에 관한 사항을 응시자에게 알려야 함 ⇒ 채용 시 공고문에 명시
- 응시자의 채용여부가 확정된 이후 일정기간 채용서류를 보관하여야 하며, 채용서류 반환을 청구하는 불합격자에 대하여는 본인여부를 확인 후 반환하여야 함

▶ 채용서류 반환 요령

- 반환시기: 채용여부가 확정된 이후
- 반환청구자: 응시자(확정된 채용 대상자 제외)
- 반환청구 방법: 서면 또는 전자적 방법
- 반환청구 기간: 채용여부 확정된 날 이후 14일부터 180일까지 기간 범위 내에서 학교(기관)가 정함
- 반환기간: 청구한 날부터 14일 이내
- 반환방법: 본인임을 확인한 후 특수취급우편물(예, 등기우편) 또는 청구자와 협의
- 반환장소: 채용서류에 기재된 주소지 또는 반환 청구 시 지정한 장소
- 반환비용부담: 원칙적으로 학교 부담. 다만, 채용절차의 공정화에 관한 법률 시행령 제5조가 정하는 범위에서 청구자에게 부담하게 할 수 있음

- 반환 청구기간 내에 반환청구를 하지 않을 경우는 「개인정보 보호법」에 따라 채용서류를 파기하여야 함

▶ 「채용절차의 공정화에 관한 법률」 제11조(채용서류의 반환)

- 구직자(확정된 채용대상자는 제외)가 채용서류의 반환을 청구하는 경우 본인임을 확인한 후 반환을 청구한 날부터 14일 이내에 응시자에게 해당 채용서류를 발송하거나 전달하여야 함
- 채용서류를 반환할 때는 해당 채용서류를 「우편법」 제14조 제2항 제3호 또는 제15조 제2항 제3호에 따른 특수취급우편물(이하 ‘특수취급우편물’)을 이용해야 함(구직자가 원하는 경우에는 구직자와 합의하는 방법으로 전달 가능)

▶ 「채용절차의 공정화에 관한 법률」 제2조(정의-채용서류의 범위)

- 기초심사자료(응시원서, 이력서, 자기소개서)
- 입증자료(학위증명서, 경력증명서, 자격증명서 등 기초심사자료에 기재한 사항을 증명하는 일체의 자료)
- 심층심사자료(작품집, 연구실적물 등 구직자의 실력을 알아볼 수 있는 일체의 물건 및 자료)
- ※ 구직자로부터 주민등록번호 등 개인정보가 기재된 서류를 받게 되므로 반드시 ‘개인정보 수집 및 활용동의서’ 도 징구하여야 함

▶ 「채용절차의 공정화에 관한 법률 시행령」 제4조(채용서류의 반환 청구기간)

- 구직자의 채용여부가 확정된 날 이후 14일부터 180일까지의 범위에서 구인자가 정한 기간을 말함
- 구인자는 채용 여부가 확정되기 전까지 구인자가 정한 채용서류의 반환 청구기간을 구직자에게 알려야 함
- 임용기관에서는 공고문 등에 채용 서류의 반환 청구기간을 14일부터 180일 범위 내에서 명시해야 함

▶ 「채용절차의 공정화에 관한 법률 시행령」 제3조 (채용서류의 보관기간)

- 구직자가 채용서류의 반환을 청구한 경우가 아닌 경우
 - 14일부터 180일 범위 내에서 구인자(임용기관장)가 정한 기간
- 구직자가 채용서류의 반환을 청구한 경우
 - 구인자가 특수취급우편물을 발송하거나 전달한 시점까지의 기간
- ※ 채용절차법 시행(2015.1.1., 국가 및 지방자치단체, 공공기관, 지방공사 등)

2 교육공무직원 인사관리

가. 인사관리

□ 인사기록 관리

- 1) 교육공무직원의 인적사항과 연수, 상훈 및 징계 등에 관한 사항을 체계적으로 관리하여 인력관리의 효율성을 도모함

< 주요 인사기록 사항 >

구분	주요사항
기본사항	인적사항(성명, 주민등록번호, 주소, 연락처 등)
근무사항	직종, 최초계약일, 근무종료예정일, 무기계약전환일 등
부가사항	포상, 징계, 연수 등 특기사항

- 2) 교육행정정보시스템(NEIS)에 등록하여야 함

- 「교육공무직등인사」에서 교육공무직원 인사기록 관리
 - 메뉴위치 : 교육공무직등인사 - 인사기록(교육공무직)-인사기록관리-인사기록

교육공무직등인사 복무 교육공무직등급여

채용시험	근속연수	정원	인사기록(교육공무직)
기초자료관리	기준관리	코드관리	기준관리
지원자관리	근속연수관리	정원작업	인사권한관리
시험장관리	호봉제관리	사전심사제관리	개인정보변경관리
응시자관리	기본(근속/호봉)연수산정관리	정현원통계	인사기록관리
성적관리		정현원보고서	퇴직자이관관리
합격자관리			기능별명부
채용후보자관리			각종현황및통계
온라인게시판관리			실태조사관리

- 나이스 인사관리 15개 항목 중 해당 항목 모두 입력
 - 필수입력 항목(기본사항, 계약사항, 경력, 보험관리, 퇴직급여제도 등 5개 항목)
 - 메뉴위치 : 신규등록(학교)에서 (근무사항 입력)→ 인사기록(인사권한)에서 계약사항, 경력 등 입력
- ※참고: 교육공무직등급여-4대보험, 퇴직금 기재

신규등록(학교)

교육공무직등인사 > 인사기록(교육공무직) > 인사기록관리 > 신규등록(학교)

*성명: 홍길동 *주민번호: 240101-1234567

자칭

성명	홍길동	주민번호	240101-1234567
시도교육청		소속기관	
*부서		배공식부서	
파견기관		파견부서	
*직종	선택	직종구분	
*보수지급구분	선택	*계약구분	선택
*근무유형	선택	*근무형태	선택
*채용권자	학교장	*채용기관	*
*최초계약일		무기계약(전환)일	
재계약일		근무시작일	
*한 소속 교육(지원)청 근무일		*한 부서(기관) 근무일	
*재직상태	신규인용(채용)후보	근무개월수	
		공통직종	
		*대체근로자여부	아니오
		*주소청근로시간	시간 분
		*공사업구분	선택
		청년	선택
		*근무종료예정일	

□ 직원증 발급

- 1) 직원증 발급은 정기채용 시 도교육청에서 발급
- 2) 퇴직 또는 해고 등 근로관계가 종료된 경우에는 즉시 반납하도록 함

□ 교육공무직원 인사관리 서류

개별적 보관 서류	
1. 인사기록카드	7. 면허 또는 자격증명서
2. 결격사유확인서 또는 서약서	8. 경력증명서
3. 성범죄 경력 조회 회신서	9. 가족관계 기록사항에 관한 증명서
4. 아동복지법에 따른 범죄경력 조회 회신서	10. 응시원서
5. 주민등록등본	11. 채용신체검사서
6. 최종학력증명서 또는 학력증서 사본	12. 그 밖에 임용권자가 필요하다고 인정하는 서류
	※ 인사이동시 전출된 기관으로 이관

기관관리를 위한 서류	
1. 발령대장(인사관리대장)	7. 휴·복작·사직에 관한 서류(휴·복직, 사직서 등)
2. 업무적격성 평가에 관한 서류	8. 정원·현원 관리에 관한 서류
3. 근무성적평정에 관한 서류	9. 인사통계에 관한 서류
4. 각종 수당 지급에 관한 서류(지출서류 등)	10. 각종 증명서 발행에 관한 서류
5. 교육훈련에 관한 서류(NEIS)	11. 그 밖에 임용권자가 필요하다고 인정하는 서류
6. 복무(출장, 휴가 등)에 관한 서류(NEIS)	

나. 전보

□ 전보의 요건

- 1) 교육공무직원의 전보는 조직(기관)의 설립·폐지, 배치기준의 변경, 결원충원, 노동자의 전보 희망, 기타 전보가 불가피한 사유 발생 시 가능함

□ 전보의 시기

- 1) 정기전보는 3월1일, 9월1일에 실시하며, 정원조정 및 결원보충이 시급한 경우에는 수시전보도 가능함

□ 전보의 일반원칙

- 1) 동일직종 노동자간 전보가 원칙이나 필요시에는 유사업무 직종 간 희망에 의한 직종전환 후 전보 가능(단, 직종 전환에 필요한 자격에 해당하는 자)
- 2) 충청남도교육감 행정권한 위임에 관한 조례에 따라 교육지원청 교육장이 관할지역내 전보계획을 수립하여 전보 실시

□ 전보시 유의사항

- 1) 나이스 인사처리: 본청(또는 지역교육지원청)에서 일괄 처리
 - 노동자 전보 시 퇴직금 적립현황, 연차유급휴가 산정을 위한 복무현황을 전보된 학교로 통보
- 2) 전보 후 결원 발생 학교: 기간제 노동자 공개채용
 - 채용기간: 다음 결원 인력 채용에 따른 인사발령시까지

다. 수습기간 근로자 근무평정(단체협약 제35조, 취업규칙 제14조)

□ 수습기간

- 1) 신규 채용 무기계약근로자에 대하여 채용일로부터 3개월 이내의 수습기간 운영
 - ※ 단, 업무의 성격, 교육공무직원의 경력 등을 감안하여 수습기간을 두지 아니할 수 있음
- 2) 수습기간의 대우는 동일경력, 동일직종, 동일업무자와 동등하게 하며, 수습기간은 근속연수에 포함, 평균임금 산정 시 제외
- 3) 수습기간이 만료되기 전 학교(기관)장은 수습평정을 실시하여 본채용 확정 또는 계약 해지
 - ※ 평정일 이후의 수습기간 중 본채용 부적정 사유 발생시 재평정 실시

□ 수습평정

1) 평정절차

※ 관련 공문

- 공무원이 아닌 근로자 수습기간평정요령 등 인사운영 사항 안내(기획관-2557, 2015.4.16.)
- 교육공무직원 신규 고용자에 대한 수습기간 평정 실시 관련 안내(기획관-7736, 2018.9.11.)

1단계	각급기관장	- 수습근로자 평정 계획 수립 - 개인별 근무성적평정 실시 - 자체평가단 구성 및 평가단의 세부평정 실시 · 본채용 적정 여부 판단(종합평가점수 60점 기준)
2단계	각급기관장 → 교육장	- 본채용 적정/부적정 명단 제출 - 수습기간 만료일 15일 이내
3단계	교육장	- 적정 근로자 : 무기계약근로자로 확정 · 부적정 근로자 : 인사위원회 심의요구
4단계	각급기관 인사위원회	- 본채용 부적정 근로자의 해고 여부에 대한 심의·의결
5단계	인사위원회 → 교육장	- 해고 의결 여부 통보
6단계	교육장	- 해고 결정 된 경우 : 근로자에게 해고 통보 · 계속근무 결정 된 경우 : 무기계약근로자로 확정
7단계	교육장 → 각급기관장, 행정과	- 무기계약 확정(해고) 결과 통보(제출) - 수습기간 종료 후 5일 이내

2) 수습기간 교육공무직원 근무성적평정

- 근무성적평정(취업규칙 제18조)과 동일 방법 및 양식 활용
- 평정자는 평정대상자의 수습기간 직무수행태도를 꾸준히 관찰하여 평정요소별로 객관적이고 공정한 평정 실시

3) 자체평가단 세부평정

- 각급기관(부서) 자체평가단을 구성하여 수습기간 근로자에 대한 세부평정 실시
- 자체평가단은 5명으로 구성(수습근로자의 업무관계자 포함)

4) 수습기간 근로자 본채용 적정 여부 판단

- 각급기관(부서)장은 수습기간 근로자의 근무성적평정과 평가단의 세부평정 결과를 합산하여 본채용 적정 여부 판단
- 계속근무 적정 여부 기준

종합평가 점수		본채용 적정 여부	비고
(근무성적평정 점수 + 평가단 평균 점수) / 2	60점 이상	적 정	
	60점 미만	부적정	

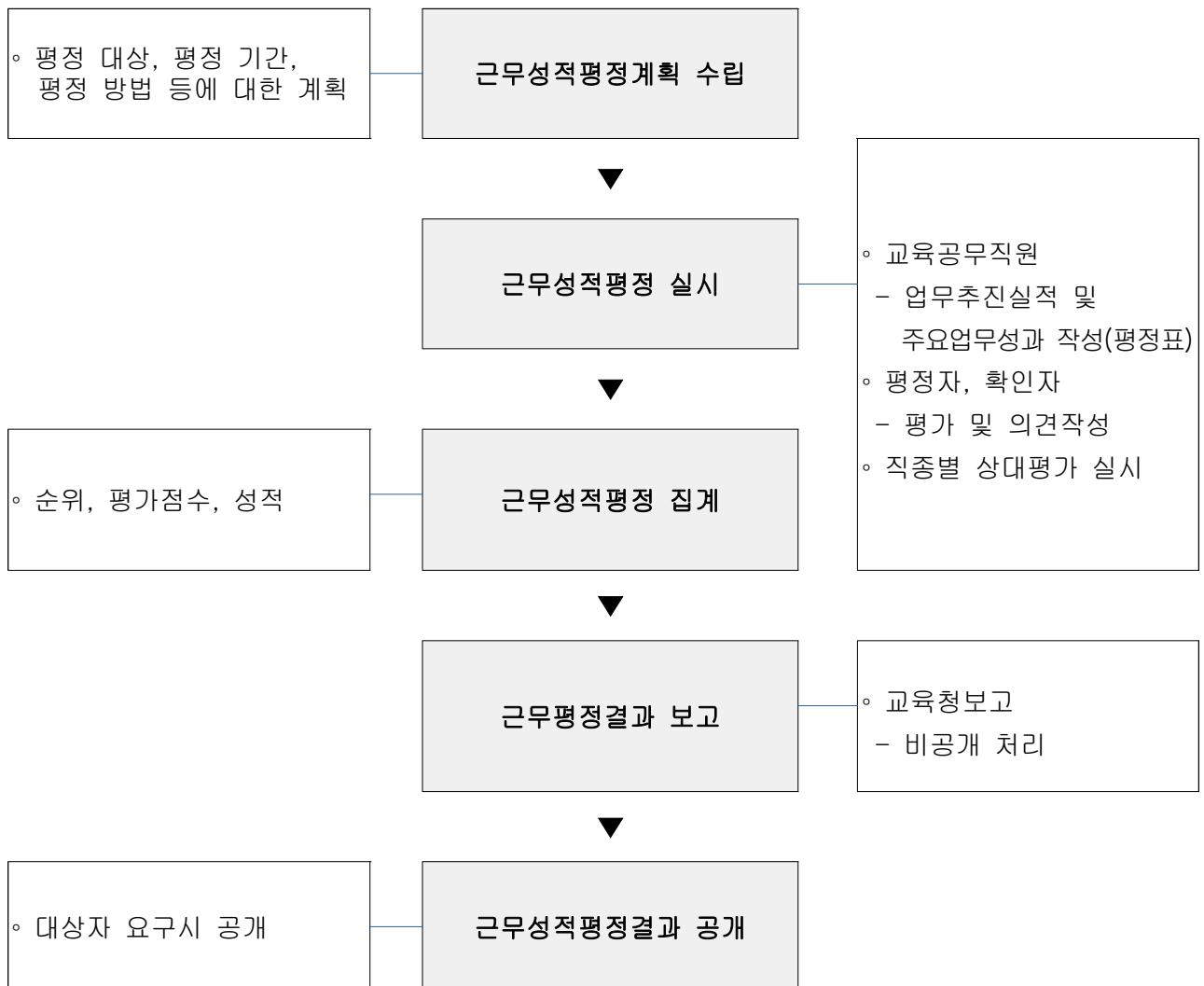
- 각급기관장이 적정 근로자는 무기계약을 확정하고, 부적정 근로자에 대하여 본채용 부적정 확인서 등*을 작성하여 제출하면 인사위원회 심의·의결로 해고 여부 결정
- * 본채용 부적정 확인서, 근로자 인사기록카드, 부적정 입증 관련자료, 평정관련 일체의 자료 등
- 교육장은 인사위원회의 심의·의결로 해고 여부가 결정되면 해당 근로자와 소속 기관(부서)장 및 근로자에게 해고 여부 결정 통보

라. 근무성적평정(취업규칙 제18조)

□ 개요

- 1) 교육공무직원의 평소 수행한 업무의 실적과 직무수행능력 및 태도 등을 관리자가 평가하는 제도로써 직원의 능률 향상을 기하고 공정한 인사관리를 위한 기초 자료를 제공하고자 함
- 2) 교육공무직원의 근무성적평정의 방법, 대상, 활용 등은 「충청남도교육청 교육공무직원 취업규칙」에서 정한 바에 따라 구체적으로 운영하고 있음

□ 근무성적평가절차



□ 평가시기 및 대상

- 1) 평정시기 : 매년 2회, 2월말과 8월말(호봉제 행정실무원은 6월 말과 12월 말)을 기준으로 최근 6개월간을 평정함
- 2) 평정 제외자
 - 신규채용·휴직 등의 사유로 평정대상 기간 중 실제 근무기간이 3개월 미만인 교육공무직원
 - 대체인력 등 기간제 교육공무직원은 평정 대상에서 제외됨

▶ 평정자 및 확인자

구 분	본 청	직속기관	교육지원청(도서관)	공립학교
평정자	소속담당 장학관, 사무관	소속담당 (과장)	소속담당(과장)	교감 (교감 미배치시 소속부장), 행정실장 ※ 사무분장 기준
확인자	부서장	부서장	부서장	학교장

▶ 「충청남도교육청 교육공무직원 취업규칙」 제18조(근무성적의 평정)

1. 도교육청 교육공무직원의 평정자는 소속담당 장학관(사무관), 확인자는 부서의 장
2. 직속기관 교육공무직원의 평정자는 소속 담당(과장), 확인자는 부서의 장
3. 교육지원청 및 도서관 교육공무직원의 평정자는 소속 담당(과장), 확인자는 부서의 장
4. 공립학교 교육공무직원의 평정자는 소속 부서의 장(교감, 행정실장), 확인자는 학교장

□ 평가방법

- 1) 피평정자는 [교육공무직원 근무성적표(앞면)] 서식에 따라 평정대상 기간의 업무추진 실적(업무성과)을 제출함
- 2) 평정자 및 확인자는 [교육공무직원 근무성적표(뒷면)] 서식에 따라 업무실적, 직무수행능력 및 직무수행태도 등 평정요소별로 평가함
- 3) 업무추진실적의 내용과 평소 관찰 결과 등을 참고하여 업무실적, 직무수행 능력 및 직무수행태도 등 평정요소별로 객관적이고 공정하게 평가하며, 각 직종별로 상대평가 실시함

□ 평가자료의 활용

- 1) 평가대상 직원의 요구가 있을 때에는 「공공기관의 정보공개에 관한 법률」 및 관련 법령에 따라 공개여부를 결정하여 본인의 평가결과를 공개할 수 있음
- 2) 교육공무직원의 근무성적평정 결과는 각종 인사노무관리에 반영할 수 있음

▶ 근무성적평정표의 평정점수 산정방법 : 직종별 상대평가 실시

- 평정점수 - 탁월 : 10점, 우수 : 8점, 보통 : 6점, 미흡 : 4점, 불량 : 2점 이하
- 근무성적 평가표 예시

<조리실무사 A>						
구분	평정항목	평정점수				
		탁월	우수	보통	미흡	불량
평정자	1. 직무지식	10				
	2. 업무능력	10				
	3. 책임감/협조성	10				
	4. 친절도/청렴성	10				
	5. 성과달성도		8			
	소 계	48점(②)				
확인자	1. 직무지식	10				
	2. 업무능력	10				
	3. 책임감/협조성		8			
	4. 친절도/청렴성	10				
	5. 성과달성도	10				
	소 계	48 점(③)				
평가성적 / 총평정점		(탁월) / 96 점(④=②+③-①, 소수점반올림)				

<조리실무사 B>						
구분	평정항목	평정점수				
		탁월	우수	보통	미흡	불량
평정자	1. 직무지식	10				
	2. 업무능력	10				
	3. 책임감/협조성		8			
	4. 친절도/청렴성	10				
	5. 성과달성도		8			
	소 계	46점(②)				
확인자	1. 직무지식	10				
	2. 업무능력	10				
	3. 책임감/협조성		8			
	4. 친절도/청렴성		8			
	5. 성과달성도	10				
	소 계	46 점(③)				
평가성적 / 총평정점		(탁월) / 92 점(④=②+③-①, 소수점반올림)				

※ 평가성적 : 탁월(86~100점), 우수(71~85점), 보통(56~70점), 미흡(41~55점), 불량(40점 이하)

< 교육공무직원 근무성적평정 집계표 >

순위	직종	성명	근무성적 평가 점수				평가성적 (탁월-우수-보통 -미흡-불량)
			평정자 (A)	확인자 (B)	감점 (C)	합계 (A+B-C)	
1	조리실무사	김○○	48	48	0	96	탁월
2	조리실무사	이○○	46	46	0	92	탁월
1	교무행정사	박○○	46	40	0	86	탁월
1	특수교육실무원	최○○	50	46	0	96	탁월

※ 평정순위는 직종별로 동점자 없이 작성

마. 비위행위 근절 대책

□ 개요

- 1) 비위(非違)는 사전적으로 ‘법에 어긋남 또는 그런 일’이라 정의되며 「충청남도 교육청 교육공무직원 취업규칙」 제27조에 열거된 징계 사유에 해당되는 행위와 교육공무직원의 의무 관련 법규 위반행위를 포함하여 비위행위로 간주
- 2) ‘주요 비위행위’²⁾는 ① 음주운전 ② 금품·향응수수 ③ 공금·횡령·유용 ④ 성관련 비위(성폭력, 성추행, 성희롱 등) ⑤ 학생상습폭행 ⑥ 성적조작을 의미

□ 교육공무직원 의무 부과 현황

3) 충청남도교육청 교육공무직원 취업규칙 [2022. 8. 1. 시행]

조항	내용	비고
제11조	채용시 결격사유	채용 이후 결격사유 확인 시 동일 적용
제27조	징계사유	(별표) 청렴의무, 음주운전, 성 비위
제43조	복무의무	공무원 복무규정 준용 조항
제44조	비밀유지 의무	
제45조	손해배상	고의 또는 중대한 과실
제49조	결근	사전 승인을 받아야 하는 의무
제50조	지각, 조퇴 및 외출 등	
제61조	휴가의 허가	
제80조	성희롱 예방교육	실시와 이수 의무
제81조	직장 내 괴롭힘의 금지	「근로기준법」 제76조의2
제82조	금지되는 직장 내 괴롭힘 행위	직장 내 괴롭힘 판단 및 예방 대응 매뉴얼
제84조	안전수칙의 준수	「산업안전보건법」 제27조
제85조	건강진단	「산업안전보건법」 제129조
제86조	산업안전보건법 준수	「산업안전보건법」 제5조, 제6조
제87조	비상재해	「재난 및 안전관리 기본법」 제4조, 제5조
제88조	질병자의 근로금지·제한	「산업안전보건법」 제138조

2) 충청남도교육청 감사관-5454(2016.6.30.) ‘공무원 주요범죄 비위행위자 제재 강화 방안 안내’에 따름

2) 근로기준법 시행규칙[고용노동부령 제335호, 2021. 11. 19. 일부개정]

조항	내용	비고
제4조	해고 예고의 예외가 되는 근로자의 귀책사유	총 9개 항목

3) 충청남도교육청 교육공무직원 윤리강령[충청남도교육규칙 제640호, 2015. 12. 10. 제정]

조항	내용	비고
제4조	직무수행의 성실성	(적용범위) 충청남도교육감 소속 본청, 직속기관, 교육지원청, 및 교육지원청 소속기관, 공립 각급학교에 1개월 이상 고용된 교육공무직원
제5조	직무수행의 공정성	
제6조	직무수행의 청렴성	

□ 근절 방안(시행일: 2023. 7. 1.)

- 교육공무직원 비위행위시 전보, 평정, 포상, 연수 관련 불이익 제재 조치

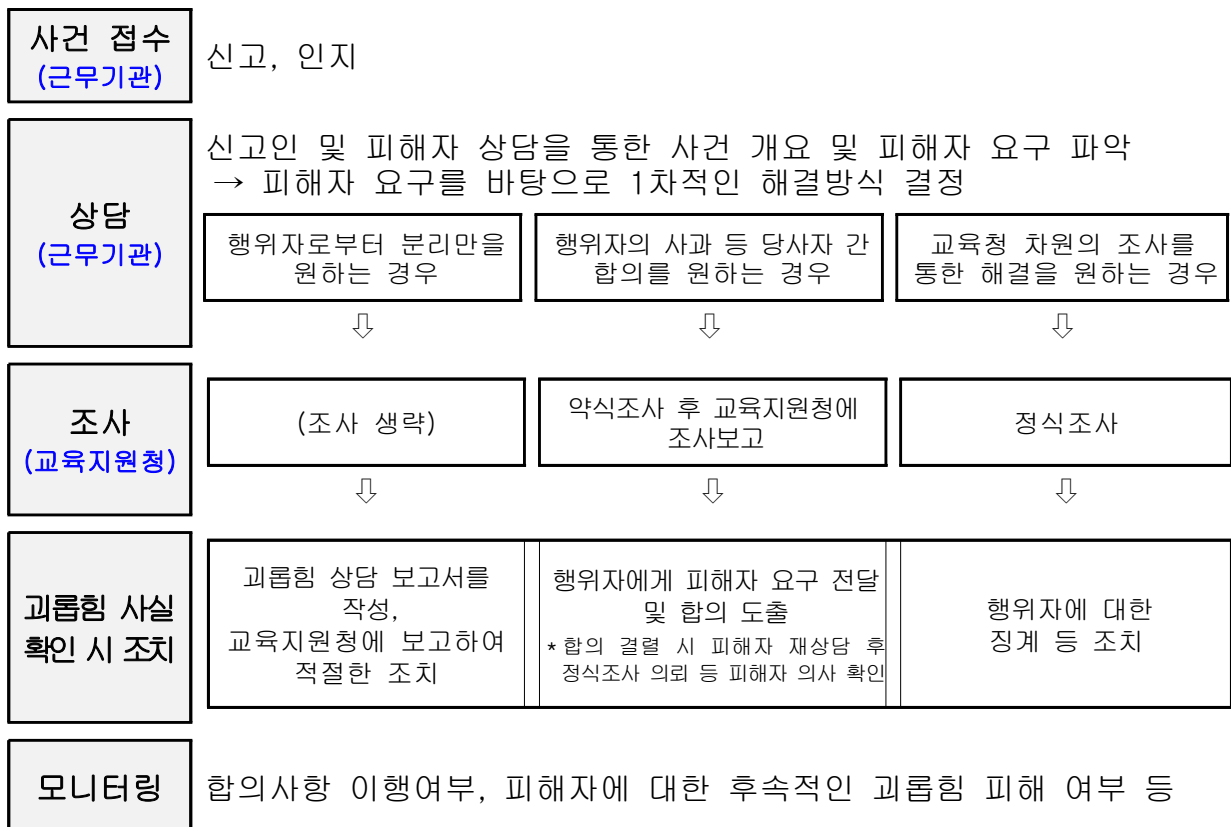
구분	비위행위 공통	주요 비위행위
전보	○ 강제 전보조치 (희망지 비고려, 전보 후 전보 2년 제한)	○ 강제 전보조치 (타 시·군 포함, 전보 후 전보 2년 제한)
평정	○ 근무성적평정 시 하향평가 (처분일 기준 평정 1회 적용) - 경징계 처분 시: '보통'이하 평정 - 중징계 처분 시: '미흡'이하 평정	○ 근무성적평정 시 하향평가 (처분일 기준 평정 2회 적용) - 경징계 처분 시: '보통'이하 평정 - 중징계 처분 시: '미흡'이하 평정
포상	○ 각종 포상 추천(퇴직자 송공 추천 포함) 제한 (재직기간 전체 적용) - 징계의결 요구 중인 자 및 형사사건으로 기소 중인 자 - 징계가 수반된 대기발령 후 복직일로부터 2년이 경과되지 아니한 자 - 반사회적 비위(사기, 도박)으로 징계를 받은 자 - 물의야기로 전보 조치된 후 2년이 경과되지 아니한 자 - 수사 중 또는 언론보도 등으로 표창이 합당치 않다고 판단되는 자 - 단, 경고 처분 후 1년이 경과되지 아니한 자	
연수	○ 국내·외 연수 추천 제외 (단, 법정·자격연수 제외, 재직기간 전체 적용)	

바. 직장 내 괴롭힘 금지 및 사건 처리

□ 직장 내 괴롭힘 개념

- 사용자 또는 근로자가 직장에서의 지위 또는 관계 등의 우위를 이용하여 업무상 적정 범위를 넘어 다른 근로자에게 신체적·정신적 고통을 주거나 근무환경을 악화시키는 행위
 - 행위자 : 사용자, 근로자
 - 피해자 : 고용형태, 근로계약기간 등 불문
 - 행위장소 : 직장 내·외 불문, 메신저·SNS 등 온라인 포함
 - 행위요건 : ① 직장에서의 지위 또는 관계 등의 우위를 이용할 것, ② 업무상 적정범위를 넘을 것, ③ 신체적·정신적 고통을 주거나 근무환경을 악화시키는 행위일 것

□ 직장 내 괴롭힘 사건 처리 담당체계



※ 도교육청에 근무하는 교육공무직원의 경우 행정과(교육공무직팀)에서 사건 접수 및 상담, 조사를 수행함.

1) 사건의 접수(각급기관)

- 법에 따라 누구든지 직장 내 괴롭힘 발생 사실을 신고 가능
 - 신고자 : 본인 신고, 동료, 상·하급자, 가족 등 신고 가능
 - 신고 방법 : 담당자에게 직접신고(구두 또는 서면), 전화(문자), 이메일, 팩스 등 방법 불문
 - 신고 접수 : 근무기관(학교) 담당자(상담원) 또는 교육지원청 교육공무직 업무 담당자
 - 인지 접수 : 신고가 없더라도 담당자(상담원 포함)가 직장 내 괴롭힘 발생 사실을 인지하게 되는 경우 사건 접수
- * 신고자의 신원 등 비밀은 철저히 보장되며, 불이익이 없음을 공지

2) 상담(각급기관)

- 상담원
 - 각 기관(학교): 고충상담원 또는 직장 내 성희롱 상담원
 - 교육지원청:교육공무직 업무 담당자
- 상담방법
 - 상담원·신고자·피해자의 비밀 유지의무, 비밀이 보장될 수 있는 공간에서의 상담
 - 제3자가 신고한 경우 신고자를 먼저 상담한 후 피해자 상담
 - 직장 내 괴롭힘 구제방법 및 처리 절차 설명
 - 사건 개요파악 및 피해자 요구 파악 등

□ 상담과정 확인 사항

- 신고인·피해자, 행위자 인적사항 및 당사자 간 관계
- 신고인 또는 피해자 진술에 따른 직장 내 괴롭힘 피해 상황
- 피해자가 문제해결을 위하여 요구하는 내용
- 괴롭힘 해결과정에서 우려되는 상황
- 직접증거 및 정황증거에 관한 정보
(목격자, 이메일, 녹음, 메신저 대화내용, 일기, 치료기록 등)

- 상담 후 피해자의 요청사항을 정확하게 파악하고, 상담을 종결함.
 - ① 행위자로부터 분리만을 원하는지, ② 행위자의 사과 등 당사자 간 합의를 원하는지
 - ③ 교육청 차원의 조사를 통한 해결을 원하는지
- 상담원은 상담이 종료하면 그 결과를 교육지원청에 보고함.

3) 조사(교육지원청)

① 행위자로부터 분리만을 원하는 경우(조사생략)

- 교육지원청에 보고(괴롭힘 상담 보고서)

□ 괴롭힘 상담 보고서 작성 사항

- 피해자가 진술한 직장 내 괴롭힘 행위
- 행위를 입증할 수 있는 근거
- 피해 정도
- 피해자의 요청 사항

② 행위자의 사과 등 당사자 간 합의를 원하는 경우(약식조사)

- 상담원은 피해 사실에 대하여 피해자와 피해자가 추천한 참고인 등에 관한 조사를 실시하고, 그 결과 직장 내 괴롭힘이 확인되면 피해자의 요구안을 정리하여 행위자에게 전달하여 합의를 진행함
- 조사자(상담원)는 약식 조사 보고서를 작성하여 교육지원청에 보고

□ 약식 조사 보고서 작성 사항

- 피해자와 행위자와의 관계(우위성 판단요소)
- 피해자 또는 피해자가 추천한 참고인이 진술한 내용을 기반으로 한 사건 경위
- 문제된 행위가 직장 내 괴롭힘에 해당하는지 여부를 입증할 수 있는 증거(직접 또는 정황증거)
- 피해자의 피해 정도
- 피해자의 요청사항

- 합의가 이루어진 경우에는 모든 관련 서류는 비공개처리하고 사건 종결
- 합의가 이루어지지 않은 경우에는 상담원은 피해자를 다시 상담한 후 정식 조사 의사 등을 확인하여 그에 따라 조치

③ 교육청 차원의 조사를 통한 해결을 원하는 경우(정식조사)

- 상담원은 교육지원청에 이 사실을 보고
- 교육지원청 담당자는 상담원으로부터 정식 조사를 접수받는 즉시 신속하게 조사 방향, 조사범위, 조사 대상 등을 결정
 - 조사자 : 교육지원청 업무 담당 팀장 및 담당자
 - * 필요시 외부전문가(변호사, 노무사 등), 노사협의회 근로자위원 등을 조사자로 위촉하여 참여시킬 수 있음
 - * 조사자와 조사를 받는 사람 등은 비밀유지 서약서를 작성함.
 - 조사기간(권장) : 조사가 개시된 날부터 20일 이내, 10일의 범위에서 연장
- 조사기간 동안 피해자 보호를 위하여 피해자의 요청사항을 확인하여 근무장소 변경, 유급휴가부여 등 적절한 조치를 하여야 함. 다만, 피해자의 의사에 반하는 조치를 하여서는 안 됨.
- 직장 내 괴롭힘 판단기준을 고려하여 관련자 조사를 수행하고, 조사 결과 직장 내 괴롭힘 해당 여부에 대한 조사자의 의견을 조사보고서에 기술함

□ 조사 과정에 확인할 사항

- 사건의 경위
- 피해자, 행위자 인적사항 및 당사자 관계
- 괴롭힘 행위의 반복성 또는 지속성 여부
- 행위로 인한 피해자의 피해 정도
- 조사과정에서의 피해자 요청사항
- 괴롭힘 인정 후 행위자 조치에 관한 피해자 의견
- 직접증거 및 정황증거(목격자, 이메일, 녹음, 메신저 대화내용, 일기, 치료기록 등) 검증

- 조사가 종료되면 조사보고서를 작성하여 도교육청(행정과)에 보고하고,
- (피해자의 신분과 관계없이) 가해자가 교육공무직원인 경우 관할 교육공무직원 인사위원회에 보고서를 이관
- 가해자가 공무원(교원 또는 지방공무원)인 경우 충청남도교육청 감사관(갑질 신고센터)로 보고서를 이관

4) 직장 내 괴롭힘 사실 확인 및 조치

- ① 행위자로부터의 분리, ② 당사자 간 합의사항 이행으로 종결.
- ③ 정식조사의 경우 조사보고서를 이관 받은 교육공무직원 인사위원회는 인사위원회 소집

□ 인사위원회 결정해야 할 사항

- 직장 내 괴롭힘 행위의 인정 여부
- 피해자 요청 시 피해자에 대한 보호 조치(근무장소의 변경, 배치전환, 유급휴가 명령 등)
- 행위자의 징계(근무장소 변경 등 포함)
- 재발 방지에 관한 권고사항 등 결정

- 인사위원회는 피해자의 의견을 들어 피해자 보호조치 및 행위자의 징계
- 인사위원회 결정 사항은 양 당사자에게 서면으로 통보
- 인사위원회에서 직장 내 괴롭힘으로 인정하지 않은 경우 상담원은 피해자를 다시 상담하여 고충해결 노력. 충청남도교육청 노사협의회(고충처리위원회)로 이관 가능.

□ 불이익 처우 금지

- 직장 내 괴롭힘 발생 사실을 신고한 근로자 및 피해근로자등에게 해고나 그 밖의 불리한 처우를 하여서는 아니 됨.(근로기준법 제76조의 3 제6항)
- 위반 시 3년 이하의 징역 또는 3천만원 이하의 벌금, 민법상 손해배상책임

□ 직장 내 괴롭힘 금지 예방 교육

- 직장 내 괴롭힘을 예방하기 위한 연1회 교육 실시(권장)

- 직장 내 괴롭힘 행위의 정의
- 금지되는 직장 내 괴롭힘 행위
- 직장 내 괴롭힘 상담절차
- 직장 내 괴롭힘 사건처리절차
- 직장 내 괴롭힘 피해자 보호를 위한 조치
- 직장 내 괴롭힘 행위자에 대한 조치
- 그 밖에 직장 내 괴롭힘 예방을 위한 내용

3 교육공무직원 징계

가. 징계의 의의 및 범위

□ 징계의 의의

- 1) 징계란 사용자가 기업의 질서를 유지하고 노무의 원활한 제공을 확보하기 위하여 경영의 질서 내지 직장의 규율을 위반한 노동자에게 가하는 일정한 불이익을 의미함
- 2) 징계제도를 통하여 교육공무직원의 근무태도 불량 등의 징계 사유와 처벌 기준을 정하여 운영
- 3) 「근로기준법」에 사용자의 징계권 권한에 대하여 구체적으로 제한하는 규정이 없으므로, 징계의 종류 및 양정기준, 절차 등 세부사항은 충청남도교육청 교육공무직원 취업규칙으로 정하여 운영하고 있음

□ 징계의 범위

- 1) 징계권은 업무질서유지상의 필요성이라는 본질 때문에 노동자 사생활상의 언동이나 직장외의 행위는 원칙적으로 대상이 될 수 없으나, 이러한 언동 또는 행위가 다른 직원들에게 나쁜 영향을 주거나 기관의 대외적 신용을 실추시킬 염려가 객관적으로 인정된다고 할 때는 징계권의 범위에 포함됨

나. 징계처분의 유효조건

□ 징계 사유의 정당성

- 1) 징계해고를 할 때 징계 사유가 사회통념상 근로계약을 계속시킬 수 없을 정도로 노동자에게 책임 있는 사유로 정당한 이유가 있어야 함
- 2) 징계 사유는 보통 단체협약이나 취업규칙에 따라 정해지는데 이에 징계에 관한 규정이 있는 경우 「근로기준법」에 위배되어 무효가 아닌 이상 정당한 이유가 있는 징계라고 볼 수 있음
- 3) 징계 사유의 열거주의 : 징계에 관한 사항은 「근로기준법」 제93조에 의하여 취업규칙에서 정해야 하며, 이 경우 통일적인 징계기준을 설정하고 징계의 사유, 종류, 양정 기준, 징계절차 등을 구체적으로 규정하여야 함

□ 징계 절차의 정당성

- 1) 징계는 취업규칙 등에 규정된 징계 절차(징계통보, 인사위원회의 소집, 소명 절차의 부여 등)를 거쳐야 함
- 2) 징계절차를 거치지 않았거나, 또는 불성실하게 징계절차를 거친 경우에는 사용자의 징계처분은 무효라고 봄
 - ※ 학교운동부지도자의 경우, 「학교체육진흥법」 제12조 제4항에 따라 채용 시 징계 이력 등을 확인 후 채용여부를 결정하여야 하므로 비위사안 발생시 사임(의원면직) 하더라도 반드시 징계처분 후 교육(지원)청에 사안보고(도교육청 누리집-체육건강과-체육교육자료실 ‘학교운동부 운영 안내서’ 참고)
- 3) 심의기구 설치 및 구성 : 설치단위별 인사위원회를 구성하여 심의함

□ 징계양형의 정당성

- 1) 징계사유가 정당하더라도 징계사유와 처분간 균형이 유지되어야 하고 징계의 종류는 취업규칙에 규정하는 것이 일반적임

다. 징계의 종류 및 처분기준

□ 징계처분의 정당성 판단 기준

- 1) 징계사유가 정당하더라도 인사위원회는 징계안건을 심의 할 때에는 입증자료의 적부와 징계심의대상자의 소행과 평소근무태도, 공적, 비위동기, 반성태도의 유무 등의 정상참작과 징계요구권자의 의견을 종합적으로 검토하여 징계사유별 처분기준에 따라 징계하여야 함

□ 징계의 종류(취업규칙 제28조)

구분	내 용
견책	◦ 시말서를 받고 문서로 견책
감급	◦ 1월 이상 6개월 이하의 기간에 노동자가 실제로 제공한 근로에 대한 임금액에서 일정액을 공제 ※ 감급의 제한(근로기준법 제95조) : 감급 1회액이 1일 평균임금의 2분의 1, 감급 총액이 월 임금액의 10분의 1일을 초과하지 못함
정직	◦ 1개월 이상 3개월 이하의 기간으로 하고, 그 기간 중 직무에 종사하지 못하며, 그 기간 동안 임금을 지급 하지 않음 - 교육공무직의 신분은 보유하나 일정기간 출근을 정지하고 직무에 종사하지 못하도록 함 (정직기간동안 무보수)
해고	◦ 노동자와 근로계약 해지

□ 징계의 사유

- 1) 부정 및 허위 등의 방법으로 채용된 경우
- 2) 업무상 정당한 지휘, 명령을 거부하거나 직장 내 질서를 문란케 한 경우
- 3) 업무와 관련하여 타인으로부터 금품을 받거나, 업무상 지위를 이용하여 부당한 이익을 얻거나 타인이 부당한 이익을 얻도록 한 경우
- 4) 자기 또는 타인의 부당한 이익을 위하여 알선·청탁 등의 행위를 한 경우
- 5) 공금을 유용 착복 또는 배임하거나, 업무상 기밀을 누설하여 손해를 끼친 경우
- 6) 음주운전 등 업무상 또는 업무 외를 불문하고 사회적으로 물의를 일으키거나 위신을 손상시킨 경우
- 7) 고의 또는 중대한 과실로 시설, 기물, 집기 등을 훼손시킨 경우
- 8) 안전 및 보건상의 의무를 위반한 경우
- 9) 무단으로 결근·지각·조퇴·근무장소 이탈 등 근무태도가 불량한 경우
- 10) 성희롱, 성매매 등 성범죄를 행한 경우
- 11) 근무태도가 불량하거나 직무를 태만히 하여 업무추진에 중대한 차질을 초래한 경우
- 12) 허위보고, 허위문서작성, 중요한 문서내용 변조 또는 파기 등 부정한 행위를 한 경우
- 13) 직장 내 괴롭힘 행위를 한 경우
- 14) 기타 위 사항에 준하는 징계사유에 해당된다고 판단되는 경우

▶ 주의·경고(취업규칙 제29조)

- 징계 사유는 있으나 경미하거나 정상참작 등으로 징계하지 않는 경우에 해당 교육공무직원에게 서면으로 주의·경고 조치를 할 수 있음(주의·경고는 징계로 분류하지 않음)
- 주의·경고의 처분기준은 ‘충청남도교육청 감사결과 지적사항 처분기준’에 의함
- 도교육청 누리집-감사관-자료실 탑재
- ※ 주의·경고는 징계로 분류하지 않음

□ 징계처분기준

징 계 사 유	처분기준			
	해고	정직	감급	견책
부정한 방법 등으로 채용	○			
업무상 정당한 지휘, 명령을 거부하거나 직장내 질서 문란			○	○
업무와 관련하여 부당한 이득을 취하거나 알선, 청탁행위	○	○	○	○
공금횡령 및 회계질서 문란	○	○	○	○
업무상 기밀 누설, 유출 및 개인정보 부정이용, 무단유출	○	○	○	○
음주운전 등으로 사회적 물의를 일으키거나 직장의 위신손상		○	○	○
고의 또는 중대한 과실로 시설, 집기 등의 훼손			○	○
안전 및 보건상 의무 위반			○	○
무단으로 결근, 지각, 조퇴, 근무장소 이탈 등			○	○
근무태도 불량 또는 직무 태만으로 업무추진에 중대한 차질 초래		○	○	○
성희롱, 성매매 등 성범죄 행위	○	○	○	○
공문서 허위작성, 위조, 변조, 파기, 유출	○	○	○	○
기타 위 사항에 준하는 징계 사유	○	○	○	○

▶ 징계의 가중

- 견책 3회 : 감급 1회
- 감급 2회 : 정직 1회
- 정직 2회 : 권고사직 또는 징계해고
- ※ 단, 징계처분을 받을 때로부터 5년이 경과한 징계등급은 적용하지 아니함

라. 인사위원회(징계위원회)

□ 인사위원회 구성

- 1) 인사위원회는 「충청남도교육감 행정권한 위임에 관한 조례」에 따라 설치하며, 각급기관 인사위원회의 권한 범위 내에서 교육공무직원의 인사 및 징계에 관한 사항을 심의·의결함
 - ※ 충청남도교육청인사위원회, 직속기관인사위원회, 교육지원청인사위원회, 각급학교인사위원회
- 2) 인사위원회 위원은 공무원 5명 이상 7명 이내로 구성된 당연직위원과 교육공무직원 징계 및 해고에 관한 사항의 심의·의결을 위하여 위촉직 위원을 포함하여 구성

▶ 인사위원회 구성(단체협약 제30조, 취업규칙 제5조)

- 당연직 위원 (임기: 재임기간) : 공무원 5명~7명
- 위촉직 위원 (임기: 2년-연임가능)
 - 각 노동조합에서 추천한 노동자 각 1인
 - 변호사, 노무사, 대학교수 등 인사노무관리에 전문적 소양을 가진자 1인
 - 20년 이상 근속하고 교장, 교감, 교육전문직, 6급공무원 이상으로 퇴직한 자 1인
- ※ 위촉직위원의 사임 등으로 새로이 위촉된 위원의 임기는 전임위원 임기의 남은기간

□ 심의사항

기관	구분	심의사항				비고
		채용	포상	징계	해고	
도교육청	정원배정	○	○	○	○	도교육청 소속 교육공무직원, 징계 재심
	정원배정외	○	○	○	○	
교육지원청	정원배정	○	○	○	○	관할지역내 학교(기관) 교육공무직원
	정원배정외	○	○	○	○	지원청 소속 교육공무직원
학교장/ 직속기관장	정원배정	○		○	○	기간제 및 주15시간 미만 교육공무직원과 그 밖에 교육감이 정하는 직종
	정원배정외	○		○	○	

※ 정원배정 무기계약직인 경우 지역청으로 징계요구하여야 함(조사기간 등 시일이 촉박하므로 반드시 교육청과 사전 조율)

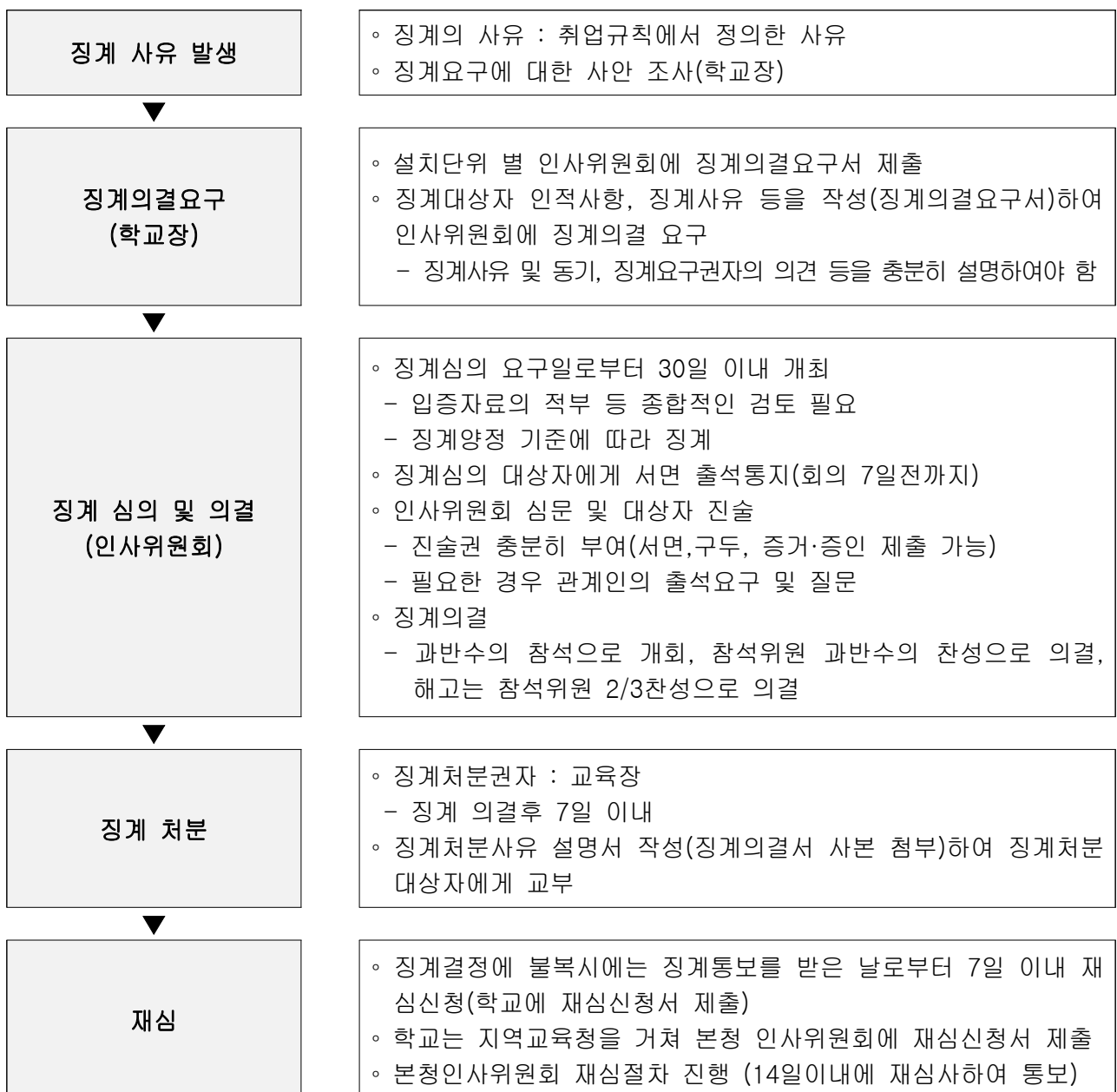
□ 소집 및 운영

- 1) 학교(기관)장이 요구하거나 위원장이 필요하다고 인정할 경우 위원장이 소집함
- 2) 회의의 소집은 회의 개최 7일 전에 회의일시, 장소, 의제 등을 각 위원에게 통보
- 3) 위원회는 과반수의 참석으로 개최하고 참석위원 과반수의 찬성으로 의결함
 - ※ 단, 해고시에는 과반수의 참석과 참석위원 3분의2 이상의 찬성으로 의결
- 4) 위원들의 부득이한 사정으로 과반수 출석이 어려울 경우 서면심의 가능
- 5) 인사위원회 회의는 비공개이며, 회의내용과 관련된 사항은 누설 금지(단, 위원회의 의결로 공개 할 수 있음)

▶ 「충청남도교육청 교육공무직원 취업규칙」 제8조(인사위원회 특례)

- 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사항은 위원회의심의를 거치지 아니할 수 있다.
 1. 교육공무직원의 휴직, 복직, 당연퇴직, 의원면직 등
 2. 결원에 따른 대체인력을 채용하는 경우
 3. 1주 평균 소정근로시간이 15시간 미만인 교육공무직원을 채용하는 경우
 4. 사업완료 기간이 정해져 있는 한시적 사업의 교육공무직원을 채용하는 경우
 5. 장애인을 채용하는 경우

마. 징계절차



4 교육공무직원의 근로관계 종료

가. 근로관계 종료의 유형 및 내용(취업규칙 제13조, 제37조~제42조)

□ 유형

퇴직	해고	자동소멸(종료)
근로자의 합의(동의·요청)	근로자의 의사에 반함	근로자의 의사 무관
▼	▼	▼
- 사직(임의퇴직) - 합의퇴직 (권고사직,의원면직)	통상해고 경영상해고 징계해고	- 근로계약기간의 만료 근로자의 사망 정년 퇴직

□ 내용

구분		내용
퇴직	사직	근로자의 일방적인 ‘근로관계의 종료 의사표시’에 의한 근로계약 해지
	합의퇴직	근로자와 사용자간 쌍방의 합의에 의한 근로계약의 해지
해고	통상해고	근로제공의무를 이행할 노동능력의 상실 또는 근로계약을 성실히 이행할 적격성의 결여 등의 사유로 하는 해고
	징계해고	근로자의 고의·과실로 근로계약상의 의무를 위반하는 등의 행태상의 사유를 이유로 하는 해고
	경영상 해고	사용자가 긴급한 경영상 필요에 의하여 기업에 종사하는 인원을 줄이거나, 인원구성을 바꾸기 위하여 행하는 해고
자동소멸	계약기간 만료	기간의 정함이 있는 근로계약을 체결한 경우 그 기간의 만료함에 따라 별도의 의사표시나, 절차 없이 근로계약이 자동 종료
	근로자의 사망	근로계약의 당사자인 근로자가 사망한 경우 일신전속적인 근로제공의무를 이행할 수 없어 근로계약이 자동 종료
	정년퇴직	근로자가 일정연령에 도달한 경우 근로자의 의사나 능력을 묻지 아니하고 근로계약이 자동 종료

나. 퇴직: 근로자의 요청 등에 의한 종료

□ 사직(취업규칙 제39조)

- 1) 근로자 일방의 의사표시로 근로관계가 종료되며, 언제든지 사직을 통고할 수 있음
- 2) 퇴직하고자 하는 날의 14일 전에 각급기관장에게 사직원을 제출해야 함(취업규칙 제39조제1항) 사직통고기간 중에도 근로계약은 유효하게 존속하므로 당사자는 계약상의 의무를 성실하게 이행하여야 함
 - ☞ 근로자가 사직의 통고만 하고 통고기간 중 무단결근하는 것은 계약위반으로서 손해배상 책임을 발생시킬 수도 있음
- 3) 사직원 제출 시 퇴직일(취업규칙 제39조제2항)
 - 퇴직일자를 명시한 사직원을 제출하여 수리되었을 경우: 명시한 퇴직일
 - 퇴직일자를 명시하지 아니하고 사직원을 제출하였을 경우: 수리한 날
(다만, 업무의 인수인계를 위하여 사직원을 제출한 날로부터 30일을 넘지 않는 범위 내에서 퇴직일자를 지정하여 수리할 수 있음)
- 4) 사직원 제출했으나 수리하지 않은 경우에는 통고받은 날로부터 1개월의 기간이 경과하면 해지의 효력이 발생(민법 제660조)
- 5) 사직의사의 철회: 사직원이 수리되면 사용자의 동의가 없는 한 근로자는 이를 철회할 수 없음. 단, 사용자가 승낙하여 사직이 확정되기 전까지는 근로자가 사직의 의사표시를 철회할 수 있음

□ 퇴직일, 사직일, 이직일의 개념

- 퇴직일 : 마지막 근무일의 다음 날
- 이직일 : 「고용보험법」 제2조에 따라 마지막 근무일
- 사직일 : 명확한 구분개념이 없으나, 보통 마지막 근무일을 말함

□ 합의퇴직

- 1) 일방(근로자 또는 사용자)의 청약과 상대방의 승낙으로 근로관계가 종료되는 것
 - 의원면직: 근로자가 사용자에게 사직서를 제출하고, 사용자가 이를 승낙하는 형태의 합의해지
 - 권고사직: 사용자가 먼저 근로자에게 합의해지 청약의사표시를 하고 근로자가 이에 대한 승낙하는 형태의 합의해지

□ 자동 소멸: 정년퇴직(취업규칙 제13조)

- 1) 정년: 만 60세(당직전담인력, 환경실무원 외 교육공무직), 만 65세(당직전담인력, 환경실무원)
- 2) 정년 시기

정년에 이른 날	퇴직일
3월 ~ 8월 31일	9월 1일
9월 ~ 다음해 2월 말일	다음해 3월 1일

□ 충청남도교육청 교육공무직원 취업규칙 제13조(정년)

- ① 교육공무직원의 정년은 만 60세로 한다.
- ② 정년으로 인한 퇴직일은 만 60세 정년에 이른 날이 3월에서 8월 사이에 있으면 9월 1일 00시에, 9월에서 다음 해 2월 사이에 있으면 3월 1일 00시에 퇴직한다.
- ③ 제1항에도 불구하고 교육감이 정년을 별도로 정한 직종의 경우 그에 따른다.

□ 자동 소멸: 계약기간 만료

- 1) 근로계약기간을 정한 경우 특별한 사정이 없는 한 근로자로서의 신분관계는 당연 종료 (대판97다42489, 1998.1.23.)
- 2) 계약만료 통보와 해고는 별개의 절차임. 계약만료 30일 전 통보하지 않았다고 하여 수당 지급 의무는 없음
- 3) 다만, 기간제근로자에게 근로계약의 갱신에 대한 기대권이 인정되는 경우에는 사용자의 갱신거절에 “합리적인 이유”가 있어야 하므로 유의하여야 함

□ 기간제 근로자의 갱신기대권(대법원 2017. 10. 12., 선고, 2015두59907, 판결)

■ 갱신기대권의 인정

‘근로계약, 취업규칙, 단체협약 등에서 기간만료에도 불구하고 일정한 요건이 충족되면 당해 근로계약이 갱신된다는 취지의 규정을 두고 있거나, 그러한 규정이 없더라도 근로계약의 내용과 근로계약이 이루어지게 된 동기, 계약 갱신의 기준 등 갱신에 관한 요건이나 절차의 설정 여부, 근로자가 수행하는 업무의 내용 등 당해 근로관계를 둘러싼 여러 사정을 종합하여 볼 때 근로계약 당사자 사이에 일정한 요건이 충족되면 근로계약이 갱신된다는 신뢰 관계가 형성되어 있어 근로자에게 근로계약이 갱신될 수 있으리라는 정당한 기대권이 인정되는 경우 갱신기대권이 인정된다.

□ 기간제 근로자의 갱신기대권(대법원 2017. 10. 12., 선고, 2015두59907, 판결)

■ 갱신기대권의 불인정

- 근로계약, 취업규칙, 단체협약 등에서 기간만료에도 불구하고 일정한 요건이 충족되면 당해 근로계약이 갱신된다는 취지의 규정을 둔 바 없고,
- 근로계약의 내용과 근로계약이 이루어지게 된 동기, 근로자가 수행하는 업무의 내용, 그동안의 계약 갱신 또는 갱신 거절의 실태를 보아 계약 갱신에 관한 요건이나 절차에 관한 아무런 규율 없이 오로지 사용자가 인력 수용 및 근로자의 근무태도에 관한 재량적 판단에 따라 근로계약의 갱신 여부를 결정하였다면 근로계약의 갱신에 관한 기대권이 인정된다고 보기는 어렵다.

다. 해고

□ 해고의 의의(취업규칙 제26조 ~ 제36조)

근로기준법 제23조에 의해 정당한 이유 없는 해고는 금지되어 있으며, 사업장에서 실제로 불리는 명칭이나 절차에 관계없이 근로자의 의사와 무관하게 사용자가 일방적으로 근로 관계를 종료시키는 것을 말함

구분		내용
해고	통상해고	근로제공의무를 이행할 노동능력의 상실 또는 근로계약을 성실히 이행할 적격성의 결여 등의 사유로 해고
	징계해고	근로자의 고의·과실로 근로계약상의 의무를 위반하는 등의 행태상의 사유를 이유로 하는 해고
	경영상 해고	사용자가 긴급한 경영상 필요에 의하여 기업에 종사하는 인원을 줄이거나, 인원구성을 바꾸기 위하여 행하는 해고

□ 해고의 정당한 이유(단체협약 제43조)

- 1) 사용자가 근로자를 해고하기 위해서는 정당한 이유가 있어야 함
- 2) 정당한 이유: 사회통념상 근로계약을 유지시킬 수 없을 정도로 근로자에게 책임 있는 사유가 있거나 부득이한 경영상의 필요가 있는 것을 말함 (대판91다 17931, 1992.4.24.)

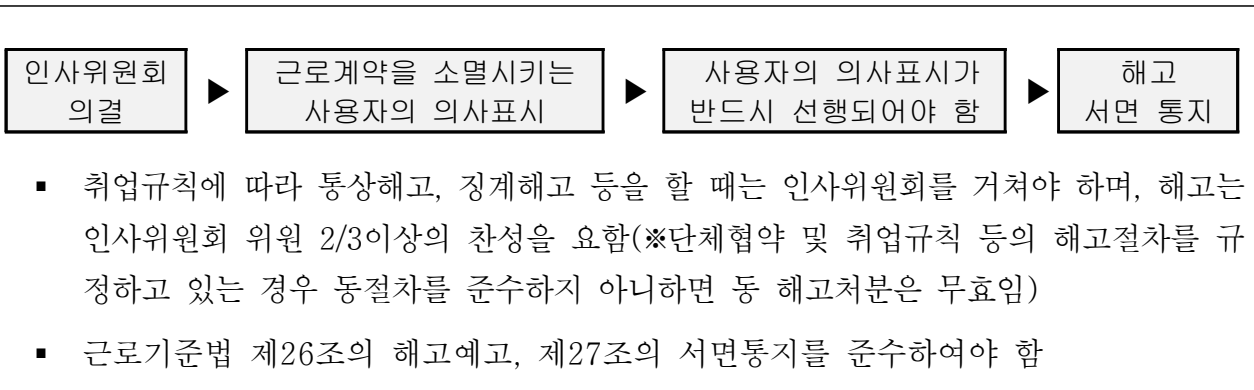
3) 정당한 사유의 예시

- 노동능력의 상실로 근로자가 경미한 업무조차 감당할 수 없거나 기존 업무보다 강도가 낮은 업무에의 배치를 거부하는 경우
- 무단결근·지각·조퇴의 반복 등 근로제공의무 위반
- 불성실한 업무태도로 인한 실적 부진
- 업무와 관련된 절도·횡령 등

□ 단체협약 제43조【해고의 제한】

- ① 도교육청은 노동자에게 정당한 이유 없이 해고, 휴직, 정직, 전직, 감봉, 그 밖의 징벌(이하 “부당해고 등”이라 한다)을 하지 못한다.
- ② 도교육청은 계약해지로 조합원과의 근로관계를 종료하는 경우에는 「근로기준법」 등 관계 법령에 따라 계약해지일 30일 전에 서면으로 그 사유 및 날짜를 기재하여 예고하여야 하고, 30일 전에 예고를 하지 아니하였을 경우에는 30일분의 통상임금을 지급하여야 한다.
- ③ 도교육청은 노동자가 업무상 부상 또는 질병의 요양을 위하여 휴업한 기간과 그 후 30일 동안 또는 출산 전후의 여성이 휴업한 기간과 그 후 30일 동안은 해고하지 못한다.

□ 해고의 절차



1) 해고예고(근로기준법 제26조)

- 해고를 하려면 적어도 30일 전에 예고하여야 하고, 해고 30일 전 예고를 하지 않은 경우, 통상임금 30일분의 수당 지급
- 해고예고를 하지 않았다고 하여 해고의 효력이 상실하는 것은 아님

2) 해고의 서면통지(근로기준법 제27조)

- 통지내용: 해고사유 및 해고시기 등을 구체적으로 명시(징계해고는 구체적 사실 및 비위행위를 기재하여야 함)
- 방법: 서면(종이로 된 문서)로 통지. 서면으로 해고 통지하지 않은 경우 부당해고에 해당함. 이메일, 휴대폰 문자 등을 이용하여 통지한 해고는 예외적인 경우에만 서면통지로 인정되므로 지양
- 해고예고와의 관계: 사용자가 근로자에게 해고예고를 할 때 해고사유와 해고시기를 명시하여 서면으로 한 경우 해고사유 등의 통지를 한 것으로 봄

(판례) 해고서면통지의 형식(대법원 2021. 7. 29. 선고, 2021두36103판결)

- ☞ 근로기준법 제27조는 사용자가 근로자를 해고하려면 해고사유와 해고시기를 서면으로 통지하여야 그 효력이 있다고 정하고 있다. 이는 해고사유 등의 서면통지를 통하여 사용자로 하여금 근로자를 해고하는데 신중을 기하도록 하고, 해고의 존부, 시기와 그 사유를 명확하게 하여 나중에 이를 둘러싼 분쟁이 적정하고 용이하게 해결될 수 있도록 하며, 근로자에게도 해고에 적절히 대응할 수 있도록 하려는 데 그 목적이 있다.
- ☞ 따라서 사용자가 해고사유 등을 서면으로 통지할 때 해고통지서 등 그 명칭과 상관없이 근로자의 처지에서 해고사유가 무엇인지를 구체적으로 알 수 있는 서면이면 충분하다.(대법원 2011. 10. 27. 선고 2011다42324 판결, 대법원 2015. 9. 10. 선고, 2015두41401 판결참조).

□ 통상해고

- 1) 통상해고를 할 때에는 징계해고와는 달리 취업규칙상의 징계절차나 소명의 기회 등을 부여할 필요는 없다고 보고 있고(대법 91다13533) 통상해고든 징계해고든 해고의 서면통지의무와 해고예고 또는 해고예고수당에 관한 규정은 모두 동일하게 적용됨
☞ 통상해고의 경우에도 취업규칙상 절차는 준수 필요. 제2장 채용 및 인사, 3. 징계 참고
- 2) 해고로 인한 근로자의 생활상 불이익을 최소화할 수 있도록 해고 방지를 위한 노력을 해야 하며, 사실상 해고가 불가피하다 하더라도 사전에 해당 근로자와 협의하고, 필요한 경우 다른 적절한 조치를 취하는 등 합리적인 노력을 기울여야 할 것임

□ 징계해고

- 1) 근로자의 고의, 과실로 근로계약상의 의무를 위반한 행위를 비롯하여 다른 동료 근로자와의 관계나 기타 경영 내, 외적 제도 및 조직과의 관계 등에서 발생하는 행태상의 이유로 해고됨을 의미

- 2) 근로자의 귀책사유(근로기준법 제26조 단서 및 동법시행규칙 제4조 별표)에 따른 징계 해고의 경우 해고예고의 적용이 제외됨
- 3) 취업규칙, 단체협약 등 노사자치규범에서 정한 절차를 위반한 징계해고는 무효(부당해고) 취업규칙 제26조 ~ 제36조에 따르며 인사(징계)위원회 구성 등에 대해서는 취업규칙 제5조~제8조와 단체협약 제30조에 따름

☞ 제2장 채용 및 인사, 3. 징계 참고

□ 절대적 해고 금지 기간

- 1) 「근로기준법」 제23조제2항
 - 산전·후 휴가 기간과 그 후 30일
 - 업무상 부상 또는 질병의 요양을 위한 휴업기간과 그 후 30일간
- 2) 「남녀고용평등법 제19조제3항」 육아휴직기간

□ 경영상 해고(근로기준법 제24조)

- 1) 경영상의 이유에 의하여 근로자를 해고할 때에는 ①긴박한 경영상의 필요가 있고, ②해고를 피하기 위한 노력을 다하여야 하고, ③합리적이고 공정한 기준에 따라 해고대상자를 선발하여야 하고, ④해고를 피하기 위한 방법과 해고의 기준 등을 근로자의 과반수로 조직된 노동조합 또는 근로자대표에게 해고 실시일 50일 전까지 통보하고 성실하게 협의하여야 함

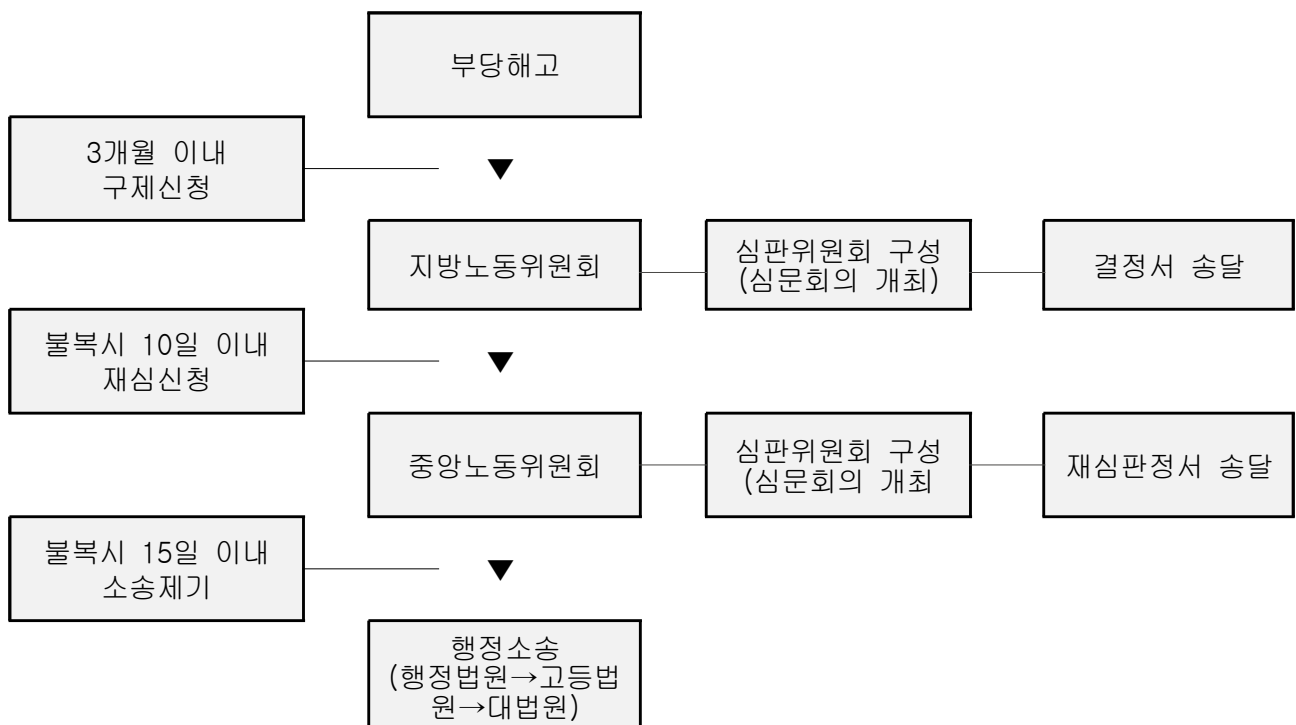
□ 부당해고 구제신청

- 1) 근로자가 진정·고소에 의해 지방노동청에 신고할 수 있는 경우를 제외하고는 부당해고나 징계를 당한 경우 그 해당일로부터 3개월 이내에 관할 지방노동위원회에 구제를 신청할 수 있음
- 2) 노동위원회는 구제신청을 받으면 지체 없이 필요한 조사를 하여야 하며 양 당사자를 불러 조사와 심문을 한 후 부당해고(징계) 여부를 판단하여 구제명령을 함
- 3) 노동위원회는 근로자가 원직복직(부당해고 구제 명령에 한함)을 원하지 않을 경우 원직복직을 명하는 대신 해고기간 동안 근로를 제공하였더라면 받을 수 있었던 임금상당액 이상의 금품을 근로자에게 지급하도록 명할 수 있음(근로기준법 제30조 제3항)
- 4) 노동위원회의 구제명령을 이행 기간까지 이행하지 아니한 사용자에게는 2천만원 이하의 이행강제금이 부과됨(근로기준법 제33조)
- 5) 확정된 구제명령 또는 구제명령을 내용으로 하는 재심판정을 이행하지 아니한 자는 근로기준법 위반으로 처벌(근로기준법 제111조)

□ 관련 사례-교육공무직 무기계약직 전환 부당해고

- ‘교육공무직원 인사 운영 계획’ 및 ‘교육공무직원 무기계약직 전환 및 재계약 심사 추진 계획’에 소정의 요건을 갖춘 경우에 기간제근로자의 무기계약직 전환 또는 계약갱신 가능성이 명시되어 있고, 근로자는 학교에서 급식업무를 담당하는 영양사로서 2016.3.1.부터 2018.1.5.까지 계속근로 하였으므로 무기계약직 전환 기대권이 인정된다. 한편 근로자에게 무기계약직 전환 기대권이 인정됨에도 사용자는 근로계약 기간의 만료를 주장할 뿐 무기계약직 전환 또는 재계약 전환 심사를 거쳤거나 무기계약 전환 또는 계약갱신 거절의 합리적 이유에 대한 소명 또는 입증 없으므로 사용자가 근로자와의 근로관계를 계약만료로 종료한 것은 합리적 이유가 없어 부당해고에 해당한다고 할 것이다.(2018부해000 / 출처: 중앙노동위원회)

<부당해고 구제신청 처리절차>





복 무

1. 교육공무직원의 복무
2. 근로시간과 휴게시간
3. 휴일
4. 휴가
5. 모성보호 및 일·가정 양립을 위한 제도
6. 휴직과 복직

1 교육공무직원의 복무

가. 복무의무(취업규칙 제43조)

- 교육공무직의 업무는 근무부서의 사무분장으로 정하고, 복무의무는 취업규칙에 정해져 있음
- 1) 맡은 바 직무를 충실히 수행하여야 하며, 업무상 명령을 엄수하여야 함
 - 2) 직무와 관련하여 직접 또는 간접을 불문하고 사례·증여 또는 향응을 수수해서는 안 됨
 - 3) 법령 및 직무상 명령을 준수하며 친절·공정하고 질서를 존중하여야 함
 - 4) 직장의 내·외를 불문하고 교육공무직원으로서 품위를 손상하거나 직장의 명예를 실추시키는 행위를 해서는 안 됨
 - 5) 「충청남도교육청 교육공무직원 윤리강령」을 준수하여야 함

나. 비밀유지 의무(취업규칙 제44조)

- 직무상 알게 된 아래의 어느 하나에 해당하는 사항을 근무기간 중, 계약해지 또는 퇴직 후라도 타인에게 누설하거나 부당한 목적을 위해 사용해서는 안 됨
- 1) 법령에 따라 비밀로 지정된 경우
 - 2) 정책의 수립이나 사업의 집행에 관련된 사항으로써 외부에 공개될 경우 정책결정 또는 사업진행에 지장을 초래하거나 특정인에게 부당한 이익을 줄 수 있는 경우
 - 3) 개인의 신상이나 재산에 관한 사항으로써 외부에 공개될 경우 특정인의 권리나 이익을 침해할 수 있는 경우
 - 4) 그 밖에 국민의 권익보호 또는 행정목적 달성을 위해 비밀로 보호할 필요가 있는 경우

다. 손해배상(취업규칙 제45조)

- 고의 또는 중대한 과실로 재산상의 손해를 끼친 때에는 그 손해액을 배상하여야 함

2 근로시간과 휴게시간

가. 근로시간과 휴게시간의 의의 및 판단원칙

- ‘근로시간’이라 함은 근로자가 사용자의 지휘·감독 아래 종속되어 있는 시간, 즉 노동력을 사용자의 처분 아래에 둔 실 구속시간을 의미함
 - 1) 업무의 시작과 종료시간은 취업규칙, 근로계약서의 필수 기재사항임
 - 2) 사용자의 지휘·감독은 명시적인 것뿐만 아니라 묵시적인 것을 포함
- ‘휴게시간’이란 그 명칭 여하를 불문하고 근로자가 사용자의 지휘 감독으로부터 벗어나 자유로이 사용할 수 있는 시간을 말함
 - 1) 근로자가 사용자의 지휘·감독에서 벗어나 자유롭게 이용하기 어려운 경우를 ‘대기 시간’으로 보아 이는 근로시간으로 인정됨(근로기준법 제50조제3항)
 - 2) 판례에 따르면 시간적, 장소적으로 ‘이탈할 자유’, ‘해방 가능성’ 등이 핵심 기준으로 작용함
 - 휴게시간을 근로시간 도중이 아닌 업무의 시작 전 또는 업무가 끝난 후에 부여하는 것은 근로기준법에 위반될 소지가 있다 할 것임(근로개선정책과-1773, 2013.03.19.)
- (판단원칙) 근로시간 해당 여부는 사용자의 지시 여부, 업무수행 참여의무 정도, 수행이나 참여를 거부한 경우 불이익 여부, 시간·장소 제한의 정도 등 구체적 사실관계를 따져 사례별로 판단
 - 1) 판례도 일률적으로 판단하지 않고 개별 구체적 사안에 대해 여러 사정을 종합하여 판단하고 있음

근로기준법

제2조(정의)

- “1주”란 휴일을 포함한 7일을 말함

제50조(근로시간)

- 1주 간의 근로시간은 휴게시간을 제외하고 40시간을 초과할 수 없음
- 1일의 근로시간은 휴게시간을 제외하고 8시간을 초과할 수 없음

제54조(휴게)

- 근로시간이 4시간인 경우에는 30분 이상, 8시간인 경우에는 1시간 이상의 휴게시간을 근로시간 도중에 주어야 함
- 휴게시간은 근로자가 자유롭게 이용할 수 있음

- 형식상 단체협약이나 취업규칙, 근로계약 등에 휴게시간으로 지정되어 있고, 실질적으로 자유로운 이용이 보장되어 있다면 휴게시간으로 인정될 것임

(도움말 / 질의·답변 사례)

(도움말) 근로계약서에 휴게시간을 반드시 명시해야 함

☞ (예시) 소정근로시간 : 09:00~18:00 (휴게시간 : 12:00~13:00) (O)

⇒ 잘못된 사례 : 09:00~18:00 (휴게시간 1시간 포함) (X)

☞ 방학 중 비근무자의 경우 방학 중 근무일 내부계획에 휴게시간 반드시 명시

☞ 휴게시간을 부여하였으나 학생관리, 급식지도, 전화수발, 장소제한 등 근로자의 자유로운 휴게시간 보장이 되지 않을 경우 근로시간과 관련된 다툼이 발생될 수 있으므로 주의

(질의1) 점심시간 이외에 휴게시간을 별도로 부여하여야 하는지?

☞ 근로기준법은 휴게시간을 부여하도록 강제하고 있으며, 점심시간 부여의무는 없음. 점심시간이 근로자가 자유롭게 이용할 수 있는 시간이라면 이는 곧 근로기준법의 휴게시간이며, 점심시간과 별도로 휴게시간을 부여해야 할 의무는 없음.

(질의2) 휴게시간(점심시간)에 외출 복무를 상신하지 아니하고, 학교 밖으로 점심식사 등 개인불일을 위하여 나갈 수 있는지?

☞ 휴게시간은 근로자가 작업시간 중에 실제로 작업에 종사하지 않은 대기시간이나 휴식, 수면시간 등으로 실질적인 사용자의 지휘·감독 없이 근로자의 자유로운 이용이 보장된 시간(대법원 2006.11.23. 선고 2006다41990 판결례 참조)이라는 점에 비추어, 휴게시간을 자유롭게 이용할 수 있도록 하되 그 장소를 사업장 안으로 제한하거나 휴게시간에 사업장 밖에 나갈 수 있도록 하되 이를 사전에 마련된 객관적 기준에 합치되는 경우에만 허가하는 등 휴게시간의 이용 장소와 방법에 대한 제한이 일체 허용되지 않는다고 볼 수는 없음. (법제처16-0239, 2016.08.19)

(질의3) 휴게시간을 반드시 근로계약서에 정한 시간에 연속적으로 부여하여야 하는지?

☞ 휴게시간은 매일 동일한 시간에 주어지지 않았거나 휴게시간 1시간이 연속적으로 주어지지 않았더라도 휴게시간이 보장되지 않았다고 볼 수는 없음.(서울남부지법 2011가합 17312, 2013.8.30.) 또한, 작업의 성질 또는 사업장의 근로조건 등에 비추어 사회통념상 필요하고, 타당성이 있다고 일반적으로 인정되는 범위내에서 휴게제도 본래의 취지에 어긋나지 않는 한 휴게시간을 분할하여 주어도 무방할 것임.(근기 01254-884, 1992.6.22.)

(도움말 / 질의·답변 사례)

(질의4) 초과근로(연장·휴일근로)시에도 휴게시간을 부여하여야 하는지?

- ☞ 근로기준법 제54조에 따라 근로시간이 4시간인 경우에는 30분 이상, 8시간인 경우에는 1시간 이상의 휴게시간을 부여하여야 함. 이는 1일 8시간을 초과하여 발생한 연장근로나 휴일근로에도 적용된다 할 것임.(근로조건지도과-722, 2009.2.6.)
- ☞ 따라서 4시간 연장·휴일근로 시 30분 이상, 8시간 연장·휴일근로 시 1시간 이상의 휴게시간을 부여하여야 할 것임. 휴게시간은 사후정산의 개념이 아니라 근로시간에 돌입하기 전에 휴게시간을 고지하고 해당시간에 휴식을 취할 수 있도록 함이므로, 초과근무신청 시 휴게시간을 고지하고 실제 휴게시간동안은 초과근무수당을 지급하지 아니함. 휴게시간을 부여하지 아니하고 사후정산의 개념으로 확인된 초과근무시간이 4시간 이상이면 30분, 8시간 이상이면 1시간의 초과근무수당을 공제하는 것은 잘못된 것임. 결과적으로 초과근무시간이 4시간미만 확인된다하더라도 초과근무 돌입 전 부여한 휴게시간은 제외하고 초과근무수당을 지급함.
- ☞ 초과근무신청 시 4시간이상 8시간 미만인 경우 30분 이상 휴게시간, 8시간인 경우 1시간이상 휴게시간을 “사유기재(하야 할 일)”란에 명시토록 하고, 명시된 휴게시간에 대해서는 초과근무 인정시간 수에 포함하지 않으며 초과근무수당을 지급하지 아니함.
- ☞ (예시) 초과근무승인시간: 09:00~18:00(휴게시간 12:00~13:00) 휴게시간 명시
 - ⇒(경우1)초과근무확인시간: 09:00~12:00(3시간)
 - 초과근무인정시간: 09:00~12:00(3시간)
 - ⇒(경우2)초과근무확인시간: 09:00~13:00(4시간)
 - 초과근무인정시간: 09:00~12:00(3시간)
 - ⇒(경우3)초과근무확인시간:09:00~14:00(5시간)
 - 초과근무인정시간: 09:00~12:00, 13:00~14:00(4시간)

□ 교육(연수)시간 / 합숙교육(연수)

- 1) 사용자가 의무적으로 소집하여 실시하는 교육을 근로자가 거부할 수 없으면 그 시간은 근로시간으로 봄

의무교육	법적근거	의무사항	벌칙조항
안전보건교육 (물질안전보건교육 포함)	산업안전보건법 제29조 (근로자 안전보건교육) 산업안전보건법 114조 (물질안전보건자료교육)	·대상:현업업무종사자(영양사, 조리사, 조리실무사, 시설관리원, 환경실무원, 통학차량지도원) ·반기 12시간 이상 ·채용시교육 -계약기간 1일~1주:1시간 이상 -계약기간 1주 초과~1개월: 4시간 이상 - 계약기간 1개월 초과: 8시간 이상	· 29조 위반시 500만원 이하 과태료 · 114조 위반시 300만원 이하 과태료

성희롱예방교육	남녀고용평등법 제13조 (직장 내 성희롱 예방 교육 등)	·연 1회 이상, 1시간 이상 ·교육실시자료 3년간 보관	·500만원 이하 태료
장애인 인식개선교육	장애인고용법 제5조의2 (직장 내 장애인 인식개선 교육)	·연 1회 이상, 1시간 이상 ·교육실시자료 3년간 보관	·300만원 이하 태료
퇴직연금교육	근로자퇴직급여보장법 제 32조 (사용자의 책무)	·연 1회 이상 ·교육실시자료 3년간 보관	·1천만원 이하 태료
개인정보보호교육	개인정보보호법 제28조 (개인정보취급자에 대한 감독)	·연1회 이상, 개인정보 취급자 대상	·최대 5억원 이하 과징금

- 2) 교육 불참을 이유로 근로자에게 어떠한 불이익도 없고 참석 또는 이수가 권고되는 수준의 교육을 받는 시간은 근로시간으로 보기 어려움
- 3) 사용자가 교육에 단순히 교육수당을 지급한다는 이유로 근로시간으로 인정되는 것은 아니며, 1박 2일 등 합숙교육(연수) 시에도 특별한 사정이 없는 한 연장·휴일근로는 인정되지 아니함
- 4) 자택연수는 임금지급 여부와 관계없이 근로시간에 해당되지 않음
- 5) 각종 교육(연수)을 추진 시 시행공문 및 계획에 근로시간 인정 여부 및 인정시간(유급 시간)을 기재하여 교육에 참가하는 근로자가 사전에 급여지급 여부 등을 알 수 있도록 해야 추후 이와 관련된 다툼을 예방할 수 있음

□ 출장시간

- 1) 근로시간 전부 또는 일부를 사업장 밖에서 근로하는 경우 소정근로시간 또는 통상 필요한 시간을 근로한 것으로 볼 수 있음
예) 회사로 출근한 이후 출장지로 이동, 출장업무 후 회사로 복귀하는 이동 시간 등
- 2) 출장지로 출퇴근하는 경우에 필요한 이동시간은 근로시간으로 보기 어려움
- 3) 지정된 숙소로의 이동방법·시간 등에 대해 사용자의 구속을 받으며, 이동 중에 사용자의 지휘·명령이 있을 경우 언제든지 그것을 이행하여야 할 의무가 있는 시간이라면 근로시간으로 볼 수 있을 것이나, 전체적인 출장 업무 진행에 차질이 없는 범위 내에서 어느 정도 자유로운 이용이 보장되어 있다면 근로시간으로 보기 어려움
- 4) 출장 중 단순히 야간 또는 휴일에 이동하는 때에는 야간·휴일근로로 볼 수 없음
- 5) 학교교육계획에 따라 학생을 인솔하여 야영이나 수학여행을 갈 때 노사당사자간 연장근로에 대한 특약이 없는 한 소정근로시간을 근로한 것으로 보며 초과근로는 발생하지 않음
- 6) 해외출장의 경우 해외출장(출입국 절차, 비행대기 및 비행, 현지 이동 및 업무 등 포함) 중 소비한 시간은 근로시간으로 본 사례가 있음

(도움말 / 질의·답변 사례)

(질의1) 출장시간과 근로시간의 관계는?

- ☞ 출장시간과 근로시간은 반드시 일치하지 않음. 따라서 출장시간 중에 근로시간에 해당되는 시간을 판단하여야 함. 따라서 출장 승인 시 인정되는 근로시간에 대해 사전에 명확히 하여야 함.
- ☞ 출장시간은 출장에 소요되는 전체시간을 상신(1박 2일의 경우 이동시간, 취침시간까지 포함하여 출장시간을 상신함)하게 되나, 출장시간 전체에 대해 근로시간으로 보지 않음.
- ☞ 장기간(장시간) 출장의 경우 또는 출장지에서 퇴근시간 이후까지 근무가 이어질 것으로 예상되는 경우, 사전에 출장지에서의 근무인정시간, 초과근무인정시간 등을 사전 내부 결재 또는 복무처리를 통하여 명확히 하여야 함.
- ☞ 방학 중 비근무자가 방학 중에 교육, 연수 등으로 인하여 출장을 가게 되는 경우 출장지에서 교육, 연수 등에 소요된 시간이 근로시간이며, 출장시간 전체가 근로시간이 되는 것은 아님.
- ☞ (예시) 조리실무사가 방학 중에 안전교육(계획서상 교육시간 13:00~17:00) 등의 이유로 교육지원청으로 출장(출장상신시간 12:00~17:00)을 가게 된 경우, 근로시간 4시간 인정(13:00~17:00)
- ※ 출장이 연장, 야간, 휴일근로와 중복시 연장, 야간, 휴일근로수당과 출장비를 별도 지급

(질의2) (사업장 밖 근로시간 간주) 소정근로일에 출장으로 근무 기관 또는 학교 밖에서 근무하게 되는 경우는?

- ☞ 소정근로시간을 근무한 것으로 봄.
- ☞ (예시) 소정근로시간이 08:30~17:30 교육공무직원이 당일 13:00~17:30까지 출장을 가게 된 경우 당일 출장으로 인한 소정근로시간(13:00~17:30)을 근무한 것으로 봄.

(질의3) 아침회의, 식자재 검수, 비품 및 도구 정리시간, 학생들에게 급식을 배식하기 위해 기다리는 시간 등도 근로시간인지?

- ☞ 출근시간으로 정해진 시간 이전에 출근하지 않음으로 인하여 임금을 감액하거나 복무 위반으로 제재를 가하는 등 권리의무 관계라면 근로시간에 해당될 것이며, 작업시간 도중에 실제로 작업에 종사하지 않는 휴식시간이나 대기시간이라 하더라도 근로자의 자유로운 이용이 보장되지 않고 실질적으로 사용자의 지휘·감독을 받는 시간은 근로시간에 포함된다고 보아야 함

(질의4) 출장지에서 복귀하지 않고 바로 퇴근하게 되는 경우, 퇴근이후 이동시간의 근무시간 포함 여부?

- ☞ 퇴근이후 이동시간은 근무시간에 포함되지 않음. 또한 출장에 소요되는 이동시간(출장지로의 출퇴근시간)을 포함하여 출장시간을 승인받았다고 하더라도 이동시간은 근로시간에 포함되지 않음.
- ☞ (예시) 소정근로시간이 08:30~17:30 교육공무직원이 당일 퇴근에 소요될 것으로 예상되는 시간까지 포함하여 13:00~18:30까지 출장을 가게 된 경우, 출장지에서 17:30분에 업무가 종료되고 현지에서 바로 퇴근하는 경우 출장지에서 자택으로 돌아오는 시간은 근무시간에 포함되지 않음. 설령, 출장지에서 17:30 이후까지 근무하게 된다고 하더라도 사전에 초과근무승인(업무수행에 통상 필요한 시간)을 받지 않았다면, 본래의 소정근로시간만을 근무한 것으로 간주 함.

□ 회식

- 1) 회식은 근로자의 기본적인 노무제공과는 관련 없이 사업장 내 구성원의 사기 진작, 조직의 결속 및 친목 등을 강화하기 위한 차원임을 고려할 때, 근로시간으로 인정하기는 어려움
- 2) 사용자가 참석을 강제하는 언행을 하였다고 하더라도 그러한 사정만으로는 회식을 근로계약상의 노무제공의 일환으로 보기 어려움

□ 워크숍, 세미나, 체육대회

- 1) 그 목적에 따라 판단해 사용자의 지휘·감독 하에서 효과적인 업무 수행 등을 위한 집중 논의 목적의 워크숍·세미나 시간은 근로시간으로 볼 수 있음
- 2) 다만, 워크숍 프로그램 중 직원 간 친목도모 시간이 포함되어 있는 경우, 이 시간 까지 포함하여 근로시간으로 인정하기는 어려움
 - 단순히 직원 간 단합 차원에서 이루어지는 워크숍 등은 근로시간으로 보기 어려움
- 3) 체육대회의 경우 참석이 강제화 되어 있고, 불참 시에는 결근 처리하여 무급처리를 하거나 징계로 경고 조치를 하는 경우에는 사용자의 지휘·감독 하에 있는 근로시간으로 볼 수 있음
- 4) 일반적으로 워크숍, 친목회, 세미나, 체육대회 참석 등은 근로시간으로 인정되지 아니하므로, 이에 참석 시 근로시간으로 인정되지 아니하며, 급여가 지급되지 아니함을 사전에 안내할 필요가 있음

□ 을지연습 등 비상대비 훈련시간

- 1) 을지연습 등 비상대비훈련은 전시·사변 또는 이에 준하는 비상시를 대비하여 관계 법령에 의해 실시되는 것으로서 훈련참가가 사용자의 지시에 따라 행하여지더라도 훈련참가자의 동 기간 중 활동은 관계법령의 적용을 받은 것이므로 근로시간으로 인정되지 아니함

나. 근로시간 설정

- 통상 근로자: 1일 8시간, 주40시간 원칙
- 단시간 근로자: 기관의 사정에 따라 근로계약서에 명시된 근로시간으로 운영

(도움말 / 질의·답변 사례)

(질의1) (통상근로자) 1일 8시간, 1주 40시간 근로할 경우 근로시간 설정 예시?

☞ 월~금, 출근08:00~퇴근17:00(휴게시간 12:00~13:00, 1시간)

(질의2) (단시간 근로자) 1일 5시간, 1주 25시간 근로할 경우 근로시간 설정 예시?

☞ 월~금, 출근11:00~퇴근16:30 (휴게시간 12:30~13:00, 30분)

□ 학교근로자의 근로시간과 휴게시간

- 1) 지방공무원과 출·퇴근시간을 동일하게 적용하되 근로시간 7시간 30분, 휴게시간 30분(유급)으로 근로시간과 휴게시간을 적용
- 2) 적용예외 : ①업무 특성상 지방공무원과 출·퇴근시간을 같이 할 수 없는 직종(사감, 당직 등), ②근로시간이 8시간 미만인 단시간 노동자, ③그 밖에 근로계약에 별도로 정한 경우에는 개별 근로계약에 따름
- 3) 학교근로자의 근로시간 단축에도 불구하고 통상임금 산정을 위한 유급시간은 종전과 같이 1일 8시간, 월 209시간으로 함
- 4) 단체협약에 따라 학교 근무자 근로시간 도중의 휴게시간이 30분으로 단축됨에도 불구하고, 교육공무직원의 산업재해예방과 충분한 휴식 등을 위하여 근무시간 중에 별도의 휴게시간(30분)을 보장하여 기존과 같이 휴게시간(1시간)이 확보될 수 있도록 적극 협조

(도움말 / 질의·답변 사례)

(질의1) 학교에 근무하는 지방공무원의 출퇴근시간이 08:30~16:30 경우, 같은 학교에 근무하는 교육공무직원의 근로시간 및 휴게시간 예시?

근로시간 3시간 30분				휴게	근로시간 4시간				
8:30	9:30	10:30	11:30	12:30	13:30	14:30	15:30	16:30	17:30
				30분					근로시간 x
출근				12:00	13:00				퇴근

※ 휴게시간 : 조퇴, 외출시 복무 미처리(연차에서 미공제), 조퇴시 16:30까지 복무처리

- 산업재해예방 등을 위해 근무시간 중에 별도의 휴게시간(30분) 보장에 적극 협조

☞ 위 예시는 일반적인 교육공무직원의 근로시간 및 휴게시간이며 조리실무사(사) 등 휴게시간은 급식 배식 전·후 등으로 운영 필요

☞ 교육공무직원과 협의를 통해 근로시간과 휴게시간을 명확하게 구분 필요(내부결재 등)

5) 방학 중 비근무자의 방학 중 복무처리

- 방학 중 근로제공 의무가 없는 날: 방학 중 근로제공 의무가 없는 기간은 ‘무급 휴무일’로 사전(방학 전)에 나이스 승인신청 처리하여야 하며, 이 기간에 별도 복무 처리는 필요 없음

근무상황	기 간	사유 또는 용무
기 타	방학 중 비근무 기간만 입력	방학 중 비근무

- 방학 중 비근무자의 방학기간은 근로제공 정지기간으로 학교의 필요(돌봄, 방과후활동 등)에 의해 교육공무직원을 방학에 근무시키고자 할 경우 해당 교육공무직원과 별도 합의 후 내부결재로 근무일 지정
⇒ 이때의 임금은
 - 특수교육실무원, 초등돌봄전담사: 지원청 인건비 지원
 - 그 외 직종(조리사 등): 개별 기관(학교)에서 인건비 지급(별도 예산 확보 필요)
- 방학 중 근로제공 의무가 있는 날: 방학 중 출근하기로 정한 날과 근로일별 근로시간 및 휴게시간에 대하여는 반드시 사전(방학 전)에 내부결재 처리
⇒ 단, 방학 중 출근하기로 정한날 개인적 사유로 인해 출근이 어려운 경우 개인 복무(연가, 병가 등) 사용 가능하며, **학습휴가는 사용불가**

다. 근로시간의 종류

구분	내용
법정근로시간 (근로기준법 제50조)	◦ 근로기준법에서 정한 기준 근로시간 - 1일 근로시간은 휴게시간을 제외하고 8시간을 초과할 수 없음 (“1일”은 통상적으로 0시~24시를 말함) - 1주 간의 근로시간은 휴게시간을 제외하고 40시간을 초과할 수 없음
소정근로시간 (근로기준법 제2조)	◦ 법정근로시간 내에서 노사 간에 약정된 근로시간 * 시간급 통상임금 산정을 위한 기초
연장근로(근로기준법 제53조)	◦ 법정기준근로시간(1주 40시간, 1일 8시간)을 초과하는 근로
야간근로(근로기준법 제56조)	◦ 오후 10시부터 다음날 오전 6시까지 사이의 근로
휴일근로(근로기준법 제56조)	◦ 법정 또는 약정 휴일에 하는 근로

라. 근로시간별 운영방법

□ 소정근로시간

- 1) 시간급 통상임금 산정을 위한 기초
- 2) “1일 소정근로시간” 이라 함은 기준 근로기산의 범위 안에서 약정된 시간이므로 법정근로시간에 우선하여 시간급 통상임금 산정의 기초가 됨

□ 연장근로

- 1) 근로기준법에서 정한 법정기준근로시간(1주 40시간, 1일 8시간)을 초과하는 근로를 말함
 - 1주 40시간을 초과하지 않더라도 1일 8시간을 초과하는 경우, 1일 8시간을 초과하지 않더라도 1주 40시간을 초과하는 경우 각각 연장근로에 해당됨

- 2) 단시간 근로자의 경우 소정근로시간을 초과하여 1주간에 12시간까지 연장근로 가능
- 3) 성인근로자의 경우 1주 12시간 한도에서 당사자 간의 합의에 의해 연장근로 가능(1일 한도 없음)
- 4) 연소자(15세 이상 18세 미만)의 경우 당사자 간 합의에 의하여 1일 1시간, 1주 5시간 한도로 연장근로 가능
- 5) 임신 중인 여성근로자에 대하여는 연장근로를 시킬 수 없음
 - 출산 후 1년이 경과되지 아니한 여성근로자의 경우 1주 6시간(1일 2시간, 1년 150시간) 한도에서 연장근로 가능
 - 육아기 근로시간 단축 중인 근로자의 경우 명시적으로 청구하는 경우 주 12시간 이내에서 연장근로 가능

(도움말 / 질의·답변 사례)

(질의1) 연장근로가 성립하는 기준 시간은?

- ☞ 근로기준법상 연장근로는 1일 실제 근로시간이 8시간을 초과하는 시간부터 성립하므로, 근로계약서상 출·퇴근시간과 관계없이 휴게시간, 지각·조퇴·외출 등 실제 근무하지 않은 시간을 제외한 실제 근무시간을 기준으로 8시간을 초과하는지 판단하여야 함.
- ☞ (예시1) 당일 08:30에 출근하여 16:30에 퇴근(휴게시간 12:30~13:30)하는 경우 초과근무가 성립하려면 17:30을 초과하여야 함.
- ☞ (예시2) 근로계약서에 출·퇴근시간이 08:00~17:00 이며, 실제 출·퇴근은 08:30 ~16:30에 하는 경우라도, 실제 근로시간을 기준으로 08:30부터 휴게시간(1시간)을 제외하고 8시간을 초과하는 시점인 17:30부터 초과근무가 성립 함.
- ☞ 근로시간 도중 휴가·지각·조퇴·외출 등으로 실제 근로시간이 8시간에 미달하는 경우, 실제 근로시간이 8시간에 도달하기 전까지의 시간은 연장근로에 해당하지 않음.
- ☞ (예시3) 당일 08:30 출근, 13:30~14:30(1시간) 외출 후 복귀하여 연장근로 할 경우 18:30 부터 연장근로 성립.

(질의2) 근로자 본인이 원하여(동의하여) 1주 12시간을 초과하는 연장근로 가능 여부?

- ☞ 근로기준법 제53조 위반임. 따라서 초과근무 승인권자는 1주간 연장근로가 12시간을 넘어갈 경우 근로자 본인이 초과근무를 상신하더라도 결재하지 말고 승인 거절하여야 함. 만약 이를 승인했을 경우 근로기준법 제53조 위반여부와 상관없이 실제 초과근무시간 전체에 대해 초과근무수당을 지급하여야 함.

(질의3) 근로자가 초과근무 승인을 받지 않고 연장근로 하였을 때 인정 여부?

- ☞ 근로자가 초과근무를 상신하였으나 승인(결재)하지 않았거나, 초과근무를 상신하지 않고 근로자 스스로의 의사에 의하여 연장근로 하였을 경우 연장근로는 인정되지 않음. 따라서 연장근로는 사전에 승인을 얻도록 하여 연장근로시간을 1주 12시간 이내로 통제하여야 할 것임.

(도움말 / 질의·답변 사례)

(질의4) 출퇴근 시간이 08:30~16:30인 학교 근무자가 출근 시간 이전에 초과근무를 할 경우 임금 지급 등은?

- ☞ 출근시간 직전 30분은 통상임금의 100% 지급
- ☞ 출근시간 직전 30분을 초과하는 근로시간은 통상임금의 150% 지급(1일 근로시간이 8시간을 초과하는 경우)
- ☞ (예시) 조기 출근하여 7시 30분부터 8시 30분까지 초과근무 할 경우

			근로시간 3시간 30분			휴게	근로시간 4시간					
7:30	8:00	8:30	9:30	10:30	11:30	12:30	13:30	14:30	15:30	16:30	17:30	
초과근무						30분						
150%	100%	출근				12:00					퇴근	

* 급식 검수, 학교 개방 등 조기 출근으로 초과근무를 할 경우 사전 나이스 초과근무 신청 후 승인

■ 초과근무신청

※ 휴일에 체크하는 경우 초과근무 전일 18시 이전에 올려야 사전신청으로 인정됩니다.
 ※ 법정공휴일이 유연근무신청일자에 포함될 경우 반드시 휴일 체크를 하신뒤 시간 선택을 하시기 바랍니다.

초과근무신청목록 Total 1

행추가

행삭제

-

추가

☐	초과근무일자	초과근무종별	초과근무시간		초과근무시간합
☐	2023-12-07	시간외 근무	07:30	~ 08:30	01:00

월간 초과근무 신청시간	00시 00분	주간 초과근무 신청시간	00시 00분
*초과근무일자	2023-12-07	*초과근무종별	시간외 근무
*초과근무시간	☐ 휴일 07 : 30 ~ 08 : 30	*초과근무시간 합	01 시 00 분 ☐ 대체휴무
점임기관신청여부	☐		
*하여야 할 일	학교 급식 검수 업무 처리		

* 초과근무 시간합은 무급 휴게시간을 제외한 실제 근로시간을 수기로 입력

(질의5) 출퇴근 시간이 08:30~16:30인 학교 근무자가 퇴근시간 이후에 초과근무를 할 경우 임금 지급 등은?

- ☞ 퇴근시간 이후 30분은 휴게시간(무급)
- ☞ 휴게시간 종료 후 최초 30분은 통상임금의 100% 지급
- ☞ 휴게시간 종료 후 30분을 초과하는 근로시간은 통상임금의 150% 지급(1일 근로시간이 8시간을 초과하는 경우)

(도움말 / 질의·답변 사례)

☞ (예시) 8시 30분에 출근하여 퇴근시간(16시 30분) 이후에 초과근무할 경우

근로시간 3시간 30분				휴게	근로시간 4시간				휴게	17:00	18:00
8:30	9:30	10:30	11:30	12:30	13:30	14:30	15:30	16:30	17:30		
				30분					30분	초과근무	
출근				12:00					퇴근	(100%)	(통상임금 150%)

* 급식(석식) 등으로 퇴근시간 이후에 초과근무할 경우 사전 나이스 초과근무 신청 처리(16:30부터 초과근무 만료시간까지 신청하되 휴게시간 16:30 ~ 17:00 반드시 명시 - 무급)

월간 초과근무 신청시간	00시 00분	주간 초과근무 신청시간	00시 00분
*초과근무일자	2023-12-07	*초과근무종별	시간외 근무
*초과근무시간	☐ 휴일 16 : 30 ~ 20 : 00	*초과근무시간 합	03 시 00 분 ☐ 대체휴무
검임기관신청여부	☐		
*하여야 할 일	학생 석식 업무 처리(휴게시간 16:30~17:00)		

* 초과근무 시간합은 무급 휴게시간을 제외한 실제 근로시간을 수기로 입력

(질의7) 정상 근무일이 아닌 경우 휴일근로시 임금 지급 등은?

- ☞ 휴일근로시 실제 근로한 시간(휴게시간 제외)에 대하여 「근로기준법」 등에 따라 수당 지급
- ☞ 휴일근로시 4시간 이상은 30분, 8시간 이상은 1시간의 휴게시간을 반드시 포함하여 나이스 초과근무 신청 및 승인
- ☞ (예시) 9시부터 18시까지 휴일근로를 할 경우

월간 초과근무 신청시간	00시 00분	주간 초과근무 신청시간	00시 00분
*초과근무일자	2023-12-07	*초과근무종별	시간외 근무
*초과근무시간	☒ 휴일 09 : 00 ~ 18 : 00	*초과근무시간 합	08 시 00 분 ☐ 대체휴무
검임기관신청여부	☐		
*하여야 할 일	OO관련 업무 처리(휴게시간 12:00 ~ 13:00)		

* 초과근무 시간합은 무급 휴게시간을 제외한 실제 근로시간을 수기로 입력

□ 야간·휴일근로

- 1) ‘야간근로’란 22시부터 익일 06시까지 사이의 근로를 말함
- 2) ‘휴일근로’란 법정 또는 약정 휴일에 근로하는 것을 말함
 - 사용자는 18세 이상의 여성을 야간 및 휴일에 근로시키고자 하는 경우에는 당해 근로자의 동의를 얻어야 함
 - 임신부와 18세 미만자는 원칙적으로 야간 및 휴일근로를 시킬 수 없음

(도움말 / 질의·답변 사례)

(도움말) 연장·야간·휴일근로에 해당 여부

- ☞ 출장 중 이동시간은 야간·휴일근로에 해당하지 않음.
- ☞ 생산성 향상, 자기개발 목적 등 복합적인 목적에서 시행하는 1박 2일 또는 2박 3일 합숙 연수 또는 교육은 연장·야간근로에 해당되지 않음.
- ☞ 전화착신하여 전화와 문서의 수발, 기타 비상사태 발생 등에 대비하여 자택에서 대기하는 경우 연장·야간·휴일근로에 해당되지 않음. 단, 일·숙직근로에 해당될 수 있을 것임.

□ 일·숙직근로

- 1) 숙직근로는 본래 담당업무와 별개의 근로로써 사업장시설의 정기적 감시, 긴급문서 또는 전화의 수수, 기타 돌발사태 발생을 대비한 준비 등 경미한 내용의 근로를 단속적으로 수행하는 것을 말하며, 통상적인 근로시간과 구별됨
- 2) 일·숙직근로는 휴일·연장·야간근로로 볼 수 없음. 다만, 일·숙직 시간 중에 수행하는 업무의 노동강도가 본래의 업무와 유사하거나 상당히 높은 ‘유사 일·숙직 근로’에 대하여는 통상의 근로에 준하여 처리
 - 구체적으로 어느 것이 유사 일·숙직 근로인가는 통상의 근로시간과 근로 양태에서 완전히 벗어나는지, 근로의 내용이 계속 그대로 유지되는지, 수면이나 휴식이 얼마나 보장되는지, 본래의 업무비중이 어느 정도 되는지를 살펴서 판단함.(대법 1990.12.6., 90다카13465)

마. 근로시간 관련 개정 근로기준법 주요 내용

- 학교(교육서비스업)에 종사하는 근로자는 그 동안 근로기준법 제59조에 따른 ‘근로시간 및 휴게시간의 특례’ 적용사업으로 1주 12시간을 초과하여 연장근로가 가능하였으나, 개정된 근로기준법에 의하여 2019.7.1.부터 휴일근로를 포함한 연장근로시간이 1주 12시간으로 제한됨

□ 근로시간 단축

1) 개정 규정

- “1주”란 휴일을 포함한 7일을 말한다.(근로기준법 제2조제1항제7호, 신설)

□ 연장근로는 실근로시간을 기준으로 1일 8시간, 1주 40시간을 초과하는 시간을 말함(근로개선정책과-2215, 2013.4.9.)

(예시) 1일 소정근로시간이 8시간이며, 주5일 근로하기로 계약한 근로자가, 월~목까지 1일 12시간씩 근로하고, 금~일까지 휴무한 경우

구분	월	화	수	목	금	토	일
법정근로시간	8	8	8	8	휴무	휴무	휴무
연장근로시간	4	4	4	4			
총근로시간	32시간(법정근로시간) + 16시간(연장근로시간)=48시간						

⇒ 1주간 총근로시간은 48시간이나, 월~목까지 각 4시간씩 총 연장근로시간이 16시간 이므로 「근로기준법」 제53조제1항 연장근로제한(12시간)을 위반

2) 근로시간 단축 시행시기

- 근로자 300인 이상 및 국가, 지자체, 공공기관 : 2018.7.1
- 근로기준법 제59조 개정으로 특례업종에서 제외된 21개 업종 : 2019.7.1.부터 시행 → 유초·중고·대학, 학원 등은 특례업종에서 제외된 교육서비스업에 해당되므로 '19.7.1.부터 시행
- 사용자는 연장근로(제53조·제59조 및 제69조 단서에 따라 연장된 시간의 근로)와 야간근로(오후 10시부터 오전6시까지 사이의 근로) 또는 휴일근로에 대하여는 통상임금의 100분의 50 이상을 가산하여 지급하여야 한다.(근로기준법 제56조)

3) 개정 규정

- 사용자는 연장근로(제53조·제59조 및 제69조 단서에 따라 연장된 시간의 근로)에 대하여는 통상임금의 100분의 50을 가산하여 근로자에게 지급하여야 한다.(근로기준법 제56조제1항, 개정)
- 제1항에도 불구하고 사용자는 휴일근로에 대하여는 다음 각 호의 기준에 따른 금액 이상을 가산하여 근로자에게 지급하여야 한다.(근로기준법 제56조제2항, 신설)
 - 8시간 이내의 휴일근로 : 통상임금의 100분의 50
 - 8시간을 초과한 휴일근로 : 통상임금의 100분의 100
- 사용자는 야간근로(오후 10시부터 다음 날 오전 6시 사이의 근로를 말한다.)에 대하여는 통상임금의 100분의 50 이상을 가산하여 근로자에게 지급하여야 한다.(근로기준법 제56조제3항, 신설)

4) 개정 이유

- 휴일근로의 가산수당 할증률과 관련하여 중복 할증여부에 대한 해석 및 다툼이 다수 사업장에서 노사 간 소송으로 확대되는 등 막대한 사회적 비용을 초래하고, 산업현장의 혼란 발생
- 현장의 혼란을 방지하고, 휴일근로 억제효과와 노동자의 임금감소 및 사업주의 비용 증가 등을 종합적으로 고려하여 휴일근로 가산수당 할증률을 명확히 하고자 함

5) 개정 내용

- 연장근로 가산: 연장근로(제53조·제59조 및 제69조 단서에 따라 연장된 시간의 근로)에 대하여는 통상임금의 50% 가산하여 지급
- 휴일근로 가산: 1일 8시간 이내의 휴일근로에 대해서는 통상임금의 50%를 가산하여 지급하고, 1일 8시간을 초과하는 휴일근로에 대해서는 통상임금의 100%를 가산하여 지급
- 연장근로에 해당되어 50% 가산수당을 지급해야 함에도 불구하고, 연장근로와 휴일근로가 중복되는 경우 법 제56조제2항에 따른 휴일근로 가산수당 할증률 적용
 - * 연장근로와 휴일근로 가산율의 중복 지급 논란을 법률로 명확히 정리함
 - * 개정내용은 가산임금지급에 관한 사항으로, ① 8시간 이내의 휴일근로 시 휴일근로수당 100% + 가산임금 50% = 통상임금 150%(1.5배)를 지급하여야 하며, ② 8시간을 초과한 휴일근로는 휴일근로수당 100% + 가산임금 100% = 통상임금 200%(2배)를 지급하여야 함
- 야간근로 가산: 야간근로(오후10시부터 다음 날 오전 6시 사이의 근로)에 대하여는 통상임금의 50% 가산하여 지급
 - * 야간근로가 휴일·연장근로와 중복될 경우 야간근로가산은 추가 지급해야 함

(도움말 / 질의·답변 사례)

(질의1) 다양한 근로형태가 있는데 1주가 ‘월~일’인 사업장에서 연장근로시간을 산정하는 일반적 기준은?

- ☞ 개정법은 ‘1주는 휴일을 포함한 7일’ (제2조제1항제7호)로 정의하여 휴일근로를 포함한 연장근로가 1주간 12시간(총 근로52시간)을 초과할 수 없음. 여기서 ‘연장근로’는 실 근로시간을 기준으로 1일 기준 8시간, 1주 기준 40시간을 초과하는 시간을 말하며, 소정근로일과 휴일을 구분하지 않음.
- ☞ 1주 40시간은 실근로시간을 말하는 것으로 1주 중의 유급휴가일은 실근로시간에 포함되지 않음(근기 01254-16100, 1991.11.06.)
- ☞ 휴일은 근로자의 소정근로일이 아니므로 휴일근로를 위해서는 근로자와의 합의가 필요하며, 연장근로 포함여부와 관계없이 법 제56조 제2항에 따른 휴일근로 가산수당을 지급해야 함.

(질의2) 연장근로시간 위반여부 등을 판단하는 ‘1주’는 월~일 등 특정 단위기간의 7일을 의미하는지, 아니면 임의로 정한 7일을 의미하는지?

- ☞ 근로기준법은 근로시간을 산정하는 ‘1주’의 기산점에 대해 별도로 규정하지 않으므로 노사가 협의하여 내부규정, 취업규칙, 단체협약 등으로 정할 수 있음. 특별한 정함이 없다면 사업장에서 노무관리·근로시간·급여산정 등을 위해 사실상 산정단위로 적용하고 있는 기간이 될 것임.
 - ☞ 1주 연장근로 한도 위반 여부 등도 사업장에서 적용하는 단위 기간별로 판단함.
- ⇒ 우리교육청의 경우 취업규칙, 단체협약에서 정한 바는 없으나, 노무관리·급여산정 등을 위한 사실상 산정단위인 ‘1주’를 월~일요일까지로 보고 있음.

(도움말 / 질의·답변 사례)

<산정 예>

항 목	1 주							2 주						
요 일	월	화	수	목	금	토	일(휴)	월	화	수	목	금	토	일(휴)
실근로시간 (연장근로시간)	8 (0)	8 (0)	8 (0)	10 (2)	10 (2)	8 (8)	-	10 (2)	10 (2)	8 (0)	8 (0)	8 (0)	-	-
1주 총근로시간 (연장근로시간)	52(12)							44(4)						

* 산정단위(월~일) 내 연장근로 12시간 이내이므로 위반 없음.

* 임의의 7일(목~수)간 연장한도 12시간을 초과하였더라도 위반으로 보지 않음.

(질의3) 주중 명절 3일(월~수) 동안 매일 8시간씩 휴일근로를 하였다면, 이 3일의 휴일근로도 연장근로시간에 포함되는지?

☞ 1일 8시간, 1주 40시간을 초과하지 않았다면 연장근로시간은 없음.

<산정 예>

항 목	1 주						
요 일	월(휴)	화(휴)	수(휴)	목	금	토	일(휴)
실근로시간 (연장근로시간)	8 (0)	8 (0)	8 (0)	8 (0)	8 (0)	-	-
1주 총근로시간 (연장근로시간)	40 (0)						

* 월~수 근로는 법정 근로시간(40시간) 내 휴일근로에 해당, 연장근로는 아니나, 법 제56조 제2항에 따른 휴일근로 가산수당은 지급해야함.

(질의4) 1일 15시간씩 1주에 3일 근무하여 1주 근로시간이 45시간이므로 주52시간을 초과하지 않는데 근로시간 위반인지?

☞ 근로기준법은 1주 연장근로시간이 12시간을 초과할 수 없도록 규정(제53조제1항)하고 있으므로, 1주 총 근로시간이 52시간 이내 이더라도 1주 연장근로시간이 12시간을 초과하면 법 위반에 해당함.

항 목	1 주						
요 일	월	화	수	목	금	토	일(휴)
실근로시간 (연장근로시간)	15 (7)	-	15 (7)	-	15 (7)	-	-
1주 총근로시간 (연장근로시간)	45 (21)						

* 1일 8시간을 초과하는 7시간은 연장근로에 해당

3일간 연장근로 합계 21시간으로 1주 연장 한도 12시간을 초과

(도움말 / 질의·답변 사례)

(질의5) 월~금(5일)에 10시간을 연장근로한 후, 일요일에 휴일근로 8시간을 추가하였다면 연장근로시간 한도 위반한 것인지?

- ☞ 법 개정을 통해 휴일근로를 포함하여 1주 최대 연장근로를 12시간으로 제한하여 1주 최대 근로시간은 법정근로시간 40시간, 연장근로 한도 12시간을 합한 52시간임.
- ☞ 개정된 근로기준법에 따르면 아래 사례의 경우 주휴일 8시간 근로가 1주 40시간을 초과하는 연장근로에 해당되어 주의 연장근로 합계는 18시간으로 법 제53조 제1항 위반임.

<산정 예>

항 목	1 주						
요 일	월	화	수	목	금	토	일(휴)
실근로시간(연장근로시간)	10(2)	10(2)	10(2)	10(2)	10(2)	-	8(8)
1주 총근로시간(연장근로시간)	58(18)						

* 주중 1일 8시간 초과 2시간씩 연장 (5×2=10), 일요일 1주 40시간 초과 8시간 연장

(질의6) ‘월~금’에 12시간 연장근로한 후, ‘일요일’근로가 불가피하여 근로자와 사전 합의로 ‘휴일 대체’하여 일요일에 근로하였다면 일요일 근로시간도 연장근로에 포함되는지?

- ☞ 사전에 근로자와 합의하여 당초 휴일에 근로를 하고 다른 날에 휴일을 부여하는 ‘휴일 대체’를 하였다면, 당초의 휴일은 통상의 근로일이 되고 대체한 날이 휴일이 됨.
- ☞ 다음 주의 특정한 날과 대체하였더라도 당초 휴일의 근로는 ‘통상의 근로’가 되고 1주 12시간을 초과하였으므로 위반임.
- ☞ 또한, 당초 휴일은 통상의 근로이므로 ‘휴일 가산수당’은 발생하지 않지만, 이때도 주 40시간을 초과한 시간은 ‘연장 가산수당’은 발생함.

<산정 예> *(휴일 대체) 1주 일요일 ↔ 2주 수요일

항 목	1 주							2 주						
요 일	월	화	수	목	금	토	일(평)	월	화	수(휴)	목	금	토	일(휴)
실근로시간 (연장근로시간)	10 (2)	10 (2)	10 (2)	11 (3)	11 (3)	-	8 (8)	10 (2)	10 (2)	-	10 (2)	10 (2)	-	-
1주 총근로시간 (연장근로시간)	60 (20)							40 (8)						

* 주중 1일 8시간 초과2~3시간씩 연장(12시간), 일요일 1주 40시간 초과 8시간 연장 → 따라서 1주차에 연장근로는 총 20시간이므로 법 위반이 되며, 법 위반과 별개로 20시간에 대한 연장근로 수당 지급의무 발생

(도움말 / 질의·답변 사례)

(질의7) 취업규칙에 1주 소정근로시간을 1일 7시간, 주 35시간으로 규정하고 있는 사업장에서 35시간 외에 13시간을 추가로 근로하였다면 근로시간 위반에 해당하는지?

☞ ‘연장근로’는 1일 8시간, 주 40시간을 초과하는 시간을 말하므로, 당사자 사이에 약정한 근로시간인 7시간을 초과하더라도 1일 8시간, 1주 40시간을 초과하지 않으면 연장근로에는 해당하지 않음. 따라서 사례와 같이 주 35시간이 소정근로시간인 경우 13시간을 추가 근로하였다고 하더라도, 총 48시간 근로(연장근로 8시간)이므로 법 위반이 아님

<산정 예> *토요일이 휴무일인 경우

항 목	1 주						
요 일	월	화	수	목	금	토	일(휴)
실근로시간 (소정근로 초과→법정 연장)	7 (0→0)	7 (0→0)	7 (0→0)	10 (3→2)	10 (3→2)	7 (7→4)	-
1주 총근로시간(연장근로시간)	48(8)						

- * 월~금 법정근로 내 근로(37시간): 7+7+7+8+8
- * 주중 1일 8시간 초과한 목, 금 2시간씩 연장 (4시간)
- * 토요일 1주 40시간 초과한 4시간 연장 : 37+3+4시간(연장근로)

(질의8) 그렇다면 ‘단시간 근로자’의 1주 소정근로시간이 35시간인 경우에도 13시간을 추가로 근무해도 되는지?

* 단시간 근로자란 1주 동안의 소정근로시간이 그 사업장에서 같은 종류의 업무에 종사하는 통상 근로자의 1주 동안의 소정근로시간에 비하여 짧은 근로자를 말함(법 제2조 제1항 제8호 정의)

☞ 통상근로자보다 주 소정근로시간이 적은 단시간 근로자의 연장근로 한도 및 가산수당 지급에 대해서는 「기간제 및 단시간근로자 보호 등에 관한 법률」에 별도로 규정함. 기간제법 제6조는 소정근로시간외에 1주 12시간을 초과하여 근로하게 할 수 없고, 초과근로에 대하여 통상임금의 50% 이상을 가산하여 지급하도록 규정함. 따라서, 단시간 근로자는 주 40시간 이내더라도 당사자가 정한 소정근로시간보다 12시간을 초과하여 근로하게 하면 기간제법 제6조 위반임.

<산정 예>

항 목	1 주						
요 일	월	화	수	목	금	토	일(휴)
실근로시간 (소정근로 초과→법정 연장)	7 (0→0)	7 (0→0)	7 (0→0)	10 (3→3)	10 (3→3)	7 (7→7)	-
1주 총근로시간(연장근로시간)	48 (13)						

- * 월~금 법정근로 내 근로(35시간): 7+7+7+7+7
- * 주중 1일 소정근로 7시간 초과한 목, 금 3시간씩 연장 (6시간)
- * 토요일 1주 소정근로 35시간 초과한 7시간 연장 : 35+7시간(연장근로)

(도움말 / 질의·답변 사례)

(질의9) 월~금까지 8시간씩 근로한 후 주휴일 10시간을 근로한 경우, 주휴일 10시간분의 가산수당 산정 방법은?

☞ 근로기준법 개정에 따라 연장근로에도 불구하고, 휴일근로에 대하여는 1일 8시간 이내에 대하여는 50% 가산, 8시간 초과분에 대하여는 100% 가산하여 지급하면 됨.

☞ 월~금까지 주 40시간을 근무하여 주휴일 10시간이 연장근로이자 휴일근로라 하더라도 근로기준법 제56조 제2항에 따라 8시간에 대하여는 50%, 2시간에 대하여는 100% 가산하여 지급

* 근로기준법 제56조 제2항

1. 8시간 이내의 휴일근로 : 통상임금의 100분의 50
2. 8시간을 초과한 휴일근로 : 통상임금의 100분의 100

(질의10) 단시간 근로자가 월~금까지 6시간씩 근로한 후, 주휴일 10시간을 근로한 경우, 주휴일 10시간분의 가산수당 산정 방법은?

☞ 단시간 근로자의 휴일근로 가산임금에 대하여 「기간제 및 단시간 근로자 보호 등에 관한 법률」에는 규정한 바 없으므로 근로기준법 제56조 제2항을 따름. 따라서, 단시간 근로자도 주휴일 8시간에 대하여는 50%, 2시간에 대하여는 100% 가산하여 지급.

바. 근로시간 단축 관리방안

□ 유연근로시간제

구분	내용	적합 직무
탄력적 근로시간제 (근로기준법 제51조)	- 일이 많은 주(일)의 근로시간을 늘리는 대신 다른 주(일)의 근로시간을 줄여 평균적으로 법정근로시간(주40시간) 내로 근로시간을 맞추는 근무제도 * 2주 이내 탄력적 근로시간제 → 취업규칙 변경 필요 * 3개월 이내 탄력적 근로시간제 → 근로자대표와의 서면합의 필요	계절적 영향을 받거나 시기별(성수기·비수기)업무량 편차가 많은 직종 등
사업장 밖 간주근로시간제 (근로기준법 제58조제1항)	- 출장 등 사유로 근로시간의 전부 또는 일부를 사업장 밖에서 근로하여 근로시간을 산정하기 어려운 경우에 소정 근로시간 또는 업무수행에 통상 필요한 시간을 근로한 것으로 인정하는 근무제도 * 근로자대표와의 서면합의 필요	근로시간의 일부 또는 전부를 사업장 밖에서 근로하는 경우 또는 출장이 많은 직종 등

※ 취업규칙변경이 필요한 제도는 「충청남도교육청 교육공무직원 취업규칙」(2022.8.1.시행)의 변경이 선행되어야 적용할 수 있음.

※ 근로자대표와의 서면합의가 필요한 유연근로시간제도는 기관(학교)별로 근로자대표를 선정하여 적용가능.

□ 근로자대표 선정방법

1) 근로자대표와의 서면합의가 필요한 유연근로시간제도

- ▶ 3개월 단위 탄력적 근로시간제 ▶선택적 근로시간제 ▶보상휴가제
- ▶ 사업장 밖 간주근로시간제(서면합의로 업무수행 시간을 정할 경우)

2) 서면합의 당사자

- (사용자) 기관장 또는 학교장
- (근로자대표) 근로자 과반수로 조직된 노동조합이 있는 경우에는 그 노동조합, 근로자 과반수로 조직된 노동조합이 없는 경우에는 근로자 과반수를 대표하는 자
- * 근로자 과반수로 조직된 노동조합이 있는 경우
 - 과반수 노동조합 판단 범위 : 유연근로시간제도를 도입하려고 하는 기관 또는 학교단위로 판단.
 - 노동조합의 대표자(지부장)에게 해당 기관 또는 학교에 근무하고 있는 조합원 중 1인(복수 가능)에게 대표권을 위임하여 줄 것을 요청.
 - 노조 대표자와 직접 서면합의하거나, 노조 대표자가 다른 기관 또는 학교의 조합원을 대표자로 위임하는 것도 가능 함.
- * 근로자 과반수로 조직된 노동조합이 없는 경우
 - 해당 기관(학교) 소속 근로자 중 근로자의 과반수를 대표하는 자를 선정.
 - 선정방법에는 특별한 제한이 없음.(거수 또는 근로자 개별의사 확인 가능)
 - 근로시간제도에 대한 대표권을 행사한다는 것을 근로자에게 주지시킨 상태에서 근로자의 의사를 모으는 적당한 방법이면 됨.

3) 합의 방법 및 효력

- 합의는 반드시 서면으로 작성하여 권한 있는 노·사 당사자가 서명 또는 날인하여야 함.
 - 기재사항, 합의내용 등은 각 제도에 따라 다름
- 노·사 당사자의 서면합의가 유효하게 성립하면 유연근로시간제도 시행 과정에서 개별근로자의 동의는 필요치 않음.

4) 신고 및 서류보존

- 신고 의무 없음.
- 서면 합의한 날로부터 3년간 기관(학교)에서 보관.

□ (3개월 이내)탄력적 근로시간제

- 1) 3개월 이내의 단위기간을 평균하여 1주간의 근로시간이 40시간을 초과하지 아니하는 범위에서 특정주에 40시간, 특정일에 8시간을 초과하여 근로. 단, 특정일 12시간, 특정주 52시간 초과 불가

2) 도입요건

3개월 이내 단위 탄력적 근로시간제

- 근로자대표와 서면 합의

- ① 대상근로자 범위(전부 또는 일부 가능)
- ② 단위기간(3개월 이내 범위로 자유롭게 설정, 예:3개월, 2개월, 1개월, 4주, 3주, 2주)
- ③ 근로일 및 근로시간(특정일 12시간, 특정주 52시간 초과 금지, 연장근로 12시간 포함 최대 64시간)
- ④ 서면합의 유효기간(특별한 제한 없음. 자동연장조항 명시 가능)

※ 2주 이내 단위 탄력적 근로시간제는 취업규칙 변경 이전 적용 불가

※ 3개월 이내 단위 탄력적 근로시간제 근로자대표와의 서면합의서(서식 40) 참고.

- 3) (연장근로) 당사자 간의 합의가 있는 경우 탄력적 근로시간제도에 더하여 1주 12시간 한도로 연장근로 가능

• 3개월 이내 탄력적 근로시간제 : 1주 최장 64시간 가능(52+12시간)

- 4) (휴일·야간근로) 탄력적 근로시간제를 도입하더라도 야간근로나 휴일근로에 대하여는 가산수당을 지급하여야 함

- 5) (휴일·휴가 부여) 탄력적 근로시간제를 도입하더라도 출근율에 따라 주휴일과 연차 휴가를 부여하여야 함

- 6) (적용제외) 15세 이상 18세 미만 근로자와 임신 중인 여성근로자 적용 불가

- 7) (임금보전방안 강구) 사용자는 탄력적 근로시간제를 도입·운영하는 경우 기존의 임금 수준이 낮아지지 않도록 임금보전방안을 강구하여야 함(근로기준법 제51조 제4항)

• 탄력적 근로시간제 도입·운영으로 제도 도입 이전보다 임금수준이 낮아지게 되는 경우 낮아지게 되는 임금만큼의 초과근무수당 지급, 휴가 부여, 근로시간 단축 등 방법을 근로자대표와 협의하여 정할 수 있음.

- 8) (효과) 도입 요건을 충족하고 적법하게 운영되는 탄력적 근로시간제 하에서는 특정한 날 또는 특정한 주에 법정근로시간을 초과하여 근로할 수 있으며, 초과 시간에 대한 가산수당을 지급하지 않아도 됨

(도움말 / 질의·답변 사례)

(도움말1) 운동부지도자가 운동부학생이 출전하는 대회준비를 위하여 집중훈련 또는 전지훈련 등 장시간의 훈련이 필요하여 특정기간 동안 1주 12시간을 초과하여 근로할 필요성이 있는 경우 3개월 이내 탄력적 근로시간제 도입 가능

<예시1> 가령 전국소년체전 출전을 위해 주말 동안 집중훈련을 진행하고자 하는 경우, 3개월 이내 탄력적 근로시간제도와 휴일대체제도를 활용하여 근로시간 설계가능.

- 단위기간 : 6주(예시), 대회 4주차 실시

구분		월	화	수	목	금	토	일	합계
1주	소정근로	대체휴일	대체휴일	8	8	8	12	12	48
	연장근로	6	6	0	0	0	0	0	12
2주	소정근로	대체휴일	대체휴일	8	8	8	12	12	48
	연장근로	6	6	0	0	0	0	0	12
3주	소정근로	대체휴일	대체휴일	8	10	10	12	12	52
	연장근로	0	0	2	2	2	3	3	12
4주	소정근로	8	8	8	9	9	휴일	휴일	42
	연장근로	2	2	2	3	3	0	0	12
5주	소정근로	5	5	5	5	5	휴일	휴일	25
	연장근로	0	0	0	0	0	0	0	0
6주	소정근로	5	5	5	5	5	휴일	휴일	25
	연장근로	0	0	0	0	0	0	0	0

* 소정근로란 사용자와 근로자 사이에 정한시간을 의미. 탄력적 근로시간제도하에서는 소정근로시간을 근로일별 1일 12시간, 1주 52시간 범위내에서 정할 수 있음. 단, 단위기간을 평균하여 소정근로시간이 40시간을 초과할 수 없음.

- 특정일의 소정근로는 12시간을 초과할 수 없으며, 특정주의 소정근로는 52시간을 초과할 수 없음.
- 단위기간을 평균하여 1주 소정근로시간은 40시간(연장근로 별도) 이하로 운영하여야 함.
- 단위기간은 최소 2주에서 최대 3개월까지 설정하여 운영가능 함.
- 단위기간 평균 1주 근로시간은 52시간(연장근로 포함) 이하로 운영 가능하며, 업무량이 집중되는 시기에는 주당 최장 64시간(소정근로 52시간 + 연장근로 12시간)의 근로 가능.

- 위 사례에서 소정근로는 특정주에 40시간을 초과하더라도 단위기간 6주를 평균하여 40시간을 초과하지 않으며, 근로하기로 정한 날과 시간을 초과하는 근로시간(총48시간)에 대해서는 연장근로 수당(통상임금의 1.5배)을 지급하거나 근로자대표와의 서면합의에 따라 보상휴가를 부여할 수 있음.
- 위 사례에서 1주~3주차의 휴일은 원래 토요일이나 휴일대체제도(이하 제도설명 참고)를 통해 월·화로 변경하고, 토요일요일을 근로일로 함.

〈예시2〉 가령 전국소년체전 출전을 위해 주말 동안 집중훈련을 진행하고자 하는 경우, 3개월 이내 탄력적 근로시간제도와 보상휴가제도를 활용하여 근로시간 설계가능.

- 단위기간 : 6주(예시), 대회 4주차 실시

구분		월	화	수	목	금	토	일	합계
1주	소정근로	10	10	10	10	10	휴일	휴일	50
	연장근로	0	0	0	0	0	6	6	12
2주	소정근로	10	10	10	10	10	휴일	휴일	50
	연장근로	0	0	0	0	0	6	6	12
3주	소정근로	10	10	10	10	10	휴일	휴일	50
	연장근로	0	0	0	0	0	6	6	12
4주	소정근로	10	10	10	10	10	휴일	휴일	50
	연장근로	2	2	2	3	3	0	0	12
5주	소정근로	보상휴가	보상휴가	보상휴가	보상휴가	보상휴가	휴일	휴일	0
	연장근로	0	0	0	0	0	0	0	0
6주	소정근로	8	8	8	8	8	휴일	휴일	40
	연장근로	0	0	0	0	0	0	0	0

- 단위기간 내 소정근로시간은 240시간, 1주 평균 40시간으로 범위반 아님.
- 특정일 및 특정 주 근로시간 제한(특정일 12시간, 특정주 52시간) 위반 없음.
- 탄력적 근로시간제도에 더하여 1주 12시간 내에서 연장근로 가능. 범위반 없음.
- 단위기간 내 휴일근로 총 48시간 발생
- 휴일근로에 대한 수당지급 대신 보상휴가 부여시 총 9일(48시간×1.5배÷8시간)부여 가능.
- 위 사례에서는 보상휴가로 단위기간 내 5일을 부여하였으므로, 나머지 4일에 대해 보상휴가를 부여하거나, 수당으로 지급하여야 할 것임.

(도움말 / 질의·답변 사례)

(도움말2) 3개월 이내 탄력적 근로시간제도 단위기간 도중에 근로관계가 종료된 경우 (퇴직, 해고, 사망 등) 임금 지급.

- 단위기간 시작일로부터 퇴직일까지의 1주간 근로시간을 평균하고, 1주 평균근로시간이 40시간에 미달할 경우 미달하는 시간에 대해 연차유급휴가사용으로 간주함.
- 잔여 연차유급휴가가 없거나 부족한 경우 월 급여에서 차감함.

(도움말3) 3개월 이내 탄력적 근로시간제도 단위기간 도중 연차유급휴가를 사용한 경우 차감되는 휴가 일수

- 연차유급휴가는 시간으로 환산 가능하며, 시간단위로 사용가능 함. 통상근로자(1일 8시간, 1주 40시간 소정근로시간) 기준 연차유급휴가 1일은 8시간임.
- 단위기간 중 1일 10시간을 근로하기로 정한 날(특정근로일)에 연차유급휴가를 사용한 경우 연차유급휴가 사용일수는 1일 2시간임.

(도움말4) 탄력적 근로시간제 하에서 근로자가 특정일에 결근한 경우 그 날의 임금계산 및 주휴일의 무급 처리 방법

- 탄력적 근로시간제 하에서 근로자가 소정근로일에 결근한 경우 그 날에 근로하기로 정한 시간 만큼을 무급으로 처리.
- 한편, 탄력적 근로시간제 하에서도 휴게·휴일·휴가에 관한 규정은 그대로 적용되는 바, 근로자가 1주의 소정근로일을 개근하였다면 주휴일은 유급으로 부여하여야 하며, 소정근로일에 결근한 날이 포함된 경우에는 무급으로 부여할 수 있음.
- 주휴일의 유급임금은 일급 통상임금으로 지급하는 것이 원칙인 바, 탄력적 근로시간제를 적용받는 근로자가 특정일에 결근한 경우 통상임금 만큼을 무급으로 처리하면 됨.

(질의1) 근로자대표와 서면합의로 2주 단위의 탄력적 근로시간제를 도입할 경우에도 별도로 취업규칙을 변경하여야 하나요?

- ☞ 3개월 단위 탄력적 근로시간제는 단위기간의 상한을 3월로 제한하고 있을 뿐 반드시 2주를 초과하는 단위기간을 정하도록 하고 있지는 않음.
- ☞ 따라서, 사용자는 근로자대표와의 서면합의가 있을 경우 취업규칙의 규정이 없더라도 2주를 단위기간으로 하는 탄력적 근로시간제를 실시할 수 있음.(근기 68207-1584, 2003.12.9.)

(질의2) 탄력적 근로시간제는 횡수 제한 없이 계속하여 운영할 수 있나요?

- ☞ 탄력적 근로시간제의 유효기간을 어떻게 정할 것인가는 전적으로 노·사가 협의하여 결정할 사항으로, 유효기간 내에서는 횡수 제한 없이 실시 할 수 있음.
- ☞ 한편, 3개월 단위 탄력적 근로시간제의 경우 유효기간이 서면합의 사항이므로 그 기간이 만료된 이후에도 계속하여 실시하려면 다시 서면합의를 하여야 함.

(질의3) 3개월 단위 탄력적 근로시간제를 실시하기로 한 후 작업량에 따라 임의로 근로일 및 근로시간을 변경하여 실시할 수 있는지요?

- ☞ 3개월 단위 탄력적 근로시간제를 실시하려면 반드시 그 단위기간과 각일·각주의 근로시간을 사전에 미리 정하여야 하며, 사용자가 업무의 사정에 따라 임의로 근로시간을 변경할 수 없음
- ☞ 따라서, 탄력적 근로시간제를 운영하는 과정에서 업무량의 변동 등으로 잔여기간의 근로일과 그 근로일별 근로시간 등을 변경할 필요가 발생한 경우에는 근로자대표와의 서면합의를 거쳐야 함. 이 경우 잔여기간의 근로일 및 근로일별 근로시간 변경은 최초 서면합의한 단위기간 내에서만 가능하며, 단위기간을 통틀어 평균 1주간의 근로시간은 최초에 서면합의한 시간으로 해야 할 것임.

(질의4) 탄력적 근로시간제의 단위기간과 임금지급 주기가 다를 경우 연장근로수당은 단위기간이 끝나는 시점을 기준으로 정산하여 지급하면 되나요?

- ☞ 단위기간과 관계없이 실제로 발생하는 특정한 날과 특정한 주에 대한 연장근로임금 및 가산수당은 임금정기지급일에 지급하여야 함.

□ 간주근로시간제

- 1) 근로자가 사업장 밖에서 근로해 근로시간을 산정하기 어려운 경우에 통상의 근로시간으로 인정하는 제도(근로기준법 제58조 제1항)
 - 탄력적·선택적 근로시간제가 단위기간 내 근로시간을 조정·배분하는 기능을 한다면, 간주근로시간제는 근로시간의 조정이 아니라 근로시간의 산정을 편리하게 정하는 것임.
- 2) 간주근로시간제로 인정되는 근로시간은 다음과 같음
 - ① 소정근로시간
 - ② 통상적으로 초과근로 필요 시 통상 필요한 시간
 - ③ 통상 필요한 시간을 근로자대표가 서면 합의한 경우는 그 시간
 - 상기 ①·②의 경우 노사합의가 없어도 기본적으로 근로계약서나 취업규칙을 통해 요건을 갖춘 근로자에게 적용 가능함

- ③의 경우 해당 업무를 수행하기 위하여 통상적으로 소정근로시간을 초과하여 근로할 필요가 있는 경우에 사용자와 근로자대표가 서면합의한 시간을 업무수행에 통상 필요한 시간으로 인정
- 합의는 서면으로 작성하여 권한 있는 노·사 당사자가 서명 또는 날인하여야 하며, 서면합의 서류는 근로기준법 제42조 및 시행령 제22조에 따라 서면 합의한 날부터 3년간 보존하여야 함

3) 도입요건

1. 사업장 밖의 근로일 것

- 장소적으로 본래 소속된 사업장을 벗어나서 근무
- 근로시간에 관한 사용자의 구체적인 지휘·감독을 받지 않고 업무 수행

2. 근로시간을 산정하기 어려울 것

- 시업·종업시각이 사업장 밖이어서 파악하기 어렵고, 각 근로자의 업무여건이나 상태에 따라 근로시간의 장단이 결정되는 경우
- ※ 사업장 밖 근무 인원 중 관리자가 포함된 경우, 휴대폰이나 전자기기를 통해 수시로 업무지시를 받아 근무하는 경우, 사전에 방문처와 복귀 시간 등을 구체적으로 지시받아 근무하는 경우는 제외

3. 근로자대표와 서면합의

- 업무의 수행에 통상 필요한 시간 등을 근로자대표와 서면합의
-

※ 간주근로시간제 근로자대표와 서면합의서(서식 41) 활용.

- 4) (효과) 사업장 밖에서 근로하게 되는 경우 노·사가 서면 합의한 시간이 해당 업무수행에 통상 필요한 시간으로 간주됨
- 서면합의로 정한 시간 중 법정근로시간을 초과하는 시간은 연장근로가 됨(연장근로수당 지급)
 - 근로자대표와 서면합의 하더라도 연장근로시간은 1주 12시간을 초과할 수 없음

(도움말 / 질의·답변 사례)

(도움말1) 교육공무직원이 출장 등으로 인하여 사업장 밖에서 근무하게 되는 경우 다음과 같은 순으로 근로시간 인정

※ 2-가. 근로시간과 휴게시간의 의의 및 판단원칙 참고.

- ① 1일 소정근로시간을 근로한 것으로 보며,
 - ② 초과근로 필요 시 사전에 초과근로에 대해 승인받은 시간
 - ③ 통상 필요한 시간을 근로자대표가 서면합의 한 경우 그 시간
- 통상 필요한 시간을 근로자대표와 서면합의 한 경우라도 초과근무수당 등 산정을 위해 서면합의 한 초과근로시간을 나이스 복무처리(초과근무) 필요.

(도움말2) 원칙적으로 교육공무직원이 학생을 인솔하여 1박2일 내지 2박3일의 수학여행, 현장체험학습 등으로 동행하는 경우라도 초과근무는 인정되지 않음.(II.근로시간 판단기준 참고) 그러나, 통상의 업무가 소정근로시간을 초과해서 근로하게 되는 경우 근로시간을 산정하기 어려움으로 다음과 같이 처리 할 수 있음.

<예시> 특수교육실무원이 특수대상학생과 동행하여 1박2일 수학여행을 가게 된 경우 통상의 업무가 소정근로시간을 초과하여 계속되게 됨으로 다음 순서에 따라 처리

- ① 1일 소정근로시간을 근로한 것으로 보고, ② 초과근로 필요 시 사전에 근로자와 초과근로시간을 협의한 시간 또는 통상 필요한 시간을 근로자대표와 서면합의 한 경우 그 시간을 나이스 복무(초과근무) 처리함.

※ 단, 당사자와 합의 또는 근로자대표와 서면합의 하는 초과근로시간이라도 1주에 12시간을 초과할 수 없음.

□ 휴일대체제도

- 1) 특정 근로일을 특정휴일과 대체하는 제도
 - 2) 원래의 근로일은 휴일이 되고, 대체된 휴일은 근로일이 됨. 대체에 의하여 근로일이 된 날에 근로를 제공하지 아니하면 결근에 해당함
 - 3) 휴일과 근로일을 대체하더라도 1주간 연장근로시간 12시간(총 근로시간 52시간)을 초과할 수 없음
 - 4) 주로 관공서공휴일(유급휴일)을 다른 날로 대체하여 근로하게 하는 경우나 공휴일에 근로하고 평일에 휴무하는 직종(도서관 근무자 등)에 활용하며, 휴일대체를 할 경우 원래의 휴일은 근로일이 되므로 휴일근무수당이 발생되지 않음
- ※ 근로자의 날(5월1일)은 휴일대체 불가능
- 5) 휴일이 대체휴일로 변경된 경우에는 당초의 휴일은 평일(근로일)이 되므로 이날의 근로는 휴일근로가산수당을 지급할 필요가 없음.
 - 6) 변경된 대체휴일에 근로할 경우 휴일근로이므로 휴일근로가산수당을 지급하여야 함.

7) 도입요건

1. 개별 근로자의 동의

- 개별 근로자의 동의를 얻어 휴일을 대체할 수 있음.
- 동의 방법은 제한이 없으며, 서면, 스케줄표 작성(근무표 작성이 본인이 참여) 등으로 가능함.
- 근로기준법 제55조 제2항에 따라 「관공서의 공휴일에 관한 규정」 제2조에 각 호(1호, 일요일은 제외)에 따른 공휴일 및 제3조에 따른 대체공휴일은 근로자대표와 서면 합의 한 경우 특정한 근로일로 대체할 수 있음.
- 주휴일(일요일) 및 토요일(약정휴일)은 개별 근로자의 동의로 대체 가능.

2. 지정된 휴일을 변경하고자 할 때에는 적어도 24시간 전에 근로자에게 통지하여야 함.

3. 근로기준법 제45조에 의한 주휴일은 적치사용 할 수 없음. 즉 변경된 주휴일의 부여시기는 당초의 휴일로부터 6일 이내 또는 다음 주휴일 이전에 부여.

도움말 / 질의·답변 사례

(도움말) 주로 휴일근로가 많은 직종이나, 도서관 등 휴일에 출근하여야 하는 직종의 경우 적용 가능

	월 (휴일대체)	화 (휴일대체)	수	목	금	토 (근로일)	일 (근로일)	합계
소정	0	0	8	8	8	8	8	40
연장	0	0	2	2	2	3	3	12
합계	0	0	10	10	10	11	11	52

- 원래 휴일은 토, 일요일이나 월, 화요일과 서로 대체하여 월, 화요일에 출근하지 아니하고 토, 일요일 출근하여 근로제공함.
- 휴일대체와는 별개로 1주 12시간을 한도로 연장근로 가능 함.
- 휴일대체제도는 탄력적근로시간제도와 복합적으로 활용 가능함.(탄력적 근로시간제 도움말 / 질의·답변 사례 참고)
- 휴일대체는 다음과 같이 반드시 연속적으로 연결되어 있지 않아도 가능하며, 대체한 휴일에도 휴일근로 할 수 있음. 다만, 이 경우에도 휴일근로를 포함하여 초과근로는 1주간 12시간을 초과할 수 없음.

	월	화 (휴일대체)	수	목 (휴일대체)	금	토 (근로일)	일 (근로일)	합계
소정	8	0	8	0	8	8	8	40
연장	0	0	0	8	0	2	2	12
합계	8	0	8	8	8	10	10	52

□ 보상휴가제도

- 1) 연장·야간·휴일근로에 대하여 임금을 지급하는 것에 갈음하여 유급휴가를 부여하는 제도(근로기준법 제57조)
- 2) 휴가일자 특정 가능, 미사용 시 초과근무수당으로 보상
 - 보상휴가를 부여하더라도 1주간 연장근로시간 12시간(총 근로시간 52시간)을 초과할 수 없음
 - ‘유급휴가’로 보상해야 할 부분은 연장·야간·휴일에 근로한 시간과 그에 대한 가산 시간까지 포함(연장·야간·휴일근로시간 × 1.5배)
 - ※ 연장·야간·휴일근로시간이 4시간인 경우 가산 시간을 포함하여 6시간분의 유급휴가로 보상
 - ※ 연장이면서 야간근로인 시간이 2시간인 경우 각각의 가산시간을 포함하여 4시간분의 유급휴가로 보상
- 3) 도입요건: 근로자대표와의 서면합의

「서면합의에 포함되어야 할 사항」(서식 43) 참조.

1. 휴가부여 방식 : 보상휴가제를 전체 근로자에게 일률적으로 적용할 것인지, 희망하는 근로자에 한하여 적용할 것인지.
 2. 임금청구권 : 휴가청구권과 임금청구권을 선택적으로 인정할 것인지. 임금청구권을 배제하고 휴가청구권만 인정할 것인지.
 3. 보상휴가 부여기준 : 보상휴가 대상을 연장·야간·휴일근로에 대한 가산임금을 포함한 전체 임금으로 할지, 가산임금만으로 할지.
→ 근로자대표와의 서면합의 서류는 서면합의한 날부터 3년간 보존하여야 함.
-

- 4) (휴가 미사용 시 임금 지급) 보상휴가제는 임금 지급 대신 휴가를 부여하는 제도이므로 근로자가 휴가를 사용하지 않은 경우에는 그에 대한 임금을 지급하여야 함
 - 근로자는 ‘휴가를 사용할 수 없도록 확정된 날’의 다음날부터 임금청구권을 행사할 수 있으며, 사용자는 ‘휴가를 사용할 수 없도록 확정된 날’ 다음날부터 최초로 도래하는 임금정기지급일에 해당 임금을 지급하여야 함

(도움말 / 질의·답변 사례)

(도움말1) 1주간 특정일에 12시간 한도내에서 연장근로를 집중하고 남은 근로일에 보상휴가를 부여하는 경우 활용 예시

	월	화	수	목	금	토	일	합계
소정	8	8	8	보상휴가 8시간	보상휴가 8시간	8 (휴일근로)	8 (휴일근로)	40
연장	4	4	4	0	0	0	0	12
합계	12	12	12	0	0	8	8	52

- 1주간 법정근로시간(1일 8시간, 1주40시간)을 초과하는 연장근로는 총 12시간임.
- 토·일요일 16시간의 근로는 휴일근로이긴 하나, 연장근로시간을 포함한 1주간 근로시간의 총합이 52시간을 넘지 않으므로 범위반 아님.
- 연장근로 12시간 + 휴일근로 16시간 = 총 28시간에 대한 초과근로수당을 지급하여야 함.
(초과근무수당 환산 : 28시간 × 1.5배 = 42시간)
- 초과근무시간 전체에 대해 수당을 지급하는 대신 보상휴가를 부여할 경우 5일 2시간
(1일 8시간 휴가 × 5일 + 2시간 = 42시간)의 보상휴가를 부여하여야 함.
- 초과근무시간 전체에 대해 보상휴가를 부여할 수 있고, 일부는 보상휴가로 부여하고
일부는 초과근무수당으로 지급할 수 있음.(보상휴가 한도 일수 등에 대해 서면합의 필요)
- 위 사례는 2일(16시간)은 보상휴가로 부여하였으므로, 나머지 시간(42시간-16시간
=26시간)에 대해서는 초과근무수당을 지급하여야 함.
- 위 사례에서는 연장근로가 있는 후 바로 보상휴가를 부여하였으나, 보상휴가의 사용
기간을 서면합의로 정하여 근로자가 원하는 시기에 언제든지 사용가능하게 할 수 있음.

(도움말2) 탄력적 근로시간제도하에서 발생한 연장·야간·휴일근로시간도 임금을 지급하는 것에 같음하여 보상휴가제도를 통해 유급휴가를 부여할 수 있음.
(탄력적근로시간제도 도움말/질의·답변 사례 참고)

3 휴일

가. 기본개념

□ 휴일의 의의

- 1) 휴일은 소정근로일에 포함되지 않는 날로서 애초에 근로의무가 없는 날을 의미함

□ 휴일의 종류

- 1) 휴일 부여의 근거에 따라 법정휴일과 약정휴일로 구분하고, 임금지급 여부에 따라 유급휴일과 무급휴일로 구분함

- 2) 법정과 약정

구분	법정	약정
의의	◦ 법령에 의하여 유급휴일로 정해진 날	◦ 법령에 정함은 없지만 단체협약, 취업규칙, 근로계약 등에 의하여 사용자가 유급휴일로 지정한 날
휴일	◦ 주휴일(「근로기준법」 제55조) ◦ 근로자의 날(5월 1일, 「근로자의 날 제정에 관한 법률」) ◦ 공휴일(일요일 제외)(「관공서의 공휴일에 관한 규정」 제2조, 제3조, 제4조)	◦ 토요일

- 3) 유급과 무급

구분		유급	무급
법정	① 주휴일	◦ 유급(소정 근로일 개근) ◦ 공휴일, 공가, 특별휴가, 연차유급 휴가 사용으로 1주(월~금)를 근무하지 않은 경우에 주휴일 부여	◦ 방학 중 비근무자가 근로하지 않은 기간(무급휴무일) ◦ 주중 결근 시(무급휴일) ◦ 병가를 1일 이상 사용하고 연차, 특별휴가 등으로 1주 소정근로일 전체를 근무하지 않은 경우에는 주휴일 미부여

	② 근로자의 날	◦ 유급	
	③ 1월 1일, 설·추석연휴	◦ 유급 ◦ 방학 중 비근무자의 방학기간 중 1월 1일, 설 연휴[설날 전날, 설날, 설날 다음날(음력 12월 말일, 1월 1일, 2일)] 및 추석 연휴[추석 전날, 추석, 추석 다음날(음력 8월 14일, 15일, 16일)]과 이에 따른 대체 공휴일 유급	
	④ (③ 제외한) 관공서의 공휴일	◦ 유급	◦ 방학 중 비근무자의 방학기간 중 광복절(8월 15일) 및 성탄절(12월 25일)이 일요일과 겹치는 경우 무급
약정	⑥ 토요일		◦ 무급휴일

※ 휴일이 중복될 경우 하나의 휴일만 인정됨(취업규칙 제55조)

※ 휴일근로: 휴일에 근로를 제공할 경우 통상임금의 1.5배를 추가 지급

※ 주당 15시간 미만 근로자: 주휴일, 연차유급휴가 적용 제외(근로기준법 제18조)

□ 보상적 휴일과 보장적 휴일

- 1) 보상적 휴일: 출근율에 따라 부여 여부 및 수준이 결정되는 공로 보상적 성격의 휴일 (주휴일 등)
- 2) 보장적 휴일: 출근율과 관계없이 법정 또는 약정에 의하여 유급휴일로 지정한 날을 의미함 (근로자의 날, 관공서의 공휴일 등)

□ 휴일·휴가·휴무일

- 1) 휴일·휴가·휴무일의 구분

구 분	기본개념
휴 일	◦ 근로제공의무가 없는 날로 소정근로일에 포함되지 않음
휴 가	◦ 근로의무는 있는 날이지만 법정·약정사유 발생시 근로자의 신청에 의하여 근로의무가 면제되는 날로 소정근로일에 포함
휴무일	◦ 근로제공의무가 없고, 휴일이 아니면서 근로시간이 편성되지 않는 날로 소정근로일에 포함되지 않음

2) 휴무일

- 근로를 제공하지 않는 날
- 소정근로일에서 제외됨
- 방학 기간 동안 근로를 제공하지 않는 비근무자의 경우 방학기간 중 근로를 제공하지 않는 비근무일인 월 ~ 일요일이 무급휴무일임(취업규칙 제47조 2항)
- 무급휴무일에 근로시 근로에 대한 임금은 지급하여야 하나 휴일근로 가산수당은 발생하지 않음(다만, 근무시간이 연장근로에 해당할 때는 연장근로수당 발생)
- 무급휴일과 무급휴무일은 해당일 근무 시 임금의 차이가 발생
- ※ 무급휴일 근로 : 휴일근로임금100%+휴일근로가산수당50%
- ※ 무급휴무일 근로 : 휴무일 근로임금 100%

나. 법정휴일

□ 주휴일

- 1) 1주일간 ‘소정근로일’ (근로계약에 의해 출근·근무하기로 약정한 날)을 개근한 자에 대하여 평균 1회 이상의 유급휴일을 부여(근로기준법 제55조, 같은 법 시행령 제30조)
- 2) “개근” 이란
 - 개근이란 모든 근무일에 근무함을 의미함
 - 모든 근무일에 근무한다는 것은 근로의무가 존재하는 것을 전제로 하는 것이므로 근로의무가 없는 휴일이나 근로 의무가 면제된 휴가일을 제외하여야 함
 - ※ 1주일의 기간 중 휴일이나 휴가일이 있더라도 나머지 근무일을 모두 근무하면 개근에 해당
- 3) 주휴일 부여방법
 - 반드시 일요일일 필요는 없으나, 기관의 경우 관공서의 공휴일인 일요일로 정하는 것이 일반적임(취업규칙 제52조제1항 - 매주 일요일을 주휴일로 한다)
 - 소정 근로일을 개근하지 못한 경우 주휴일은 무급휴일이 됨
 - 방학 중 비근무자가 방학일이 속한 주 및 개학일이 속한 주에 소정 근로일을 개근한 경우 주휴일이 발생함
 - 주중 지각·조퇴·외출 등을 한 경우에도 출근을 한 것이므로 개근여부 판단에 영향을 미치지 않으며, 주휴일을 부여하여야 함
 - 주중 연차유급휴가, 유급경조사휴가, 유급병가를 사용한 경우에도 주휴일이 발생함

- 공휴일, 공가, 특별휴가, 연차유급휴가 사용으로 1주(월~금)를 근무하지 않은 경우에 주휴일 부여(단체협약, 취업규칙 제52조제2항)
 - 다만, 병가를 1일 이상 사용하고 연차, 특별휴가 등으로 1주 소정근로일 전체를 근무하지 않은 경우에는 주휴일 미부여
- ※ 법령상 또는 그 성질상 출근한 것으로 보아야 하는 날 또는 기간의 경우라도 그 주의 전부, 월의 전부 또는 그 연의 전부를 출근하지 아니한 경우에는 이를 부여하지 않음(관련: 연차 유급휴가 등의 부여시 소정근로일수 및 출근여부 판단기준, 고용노동부지침, 2007.10.25.)

< 사례별 주휴일 부여방법 >

[사례1] 주 전체를 근무하지 않았을 경우 주휴수당 발생 여부

- 병가를 1일 이상 사용하고 연차, 특별휴가 등으로 1주 소정근로일 전체를 근무하지 않은 경우

월	화	수	목	금	토	일
병가	공가				무급휴일	주휴수당 미발생

- 1주(월~금) 연차 4일, 가족돌봄휴가 1일 사용한 경우

월	화	수	목	금	토	일
연차유급휴가			가족돌봄휴가(유급)		무급휴일	주휴수당 발생
연차유급휴가			가족돌봄휴가(무급)		무급휴일	주휴수당 미발생

[사례2] 주 중에 하루라도 개근하고 병가 등을 사용한 경우 주휴수당 발생 여부

월	화	수	목	금	토	일
개근	병가				무급휴일	주휴수당 발생

[사례3] 주 중에 하루라도 결근일이 있는 경우 주휴수당 발생 여부

- 월요일 ~ 금요일 중 결근일이 있는 경우 주휴일(일요일)의 주휴수당 미발생

[사례4] 대체근무자, 월~금 근무 시 유급주휴 부여 여부

- 일요일이 주휴일인 기관에서 소정근로일(월~금)을 개근하고 퇴사하는 경우 비록 소정근로일을 개근하였으나 1주(7일)이 되지 않았으므로 주휴수당은 발생하지 않음

4) 주휴일 적용 제외자

- 1주에 평균 15시간 미만으로 근로하는 단시간 근로자(초단시간 근로자)
- 감시·단속적 업무에 종사하는 근로자로 고용노동부장관의 승인을 받은 경우에는 근로시간·휴게·휴일이 적용되지 않음
- 주휴일 발생일 이전에 근로관계가 종료(퇴직, 계약기간 만료 등)된 경우

5) 주휴일과 다른 휴일·휴가와 관계

- 주휴일과 다른 유급휴일(법정, 약정 불문)이 중복될 경우 별도의 정함이 없는 한 하나의 휴일만 인정됨

※ 주휴일과 ‘근로자의 날’이 겹치는 경우 : 근로자에게 유리한 하나의 휴일만 인정되므로 그날 근무 하더라도 평일 ‘근로자의 날’ 처리방법과 동일하게 1일 통상임금의 1.5배만을 추가 지급하면 됨

□ 근로자의 날

- 1) 근로자의 날은 「근로자의 날 제정에 관한 법률」로 5월 1일을 특정하여 유급휴일로 정하고 있으므로 다른 날로 휴일을 대체할 수 없음(근기-829, 2004.2.19.)
- 2) 근로자의 날에 근무하는 때에는 일급 통상임금의 1.5배 지급(휴일근로 100%+휴일 근로가산임금 50%)
- 3) 근로자의 날 근무 시 수당지급이 원칙. 다만, 근로기준법 제57조에 따라 근로자대표와 서면합의에 의하여 임금을 같음하여 보상휴가(1.5일)를 부여할 수 있음

(도움말 / 질의·답변 사례)

(질의1) 당일 근무가 없는 근로자에게 근로자의 날이 적용되는지?

[행정해석, 2012. 5. 9., 근로개선정책과-2571]

- ☞ 근로자의 날은 근로기준법의 적용을 받는 근로자에게 부여하는 주휴일과 같이 법정휴일 이므로 해당일에 근로제공이 없더라도 임금을 지급해야 할 것임
- ☞ 매월 고정적인 임금을 지급 받는 월급제 근로자인 경우에는 별도 임금을 지급할 필요 없이 소정의 월급금액만 지급하면 됨

4) 복무 처리와 임금 계산 방법

- 근로자의 날과 주휴일(일요일)이 중복되는 경우 별도의 유급휴일수당을 지급할 필요 없이 근로자에게 유리한 하나의 휴일만 유급휴일로 부여

구분	복무 처리	임금 계산 방법
비근무 시	별도 복무처리를 요하지 않음	◦ 월급제 : 추가 수당 없음 ◦ 일급·시급제 : 당일 일급 또는 시급 지급
근무 시	나이스 “시간 외 근무” 처리	◦ 월급제 : 통상임금의 150% 지급 또는 보상휴가 부여 ◦ 일급·시급제 : 일급 또는 시급의 250% 지급

※ 근로자의 날 근무 시 수당지급이 원칙. 다만, 근로기준법 제57조에 따라 근로자 대표와 서면 합의에 의하여 임금에 같음하여 보상휴가를 부여할 수 있음.

※ 휴일대체 불가(근로자의 날에 근무 후 다른 근로일로 대체휴일 부여 불가능)

※ 근로자의 날 제정 취지에 맞게 휴일근로를 지양하고 휴식을 취할 수 있도록 협조

- 불가피한 사유로 휴일근로 시 사전에 개별 근로자가 동의할 경우 시간외 근무를 상신(나이스 “하여야 할 일”란에 휴게시간 명시*, 4시간이상 근로시 30분, 8시간이상 근로시 1시간)

(*예시) 근로자의 날 08:30~16:30 초과근무, 12:30~13:30 휴게시간 명시

- 수당은 실제 근로가 확인된 시간(휴게시간 제외)에 대하여 지급

5) 적용대상 : 교육공무직원 등 『근로기준법』에 따른 근로자

- 1주 15시간 미만 근로자, 감시단속직근로자(당직) 포함
- 봉사직(위촉직) 등, 근로기준법상 근로자가 아닌 자는 적용대상 아님
- 기간제 근로자 또는 일용직근로자(대체인력 등)의 경우 근로계약 기간 내에 근로자의 날이 포함되어 있을 경우 적용, 다만 근로자의 날 당일만 근로하게 되는 경우 미적용

(도움말 / 질의·답변 사례)

(질의1) 2022. 5. 1. 근로자의 날이 주휴일인 일요일인데, 주휴일과 공휴일 모두 유급처리를 해야 하는지?

☞ 일요일이 주휴일인 경우 근로자의 날과 중복되더라도 교육공무직원 근로자에게 유리한 하나의 휴일만 유급으로 인정해주면 됨 따라서 별도의 유급휴일을 부여할 필요 없음

* 참고: 월급제 교육공무직원의 경우 월급에 유급휴일에 대한 임금이 이미 포함되어 있으므로(대법 1998. 4. 24., 97다28421) 별도로 지급해야 할 임금 등의 조치 없음

(질의2) 도서관(기관)에 근무하는 환경실무원은 월요일이 주휴일이고, 일요일은 소정근로일인데, 환경실무원이 근로자의 날인 2022. 5. 1. 일요일에 근무하는 경우 복무처리 및 임금계산은 어떻게 해야 하는지?

☞ 복무처리

- 나이스 “시간 외 근무” 처리

- 유급휴일인 근로자의 날 사전에 개별 근로자가 동의할 경우 시간 외 근무를 상신하게 해야 함

* 예시) 근로자의 날 09:00~15:00 초과근무, 12:30~13:30 휴게시간

☞ 임금계산

- 임금은 실제 근로가 확인된 시간(휴게시간 제외)에 대하여 통상임금의 150%를 휴일근로가산 수당으로 지급해야 함

(질의3) 2022. 4. 25. 월요일 부터 2022. 4. 29. 금요일까지 일주일 동안 교육공무직원이 병가를 쓰고 하루도 출근하지 않았는데 근로자의 날을 유급휴일로 인정해줘야 하는지?

☞ 유급주휴일은 발생하지 않으나 근로자의 날은 유급휴일로 부여해야 함

* 참고: 근로자의 날은 「근로자의 날 제정에 관한 법률」에 의하여 소정근로일의 개근여부와 관계없이 부여되는 유급휴일이므로 근로자의 날과 주휴가 중복될 경우, 1주간의 소정근로일을 개근하지 못한 근로자에 대해서는 근로자의 날인 유급휴일이 부여되어야 할 것임(근로기준과-4627, 2005.08.17.).

(도움말 / 질의·답변 사례)

(질의4) 기숙사 사감이 2022. 5. 1.일요일 19:00에 출근하여 익일 9:00 퇴근하고 있는데 휴일근로 가산수당 지급해야 하는지?

☞ 근로자의 날인 2022. 5. 1.일요일 19:00에 출근하여 익일 9:00에 퇴근한 경우 근로자의 날 1일의 근로로 보아 휴일근로가산수당을 지급해야 함

* 참고: 하나의 근로가 2일에 걸쳐 계속적으로 행해지는 경우에도 1일 근로로 보아, 8시간 근로원칙을 적용한다(근기 01254-20752, 1989.12.14.; 근기 01254-14333, 1991.10.05.)

☞ 반면에 당직전담인력이 2022. 4. 30. 토요일 18:00에 출근하여 익일인 2022. 5. 1. 근로자의 날 09:00에 퇴근한 경우라도 2022. 4. 30. 토요일 1일의 근무로 보아 휴일근로가산수당을 지급하지 않음

☞ 감시·단속적 근로자인 당직전담인력의 경우에도 근로자의 날은 보장됨

* 참고: 감시·단속적 근로자의 경우 「근로기준법」 제63조에 따라 휴게·휴일에 관한 규정이 적용되지 않으나, 근로자의 날은「근로자의 날 제정에 관한 법률」에 의해 특정일을 기념하여 휴일로 규정하고 있으므로 「근로기준법」 제63조 적용제외 근로자인 감시·단속적근로자(당직전담인력)의 경우에도 유급휴일로 보장됨(근기 01254-6550, 1991.5.9.)

(질의5) 통학차량지도원의 경우 1주간 15시간 미만으로 근무하는데 ‘근로자의 날’을 유급휴일로 부여해야 하는지?

☞ 1주 15시간 미만으로 근로하는 초단시간근로자의 경우 주휴일은 부여해야 할 필요는 없으나 「근로자의 날 제정에 관한 법률」에 의하여 ‘근로자의 날’은 유급(예시 : 1일 2시간씩 1주에 5일 근무하는 경우 2시간분의 시간급 지급)으로 처리해야 하고, ‘근로자의 날’에 근무한 경우에는 휴일근로 가산수당(통상임금의 250%)을 지급해야 함

(질의6) 일용직(대체직)근로자의 경우에도 근로자의 날을 유급휴일로 부여해야 하는지? 그리고 일용직근로자가 ‘근로자의 날’ 당일에만 근무하였다면 휴일근로가산수당을 지급해야 하는지?

☞ 일일단위로 근로계약을 체결한 일용직(대체직)근로자의 경우, ‘근로자의 날’이 근로계약 기간 내에 있다고 할 수 없으므로 원칙적으로 유급휴일을 부여할 의무가 없음

(대법 2010. 7. 15., 2008다33399)

☞ ‘근로자의 날’에만 출근하여 당일만 근무한 경우 휴일근로가산수당 지급의무 없음

☞ 다만, 일용직근로자(대체인력 등) 또는 기간제 근로자의 경우 근로계약 기간 내에 ‘근로자의 날’이 포함되어 있을 경우 ‘근로자의 날’을 유급휴일로 부여

(도움말 / 질의·답변 사례)

(질의7) 질병휴직 중인 근로자의 경우에도 ‘근로자의 날’을 유급휴일로 부여해야 하는지?

- ☞ 개인적인 사정에 의한 휴직 등으로 근로제공의무가 정지된 경우 ‘근로자의 날’을 유급휴일로 부여하지 않음
- ☞ 유급휴일이 적용되기 위해서는 평상적인 근로관계, 즉 근로자가 근로를 제공하여 왔고, 또한 계속적인 근로제공이 예정되어있는 상태가 당연히 전제되어 있다고 볼 것이다. 그러므로 개인적인 사정에 의한 휴직 등으로 인하여 근로자의 주된 권리·의무가 정지되어 근로자가 근로 제공을 하지 아니한 휴직기간 동안에는 달리 특별한 사정이 없는 한 근로 제공 의무와 대가관계에 있는 근로자의 주된 권리로서 임금청구권은 발생되지 않는바, 이러한 경우에는 휴직기간 등에 포함된 유급휴일에 대한 임금청권 역시 발생하지 않는다고 보아야 한다. (대법 2007다73277, 2009. 12. 24.)

□ 「관공서의 공휴일에 관한 규정」에 의한 공휴일(일요일 제외)

- 1) 상시전일 근무자의 경우 전부 유급휴일임
- 2) 1월 1일과 설 연휴(설날 전날, 설날, 설날 다음날), 추석 연휴(추석 전날, 추석, 추석 다음날)은 그 주 출근 여부와 관계없이 유급휴일이므로 급여 지급일수에 포함(방학 중 비근무자도 해당)
- 3) 방학 중 비근무자의 경우 방학기간 중 광복절(8월 15일)과 성탄절(12월 25일)이 월~토요일인 경우 유급이나, 일요일과 겹치는 경우 무급임
- 4) 시급제, 일급제 근무자의 경우 공휴일이 소정근로일인 경우 유급이나, 해당일을 무급으로 하더라도 임금감소가 없이 쉴 수 있다는 점에서 유급으로 처리해야 하는 것은 아님(임금근로시간과-1081, 2021.5.14.)

다. 약정휴일

□ 약정휴일은 법령에 정함은 없지만 단체협약, 취업규칙, 근로계약 등에 의하여 사용자가 휴일로 지정한 날을 의미함

□ 약정휴일의 종류

- 1) 토요일
 - 토요일은 무급휴일임

4 휴가

가. 기본개념

□ 휴가의 의의

- 1) 휴가는 소정근로일로서 근로의무가 있는 날이지만 법정·약정사유 발생 시 근로자의 신청과 사용자의 승인에 의하여 근로의무가 면제되는 날을 의미함

□ 휴가의 종류

- 1) 휴가는 그 부여가 의무적이냐에 따라 법정휴가와 약정휴가로 나뉘고, 임금지급 여부에 따라 유급휴가와 무급휴가로 구분됨
- 2) 법정과 약정

구분	법정	약정
의의	◦ 법에 근거하여 의무적으로 부여	◦ 부여여부, 부여조건 등이 단체협약·취업규칙 등을 통해 결정됨 ◦ 임금지급여부도 결정하는 바에 따름
휴가	◦ 연차유급휴가(「근로기준법」 제60조) ◦ 생리휴가(「근로기준법」 제73조) ◦ 출산 전·후 휴가(「근로기준법」 제74조) ◦ 배우자 출산휴가(「남녀고용평등법」 제18조의2) ◦ 난임치료휴가(「남녀고용평등법」 제18조의3) ◦ 유사산휴가(「근로기준법」 제74조) ◦ 태아검진휴가(「근로기준법」 제74조) ◦ 가족돌봄휴가(남녀고용평등법」 제22조의2)	◦ 병가 ◦ 공가 ◦ 특별휴가(단체협약 제66조) - 경조사휴가 - 수업휴가 - 가족돌봄휴가(유급) - 장기재직휴가 - 입영휴가 - 학습휴가

3) 유급과 무급

구분	유급/무급	비고
법정	연차유급휴가 ◦ 유급	
	생리휴가 ◦ 무급	
	출산 전·후 휴가 ◦ 최초60일 유급(이후 30일은 고용복지센터에서 지급)	◦ 한 번에 둘 이상 자녀를 임신한 경우: 최초 75일 유급(고용복지센터에서 45일 지급)

약정	경조사휴가	◦ 유급	
	병가	◦ 유급	◦ 학교 회계연도 기준 연간 60일
	공가	◦ 유급	

※ 약정휴일 유급일수: 「충청남도교육청-전국학교비정규직연대회의 단체협약서」에 의함

나. 법정휴가

□ 연차유급휴가(근로기준법 제60조)

- 1) 연차유급휴가는 전년도에 계속 근로한 근로자에 대해 정신적·육체적 휴양을 통한 노동의 재생산 유지와 문화생활의 기회를 부여하기 위해 마련된 것으로, 「근로기준법」 제60조에 의하여 근로기준법상 근로자(「근로기준법」 제2조 제1항 제1호)에게 부여되는 휴가임

※ (참고) 연가: 「국가공무원 복무규정」 제14조와 제15조, 「지방공무원 복무규정」 제6조와 제7조 등에 의하여 공무원에게 부여되는 휴가의 한 종류

2) 연차유급휴가 일수

구분	부여조건	휴가일수	가산일수	사용 시기	미사용 시
계속근로연수가 1년 이상인 경우	1년간 소정근로일수를 80% 이상 근무	15일	만 3년 이상 계속 근로 시 최초 1년을 초과하는 계속 근로연수 매 2년마다 1일 가산(최대 25일 한도)	연차유급휴가 청구권 발생일로부터 1년간 사용	미사용 일수만큼 수당으로 지급
계속근로연수가 1년 미만인 경우 (또는 1년간 80% 미만 출근한 경우)	1개월 간 개근 시	1일	-	개근한 달의 다음 달부터 사용(최초 1년의 기간이 끝나면 소멸)	1년 미만 근속기간 중 퇴직하는 경우 미사용 휴가에 대하여 수당으로 지급

※ 방학 중 비근무자, 단시간 근로자의 연차유급휴가는 근무형태에 따라 비례하여 부여함
(「충청남도교육청 교육공무직원 취업규칙」 제56조)

※ 연차유급휴가 비례산정 : 2015.3.1.부터 적용(2015년 공무원이 아닌 근로자 처우개선계획)

※ 연차유급휴가 전임경력 가산 : 2013.3.1.부터 적용(2013년 공무원이 아닌 근로자 처우개선계획)

3) 휴가사용

- 학교의 회계연도(3월 1일부터 다음연도 2월 말일) 기준으로 산정하여 사용
- 학교 외 기관 근무자도 동일 적용

4) 연차유급휴가 청구권

- 재직근로자가 전년도 근로 대가로 발생한 연차유급휴가 사용을 청구할 수 있는 권리로 전년도의 출근율에 따라 연차유급휴가 청구권이 발생함(「근로기준법」 제60조 제5항)

5) 연차유급휴가 미사용수당 청구권

- 근로자가 전전년도 근로의 대가로 발생한 연차유급휴가를 전년도에 사용하지 아니하고 근로를 제공한 경우 그 미사용 연차유급휴가일수에 대해 수당을 청구할 수 있는 권리
- 또한, 퇴직 등 근로관계가 종료되는 근로자가 이로 인해 사용하지 못하는 미사용 연차유급휴가일수에 해당하는 수당을 청구할 수 있는 권리

(연차유급휴가 일수 산정방법)

- 계속근로연수가 1년 미만인 경우: 1개월 개근 시 1일의 유급휴가 발생
- 계속근로연수가 1년 이상인 경우: 아래 절차에 따라 계산



<1단계> 연차유급휴가 부여를 위한 전년도 출근율(80%) 산정

- 출근율 계산식

$$\frac{\text{해당 근로자의 전년도 출근일수}(365-\text{①}-\text{③})}{\text{해당 근로자의 전년도 소정근로일수}(365-\text{①})} \times 100\%$$

- ※ 연차유급휴가 출근율 산정대상기간은 회계연도(3월 1일부터 다음연도 2월 말일)에 따름 (기관 근무자 동일)

- 연차유급휴가 부여 시 소정근로일수 및 출근 여부 판단 기준 (행정해석 변경 반영, 임금근로시간과-1736, 2021.8.4.)

(연차유급휴가 일수 산정방법)

구분	①소정근로일수에서 제외되는 날		소정근로일수에 포함되는 날	
	법령 또는 약정에 의한 휴일	②특별한 사유로 근로제 공의무가 정지되는 날 또는 기간	출근한 것으로 보는 날 또는 기간	③결근한 것으로 보는 날
예시	◦ 주휴일 ◦ 근로자의 날 ◦ 법정휴일(관공서 공휴일, 대체·임시 공휴일 등) ◦ 약정휴일(토요일)	◦ 사용자의 귀책사유로 인한 휴업기간 ◦ 적법한 징의행위기간 ◦ 육아휴직기간(최초 1년을 초과한 기간) ◦ 가족돌봄휴직 ◦ 방학 중 비근무자의 경우 방학으로 출근하지 아니한 날 ◦ 질병휴직기간 ◦ 병역휴직기간 ◦ 해외동반휴직기간 ◦ 공직취임휴직기간	◦ 업무상재해로 인한 휴업기간(산재휴직) ◦ 출산전·후 휴가(유·사산 휴가) ◦ 배우자 출산휴가 ◦ 예비군훈련기간 ◦ 민방위훈련 또는 동원기간 ◦ 육아휴직기간(최초1년) ◦ 연차유급휴가 ◦ 생리휴가 ◦ 특별휴가(경조사휴가, 수업휴가, 유급가족돌봄휴가, 장기재직휴가, 입영휴가, 학습휴가) ◦ 유급병가 ◦ 유급난임치료휴가 ◦ 무급가족돌봄휴가	◦ 무단결근 ◦ 무급난임치료휴가
	기타 이상의 날에 준하여 해석할 수 있는 날 또는 기간			
효과	소정근로일수 계산에서 제외	소정근로일수 계산에서 제외하되, 상시전일근무자의 소정근로일수에 비례하여 휴가일수 기산	소정근로일수 계산에는 포함하되 출근한 것으로 봄	소정근로일수 계산에는 포함하되 결근한 것으로 봄

<2단계> 연차유급휴가 일수 산정

- 연차일수 계산 시 소수점 첫 번째 자리가 0.1~0.4 경우는 0.5일로 적용하고, 0.6~0.9인 경우는 1일로 함

※ 예시) 0.0 = 0일, 0.1~0.4 = 0.5일, 0.5 = 0.5일, 0.6~0.9 = 1일

(도움말 / 휴가 일수 산정 예시)

「근로기준법」 제60조

- ① 사용자는 1년간 80퍼센트 이상 출근한 근로자에게 15일의 유급휴가를 주어야 한다.
 ② 사용자는 계속하여 근로한 기간이 1년 미만인 근로자 또는 1년간 80퍼센트 미만 출근한 근로자에게 1개월 개근 시 1일의 유급휴가를 주어야 한다.

1. 계속근로연수가 1년 미만인 근로자

- 계속근로기간이 1년 미만인 근로자는 정규직 또는 무기계약직 등 기간의 정함이 없는 근로자로 입사하여 근속 1년 미만인 근로자뿐만 아니라, 1년 미만의 근로계약을 체결한 기간제 근로자 등을 모두 포함

(예시1) 3.1. 입사한 상시근로자, 최초 1년간의 연차휴가(휴가 미사용 전제)

3/1입사		4/1	5/1	6/1	7/1	8/1	9/1	10/1	11/1	12/1	1/1	2/1	3/1
3월 (개근)		4월 (개근)	5월 (개근)	6월 (개근)	7월 (개근)	8월 (개근)	9월 (개근)	10월 (개근)	11월 (개근)	12월 (개근)	1월 (개근)	2월 (개근)	
근로 기준법 제60조	1항												15일
	2항	1일	1일	1일	1일	1일	1일	1일	1일	1일	1일	1일	
누적연차		1일	2일	3일	4일	5일	6일	7일	8일	9일	10일	11일	26일

☞ 1년 미만 개근 월별 연차 누계 11일(3.1자로 소멸, 수당으로 지급)

☞ 3월 1일에 부여되는 연차 15일

(예시2) 3.1. 입사한 상시근로자, 최초 1년간의 개근하지 못한 월이 있는 경우 연차휴가(휴가 미사용 전제)

※ 다만, 최초 1년간 개근하지 못한 월이 있을 뿐, 1년간 80% 이상 출근한 경우

3/1입사		4/1	5/1	6/1	7/1	8/1	9/1	10/1	11/1	12/1	1/1	2/1	3/1
3월 (개근)		4월 (개근)	5월 (개근)	6월 (개근)	7월 (개근×)	8월 (개근)	9월 (개근)	10월 (개근)	11월 (개근×)	12월 (개근)	1월 (개근)	2월 (개근)	
근로 기준법 제60조	1항												15일
	2항	1일	1일	1일	-	1일	1일	1일	-	1일	1일	1일	
누적연차		1일	2일	3일	4일	4일	5일	6일	7일	7일	8일	9일	24일

☞ 1년 미만 개근 월별 연차 누계 9일(3.1자로 소멸, 수당으로 지급)

☞ 다음연도 3월 1일에 부여되는 연차 15일

(도움말 / 휴가 일수 산정 예시)

(예시3) 3.1. 입사한 상시근로자, 최초 1년 동안 휴가를 사용한 경우

3/1입사	4/1	5/1	6/1	7/1	8/1	9/1	10/1	11/1	12/1	1/1	2/1	3/1
3월 (개근)	4월 (개근)	5월 (개근)	6월 (개근)	7월 (개근)	8월 (개근)	9월 (개근)	10월 (개근)	11월 (개근)	12월 (개근)	1월 (개근)	2월 (개근)	3월
근로 기준법 제60조	1항											15일
	2항	1일	1일	1일	1일	1일	1일	1일	1일	1일	1일	
사용연차				-1일			-1일		-2일			
누적연차		1일	2일	2일	3일	4일	4일	5일	4일	5일	6일	7일
												22일

☞ 1년 미만 개근 월별 연차 누계 11일-사용연차 4일 =7일(3.1자로 소멸, 수당으로 지급)

☞ 다음연도 3월 1일에 부여되는 연차 15일

(예시4) 3.1. 입사한 상시근무자, 최초 1년의 근로계약기간 도중 12.31에 퇴직한 경우

3/1 입사	4/1	5/1	6/1	7/1	8/1	9/1	10/1	11/1	12/1	1/1
3월 (개근)	4월 (개근)	5월 (개근)	6월 (개근)	7월 (개근)	8월 (개근)	9월 (개근)	10월 (개근)	11월 (개근)	12월 (개근)	
근로 기준법 제60조	1항									발생 연차 없음
	2항	1일	1일	1일	1일	1일	1일	1일	1일	
누적연차		1일	2일	3일	4일	5일	6일	7일	8일	

☞ 근로기준법 제60조제2항에 따라 1년 미만인 근로자가 1개월 개근 시마다 발생하는 1일의 연차휴가도 그 1개월의 근로를 마친 다음 날 근로관계가 있어야 함(임금근로시간과 - 2861, 2021.12.15.)

(예시5) 상시근무자, 근로계약기간: 21.3.1~ 22.2.28.(만1년), 3/1 퇴사

3/1 입사	4/1	5/1	6/1	7/1	8/1	9/1	10/1	11/1	12/1	1/1	2/1	3/1
3월 (개근)	4월 (개근)	5월 (개근)	6월 (개근)	7월 (개근)	8월 (개근)	9월 (개근)	10월 (개근)	11월 (개근)	12월 (개근)	1월 (개근)	2월 (개근)	퇴사
근로 기준법 제60조	1항											발생 연차 없음
	2항	1일	1일	1일	1일	1일	1일	1일	1일	1일	1일	
누적 연차		1일	2일	3일	4일	5일	6일	7일	8일	9일	10일	11일
												-

☞ 1년(365일)의 근로를 마친 다음날(366일)에는 근로관계가 존속하지 않으므로 1년 미만일 때 1개월 개근 시 발생하는 연차 최대 11일만 발생(1년간 80% 이상 출근율 요건을 충족 함에 따라 부여되는 15일의 연차는 발생하지 않음, 임금근로시간과-2861, 2021.12.15.)

(도움말 / 휴가 일수 산정 예시)

(예시6) 방학중비근무자, 근로계약기간: 21.3.1.~ 22.2.28.(만 1년)

- 상시전일근무자의 해당연도 소정근로일수 : 245일
- 방학중비근무자인 조리실무사의 해당연도 소정근로일수 : 190일
- 상시전일 근무자의 방학기간 소정근로일수 : 7월(22) 8월(22), 12월(21), 1월(21일)
- 방학중비근무자인 조리실무사의 방학기간 소정근로일수 : 7월(15), 8월(3), 12월(15), 1월(3일)

입사		4/1	5/1	6/1	7/1	8/1	9/1	10/1	11/1	12/1	1/1	2/1
3월 (개근)		4월 (개근)	5월 (개근)	6월 (개근)	7월 (개근)	8월 (개근)	9월 (개근)	10월 (개근)	11월 (개근)	12월 (개근)	1월 (개근)	2월 (개근)
근로 기준법 제60조	1항											
	2항	1일	1일	1일	1일	1일	0.5일	1일	1일	1일	1일	0.5일
누적연차		1일	2일	3일	4일	5일	5.5일	6.5일	7.5일	8.5일	9.5일	10일

- ☞ <해설> - 7월 개근: $1일 \times 15/22 = 0.68 \Rightarrow$ 8월 1일에 1일 부여(누적5일)
- 8월 개근: $1일 \times 3/22 = 0.13 \Rightarrow$ 9월 1일에 0.5일 부여(누적5.5일)
- 12월 개근: $1일 \times 15/21 = 0.71 \Rightarrow$ 1월 1일에 1일 부여(누적9.5일)
- 1월 개근: $1일 \times 3/21 = 0.14 \Rightarrow$ 2월 1일에 0.5일 부여(누적10일)

※ 근로기준법 제60조 제2항에 따른 1년 미만 방학중비근무자의 연차유급휴가 산정 방법
(월 단위 연차유급휴가) : 상시전일근무자의 방학이 속한 월의 소정근로일수에 비례하여 산정

$$1일 \times \frac{\text{방학 중 비근무자의 방학이 속한 월의 소정근로일수}}{\text{상시전일근무자의 방학이 속한 월의 소정근로일수}} = \text{월 단위 연차일수}$$

2. 계속근로기간이 1년 이상, 1년간 80% 미만 출근한 근로자 : N년의 개근월 수 만큼 N+1년에 연차유급휴가 일수 부여

(예시1) 상시근무자, 출근율 80%미만, N년도 3월~7월 개근, 8월~2월 말 결근,

N+1년 3월 1일 부여되는 연차휴가일수 = 전년도 개근월수(3월~7월)만큼 연차부여 = 5일

(예시2) 방학중비근무자, N년도 출근율 80% 미만, N+1년 연차휴가일수

- ☞ 전년도 개근한 월수만큼 부여, 방학기간이 포함되어있는 경우 상시전일근무자의 방학이 속한 월의 소정근로일수에 비례하여 산정(위 「근로기준법」 제60조제2항에 따른 방학중비근무자 연차유급휴가 산정방법 표 참고)

- * (참고) 장기간 동안 결근으로 처리되는 기간이 있지 않다면 <1단계> 출근율 계산 시 대부분 80%이상 출근율이 충족되어 <2단계>에서 비례계산 하는 경우가 다수

(도움말 / 휴가 일수 산정 예시)

3. 계속근로기간이 1년 이상, 1년간 80% 이상 출근한 근로자(현 경력 가산휴가)

「근로기준법」 제60조

- ① 사용자는 1년간 80퍼센트 이상 출근한 근로자에게 15일의 유급휴가를 주어야 한다.
 ④ 사용자는 3년 이상 계속하여 근로한 근로자에게는 제1항에 따른 휴가에 최초 1년을 초과하는 계속 근로 연수 매 2년에 대하여 1일을 가산한 유급휴가를 주어야 한다.
 이 경우 가산휴가를 포함한 총 휴가 일수는 25일을 한도로 한다.

- 기본연차 일수 15일
- 계속근로연수에 따라 연차유급휴가 가산
 (상시전일근무자, 방학 중 비근무자를 포함한 모든 근로자 공통)
- 가산일수 (「근로기준법」 제60조 제4항)
- * 입사시점부터 만1년이 되기 이전까지 1년차, 만 1년 이후 2년차, 만 2년 이후 3년차 순으로 산정(전년도 출근율 80% 이상 달성했을 경우 가정)

연차	입사 1년차	2년차	3년차	4년차	5년차	6년차	7년차	8년차	9년차	10년차	11년차
발생 휴가 일수	1개월 개근 ×1일	15	15	16 (+1)	16 (+1)	17 (+2)	17 (+2)	18 (+3)	18 (+3)	19 (+4)	19 (+4)
연차	12년차	13년차	14년차	15년차	16년차	17년차	18년차	19년차	20년차	21년차	22년차
발생 휴가 일수	20 (+5)	20 (+5)	21 (+6)	21 (+6)	22 (+7)	22 (+7)	23 (+8)	23 (+8)	24 (+9)	24 (+9)	25일 (한도) (+10)

<방학중비근무자의 휴가일수 계산식>

- ※ 근로기준법 제60조제1항에 따른 방학중비근무자의 연차유급휴가 산정 방법
 : 상시전일근무자의 소정근로일수에 비례하여 산정

$$(15\text{일} + \text{전임경력 가산일수}) \times \frac{\text{방학 중 비근무자의 전년도 소정근로일수}}{\text{상시전일근무자의 전년도 소정근로일수}} + \text{현경력 가산일수} = \text{연차 일수}$$

(도움말 / 휴가 일수 산정 예시)

<전국학교비정규직연대회의 단체협약 체결 전후 방학중비근무자 휴가일수 계산식 비교>

단체협약 체결 전	$(15\text{일} + \text{전임경력 가산일수}) + \text{현경력 가산일수} \times \frac{\text{방학 중 비근무자의 전년도 소정근로일수}}{\text{상시전일근무자의 전년도 소정근로일수}} = \text{연차 일수}$
--------------	---



단체협약 체결 후 (2022년 기준)	$(15\text{일} + \text{전임경력 가산일수}) \times \frac{\text{방학 중 비근무자의 전년도 소정근로일수}}{\text{상시전일근무자의 전년도 소정근로일수}} + \text{현경력 가산일수} = \text{연차 일수}$
----------------------------	---

- 계속근로연수 포함 여부

포함	미포함
· 육아휴직(자녀당 최초 1년) · 가족돌봄휴직(90일), 산재휴직(전기간) · 병가, 출산전후·유산·사산휴가 · 휴업, 파업, 결근 · 육아기 근로시간 단축기간 (2019.10.1. 이후 신청한 자녀 1명당 최초 2년)	· 육아휴직(자녀당 최초 1년을 초과한 기간) · 공직취임휴직 · 질병, 유학, 배우자동반휴직 등 · 90일을 초과한 가족돌봄휴직

* 다만, 방학 중 비근무자의 연차유급휴가일수는 기본연차일수에 전임경력 가산휴가를 포함하여 상시전일근무자의 소정근로일수에 비례하고, 현 경력가산 연차유급휴가 일수를 가산하여 산정 (연대회의 단체협약(21.5.25.)에 따라 2021년도 근로의 대가로 발생하는 2022년도 연차휴가부터 비례하지 않음)

- 특별한 사유로 근로제공의무가 정지되는 날 또는 기간이 있는 경우

- 사용자의 귀책사유로 인한 휴업기간 - 적법한 쟁의행위기간 - 육아휴직기간(최초1년을 초과한 기간) - 가족돌봄휴직 - 방학 중 비근무자의 경우 방학으로 출근하지 아니한 날	- 질병휴직기간 - 병역휴직기간 - 해외동반휴직기간 - 공직취임휴직기간
---	--

* 교육공무직원이 위와 같은 휴직 등을 하고 출근율 80% 이상을 충족한 경우, 상시전일근무자의 소정근로일수에 비례하여 연차유급휴가일수 산정

(도움말 / 휴가 일수 산정 예시)

(예시1) 상시근무자, 3월 1일 입사, 질병휴직 기간(7.1~10.31) 연차 일수

3/1 입사	4/1	5/1	6/1	7/1	8/1	9/1	10/1	11/1	12/1	1/1	2/1	3/1
3월 (개근)	4월 (개근)	5월 (개근)	6월 (개근)	질병휴직				11월 (개근)	12월 (개근)	1월 (개근)	2월 (개근)	3월
근로 기준법 제60조	1항											10일
	2항	1일	1일	1일				1일	1일	1일	1일	
누적 연차	1일	2일	3일					4일	5일	6일	7일	17일

* 상시전일근로자의 해당연도 소정근로일수 : 245일(질병휴직기간 중 소정근로일수 81일)

- 3월 1일에 비례 부여되는 회계연도 연차유급휴가일수 산정방법

<1단계> 전년도 출근율 = 출근일수/(365-법정, 약정휴일-질병휴직*기간) = 100%

* 소정근로일수에 포함되는 휴직인지 확인

<2단계> 연차유급휴가일수 = 상시전일근무자 소정근로일수(245일)에 비례하여 산정
= 15일 × 164일/245일 = 10.04일 = 10일

* 계속근로연수에 포함되는 휴직인지 확인

(19.3.1.입사자이므로 22년에 만3년으로 가산일수 1일 가산 되지만, 21년에 4개월간 질병휴직하였으므로 계속근로기간에 미포함됨

$$15\text{일} \times \frac{\text{해당 근로자의 전년도 소정근로일수}}{\text{상시 전일 근무자의 전년도 소정근로일수}} = \text{연차 일수}$$

[비교] 상시근무자, 산재휴직기간(7.1~10.31), 최초 1년 이후 연차 일수

3/1입사	4/1	5/1	6/1	7/1	8/1	9/1	10/1	11/1	12/1	1/1	2/1	3/1
3월 (개근)	4월 (개근)	5월 (개근)	6월 (개근)	산재휴직(4개월) 출근간주 기간				11월 (개근)	12월 (개근)	1월 (개근)	2월 (개근)	3월
제60조 근로 기준법	1항											15일
	2항	1일	1일	1일	1일	1일	1일	1일	1일	1일	1일	
누적 연차	1일	2일	3일	4일	5일	6일	7일	8일	9일	10일	11일	26일

☞ 1년 미만 개근 월별 발생 연차 11일(다음연도 3.1자로 소멸, 연차유급휴가청구권이 소멸한 달(3월)의 임금 지급기일에 연차유급휴가 미사용수당 지급)

☞ 다음연도 3월 1일에 부여되는 연차 15일

(도움말 / 휴가 일수 산정 예시)

(예시2) 상시근무자, 19.3.1.입사, 21.3.1.~21.6.30.개근, 21.7.1.~22.2.28 질병휴직(8개월),
2022년에 부여되는 연차일수

☞ <1단계> 전년도(21년) 출근율 = 출근일수/(365-법정, 약정휴일-질병휴직기간) = 100%

☞ <2단계> 연차유급휴가일수 = 상시전일근무자 소정근로일수(250일)에 비례하여 산정
= 15일 × 85일/250일 = 5.1일 = 5.5일

* 해당 근로자가 22.3.1.로 입사한 지 3년이 되었더라도 질병휴직기간은 계속근로기간에서 제외되어 3년이 되지 않았으므로 기본 연차일수는 15일로 계산됨

$$15\text{일} \times \frac{\text{해당 근로자의 전년도 소정근로일수}}{\text{상시전일근무자의 전년도 소정근로일수}} = \text{연차일수}$$

(예시3) 방학중비근무자, 19.3.1.입사, 전임경력 5년 3개월, 21년도 개근,
2022년에 부여되는 연차일수

☞ <1단계> 전년도(21년) 출근율 = 출근일수/(365-법정, 약정휴일) = 100%

☞ <2단계> 연차유급휴가일수 = 상시전일근무자 소정근로일수(250일)에 비례하여 산정
= (15일+2일) × 180일/250일 + 1일 = 13.24일 = 13.5일

* 해당 근로자가 22.3.1.로 입사한지 3년이 되어(4년차) 연차휴가가 1일 가산되나, 비례하지 않음(연대회의 단체협약 체결 전에는 현 경력 가산일수도 비례하여 연차 일수 계산)

$$(15\text{일} + \text{전임경력 가산일수}) \times \frac{\text{방학 중 비근무자의 전년도 소정근로일수}}{\text{상시전일근무자의 전년도 소정근로일수}} + \text{현 경력 가산일수} = \text{연차일수}$$

- 전임경력이 있는 경우 가산휴가

■ 발생요건

① 근로기준법 제60조제1항에 따른 기본 연차가 발생할 것

- 1년간 80% 이상의 출근이 전제되어야 함

- 신규입사의 경우 전임경력 있다고 하더라도 전임경력은 계속근로기간이 아니므로 전임경력만으로 기본 연차가 발생하지 않으며, 전임경력과 현 경력을 합산하여 1년 이상이 되더라도 기본 연차가 발생되지 않음. 즉, 신규입사 후 1년이 되어야 기본 연차가 발생됨

② 전임경력이 2년 이상일 것

(도움말 / 휴가 일수 산정 예시)

■ 가산일수

- 전임경력 2년마다 1일 가산, 2년 미만은 버림

전임경력	2년	4년	6년	8년	10년	12년	14년	16년	18년	20년
가산일수	1일	2일	3일	4일	5일	6일	7일	8일	9일	10일

※ 기본연차 + 「근로기준법」에 따른 가산휴가일수 + 전임경력 가산휴가일수는 25일을 초과할 수 없음

※ 방학 중 비근무자의 경우도 상시전일근무자의 소정근로일수와 비례하여 산정한 연차유급휴가 총 일수가 25일을 초과할 수 없음

※ 주의!! 현경력 가산휴가(「근로기준법」에 따른 가산휴가) 일수와는 별도로 산정 (전.현임 경력을 합산하여 가산일수를 산정하지 않도록 주의)

4. 회계연도(3.1.~익년 2. 28.) 중 입사한 근로자(중도 입사자)

- 중도입사자 비례 부여(취업규칙 제53조 3항)

* 회계연도 중간에 채용된 직원은 채용된 기간에 비례하여 연차유급휴가를 부여

* 상시전일근로자의 경우

입사월부터 회계종료 월 까지 개월 수	×	15일	=	연차일수
12개월				

* 방학중비근무자의 경우

입사월부터 회계종료월 까지 소정근로일수	×	15일	=	연차일수
상시전일근무자의 회계연도 전체기간 소정근로일수				

* 연차유급휴가 산정 기산일은 개별근로자의 입사일 등 실제로 근로제공을 개시한 날이 되는 것이 원칙이나, 노무관리의 편의상 단체협약, 취업규칙 등에 의하여 전 근로자에 대하여 일률적으로 회계연도를 기준으로 연차유급휴가를 산정하는 경우 연차유급휴가미사용청구권은 연차유급휴가가 사용가능연도 다음 해의 첫날 발생 (근무 장소와 관계없이 매년 3월1일 등)

(도움말 / 휴가 일수 산정 예시)

(예시1) 회계연도 중 입사한 상시전일근무자의 연차유급휴가일수 산정 예시(2021.9.1. 입사)

2021.9.1		10.1	11.1	12.1	2022.1.1	2.1	3.1	4.1	5.1	6.1	7.1	8.1	2023.3.1
9월 (개근)		10월 (개근)	11월 (개근)	12월 (개근)	1월 (개근)	2월 (개근)	3월 (개근)	4월 (개근)	5월 (개근)	6월 (개근)	7월 (개근)	8월 (개근)	80% 출근
근로 기준법 제60조	1항					7.5일							15일 신규발생
	2항	1일	1일	1일	1일	1일	1일	1일	1일	1일	1일	1일	
누적연차		1일	2일	3일	4일	5일	13.5일	14.5일	15.5일	16.5일	17.5일	18.5일	-

☞ 해설

- 2022년 회계연도에 발생하는 연차유급휴가 일수 : $15\text{일} \times 6/12 = 7.5\text{일}$
- 「근로기준법」 제60조제2항의 연차 : 2021.9월~2022.2월까지 6월 개근
→ 2021.3.1.자 누적 6일 발생
- 2022.3.1. 기준 총 13.5일 발생

* 연차휴가 미사용 수당 지급 시기

- ① 2022년 9월 보수지급일에 「근로기준법」 제60조제2항의 연차유급휴가 11일에 대한 미사용 수당 정산
- ② 7.5일은 2023년 3월 보수지급일에 미사용 수당 정산

(예시2) 회계연도 중 입사한 방학 중 비근무자의 연차유급휴가일수 산정 예시(2021.9.1. 입사)

가정1) 상시전일근무자의 2021.3.1. ~ 2022.2.28. 소정근로일수 : 245일

가정2) 방학중비근무자의 2021.9.1. ~ 2022.2.28. 소정근로일수 : 95일

가정3) 상시전일근무자의 방학기간 소정근로일수 : 12월(21), 1월(21), 2월(15), 7월(22), 8월(22)

가정4) 방학중비근무자의 방학기간 소정근로일수 : 12월(15), 1월(3), 2월(5), 7월(15), 8월(3)

2021.9.1		10.1	11.1	12.1	2022.1.1	2.1	3.1	4.1	5.1	6.1	7.1	8.1	2023.3.1
9월 (개근)		10월 (개근)	11월 (개근)	12월 (개근)	1월 (개근)	2월 (개근)	3월 (개근)	4월 (개근)	5월 (개근)	6월 (개근)	7월 (개근)	8월 (개근)	80%출근
근로 기준법 제60조	1항					6일							12일 신규발생
	2항	1일	1일	1일	1일	0.5일	0.5일	1일	1일	1일	1일	1일	
누적연차		1일	2일	3일	4일	4.5일	11일	12일	13일	14일	15일	16일	-

(도움말 / 휴가 일수 산정 예시)

☞ 해설

- 12월 개근: $1일 \times 15/21 = 0.71 \Rightarrow 1월1일에 1일 부여(누적4일)$
- 1월 개근: $1일 \times 3/21 = 0.14 \Rightarrow 2월1일에 0.5일 부여(누적4.5일)$
- 2월 개근: $1일 \times 5/15 = 0.33 \Rightarrow 3월1일에 0.5일 부여(누적5일)$
- 2022.3.1. : $15일 \times 95/245 = 5.81 \Rightarrow 6일 + 2021.9.1. \sim 2022.3.1. 발생 누적연차 5일 = 총11일$
- 7월 개근: $1일 \times 15/22 = 0.68 \Rightarrow 8월1일에 1일 부여(누적16일)$
- 2023.3.1. : $15일 \times 190/245 = 11.63 \Rightarrow 12일 부여$

* 연차휴가 미사용 수당 지급 시기

- ① 2022년 9월 보수지급일에 「근로기준법」 제60조제2항의 1개월 개근 시 발생하는 월 단위 연차유급휴가 총 10일의 미사용 수당 정산
- ② 「근로기준법」 제60조제1항의 연차유급휴가 6일은 2023년 3월 보수지급일에 미사용 수당 정산

- 중도 입사자의 퇴직시점 연차휴가 정산

- * 회계연도 중에 입사한 근로자가 퇴직을 하는 경우에는 퇴직시점에서 근로자의 입사일을 기준으로 산정한 휴가일수와 비교하여 더 많이 부여한 경우에는 그대로 적용하면 되지만, 미달하는 경우에는 그 미달하는 일수만큼 추가로 연차휴가 미사용 수당을 지급하여야 함

5. 단시간 근로자의 연차유급휴가 일수 산정

$$= \frac{\text{기준 연차휴가일수(A)}}{\text{통상근로자의 소정근로시간(8시간)}} \times \frac{\text{단시간근로자의 소정근로시간(B)}}{\text{통상근로자의 소정근로시간(8시간)}} \times 8\text{시간}$$

- 기준 연차휴가일수(A)

- * 상시전일근무자의 경우 : 15일+현 경력 가산일수 + 전임경력 가산일수

- * 방학중비근무자의 경우 : ‘15일 + 전임경력 가산일수’를 상시전일근로자의 소정근로일에 비례하여 산정한 일수 + 현 경력 가산일수

- 단시간 근로자의 소정근로시간(B) 산정

$$\frac{\text{단시간 근로자의 4주 동안 소정근로시간}}{\text{통상근로자의 4주간 총 소정근로시간}} = \text{단시간 근로자의 1일 소정근로시간}$$

(도움말 / 휴가 일수 산정 예시)

(예시1) 2014.3.1.자로 입사한 초등돌봄전담사(1일 5시간, 1주 25시간 근무, 방학중비근무자)의 2022년도 연차유급휴가 부여(현 경력 가산일수 3일, 전임경력 가산일수 4일)

① 해당학교 초등돌봄전담사의 연차휴가일수(A)

$$(15\text{일} + \frac{\text{전임경력 가산일수}}{4\text{일}}) \times \frac{\text{당해 초등돌봄전담사의 전년도 소정근로일수 } 190\text{일(가정)}}{\text{상시전일근무자의 전년도 소정근로일수 } 245\text{일(가정)}} + \frac{\text{현 경력 가산일수}}{3\text{일}} = \text{총 } 18\text{일}$$

② 초등돌봄전담사의 소정근로시간(B)

$$\frac{100\text{시간}}{20\text{일}} = 5\text{시간}$$

☞ 2022년도 연차유급휴가 부여일수(시간)

$$= \text{① } 18\text{일} \times \text{② } \frac{5\text{시간}}{8\text{시간}} \times 8\text{시간} = 18\text{일 (1일 5시간, 총 95시간)}$$

(예시2) 교무행정사(2년차, 전임경력 4년) 육아기 근로시간단축*(21.9.1.~22.2.28. 6개월), 2022년 연차휴가일수 산정

* 1일 2시간 단축, 육아기 근로시간 단축 후 1주 30시간 근무

☞ <1단계> 출근율 산정: 100% (육아기 근로시간 단축은 출근율에 영향을 미치지 않음)

☞ <2단계> 2022년도 연차휴가일수 산정 = 8.5일 + 6.375일 = 14일 7시간(0.5 단위 절상)

- 21.3.1.~21.8.31.(6개월) 정상근로기간	$= \frac{17\text{일}}{(15\text{일} + \text{전임경력가산}2\text{일})} \times \frac{6\text{개월}}{12\text{개월}} =$	68시간 (8일 4시간)
- 21.9.1.~21.8.31.(6개월) 육아기 근로시간 단축기간	$= \frac{17\text{일} \times 30\text{시간}}{40\text{시간}} \times 8\text{시간} \times \frac{6\text{개월}}{12\text{개월}} =$	51시간 (6일 3시간)

(도움말 / 휴가 일수 산정 예시)

6. 감시단속적근로자(당직전담인력)의 연차유급휴가 일수 산정

고용노동부 「임금근로시간과-982, 2022.5.4.」 행정해석에 따르면

- 감단근로자의 경우 일반근로자와 달리 법정근로시간, 휴게, 휴일 규정의 적용을 받지 않는다는 점을 고려할 때, 통상 하루의 소정임금(1일 소정근로시간)을 1주 40시간에 비례 산정하기보다는 근무주기를 기준으로 하여, 해당 주기의 근로시간 합계를 해당 주기의 일수로 나누는 것이 제도 취지에 부합하는 것으로 사료됨.
- * 주 단위 근무는 1주 근로시간 합계 ÷ 7일,
격일제(24시간 격일제 포함)는 근무일의 근로시간 합계 ÷ 2일,
「2일 근무, 1일 휴무」는 2일 근무일의 근로시간 합계 ÷ 3일 등

<0단계>
1일 소정근로시간 산정

<1단계>
출근율 산정

<2단계>
연차유급휴가 일수 산정

(연차유급휴가일 * 1일 소정근로시간)으로

연차유급휴가 일수 산정하고, 사용시 시간단위 공제 필요

(예시1) 매주 7일 근무, 월 2일 토요일 휴무, 평일 5시간, 주말 8시간 근무하는 당직전담인력 (2019.3.1. 입사, 출근율 80% 이상 가정)

<0단계> 1일 소정근로시간 = 2주 동안 총근로시간 74시간 ÷ 14일 = 5.3시간

<1단계> 출근율 80% 가정

<2단계> 연차휴가일수 = 16일(15일+1일) × 5.3시간 = 84.8시간

☞ 해당 연도 연차유급휴가 사용시 시간단위 공제 후 연차유급휴가미사용수당 지급

(예시2) 주 6일 근무, 주 1일 휴무, 근로시간 8시간인 당직전담인력 (2019.3.1. 입사, 출근율 80% 이상 가정)

<0단계> 1일 소정근로시간 = 1주 동안 총 근로시간 48시간 ÷ 7일 = 6.9시간

<1단계> 출근율 80% 가정

<2단계> 연차휴가일수 = 16일(15일+1일) × 6.9시간 = 110.4시간

☞ 해당 연도 연차유급휴가 사용시 시간단위 공제 후 연차유급휴가미사용수당 지급

6) 연차유급휴가의 사용과 시기변경권

- 연차유급휴가는 근로자가 청구한 시기에 부여하는 것이 원칙
- 사용자의 시기변경권 : 사업 운영에 막대한 지장이 있는 경우에는 그 시기를 변경할 수 있음(「근로기준법」 제60조제5항)

도움말 / 질의·답변 사례

(질의1) 연차유급휴가를 초과하여 사용했는데 연차당겨쓰기 제도가 시행되고 있는지, 연차유급휴가가 많이 남았는데 연차저축(이월)제도가 시행되고 있는지

☞ 연차 당겨쓰기 제도, 연차저축(이월)제도는 시행하고 있지 않음

연차를 초과사용한 경우, 기결취소 후 결근-결근(시간단위 수기조정)으로 복무처리하고 초과사용한 만큼 무급처리함

(질의2) 5년차 근로자 80% 미만 출근했다면 가산휴가 부여되는지?

☞ 출근율 요건과 가산휴가 요건은 다름. 기본휴가(15일)이 발생하지 않았다면 가산휴가도 발생하지 않음. 가산휴가는 계속근로연수에 따른 것으로 <2단계>의 계속근로연수 인정여부 표를 참고

(질의3) 정년퇴직하는 시점에 따라 연차유급휴가 발생과 미사용수당 지급여부가 달라지는 이유가 무엇인지?

☞ 행정해석 변경(임금근로시간과-2861, 2021.12.15)에 따라 정규직이 마지막 근무하는 해에 1년(365일) 근무하고 퇴직하는 경우, 80% 출근율을 충족하더라도 제60조①·④의 연차휴가가산휴가에 대한 미사용수당 청구가 불가함

전년도 근로를 마친 다음날 근로관계가 존속한 후에 퇴직해야 그 전년도 출근율 충족으로 부여받은 연차휴가일수에 대하여 연차유급휴가 미사용수당 청구가 가능함
즉, 근로자의 정년퇴직 시점(만 60세가 된 날이 3월부터 8월)이 9.1.인 경우에만 해당 회계연도의 연차유급휴가 미사용수당을 퇴직시에 퇴직금과 별도로 지급하여야 함

7) 연차유급휴가 미사용 수당

- 지급시기
 - 수당청구권이 발생한 후 최초로 도래하는 급여지급일에 지급
 - 연차유급휴가 청구권이 소멸(1년)된 다음날 연차유급휴가 미사용수당 청구권이 발생(1년 미만 근로자의 경우, 최초 1년 기간이 끝날 때 발생)

※ 연차유급휴가 청구권이 소멸된 직후인 3월에 지급하는 것이 원칙이나, 학교에서 인건비를 지급하는 경우 근로자에게 불이익하지 않다면 연차유급휴가 청구권이 있는 마지막 달(학교회계 마감으로 보통 당해 연도 2월말)에 지급 가능

- 수당 지급시 기준임금
 - 휴가청구권이 있는 마지막 달(2월)의 통상임금
- 산정방법 (1일 8시간 근무하는 근로자의 경우)
 - 시간급 통상임금 × 8시간 × 연차유급휴가 미사용일수
- 소멸시효
 - 청구권 발생일로부터 3년, 다만 사용자가 「근로기준법」 제61조에 따른 연차유급휴가를 사용촉진한 경우 연차 유급휴가 미사용수당 청구권 소멸
- 퇴직금·퇴직연금 부담금 산정 시 연차유급휴가 미사용수당 산입여부
 - 퇴직하기 전 이미 발생한 연차 유급휴가 미사용수당

☞ 퇴직 전전년도 출근율에 의하여 퇴직 전년도에 발생한 연차유급휴가 중 미사용하고 근로한 일수에 대한 연차유급휴가 미사용수당액의 3/12를 퇴직금 산정을 위한 평균임금 산정 기준임금에 포함

- 퇴직으로 인해 비로소 지급사유가 발생한 연차유급휴가 미사용수당

☞ 퇴직금·확정급여형(DB) 퇴직연금 산정시:

퇴직 전년도 출근율에 의하여 퇴직년도에 발생한 연차유급휴가를 미사용하고 퇴직함으로써 비로소 지급사유가 발생한 연차유급휴가 미사용수당은 평균임금의 정의상 산정사유 발생일 이전에 그 근로자에 대하여 지급된 임금이 아니므로, 퇴직금 산정을 위한 평균임금 산정 기준임금에 포함되지 아니함

☞ 확정기여형(DC) 퇴직연금 부담금 산정 시:

「근로자퇴직급여보장법」 제19조에 따라 확정기여형(DC) 퇴직연금제도를 설정한 경우 동법 제20조에 따라 가입자의 연간 임금총액의 12분의 1이상에 해당하는 부담금을 현금으로 가입자의 확정기여형 퇴직연금제도 계정에 납입해야함. ‘연간 임금총액’은 전전년도에 발생한 연차휴가에 대한 미사용수당 뿐만아니라 근로자가 퇴직으로 인해 비로소 지급사유가 발생한 연차휴가미사용수당도 근로의 대가로 발생한 임금에 해당되어 확정기여형(DC) 퇴직연금제도의 부담금 산정시 산입해야 함(퇴직연금복지과-1820, 2020.04.22.; 퇴직연금복지과-7562016.2.23.; 퇴직연금복지과-87, 2008.4.1.)

● 퇴직정산

- 회계연도 중 입사한 교육공무직원의 경우 기본 연차유급휴가를 다음 회계연도 3.1자에는 비례 부여하므로 근로자가 퇴직하는 시점에서

☞ 회계연도 기준으로 부여한 연차유급휴가 일수가 입사일 기준으로 산정한 연차유급휴가 일수를 초과하면 정산이 불필요,

☞ 회계연도를 기준으로 부여한 연차유급휴가 일수가 입사일 기준으로 산정한 연차유급휴가 일수에 미달하는 경우 그 일수만큼 정산하여 지급

※ 회계연도 기준으로 연차휴가를 부여한 경우에는 퇴직시점에서 보았을 때 입사일 기준보다 총 발생한 연차휴가일수가 불리하지 않아야만 법 위반이 되지 않음.(임금근로시간정책팀-1663, 2007.5.1.; 임금근로시간정책팀-343, 2008.2.3.)

※ 입사연도 기준 연차일수가 회계연도 기준 연차일수에 미달하는 경우, 미달하는 일수만큼 추가로 연차휴가 미사용수당을 지급해야 하고, 회계연도 기준이 더 많은 경우에는 정산하지 않음.(근로개선정책과-5352, 2009.12.31., 임금근로시간정책팀-489, 2008.2.28.)

- 2016.9.1. 입사한 교육공무직원의 연차유급휴가 미사용수당 정산 예

회계연도(3.1~2.28) 기준			입사연도 기준			
대상기간	발생일	연차일수	대상기간	발생일	5.1.퇴직 연차일수	10.1.퇴직 연차일수
16.9.1.~17.2.28.	17.3.1.	7.5	16.9.1.~17.8.31.	17.9.1.	15	15
17.3.1.~18.2.28.	18.3.1.	15	17.9.1.~18.8.31.	18.9.1.	15	15
18.3.1.~19.2.28.	19.3.1.	15	18.9.1.~19.8.31.	19.9.1.	16	16
19.3.1.~20.2.28.	20.3.1.	16	19.9.1.~20.8.31.	20.9.1.	16	16
20.3.1.~21.2.28.	21.3.1.	16	20.9.1.~21.8.31.	21.9.1.	-	17
계		69.5			62	79

☞ 2021.5.1. 퇴직 시 [회계연도 기준 69.5일 > 입사연도 기준 62일]이므로 연차유급휴가 미사용수당 정산 불필요

☞ 2021.10.1. 퇴직 시 [회계연도 기준 69.5일 < 입사연도 기준 79일]이므로 입사연도를 기준으로 연차유급휴가 미사용수당을 정산

(도움말 / 휴가 일수 산정 유형별 사례)

(예시1) 2015.3.1. 전임경력 5년 11개월이 있는 근로자(상시전일근무자 가정)가 채용된 경우 기본 연차 발생시점 및 전·현임경력 가산일수 산정(단, 출근율 80%를 모두 달성한 경우 가정)

연차	1년차	2년차	3년차	4년차	5년차	6년차	7년차	8년차	9년차	10년차	11년차
기본연차	1개월개근 ×1일	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
현경력 가산	0	0	0	1	1	2	2	3	3	4	4
전임경력 가산	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
총 계	1개월개근 ×1일	17	17	18	18	19	19	20	20	21	21
연차	12년차	13년차	14년차	15년차	16년차	17년차	18년차	19년차	20년차	21년차	22년차
기본연차	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
현경력 가산	5	5	6	6	7	7	8	8	8	8	8
전임경력 가산	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
총 계	22	22	23	23	24	24	25(한도)	25(한도)	25(한도)	25(한도)	25(한도)

(예시2) 위 예시1에서 출근율 80%를 달성하지 못한 해가 있는 경우

연차	1년차	2년차	3년차	4년차	5년차 (80%↓)	6년차	7년차	8년차 (80%↓)	9년차	10년차	11년차
기본연차	1개월 개근 ×1일	15	15	15	15	전년도 개근월 수×1일	15	15	전년도 개근월 수×1일	15	15
현경력 가산	0	0	0	1	1	0	2	2	0	3	3
전임경력 가산	0	2	2	2	2	0	2	2	0	2	2
총 계	1개월 개근 ×1일	17	17	18	18	전년도 개근월 수×1일	19	19	전년도 개근월 수×1일	20	20
연차	12년차	13년차	14년차 (80%↓)	15년차	16년차	17년차	18년차	19년차	20년차	21년차	22년차
기본 연차	15	15	15	전년도 개근월 수×1일	15	15	15	15	15	15	15
현경력 가산	4	4	5	0	5	6	6	7	7	8	8
전임경력 가산	2	2	2	0	2	2	2	2	2	2	2
총 계	21	21	22	전년도 개근월 수×1일	22	23	23	24	24	25 (한도)	25 (한도)

(도움말 / 휴가 일수 산정 유형별 사례)

(예시3) 위 예시1에서 방학 중 비근무자가 채용 된 경우(단, 상시전일근로자의 전년도 소정근로일수는 245일이며, 해당 근로자의 전년도 소정근로일수는 185일, 매년 소정근로일수 변동 없이 동일한 경우 가정, 단체협약(21.5.25.) 체결 후)

연차	1년차	2년차	3년차	4년차	5년차	6년차	7년차	8년차	9년차	10년차	11년차	12년차
기본연차	1개월 개근 ×1일	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
현경력가산	0	0	0	1	1	2	2	3	3	4	4	5
전임경력가산	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
총 계(비례)	1개월 개근 ×1일	13	13	14	14	15	15	16	6	17	17	18
연차	13년차	14년차	15년차	16년차	17년차	18년차	19년차	20년차	21년차	22년차	23년차	24년차
기본연차	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
현경력가산	5	6	6	7	7	8	8	9	9	10	10	11
전임경력가산	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
총 계(비례)	18	19	19	20	20	21	21	22	22	23	23	24
연차	25년차	26년차	27년차	28년차	29년차	30년차	31년차	32년차	33년차	33년차	34년차	35년차
기본연차	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
현경력가산	11	12	12	13	13	14	14	15	15	16	16	17
전임경력가산	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
총 계(비례)	24	25(한도)	25(한도)	25(한도)	25(한도)	25(한도)	25(한도)	25(한도)	25(한도)	25(한도)	25(한도)	25(한도)

(도움말 / 휴가 일수 산정 유형별 사례)

(예시1) 2020.3.1. 입사 → 2021.3.1. 「근로기준법」 제60조제1항 15일의 연차유급휴가 청구권발생, 동조 제2항 월단위연차유급휴가 미사용수당청구권 발생 → 2022.3.1. 「근로기준법」 제60조제1항 연차유급휴가 15일 중 미사용한 연차유급휴가일수에 대하여 미사용수당청구권 발생 → 2022.2.28.까지 사용하지 않은 연차유급휴가일수에 대한 미사용수당 정산

- 연차유급휴가는 연차유급휴가청구권 발생 후 1년 동안 사용가능, 연차유급휴가 청구권이 소멸하면 연차유급휴가 미사용수당청구권으로 변경됨(소멸시효 3년)

☞ 80% 이상 출근 전제

(도움말 / 휴가 미사용수당 유형별 사례)

년 월	2020.3.1.	2021.3.1	2022.3.1	2023.3.1	2024.3.1	2024.5.1
연차 발생일수	입사1개월 만근시 1일발생	15일	15일	16일	16일	퇴사
수당 보상시점		월단위연차 수당보상	2021미사용 수당보상	2022미사용 수당보상	2023미사용 수당보상	2024미사용 수당보상
퇴직금 포함여부					퇴직금포함 연차수당	

- * 편의상 연차미사용수당 보상시점을 3.1로 산정, 학교에서는 2월말에 지급가능
 - 1년을 초과한 잔여월수에 대한 월단위 연차휴가는 보상할 필요가 없음
 ☞ 80% 이상 출근, 퇴직 시까지 휴가 미사용 전제

년 월	2021.3.1	2022.3.1	2022.9.1
연차 발생일수	입사 1개월 만근시 1일 발생	15일	퇴사
수당 보상시점		월 단위 연차(11일) 수당보상	15일 수당 보상
퇴직금 포함여부	월단위 연차 미사용수당(최대 11일) 퇴직금 포함		퇴직금 미포함

- * 편의상 연차미사용수당 보상시점을 3.1로 산정, 학교에서는 2월말에 지급가능

(예시2) 2021.3.1. 입사 → 2022.3.1 퇴사 → 11일의 연차유급휴가 미사용수당 보상

- * 근로계약기간을 2021.3.1. ~ 2022.2.28.까지 정했다고 하더라도 퇴사일은 마지막 근로일의 다음 날인 3.1.임

- ☞ 입사 최초 1년간의 연차휴가(회계연도 기준), 휴가 미사용 전제

입사 3/1	4/1	5/1	6/1	7/1	8/1	9/1	10/1	11/1	12/1	1/1	2/1	퇴사 3/1
누적연차	1일	2일	3일	4일	5일	6일	7일	8일	9일	10일	11일	11일
수당 보상시점												11일수당 보상
퇴직금 포함여부	퇴직금에 포함될 연차휴가미사용수당 없음											

- * 기발생 된 연차유급휴가는 사용하지 못하였다면 퇴사 시 수당으로 보상

(도움말 / 휴가 미사용수당 유형별 사례)

(예시3) 2021.3.1. 입사 → 2022.2.1. 퇴사 → 10일의 연차유급휴가 미사용수당 보상

- 1년 미만 근로하고 퇴사한 근로자도 1개월 개근 시 1일의 연차휴가가 발생하므로, 개근한 월수 × 1일, 수당 보상

☞ 입사 최초 1년 미만자의 중도퇴사 시 연차휴가(회계연도 기준), 휴가 미사용 전제

입사 3/1	4/1	5/1	6/1	7/1	8/1	9/1	10/1	11/1	12/1	1/1	퇴사 2/1
누적연차	1일	2일	3일	4일	5일	6일	7일	8일	9일	10일	10일
수당 보상시점											10일 수당 보상
퇴직금 포함여부	계속근로기간이 1년 미만으로 퇴직금 미발생										

다. 약정휴가

□ 병가(단체협약 제67조, 취업규칙 제57조)

1) 병가요건

- 업무외 질병 또는 부상으로 요양이 필요할 때
- 전염병의 일환으로 인하여 그 교육공무직원의 출근이 다른 사람의 건강에 영향을 끼칠 우려가 있을 때

2) 병가일수의 계산

- 병가는 연간 60일을 초과할 수 없으며 모두 유급으로 함
- 병가일수는 학교의 회계연도(3월 1일부터 다음연도 2월말) 기준으로 계산함
- 학교 회계연도 기준 1년 미만 채용 또는 근로한 경우 그 근로기간에 비례하여 병가 일수 부여
- 병지각, 병외출, 병조퇴 누계 8시간을 병가 1일로 계산
- 진단서를 제출하여야 함에도 제출하지 못한 병가는 연차휴가를 사용하고 병가 일수에 산입하지 아니함

- 병가일수의 비례 : 학교의 회계연도 기준 1년 미만으로 채용 또는 근로한 경우 그 근로기간에 비례하여 병가 일수 부여(0.5일 단위 기준으로 절사, 절상)

근로 기간	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
비례 기간	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60
병가 일수	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60

- ※ 회계연도 중간 채용, 퇴직, 휴직, 복직 등으로 1년 미만 근로할 경우 위와 같이 비례하여 병가 부여
- ※ 방학 중 비근무자의 방학기간과 연차휴가, 특별휴가, 공가 등은 병가일수에 비례하지 않음

3) 병가의 운영방법

- 연간 누계 6일까지는 진단서 제출 없이도 병가를 사용할 수 있으나, 7일 이상 연속되는 병가와 병가(병지각, 병외출, 병조퇴 포함)의 연간 누계가 6일을 초과하게 되는 경우에는 「의료법」 제17조에 의하여 교부된 의사의 진단서를 제출하여야 함
 - 동일한 사유의 병가는 최초 제출한 진단서로 갈음할 수 있음. 이 경우 동일한 사유여부는 각급기관장(허가권자)이 진단서 등의 내용을 감안하여 결정하며, 연차휴가 사유의 고의적 병가처리가 발생하지 않도록 하여야 함
 - ※ 동일한 사유의 질병임을 검진하기 위한 병가 신청시 각급기관장(허가권자)이 결정하되, 이후 진단서 등을 확인하여야 함.
- 병가의 기간은 각급기관장(허가권자)이 해당 교육공무직원의 직무수행 가능 여부와 진단서의 내용을 감안하여 결정함
 - 병가사용이 질병의 치료 등 본연의 목적을 위해서 사용될 수 있도록 하여야 함
 - ※ 각급기관장은 병가 기간과 관계없이 직무수행 가능여부 판단을 위해 필요시 추가 진단서 제출을 요구할 수 있음.
- 30일 이상 연속되는 병가는 관공서의 공휴일 및 토요일을 병가일수에 산입함

(도움말 / 질의·답변 사례)

(예시1) A질병으로 4일간(화, 수, 목, 금) 병가를 사용하고, 다음 주 월요일 1일 출근한 후 화요일부터 B질병으로 25일(토요일과 공휴일 합산 시 35일)의 병가를 사용한 경우

- 각 병가의 시작일부터 종료일까지의 병가기간(토요일과 공휴일 포함)으로 합산하였을 때 총 병가기간은 39일이 됨. 이 경우 “각 병가기간의 총합”이 30일 이상이 되므로 토요일과 공휴일을 포함하여 총 39일의 병가를 사용한 것임

(예시2) 주 5일(월~금) 병가를 사용한 후 다음 주에도 연속하여 월~금 5일간씩 평일에 5주 신청한 경우

- 형식상으로는 평일만 병가를 신청하였으나 매주 연속하여 병가를 신청하였으므로 연속적인 병가로 보아 토요일과 공휴일을 포함하여 병가일수 계산

(예시3) 2개의 학교 회계연도에 걸쳐 30일을 초과하는 병가의 경우

- 학교 회계연도별로 구분하여 각각 30일 이상인 경우에만 공휴일과 토요일을 휴가일수에 산입해야 함

□ 경조사 휴가(단체협약 제66조제1항, 취업규칙 제61조)

1) 경조사 휴가 일수

구 분		일 수
결 혼	본 인	5일
	자 녀	1일
출 산	배우자	10일
사 망	배우자, 본인과 배우자의 부모	5일
	본인과 배우자의 조부모·외조부모	3일
	자녀와 그 자녀의 배우자	3일
	본인과 배우자의 형제자매와 그 형제자매의 배우자	1일
	본인과 배우자의 부모의 형제자매와 그 형제자매의 배우자	1일
입 양	본 인	20일

2) 경조사 휴가의 운영방법

- 경조사 휴가 기간 중 관공서의 공휴일과 토요일은 휴가 일수에 포함하지 않음
- 경조사 휴가는 그 사유가 발생한 날을 포함하여 전·후에 연속하여 사용함을 원칙으로 함.
 - 다만, 본인 결혼휴가는 그 사유가 발생한 날(결혼식일 또는 혼인 신고일)로부터 30일 이내의 범위에서 사용. 이 경우 휴가 사용 마지막 날이 30일의 범위 내에 있어야 함
 - 자녀 결혼일이 주말인 경우 전 금요일에 사용할 수 있음
 - 또한 배우자 출산휴가는 자녀 출산일로부터 90일 이내의 범위에서 1회에 한정하여 분할·사용할 수 있음. 이 경우 휴가 사용 마지막 날이 90일 범위 내에 있어야 함
- 사망으로 인한 경조사 휴가의 경우 그 사유가 발생한 날(퇴근 이후 사유가 발생한 경우 그 다음 날)부터 일수 기산
 - 단, 형제자매 배우자 사망시 사망일로부터 3일 이내의 범위 내에서 사용
- 근로가 예정되지 않은 기간에 경조사 휴가를 사용한 경우 임금을 지급하지 않음 (방학 중 비근무자가 방학 중에 경조사 휴가가 발생하고 그 휴가사용 마지막 날이 방학기간인 경우)
- 경조사 휴가에 따른 증빙 서류는 청첩장, 출산증명서, 가족관계증명서, 입양기관 확인서, 사망진단서 등

3) 복무처리: 특별휴가-경조사휴가-해당사유(예시: 본인 결혼 5일)

□ 공가(근로기준법 제10조, 단체협약 제8조, 제20조, 제68조, 취업규칙 제60조)

1) 공가요건

- 교섭위원이 단체교섭에 참석하는 경우
- 「병역법」, 그 밖에 다른 법령에 따른 병역판정검사·소집·검열·점호 등에 응하거나 각종 동원 또는 훈련에 참가하는 경우
- 공무에 관하여 국회·법원·검찰·노동위원회 등 국가(공공)기관에 출석할 경우
- 「산업안전보건법」 제129조부터 제131조까지의 규정에 따른 건강진단, 「국민건강보험법」 제52조에 따른 건강검진, 「결핵예방법」 제11조에 따른 결핵검진 등을 받을 때
- 천재지변·교통차단 기타의 사유로 출근이 불가능할 경우
- 올림픽·전국체전 등 국가 또는 지방 단위의 주요 행사에 선수로 참가할 때
※이 외 사유로 공가 허용할 수 없음(예: 헌혈)

2) 공가의 운영방법

- 단체교섭 교섭위원이 아닌 참관인 등은 공가 대상이 아님

- 일반건강검진의 2차(재검진)는 공가 대상이 아님
 - 건강검진의 결과로 인하여 안내받는 확진검사는 건강검진이 아니므로 공가의 대상이 아님
 - 「국민건강보험법 시행령」 제25조에 의하여 국민건강보험공단에서는 일반건강검진 및 암검진에 대해 사용자(기관장)에게 통보함. 따라서 해당 통보를 근거로 일반 건강검진 이외에 암검진에 대한 공가를 신청하는 경우 허가 가능
- 법률의 규정에 의해 국가 공휴일로 지정되지 않은 재·보궐 선거의 경우에도 해당 선거구에 거주하는 조합원에게 선거 당일 특별한 사유가 없는 한 조합원이 필요로 하는 시간에 한하여 공가 인정(단체협약 제8조제5항)

□ 수업휴가(단체협약 제66조제2항)

- 1) 휴가사용 일수
 - 한국방송통신대학 출석수업 기간(유급)(실습기간 제외)
- 2) 휴가요건
 - 한국방송통신대학 재학 중에 「한국방송통신대학교 설치령」에 의한 출석수업에 참석하기 위하여 연차휴가일수를 초과하는 출석수업에 참석하는 경우
- 3) 증빙서류
 - 출석수업 관련 서류(연차휴가일수 초과 여부 확인)
- 4) 복무처리
 - 특별휴가 - 수업휴가(예시: 사유 한국방송통신대학 ○○○ 출석수업)

□ 장기재직휴가(단체협약 제66조제5항)

- 1) 휴가사용
 - 장기재직휴가는 1회 5일 이상 연속 사용 원칙
 - 잔여일수가 4일 이내인 경우 자동 소멸
 - 10년 이상 20년 미만 장기재직으로 사용할 수 있는 휴가 5일 미사용 시 20년 이상 10일에 누적하여 사용할 수 없음
 - 2) 휴가요건 : 업무수행에 지장이 없는 범위 내에서 휴가 실시
 - 재직기간 10년 이상 20년 미만 : 5일(1회 사용)
 - 재직기간 20년 이상 : 10일(1회 또는 2회 사용)
- ※ 장기재직휴가는 장기근속에 따른 보상휴가이므로 기간제근로자는 휴가 대상이 아님

3) 재직기간 산정방법

- 최초 채용일로부터 계속근로한 기간
- 계속근로기간 제외 : 정직기간, 질병휴직 등 무급휴직 기간 등 직무에 종사하지 않은 기간과 채용전 경력(전임경력)
- 계속근로기간 포함 : 육아휴직 최초 1년(셋째 자녀 이후의 경우 2021. 5. 25.부터 신청한 육아휴직 기간 전체), 산업재해 휴직기간, 노조전임 휴직기간, 출산전후휴가, 경조사휴가, 병가, 공가 등

4) 복무처리 : 특별휴가 - 장기재직휴가(사유 또는 용무 : “예” 자기계발-장기재직휴가 10년이상 20년 미만 1회차, 자기계발-장기재직휴가 20년이상 1회차, 자기계발-장기재직휴가 20년이상 2회차)

5) 휴가관리

- 장기재직휴가 실시 후 5일 이내에 교육지원청에 실시현황 보고. 단, 학교 채용자는 학교자체 보관·관리
 - 단설유, 초·중·고·특수·각종학교·도서관·직속기관 → 관할 지역 교육지원청
 - 도교육청 부서 → 도교육청 행정과(교육공무직팀)
- 각급기관 및 교육지원청에서는 교육공무직원 장기재직휴가 실시현황 개인별 누적 관리
- 전보 등으로 관할 교육지원청이 변경될 경우 인사자료로 통보
- 장기재직휴가 실시현황 보고 예시(서식)

[예시1] 1회차 장기재직휴가 실시현황 보고

기관명 (부서명)	장기재직휴가 허가내역						비고 (업무대행자)
	직종	성명	휴가기간	실시	휴가목적	재직기간 (년 월)	
○○ 초등학교	교무 행정사	○○○	2021.6.7.~ 2021.6.11. (5일)	1회차	자기계발	2001년 3월 1일 ~ 2021년 6월 6일 (21년 3월)	업무대행자 ○○○ 또는 대체인력 활용

[예시2] 2회차 장기재직휴가 실시현황 보고

기관명 (부서명)	장기재직휴가 허가내역						비고 (업무대행자)
	직종	성명	휴가기간	실시	휴가목적	재직기간 (년 월)	
○○ 초등학교	교무 행정사	○○○	2021.6.7.~ 2021.6.11. (5일)	1회차	자기계발	2001년 3월 1일 ~ 2021년 6월 6일 (21년 3월)	업무대행자 ○○○ 또는 대체인력 활용
○○ 초등학교	교무 행정사	○○○	2021.7.26.~ 2021.7.30. (5일)	2회차	자기계발	2010년 3월 1일 ~ 2021년 7월 25일 (21년 4월)	업무대행자 ○○○ 또는 대체인력 활용

□ 입영휴가(단체협약 제66조제6항)

1) 휴가일수

- 입영 당일 1일

2) 휴가요건

- 「병역법」에 따라 배우자, 직계비속 또는 형제자매가 입영할 경우

3) 증빙서류

- 입영통지서 등 입영 관련 서류 및 가족관계 증명 서류

4) 복무처리

- 특별휴가 - 자녀군입영휴가(예사: 동생 ○○○ △△훈련소 입영, 아들 ○○○ △△훈련소 입영)

□ 학습휴가(단체협약 제66조제7항)

1) 휴가일수

- 학교 회계연도 기준 연간 5일 이내(시간단위 사용 불가)
- 학교의 회계연도 기준 1년 미만으로 근무하는 경우 그 기간에 비례하여 학습휴가 부여(0.5일 단위 기준으로 절사, 절상)

근무 기간	1개월	2개월	3개월	4개월	5개월	6개월	7개월	8개월	9개월	10개월	11개월	12개월
비례 계산	0.41	0.83	1.25	1.66	2.08	2.50	2.91	3.33	3.75	4.16	4.58	5.00
휴가 일수	0	1	1	2	2	3	3	3	4	4	5	5

2) 휴가요건

- 업무의 지장이 발생하지 않는 범위에서 학교장이 학습휴가 부여. 다만, 각급 학교에 근무하는 경우 재량휴업일 등을 이용하여 학습휴가 사용
- 국내로 한정하여 사용(목적지가 해외인 경우 연차유급휴가 사용)

3) 휴가사용

구분		사용방법
기관근무자		◦ 업무의 지장이 발생하지 않는 범위에서 필요한 시기에 학습휴가 사용
학교 근무자	상시 근무	◦ 학기 중 재량휴업일에 우선하여 학습휴가를 사용하고 재량휴업일이 5일 미만인 경우 나머지 일수는 업무의 지장이 발생하지 않는 방학 중에 사용
	방학중 비근무	◦ 재량휴업일 또는 학교장이 학기 중 업무에 지장이 없는 날*을 지정하여 학습휴가 부여 ·대체인력 및 대체전담인력(조리실무사) 활용 가능 ·해당 직종별, 조별, 순번별 등 학교 상황에 맞게 학습휴가 부여 * 예) 원격수업, 현장체험학습, 시험기간 등의 비급식일, 학생 돌봄이 없는 날

4) 휴가목적

- 평생교육(학교의 정규교육과정을 제외한 학력보완교육, 성인 문자해독 교육, 직업 능력 향상교육, 인문교양교육, 문화예술교육, 시민참여교육 등을 포함하는 모든 형태의 조직적인 교육활동) 분야 학습

5) 복무처리

- 특별휴가 - 학습휴가(예시: 평생교육분야 학습(N일차))

라. 노동조합 활동

□ 근무시간 중의 노동조합 활동(유급)(단체협약 제9조)

1) 활동 일수(또는 횟수)와 사용

구분	일수 또는 횟수	복 무
단체교섭	해 당 일	공 가
대의원대회	연 4회	기 타
운영위원회	연 12회	기 타
확대운영위원회	연 2일	기 타
회계감사	연 2회	기 타

□ 조합원 교육시간(유급)(단체협약 제10조)

1) 교육시간과 사용

구분	교육시간	복 무(비 고)
상시근무자	분기별 6시간	기 타
방학 중 비근무자	연 8시간(유급)	(방학 중 교육참가 시 해당)

- 방학 중 비근무자 조합원 교육시간 유급(8시간) 계산은 방학 중 비근무자의 보수 일할 계산 방법으로 지급(초과근무 및 주휴수당 미발생, 근무일에 미포함)
- 노동조합이 발급한 교육참가 확인서 또는 공문을 학교의 회계연도말 1개월 전까지 연간 교육일자 및 시간을 포함하여 일괄로 소속 기관에 제출. 이를 근거로 교육시간에 대한 유급 지급
- 근로시간면제자(제12조): 방학 중 비근무자가 근로시간면제자인 경우 방학 중에도 근무한 것으로 간주

5 모성보호 및 일·가정 양립을 위한 제도

가. 모성보호제도

□ 주요 내용

휴가종류	주요내용
생리휴가	- 대상: 여성 교육공무직원 - 기간: 생리기간 중 월 1일 사용(무급)
난임치료휴가	- 대상: 인공(체외)수정 등 난임치료가 필요한 여성 교육공무직원 - 기간: 연간 3일 이내(최초 1일 유급, 나머지 2일 무급)
태아검진휴가	- 대상: 임신한 여성 교육공무직원 - 기간: 정기건강진단에 필요한 시간(유급) - 임신 28주까지: 4주마다 1회 - 임신 29주에서 36주까지: 2주마다 1회 - 임신 37주 이후: 1주마다 1회
임신기 근로시간단축	- 대상: 임신 후 12주 이내 36주 이후인 여성 교육공무직원 - 기간: 1일 2시간 허용(1일 소정근로시간 8시간 근로자) 단, 1일 소정근로시간 8시간 미만인 교육공무직원 근로자의 경우 1일 근로시간이 6시간이 되도록 근로시간 단축 허용
임신중 출퇴근시간변경	- 대상: 임신한 여성 교육공무직원 - 기간: 1일 소정근로시간을 유지하면서 출·퇴근시간 변경
출산전후휴가	- 대상: 출산 예정 중인 여성 교육공무직원 - 기간: 출산 전후를 통하여 90일(다태아의 경우 120일) 부여하되, 출산 후 45일(다태아의 경우 60일) 이상이 되도록 부여
유·사산휴가	- 대상: 임신 중 유산 또는 사산한 여성 교육공무직원 - 기간: 임신기간에 따라 유산·사산일로부터 차등 부여 - 임신~11주: 유산·사산일로부터 5일까지 12주~15주: 유산·사산일로부터 10일까지 16주~21주: 유산·사산일로부터 30일까지 22주~27주: 유산·사산일로부터 60일까지 28주 이상: 유산·사산일로부터 90일까지
배우자 출산휴가	- 대상: 교육공무직원의 배우자가 출산한 경우 - 기간: 10일(유급)
육아(수유)시간	- 대상: 생후 1년 미만의 유아를 가진 여성 교육공무직원 - 기간: 1일 2회 각각 1시간(유급)

□ 생리휴가

1) 휴가사용: 월 1일(무급), 일단위로 사용

2) 휴가요건

- 여성 교육공무직원이 신청하는 경우
- 1월간의 소정근로일수 만큼 여부와 관계없이 교육공무직원의 청구에 의해 부여
- 생리휴가를 무급으로 하더라도 법에 의하여 부여되는 휴가이므로 주휴일, 연차휴가 산정 시 소정근로일수에 포함하고 출근한 것으로 봄

3) 신청방법

- 별도 증빙서류 제출 불필요

4) 복무처리: 특별휴가 - 여성보건휴가(사유 또는 용무: 생리휴가)

5) NEIS(나이스) 복무처리 예시

근무상황	☒ 특별휴가 ☐ 여성보건휴가	
기간	2023-12-01 일 09 시 00 분 부터 ☐ 일반복 ☐ 요일반복	
	2023-12-01 일 18 시 00 분 까지 1 일 0 시간 0 분	
	☐ 월 ☐ 화 ☐ 수 ☐ 목 ☐ 금 ☐ 토 ☐ 일 매 0 시간 0 분	
연락처	(010)0000-0000	
사유	생리휴가	목적지 <u>행선지 입력</u>
겸임기관 신청여부	☐ 선택	
비공개여부	☐ 기간 ☐ 목적지 ☐ 사유 ☐ 근무상황	
	※ 목적지, 기간, 사유 옆에 체크를 한 경우에는 일일근무상황에 공개되지 않습니다. ※ 비공개여부란의 근무상황 옆에 체크를 한 경우 일일근무상황에 기타특별휴가로 표기됩니다.	

행정해석

- 근로기준법 제71조(현행 제73조) 규정에 의한 생리휴가는 연령·근로형태·직종·소정근로일의 개근여부·근로일수(월 중간 입·퇴사) 등에 관계없이 생리사실이 있는 여성근로자에게 월 1일의 휴가를 부여하여야 하며, 생리현상이 없는 여성근로자에게는 생리휴가를 부여하지 않아도 됨(여성고용과-996, 2004.5.15.)
- 생리휴가가 무급이라는 의미는 직원의 청구로 생리휴가 사용 시 해당 일의 임금이 삭감된다는 의미임(여성고용과-1485, 2004. 7. 13.)

□ 난임치료휴가

1) 휴가사용: 연간 3일(최초 1일 유급, 나머지 2일 무급) 이내

2) 휴가요건

- 교육공무직원이 인공수정 또는 체외수정 등 난임치료를 받기 위하여 청구하는 경우
☞ 여성 및 남성 모두 신청 가능
- 해당 시술 직후 안정기·휴식기도 포함
- 단, 체질개선 및 배란유도를 위한 사전 준비단계는 포함하지 않음

3) 신청방법

- 난임치료를 증빙할 수 있는 서류(의사 진단서, 소견서 등)를 첨부하여 신청

4) 복무처리: 특별휴가 - 난임치료시술휴가(사유 또는 용무: ○○등에 따른 난임치료 시술)

5) NEIS(나이스) 복무처리 예시

근무상황	특별휴가	난임치료시술휴가	없음		
기간	2023-12-01	일	09	시	
	2023-12-01	일	18	시	
	☐ 월	☐ 화	☐ 수	☐ 목	☐ 금
연락처	(010)0000-0000				
사유	○○등에 따른 난임치료 시술		목적지	행선지 입력	
겸임기관 신청여부	☐	선택			
비공개여부	☐ 기간	☐ 목적지	☐ 사유	☐ 근무상황	
	※ 목적지, 기간, 사유 옆에 체크를 한 경우에는 일일근무상황에 공개되지 않습니다. ※ 비공개여부란의 근무상황 옆에 체크를 한 경우 일일근무상황에 기타특별휴가로 표기됩니다.				

(도움말 / 질의·답변 사례)

(질의1) 교육공무직원이 배우자의 난임 치료를 위하여 병원에 동행하는 경우?

☞ 교육공무직원 본인이 난임 치료 대상자가 아니므로 난임치료휴가 사용 불가함

(질의2) 난임치료휴가는 분할하여 사용 가능한지?

☞ 법령에 “연간 3일 이내의 휴가를 주어야 한다” 라고 규정되어 있으므로, 연간 3일 이내라면 1일 단위로도 사용 가능함

□ 태아검진휴가

1) 휴가사용기준(유급)

- 태아검진휴가는 임신부 정기 건강검진에 걸리는 시간과 병원 왕복시간을 고려하여 부여

구분	정기 건강검진 실시기준
임신 28주 까지	4주마다 1회
임신 29주에서 36주까지	2주마다 1회
임신 37주 이후	1주마다 1회

2) 휴가요건

- 「근로기준법」 제74조의2에 따라 임신한 여성근로자가 「모자보건법」 제10조에 따른 임신부 정기건강진단을 받는 경우

3) 신청방법: 최초 1회 청구 시 임신확인서 제출

4) 복무처리: 특별휴가 - 태아검진시간(사유 또는 용무: 태아검진시간-임신○○주)

5) NEIS(나이스) 복무처리 예시

근무상황	특별휴가 ▼ 태아검진시간 ▼	
기간	2023-12-01 일 09 시 00 분 부터 ☐ 일반복 ☐ 요일반복	
	2023-12-01 일 18 시 00 분 까지 1 일 0 시간 0 분	
	☐ 월 ☐ 화 ☐ 수 ☐ 목 ☐ 금 ☐ 토 ☐ 일 매 0 시간 0 분	
연락처	(010)0000-0000	
사유	태아검진시간(임시 00주)	목적지 행선지 입력
겸임기관 신청여부	☐ 선택 ▼	
비공개여부	☐ 기간 ☐ 목적지 ☐ 사유 ☐ 근무상황	
	※ 목적지, 기간, 사유 옆에 체크를 한 경우에는 일일근무상황에 공개되지 않습니다. ※ 비공개여부만의 근무상황 옆에 체크를 한 경우 일일근무상황에 기타특별휴가로 표기됩니다.	

(도움말 / 질의·답변 사례)

(질의1) 태아검진시간을 1일 8시간 사용이 가능한지?

☞ 태아검진시간 등 임신부 정기건강진단에 필요한 시간은 근로자에 따라 다를 수 있으므로 근로자가 진단에 필요한 시간을 청구한다면, 별다른 사정이 없는 한 허용할 수 있음

※ 태아검진시간 유급의 의미: 태아검진시간을 이유로 그 근로자의 임금을 삭감하지 않음 (미사용 시 수당을 지급하겠다는 의미가 아님)

□ 임신기 근로시간 단축

1) 신청대상: 임신 후 12주 이내 36주 이후*에 있는 여성근로자

* 임신 후 12주 이내란 12주 0일(임신 후 84일)까지를 말하며, 36주 이후란 35주 1일(임신 후 246일 이후)부터를 말함 - 의사 진단서 상으로 판단

2) 단축시간

- 임금의 삭감 없이 1일 2시간(1일 소정근로시간 8시간 근로자)
- 1일 소정근로시간이 8시간 미만인 교육공무직 근로자의 경우 1일 근로시간이 6시간이 되도록 근로시간 단축 허용할 수 있음

3) 신청방법

- 근로시간 단축 개시예정일의 3일 전까지 임신기간, 근로시간 단축 개시예정일 및 종료예정일, 근무 개시시각 및 종료시각 등을 적은 신청서에 의사진단서를 첨부하여 신청(최초 1회만 제출)

4) 복무처리: 특별휴가 - 모성보호시간(사유 또는 용무: 임신기 근로시간 단축, 임신 12주 이내, 근무시간 08:30~14:30)

5) NEIS(나이스) 복무처리 예시

근무상황	특별휴가 ▼ 모성보호시간 ▼	
기간	2023-12-01 일 14 시 30 분 부터 ☐ 일반복 ☐ 요일반복	
	2023-12-01 일 16 시 30 분 까지 0 일 2 시간 0 분	
	☐ 월 ☐ 화 ☐ 수 ☐ 목 ☐ 금 ☐ 토 ☐ 일 매 0 시간 0 분	
연락처	(010)0000-0000	
사유	임신기 근로시간 단축(임신 12주 이내, 근무.	목적지 행선지 입력
검임기관 신청여부	☐ 선택 ▼	
비공개여부	☐ 기간 ☐ 목적지 ☐ 사유 ☐ 근무상황	
	※ 목적지, 기간, 사유 옆에 체크를 한 경우에는 일일근무상황에 공개되지 않습니다. ※ 비공개여부란의 근무상황 옆에 체크를 한 경우 일일근무상황에 기타특별휴가로 표기됩니다.	

(도움말 / 질의·답변 사례)

(질의1) 임신기 근로시간 단축 사용 시 1일 2시간 내에서 분할 사용이 가능한지?

☞ 분할사용 가능(해당 근로자가 원하는 방식으로 자유롭게 단축 사용 가능)

□ 임신 중 출·퇴근시간 변경

- 1) 임신 중 근로자가 임신기 근로시간 단축을 활용하지 못하는 경우 혼잡한 대중교통을 이용하여 출·퇴근하는 중 건강상 피해 방지를 위해 1일 소정근로시간을 유지하면서 출·퇴근시간을 변경하는 제도(「근로기준법」 제74조제9항, 2021.11.19.시행)
- 2) 신청대상: 임신 중인 교육공무직 근로자
- 3) 신청방법
 - 출·퇴근시간 변경개시 예정일 3일 전까지 신청서와 의사진단서 제출
- 4) 복무처리
 - 개인 유연근무 신청(시차출퇴근형), 점심시간 포함하여 체크 → 변경된 출·퇴근시간 기입, 의사진단서 등을 첨부한 신청서를 내부결재
 - 출·퇴근 지문인식으로 근태관리
- 5) NEIS(나이스) 복무처리 예시

유연근무 신청정보 Total 5

*근무유형	시차출퇴근형 ▼	*기간	2023-12-04 ~ 2023-12-08	동일시간설정
*신청사유	임신 중 출퇴근시간 변경			
점심포함	☒ 점심포함	주말근무	☐ 주말근무	

유연근무요일 목록 Total 5

휴일	요일	시작시간		종료시간		저녁근무시간 포함여부	근무시간	
☐	월	09	00	17	00	N	08	00
☐	화	09	00	17	00	N	08	00
☐	수	09	00	17	00	N	08	00
☐	목	09	00	17	00	N	08	00
☐	금	09	00	17	00	N	08	00
주당근무시간							40	0

도움말

(참고)임신기 근로시간 단축과 임신 중 근로자 출·퇴근시간 변경제도 사용기간의 비교

임신기 근로시간 단축 가능	임신기 근로시간 단축 가능
12주 이내 (12주 0일까지)	12주 이후 ~35주 이내
	36주 이후 (35주 1일부터)

<-----임신 중 근로자 출·퇴근 시간 변경가능----->

□ 출산전후휴가

- 1) 휴가사용: 출산 전·후 90일(한 번에 둘 이상 자녀를 임신한 경우 120일)
- 2) 신청대상: 「근로기준법」이 적용되는 임신 중인 여성 교육공무직원
- 3) 휴가부여 방법
 - 임신 중인 여성 교육공무직원에게 출산 전·후 90일(한 번에 둘 이상의 자녀를 임신한 경우 120일)을 부여하되, 출산 후 45일(한 번에 둘 이상의 자녀를 임신한 경우 60일) 이상이 확보되도록 부여
 - 출산전후휴가는 연속 사용이 원칙이나 출산 전 다음의 경우에는 분할하여 사용 가능
 - 임신한 근로자가 출산전후휴가를 청구할 당시 연령이 만 40세 이상인 경우
 - 임신한 근로자에게 유산·사산의 경험이 있는 경우(유산·사산증명서 제출)
 - 임신한 근로자가 유산·사산의 위험이 있다는 의료기관의 진단서를 제출한 경우
- 4) 휴가기간 중 임금
 - 최초 60일(한 번에 둘 이상의 자녀를 임신한 경우 75일)은 통상임금으로 지급
 - 나머지 30일(한 번에 둘 이상의 자녀를 임신한 경우 45일)은 고용보험에서 급여 신청 및 수령 가능

☞ 출산전후휴가 급여 산정 보수파트 참고

(도움말 / 질의·답변 사례)

(행정해석) 산전 45일 이상의 휴가를 사용한 경우 산후 45일 이상의 휴가 부여, 90일 초과하는 날에 대해서는 무급휴가로 처리[행정해석 1991.4.9., 근기01254-4937]

☞ 산전에 45일 이상을 휴가로 사용하였을 경우에도 산후에 45일 이상의 휴가를 주어야 하며, 이 때문에 90일을 초과하는 날수에 해당하는 산전휴가를 무급휴가로 처리하여 임금을 지급하지 않더라도 이를 위법이라고 볼 수 없다.

(질의1) 출산예정일과 실제 출산일이 다른 경우, 출산전후휴가 기간은?

☞ 출산예정일이 2022. 7. 23.로 출산전후휴가를 2022. 6. 9.부터 2022. 9. 6.까지 역일상 90일을 부여하였으나, 실제출산일이 2022. 7. 30.인 경우 출산 후 45일이 되는 2022. 9. 13.까지 출산전후휴가를 부여함. 이때 2022. 9. 7. ~ 2022. 9. 13.은 무급휴가 부여

(질의2) 출산 직후 연차휴가나 병가를 먼저 사용 후에 출산전후휴가를 사용할 수 있는지?

☞ 출산을 하게 되면 출산전후휴가는 자동으로 개시되기에 출산 후에 날짜를 지정하여 출산 전후휴가를 사용할 수 없음

(도움말 / 질의·답변 사례)**(질의3) 산전후휴가기간 중 무급방학기간이 포함되어 있는 경우 임금을 지급하여야 하는지?**

☞ 근로기준법 제72조(현행 제74조)에 의한 여성근로자에게 근로의무를 면제하고 임금 상당액을 지급하여 평소에 보장 받던 임금을 상실하지 않으면서 휴식을 보장받도록 하는데 목적이 있는 것이므로 근로계약에 의해 원래 출근의무가 없어 무급인 산전후휴가기간에 대해서까지 사용자가 임금을 지급할 법적 의무는 없는 것으로 판단됨(여원68240-343, 2000.10.11.)

(도움말) 고용보험에서 지급되는 출산전후휴가급여 신청(우선지원대상기업 이외 기업의 경우)

☞ 신청시기: 휴가 시작 후 60일이 지난 이후 1개월부터 휴가가 끝난 날 이후 12개월 이내

☞ 신청방법: 신청인의 거주지 또는 사업장 관할 고용센터에 제출(본인방문, 온라인, 우편)

☞ 구비서류

- 출산전후휴가 급여 신청서(근로자 본인 작성)
- 출산전후휴가 확인서(최초 1회만 제출)
- 통상임금을 확인할 수 있는 자료(휴가 시작일 전 3개월의 임금대장, 근로계약서 등)
- 휴가기간 동안 사업주로부터 금품을 지급받은 경우 이를 확인할 수 있는 자료
- 유산이나 사산을 하였음을 증명할 수 있는 의료기관의 진단서(유·사산휴가만 해당)

☞ 수급요건: 출산전후휴가가 끝난 날 이전에 고용보험 피보험단위기간이 통산하여 180일 이상 이어야 함

- 수급자격인정과 관련된 이직일 이전의 피보험단위기간은 산입되지 않음
- 이직 후 재취득까지의 기간이 3년을 초과하는 경우에는 제외

☞ 지급기간: 휴가기간 중 60일(한번에 둘 이상의 자녀를 임신한 경우에는 75일)을 초과하는 일수 중 30일(한번에 둘 이상의 자녀를 임신한 경우에는 45일) 한도

☞ 지급금액: 30일분(한번에 둘 이상의 자녀를 임신한 경우에는 45일)에 해당하는 근로기준법상 통상임금(출산전후휴가개시일 기준) 상당액을 지급

※ 통상임금: 사업주가 근로자에게 정기적이고 일률적으로 소정근로 또는 총 근로에 대하여 지급하기로 정한 시간급 금액, 일급 금액, 주급 금액, 월급 금액 또는 도급금액

5) 신분보장

- 사용자는 출산전후 휴가기간(유산·사산휴가) 및 그 후 30일 동안은 해고하지 못함
- 연차휴급휴가 발생여부 및 발생일수 등을 산정할 때 출산전후 휴가기간(유산·사산휴가)은 출근한 것으로 봄

6) 근로계약이 휴가기간 중도에 종료된 경우

- 출산전후휴가는 해당 사업장에 근무 중인 근로자에게 부여하는 제도이므로 휴가기간 중 근로계약이 종료되는 경우에는 출산전후휴가도 종료

도움말 / 질의·답변 사례

(행정해석) 기간제근로자의 경우 산전후휴가 도중 근로계약이 만료될 경우 산전후 휴가도 종료됨(평정 68240-116, 2003.3.31.)

☞ 1인 이상 사업장에 근무하는 근로자는 계약직 등 근로형태와 관계없이 근로기준법 제72조(현행 제74조) 규정에 의한 산전후휴가를 사업주로부터 부여받을 수 있으나, 동 휴가기간 중 계약기간이 만료되면 사업주의 의무도 함께 종료되므로 산전후휴가는 종료됨

7) 복무처리: 특별휴가 - 출산휴가(사유 또는 용무: 출산 전후 휴가 - 출산예정일: 2023.7.23. 산전 44일, 산후 46일)

8) NEIS(나이스) 복무처리 예시

근무상황	특별휴가 ▼ 출산휴가 ▼	
기간	2023-06-09 일 09 시 00 분 부터 ☐ 일반복 ☐ 요일반복	
	2023-09-06 일 18 시 00 분 까지 90 일 0 시간 0 분	
	☐ 월 ☐ 화 ☐ 수 ☐ 목 ☐ 금 ☐ 토 ☐ 일 매 0 시간 0 분	
연락처	(010)0000-0000	
사유	출산전후휴가(출산예정일 2023.7.23. 산전)	목적지 행선지 입력
검임기관 신청여부	☐ 선택 ▼	
비공개여부	☐ 기간 ☐ 목적지 ☐ 사유	
	※ 목적지, 기간, 사유 옆에 체크를 한 경우에는 일일근무상황에 공개되지 않습니다.	

□ 유산·사산휴가

1) 휴가사용

- 임신 중인 교육공무직원이 유산 또는 사산한 경우 정신적·신체적 건강을 보호하여 정상적으로 업무에 복귀할 수 있도록 임신주수에 따라 휴가 일수 차등 부여

2) 신청대상: 유산·사산한 여성 교육공무직원

3) 휴가기간

- 임신기간에 따라 유산·사산일로부터 차등 부여, 위반 시 2년 이하의 징역 또는 2천만원 이하의 벌금

임신기간	휴가기간	임금
임신 ~ 11주	유산·사산일로 부터 5일까지	유급
임신 12주 ~ 15주	유산·사산일로 부터 10일까지	유급
임신 16주 ~ 21주	유산·사산일로 부터 30일까지	유급
임신 22주 ~ 27주	유산·사산일로 부터 60일까지	유급
임신 28주 이상	유산·사산일로 부터 90일까지	유급(60일)+무급(30일)

- 인공임신중절은 「모자보건법」에서 규정하고 있는 사유³⁾를 제외하고 불인정

4) 신분보장

- 휴가 기간과 그 후 30일간 해고제한, 휴가 기간은 소정근로일수 계산 시 출근 간주, 위반 시 5년 이하의 징역 또는 5천만원 이하의 벌금

5) 복무처리: 특별휴가 - 유산휴가(사산휴가)(사유 또는 용무: 유산휴가(사산휴가) - 임신 18주)

6) NEIS(나이스) 복무처리 예시

근무상황	특별휴가 ▼ 유산휴가(사산휴가) ▼	
기간	2023-12-01 일 09 시 00 분 부터 ☐ 일반복 ☐ 요일반복	
	2023-12-01 일 18 시 00 분 까지 1 일 0 시간 0 분	
	☐ 월 ☐ 화 ☐ 수 ☐ 목 ☐ 금 ☐ 토 ☐ 일 매 0 시간 0 분	
연락처	(010)5858-4647	
사유	유산휴가(임신 00주)	목적지 <u>행선지 입력</u>
검임기관 신청여부	☐ 선택 ▼	
비공개여부	☐ 기간 ☐ 목적지 ☐ 사유 ☐ 근무상황	
	※ 목적지, 기간, 사유 옆에 체크를 한 경우에는 일일근무상황에 공개되지 않습니다. ※ 비공개여부란의 근무상황 옆에 체크를 한 경우 일일근무상황에 기타특별휴가로 표기됩니다.	

- 3) 「모자보건법」 제14조(인공임신중절수술의 허용한계) 제1항에 따라 (i)우생학적 또는 유전학적 정신 장애나 신체질환이 있는 경우, (ii) 전염성질환이 있는 경우, (iii) 강간 또는 준강간에 의하여 임신된 경우, (iv) 법률상 결혼할 수 없는 혈족 또는 인척간에 임신 경우, (v) 임신의 지속이 보건의학적 이유로 모체의 건강을 심각하게 해치고 있거나 해칠 우려가 있는 경우

(도움말 / 질의·답변 사례)

(질의1) 병가 중 유산한 경우 유사산휴가 기산 시점?

☞ 병가를 사용 중인 임신한 교육공무직원이 유산한 경우, 유사산휴가를 신청하면 유산일부터 병가 사용을 중지하고 유사산휴가를 부여받을 수 있음

(질의2) 유사산휴가 분할 사용 가능 여부?

☞ 회복에 소요되는 일정기간 동안의 휴식을 보장하는 것이므로 분할 사용할 수 없음

(질의3) 출산 전에 출산전후휴가를 사용하던 중 유사산한 경우?

☞ 태아를 유사산한 경우, 사용 중인 출산전후휴가가 중단되고 해당 교육공무직원이 청구하면 유사산휴가를 부여하여야 함. 이때, 유사산휴가 일수는 출산전후휴가 사용일수와 관계없이 임신기간에 따라 발생하는 유사산휴가 일수를 부여해야 함

□ 배우자 출산휴가

1) 휴가사용

- 교육공무직원의 배우자가 출산한 경우, 배우자의 출산에 따른 배우자의 건강 보호와 태어난 자녀의 양육을 위한 10일(유급) 휴가

2) 신청대상

- 배우자의 출산을 이유로 출산휴가를 요구하는 교육공무직원(기간제근로자 포함)

3) 제출서류: 출산(예정)증명서

4) 휴가사용방법

- 1회 분할사용 가능(분할사용 일수 제한 없음)
- 배우자가 출산한 날부터 90일 이내 사용(90일 초과하면 사용 불가)

5) 복무처리: 특별휴가 - 기타특별휴가(사유 또는 용무: 배우자 출산휴가 10일)

6) NEIS(나이스) 복무처리 예시

근무상황	☒ 특별휴가 ☒ 출산휴가	
기간	2023-12-01 일 08 시 30 분 부터 ☐ 일반복 ☐ 요일반복	
	2023-12-14 일 16 시 30 분 까지 10 일 0 시간 0 분	
	☐ 월 ☐ 화 ☐ 수 ☐ 목 ☐ 금 ☐ 토 ☐ 일 매 0 시간 0 분	
연락처	(010)0000-0000	
사유	배우자 출산휴가(10일)	목적지
목적지	자택	
겸임기관 신청여부	☐ 선택	
비공개여부	☐ 기간 ☐ 목적지 ☐ 사유	
	※ 목적지, 기간, 사유 앞에 체크를 한 경우에는 일일근무상황에 공개되지 않습니다.	

7) 위반 시 제재

- 배우자가 출산휴가를 10일 부여하지 않거나, 유급으로 하지 않는 경우
→ 500만원 이하의 과태료
- 배우자 출산휴가를 이유로 해고나 그 밖의 불리한 처우를 한 경우
→ 3년 이하의 징역 또는 3천만원 이하의 벌금 부과

□ 육아시간(수유시간)

- 1) 신청대상: 생후 1년 미만의 유아를 가진 여성 교육공무직원
- 2) 허용시간: 육아시간 청구 시 1일 2회 각각 1시간 부여(유급)
- 3) 유급수유시간은 근로시간 도중 임금손실 없이 수유에 필요한 시간을 확보하기 위함이 취지이므로 출근시간을 늦추거나 조기퇴근을 할 수 없으며, 근로시간을 단축하고자 할 경우에는 ‘육아기 근로시간 단축제도’를 이용할 수 있음
- 4) 제출서류: 출생증명서, 주민등록등본 등
- 5) 복무처리: 특별휴가 - 육아시간(사유 또는 용무: 자녀 돌봄)
- 6) NEIS(나이스) 복무처리 예시

근무상황	특별휴가 ▼ 육아시간 ▼	
기간	2023-12-01 일 08 시 30 분 부터 ☐ 일반복 ☐ 요일반복	
	2023-12-01 일 10 시 30 분 까지 0 일 2 시간 0 분	
	☐ 월 ☐ 화 ☐ 수 ☐ 목 ☐ 금 ☐ 토 ☐ 일 매 0 시간 0 분	
연락처	(010)0000-0000	
사유	자녀 돌봄	목적지 자택
		자녀명 선택 ▼
겸임기관 신청여부	☐ 선택 ▼	
비공개여부	☐ 기간 ☐ 목적지 ☐ 사유	
	※ 목적지, 기간, 사유 옆에 체크를 한 경우에는 일일근무상황에 공개되지 않습니다.	

근로기준법

제75조(육아 시간) 생후 1년 미만의 유아(乳兒)를 가진 여성 근로자가 청구하면 1일 2회 각각 30분 이상의 유급 수유 시간을 주어야 한다.

단체협약서(충남)

- 제82조(수유시간) ① 도교육청은 생후 1년 미만의 영아를 가진 여성 조합원의 청구가 있을 경우에 1일 2회 각각 1시간의 유급 수유시간을 주어야 한다.
- ② 도교육청은 각급학교의 보건실 또는 수유실 등을 여성 조합원이 공동으로 활용할 수 있도록 지도한다.

나. 일·가정 양립 지원 제도

□ 주요 내용

종류	주요내용
육아휴직	▪ 대상 ① 임신 중인 여성 교육공무직원 ② 만 8세 이하 또는 초등학교 2학년 이하의 자녀가 있는 교육공무직원 ▪ 기간: 자녀당 최대 3년(법정육아휴직 최초 1년 + 약정육아휴직 2년) ※ 최초로 육아휴직 사용 중에 자녀가 만 9세 이상 또는 초등학교 3학년이 되는 경우 법정 육아휴직만 사용 가능
육 아 기 근로시간 단 축	▪ 대상: 만 8세 이하 또는 초등학교 2학년 이하의 자녀가 있는 교육공무직원 ▪ 기간: 자녀당 1년(단, 육아휴직 미사용 기간 가산 시 최대 2년) ▪ 단축 후 근로시간은 주당 15시간 이상 35시간 이내
가족돌봄휴직	▪ 대상: 조부모, 부모, 배우자, 배우자의 부모, 자녀 또는 손자녀의 질병, 사고, 노령 등으로 돌봄을 해야 하는 교육공무직원 ▪ 기간: 90일(단, 가족돌봄휴직 사유가 해소되지 않은 경우 재직기간 중 1회에 한하여 1년까지 연장 가능) ▪ 분할사용 가능하나 기간은 30일 이상
가족돌봄휴가	▪ 대상: 조부모, 부모, 배우자, 배우자의 부모, 자녀 또는 손자녀의 질병, 사고, 노령 등으로 긴급하게 돌봄을 해야 하는 교육공무직원 ▪ 기간: 10일(연간 2일 요건 충족시-유급) ▪ 휴가사용 - 유급가족돌봄휴가: 4시간 이상 시간 단위 사용 - 무급가족돌봄휴가: 일 단위로만 사용 가능
가족돌봄 등을 위한 근로시간 단축	▪ 대상 ① 가족의 질병, 사고, 노령으로 인하여 그 가족을 돌보기 위한 경우 ② 교육공무직원 자신의 질병이나 사고로 인한 부상 등의 사유로 자신의 건강을 돌보기 위한 경우 ③ 만 55세 이상의 교육공무직원이 은퇴를 준비하기 위한 경우 ④ 교육공무직원 자신의 학업을 위한 경우 ▪ 기간: 1년 이내(대상 ①~③ 중 합리적 이유가 있는 경우 2년 범위 안에서 연장 가능) ▪ 단축 후 근로시간: 주 15시간 이상 30시간 이내

□ 육아휴직

1) 신청대상

- 임신 중인 교육공무직원
- 만 8세 이하 또는 초등학교 2학년 이하의 자녀(입양한 자녀 포함)를 가진 남녀 교육공무직원이 양육을 위하여 휴직을 신청한 경우

2) 육아휴직을 신청할 수 없는 경우

- 육아휴직을 시작하려는 날(이하 “휴직 개시예정일”이라 한다)의 전날까지 해당 사업에서 계속 근로한 기간이 6개월 미만인 근로자

도움말

(도움말 1) 만 8세 이하, 초등학교 2학년 이하 두 조건 중 하나만 충족되면 휴직 가능

☞ 육아휴직 개시일이 2023. 3. 1.일 경우

① 2023. 3. 1. 전날까지 초등학교 3학년이지만 만 8세 이하이면 가능

② 2023. 3. 1. 전날까지 만 9세이지만 초등학교 2학년 이하이면 가능

(도움말 2) 휴직요건 초과 자녀에 대한 육아휴직

☞ 최초 육아휴직을 신청한 후 육아휴직 사용 중에 자녀가 만 9세 이상 또는 초등학교 3학년이 되는 경우 법정 육아휴직(1년)만 사용할 수 있음

☞ 최초 법정 육아휴직 1년을 제외한 약정 육아휴직 2년은 자녀가 만 9세 이상 또는 초등학교 3학년이 되는 경우 사용할 수 없음

1년차	2년차	3년차
자녀 만9세 또는 초등학교 3학년 도래시점		
법정 육아휴직(1년)	약정 육아휴직(1년)	

 약정 육아휴직 종료(당연복직)

3) 기간: 자녀당 최대 3년 이내(최초 법정 육아휴직 1년 + 약정 육아휴직 2년)

- 법정 육아휴직(1년) 2회 분할 사용 가능(임신 중 육아휴직 분할 사용횟수 불포함)
- 약정 육아휴직(2년) 분할 횟수 제한 없으나, 최소 신청 단위 기간 6개월 준수

4) 육아휴직 신청

- 신청서 제출(근로자→사용자): 휴직개시예정일 30일 전까지

※ 신청서 기재사항: 육아휴직 대상자녀 성명, 생년월일, 휴직 개시 및 종료예정일, 육아휴직 신청연월일, 신청인 등에 대한 사항(*해당 자녀의 출생 등 증명서류 첨부)

- 휴직기간 연장: 교육공무직원은 1회에 한하여 휴직종료예정일 연기 가능
 - 휴직종료예정일 30일전(신청예외사유가 있는 경우 7일전)까지 신청필요
- 허용(사용자): 신청일로부터 30일 이내 휴직 개시일을 지정하여 허용
- 신청의 예외

구 분	내 용
육아휴직 개시예정일 7일전 까지 신청할 수 있는 경우	◦임신 중인 여성 근로자에게 유산 또는 사산의 위험이 있는 경우 ◦출산예정일 이전에 자녀가 출생한 경우 ◦배우자의 사망, 부상, 질병 또는 신체적·정신적 장애나 배우자와의 이혼 등으로 해당 영유아를 양육하기 곤란한 경우
당초 신청한 육아휴직을 변경신청 할 수 있는 경우	◦당초 신청한 육아휴직 개시예정일을 앞당기고 싶을 때 (육아휴직 개시예정일 7일전까지 신청할 수 있는 사유 발생하여야 함) ◦육아휴직 종료 예정일을 연기하고 싶을 때 : 1회에 한하여 연기 가능 (당초 휴직종료 예정일 30일 전까지 신청)

5) 신청의 철회

- 육아휴직을 신청한 근로자는 휴직개시예정일의 7일 전까지 그 사유를 명시하여 육아휴직 신청을 철회할 수 있음
- 육아휴직 신청 후 휴직개시예정일 전 다음의 해당사유가 발생하면 그 육아휴직 신청은 없었던 것으로 보며, 이 경우 근로자는 지체 없이 그 사실을 사용자에게 알려야 함
 - 임신 중인 여성 근로자가 육아휴직을 신청한 경우: 유산 또는 사산
 - 그 외의 근로자가 육아휴직을 신청한 경우: 해당 영유아의 사망, 양자인 영유아의 파양이나 입양의 취소, 육아휴직을 신청한 근로자가 부상 또는 질병이나 신체적·정신적 장애, 배우자와의 이혼 등으로 해당 영유아를 양육할 수 없게 된 경우

(도움말 / 질의·답변 사례)

(질의 1) 육아휴직 연장을 신청할 경우 신청 당시 자녀연령이 9세로 도과된 경우에도 연장을 허용해야 하는지?

- 법정육아휴직을 사용하던 중 휴직종료예정일을 연기 신청하려는 경우 대상자녀의 요건(연령)을 최초 개시시점으로 판단함.

(도움말 / 질의·답변 사례)

- 근로자는 법정육아휴직 중 휴직종료예정일을 연기하려는 경우에는 당초의 휴직종료예정일 30일 전까지 신청하여야 함. 따라서, 휴직종료예정일 30일 전까지 육아휴직 연기를 신청하지 않는다면 사업주는 근로자의 육아휴직 연기를 허용할 의무는 없음.(여성고용정책과-4495, 2020.11.24.)

(질의 2) 근로자가 자녀를 출산하였으나 육아휴직 등의 사유로 사용자가 이를 알지못하였을 경우, 근로자에 대한 출산전후휴가를 소급하여 부여하지 않아도 근로기준법 제74조 위반이 아닌지 여부

- 육아휴직 등의 사유로 사용자가 이를 알지 못하였고, 출산전후휴가가 필요한 시기에 근로자가 이미 근로의무를 면제받았다면, 출산전후휴가를 소급하여 부여하지 않았다는 이유로 동법을 위반하였다고 보기는 어려운 것으로 판단됨.(여성고용정책과-253, 2015.2.13.)

☞ 육아휴직 중 자녀를 출산하여 출산전후휴가를 부여하기 위해서는 복직이 선행되어야 함

6) 근로조건

- 해고 등 불이익 처우 금지
 - 육아휴직을 이유로 해고나 그 밖의 불리한 처우를 하여서는 안 되며, 육아휴직 기간중에는 사업을 계속할 수 없는 경우가 아닌 한 근로자를 해고하지 못함
 - 사용자는 육아휴직 종료 후에는 해당 직원을 휴직 전과 동일한 업무 또는 동등한 수준의 임금을 지급하는 직무에 복귀시켜야 함
- 근속기간: 자녀당 최초 1년 근속 인정(단, 셋째 이후 자녀부터 최대 3년 인정)
- 복직: 근로자는 육아휴직 종료 전 30일 이내에 복직원을 사용자에게 제출하여야 하며 휴직기간이 만료되면 당연히 복직됨

7) 육아휴직급여

- 휴직기간 중 임금은 무급(다만, 맞춤형복지비는 자녀당 최초 1년의 육아휴직 기간 중 지급)
 - 근로자가 고용노동부(관할 고용센터)에 신청하여 받을 수 있는 경우
 - 휴직개시일 이전 180일 이상 고용보험 가입된 근로자
- 사업주로부터 육아휴직을 30일 이상 부여받은 근로자

(도움말 / 질의·답변 사례)

(도움말 1) 육아휴직 신청 절차 및 지원

- 신청(근로자): 거주지 또는 사업장 소재지 관할고용센터로 신청
 - 제출서류: 육아휴직 급여신청서, 육아휴직 확인서, 통상임금 확인자료 사본(임금대장, 근로계약서, 취업규칙 등)
- 지급(관할고용센터)
 - 지급액: 통상임금의 100분의 80(상한액: 월 150만원, 하한액: 월 70만원)
 - (단, 육아휴직 급여액의 100분의 25는 복직 6개월 후에 합산하여 일시불로 지급)

(도움말 2) 육아휴직 급여 특례

- 3+3 부모육아휴직제
 - 같은 자녀에 대하여 자녀 생후 12개월 내 부모가 동시에 또는 순차적으로 육아휴직을 사용하는 경우, 첫 3개월에 대해 부모 각각의 육아휴직 급여를 상향하여 지급
(단, 두 번째 육아휴직자의 육아휴직 최초 개시일이 ' 22.1.1. 이후여야 함)
 - 모 3개월 + 父 3개월: 각각 상한 월 300만원 지원(통상임금의 100%)
 - 모 2개월 + 父 2개월: 각각 상한 월 250만원 지원(통상임금의 100%)
 - 모 1개월 + 父 1개월: 각각 상한 월 200만원 지원(통상임금의 100%)
 - 3+3 육아휴직제가 적용된 기간은 육아휴직 급여 사후지급분 제도*는 적용되지 않음
 - * 육아휴직 급여의 25%는 복직하여 6개월 이상 근무한 경우 지급하는 제도
- 아빠 육아휴직 보너스제
 - 같은 자녀에 대하여 자녀 생후 12개월 내 부모가 동시에 육아휴직을 사용하는 경우, 두 번째 사용한 사람의 육아휴직 3개월 급여를 통상임금의 100%(상한 250만원) 지급
 - 아빠 육아휴직 보너스제가 적용된 기간은 육아휴직 급여 사후지급분 제도는 적용되지 않음
 - 단, 육아기 근로시간 단축을 사용한 경우와 부부가 같은 자녀에 대하여 동시에 육아휴직을 사용하는 경우에는 아빠 육아휴직 보너스제 급여 지급 대상이 아님
- 한부모 근로자 육아휴직 급여 특례
 - 한부모 근로자(「한부모가족지원법」 제4조제1호의 모 또는 부)는 첫 3개월 통상임금 100%(상한 250만원), 4~12개월 통상임금 80%(상한 150만원) 지원
 - 한부모 근로자 육아휴직 급여 특례가 적용된 기간은 육아휴직 급여 사후지급분 제도는 적용되지 않음

□ 육아기 근로시간 단축(남녀고용평등법 제19조의2)

- 1) 육아휴직을 신청할 수 있는 근로자가 육아휴직 대신 근로시간 단축을 신청하는 경우 사용자는 이를 허용할 수 있음
- 2) 육아기 근로시간 단축의 사용
 - 자녀당 1년(단, 육아휴직 미사용 기간을 가산하는 경우 최대 2년)
 - 단축 후 근로시간이 15시간 이상 35시간 이내일 것
- 3) 신청대상
 - 만 8세 이하 또는 초등학교 2학년 이하의 자녀를 양육하기 위한 교육공무직원 (1주 30시간 미만으로 근무하는 단시간근로자 신청 가능⁴⁾)
- 4) 육아기 근로시간 단축의 신청 및 허용
 - 신청방법
 - 육아기 근로시간 단축 개시 예정일 30일 전까지 신청서를 학교에 제출 및 교육지원청에 송부 → 지원청 승인 및 학교 통보 → 학교에서 교육공무직 근로자와 육아기 근로시간 단축 근로조건 변경서 작성
 - 허용(사용자)
 - 단축 후 근로시간은 주당 15시간 이상 35시간 이내로 함
 - 허용하지 않을 경우 사용자는 육아기 근로시간 단축 불허통보서를 교부하여야 함
 - 육아기 근로시간 단축 신청 기간만큼 육아휴직을 사용한 것으로 봄
 - 허용의 예외(남녀고용평등법 시행령 제15조의 2)
 - 단축개시예정일의 전날까지 계속 근로한 기간이 6개월 미만인 근로자가 신청한 경우
 - 사용자가 「직업안정법」 제2조의2제1호에 따른 직업안정기관에 구인신청을 하고 14일 이상 대체인력을 채용하기 위하여 노력하였으나 대체인력을 채용하지 못한 경우. 다만, 직업안정기관의 장의 직업소개에도 불구하고 정당한 이유 없이 2회 이상 채용을 거부한 경우 제외
 - 육아기 근로시간 단축을 신청한 근로자의 업무 성격상 근로시간을 분할하여 수행하기 곤란하거나 그 밖에 육아기 근로시간 단축이 정상적인 사업 운영에 중대한 지장을 초래하는 경우로서 사용자가 이를 증명 하는 경우

4) 기존 1주 30시간 미만으로 근무하는 교육공무직원은 육아기 근로시간 단축의 신청이 불가능(관련 : 행정과 -7590, 2019.09.30.)했으나, 고용노동부 「여성고용정책과-843, 2019.06.14.」 유권해석에 따라서 단축 전 근로시간과 무관하게 주 15시간 이상 30시간 이하로 육아기 근로시간 단축 신청가능

5) 근로조건

- 단축 근로시간 외에 연장근로를 요구할 수 없으며, 근로자가 명시적으로 요청할 경우 주 12시간 이내에서 가능
- 육아기 근로시간 단축기간은 평균임금 산정기간에서 제외
- 육아기 근로시간 단축에 따른 임금 등은 단축시간에 비례하여 감액
- 육아기 근로시간으로 단축된 시간에 대해서는 고용보험을 통해 급여를 지급하고, 수급요건은 육아휴직과 동일

6) 복무처리

- 기타 - 기타(사유 또는 용무: 육아기 근로시간 단축 ○○일)
- 인사기록카드 - 경력 탭 - 임용구분(육아기 근로시간 단축)

7) NEIS(나이스) 복무처리 예시

근무상황	기타		기타	
기간	2023-06-01	일	14	시 30
	분 부터 ☐ 일반복 ☒ 요일반복			
	2023-11-27	일	16	시 30
	분 까지		0	일 0
	시간 0		분	
	☒ 월	☒ 화	☒ 수	☒ 목
	☒ 금	☐ 토	☐ 일	매
	2		시간	0
	분			
연락처	(010)5858-4647			
사유	육아기 근로시간 단축(180일)		목적지	자택
겸임기관 신청여부	☐	선택		
비공개여부	☐ 기간	☐ 목적지	☐ 사유	
	※ 목적지, 기간, 사유 옆에 체크를 한 경우에는 일일근무상황에 공개되지 않습니다.			

8) 근로시간 단축 중의 임금: 단축된 시간에 비례하여 감액 지급

9) 육아기 근로시간 단축 기간은 근속 인정(퇴직금 산정 시 계속 근로기간에 포함)

10) 평균임금 산정 시 육아기 근로시간 단축제도 사용기간은 제외

☞ 연차유급휴가 계산방식은 3장 복무, 연차유급휴가 도움말 5. 단시간근로자의 연차유급휴가 산정 참고

육아휴직과 육아기 근로시간 단축제도의 비교

구 분	육아휴직	육아기 근로시간 단축
관계법령	「남녀고용평등법」 제19조	「남녀고용평등법」 제19조의2
신청요건	□ 임신 중인 여성 근로자 □ 만 8세 이하 또는 초등학교 2학년 이하의 자녀를 양육하기 위한 근로자	□ 만 8세 이하 또는 초등학교 2학년 이하의 자녀를 양육하기 위한 근로자
제외대상	□ 계속 근로기간 6개월 미만인 근로자	□ 계속 근로기간 6개월 미만인 근로자
기 간	□ 자녀당 최대 3년(법정 1년, 약정 2년)	□ 1년(단, 육아휴직 미사용 기간 가산 시 최대 2년)
	육아기 근로시간 단축은 자녀당 최대 2년까지 사용 가능하고 육아휴직을 포함하여 최대 3년을 초과할 수 없음	
분할사용	□ 최초 법정 육아휴직 1년- 2회 (임신 중 육아휴직 사용횟수는 불포함) □ 약정 육아휴직 2년은 분할횟수 제한 없음(단, 최소신청 단위기간 6개월 준수)	□ 제한 없음
최소신청 단위기간	□ 법정 육아휴직 최소 30일 이상 신청(권고) □ 약정 육아휴직 최소 6개월	□ 최소 3개월
급 여	□ 무급 □ 맞춤형 복지비는 자녀당 최초 1년의 육아 휴직 기간만 지급	□ 단축된 시간에 비례하여 감액지급
지원제도 (근로복지공단)	□ 육아휴직급여(최초 1년)	□ 육아기 근로시간 단축급여(최대 2년)
	※ 당해 교육공무직원의 거주지 또는 기관소재지 관할 직업안정기관의 장에게 신청하여 수급	
신청방법	□ 휴직 개시 예정일 30일 전까지 신청	□ 근로시간 단축 개시 예정일 30일 전까지 신청
신청철회	□ 휴직 개시예정일 7일 전까지 그 사유를 명시하여 육아휴직 신청 철회 가능	-
복 직	□ 육아휴직 종료 전 30일 이내 복직원 제출 □ 육아휴직 기간 만료 시 당연복직 □ 약정육아휴직 기간 중 자녀가 만 9세 또는 초등학교 3학년 도래하는 날 종료 (당연복직)	-
근속인정 및 평균임금	□ 자녀당 최초 1년 근속인정(다만, 셋째 이후 자녀에 대한 육아휴직은 최대 3년 인정)	□ 근속인정(퇴직금 산정시 계속근로기간에 포함) □ 평균임금 산정 시 육아기 근로시간 단축제도 사용기간은 제외
신분보장	□ 육아휴직 및 육아기 근로시간 단축을 이유로 한 해고, 기타 불이익처우 금지 및 육아 휴직기간 중 해고금지: 위반 시 3년 이하의 징역 또는 3천만원 이하의 벌금 □ 휴직 종료 후 동일한 또는 동등한 수준의 임금을 지급하는 업무복귀: 위반 시 500만원 이하의 벌금 □ 육아휴직 기간은 근속기간에 포함 : 위반 시 500만원 이하의 벌금 □ 근로자가 연장근로를 명시적 청구하지 않는 한, 단축된 근로시간 외의 연장근로 요구 불가: 위반 시 1천만원 이하의 벌금	

11) 육아휴직과 육아기 근로시간 단축 사용순서 예시

- 육아휴직 기간(자녀당 총 3년) 중 2년 범위에서 육아기 근로시간 단축 선택적 사용 가능

구분	1년차	2년차		3년차	근속 합계
근속	인정	육아기 근로시간 단축만 인정		육아기 근로시간 단축만 인정	
	육아휴직(1년)	육아기 근로시간		단축(2년)	3년
	육아휴직(1년)	근로시간 단축(6월)	육아휴직(6월)	육아휴직(1년)	1년6월
	육아휴직(1년)	육아기 근로시간 단축(1년)		육아휴직(1년)	2년
	육아기 근로시간 단축(1년)	육아		휴직(2년)	2년
	근로시간 단축(6월)	육아휴직(6월)	육아기 근로시간 단축(1년)		2년
	육아휴직(6월)	근로시간 단축(6월)	육아	휴직(1년)	1년6월

- 최초 법정 육아휴직 1년을 제외한 약정 육아휴직 2년은 자녀가 만 9세 이상 또는 초등학교 3학년이 되는 경우 사용할 수 없음

1년차	2년차	3년차
자녀 만9세 또는 초등학교 3학년 도래시점		
법정 육아휴직(1년)	약정 육아휴직(1년)	

 약정 육아휴직 종료(당연복직)

- 다만, 육아기근로시간단축 2년 사용시 고용센터에서 지급하는 육아기근로시간 단축급여는 1년만 지급

□ 가족돌봄휴직

- 1) 휴직기간: 90일(단, 단체협약에 따라 가족돌봄휴직 사유가 해소되지 않은 경우 재직 기간 중 1회에 한하여 1년(90일 포함)까지 연장 가능)
- 2) 신청대상: 조부모, 부모, 배우자, 배우자의 부모, 자녀 또는 손자녀의 질병, 사고, 노령으로 인하여 돌봄을 해야 하는 교육공무직원

3) 신청방법: 가족돌봄휴직 개시예정일 30일 전까지 신청서 제출
분할사용 가능, 1회 최소기간 30일 이상

4) 휴직기간 중의 임금: 무급, 「남녀고용평등법」 제22조의2제4항의 기간(90일)은 계속
근로기간에는 포함(평균임금 산정 기간에는 제외)

5) 가족돌봄휴직 허용 예외 사유

- 돌봄휴직개시예정일의 전날까지 해당 사업에서 계속 근로한 기간이 6개월 미만인 근로자가 신청하는 경우
- 부모, 배우자, 자녀 또는 배우자의 부모를 돌보기 위하여 가족돌봄휴직을 신청한 근로자 외에도 돌봄이 필요한 가족의 부모, 자녀, 배우자 등이 돌봄이 필요한 가족을 돌볼 수 있는 경우
- 조부모 또는 손자녀를 돌보기 위하여 가족돌봄휴직을 신청한 근로자 외에도 조부모의 직계비속 또는 손자녀의 직계존속이 있는 경우. 다만, 조부모의 직계비속 또는 손자녀의 직계존속에게 질병, 노령, 장애 또는 미성년 등의 사유가 있어 신청한 근로자가 돌봐야 하는 경우는 제외한다.
- 사업주가 직업안정기관에 구인신청을 하고 14일 이상 대체인력을 채용하기 위하여 노력하였으나, 대체인력을 채용하지 못한 경우. 다만, 직업안정기관의 장의 직업소개에도 불구하고 정당한 이유 없이 2회 이상 채용을 거부한 경우는 제외한다.
- 근로자의 가족돌봄휴직으로 인하여 정상적인 사업 운영에 중대한 지장이 초래되는 경우로서 사업주가 이를 증명하는 경우

6) 복무처리

- 신청서 + 증빙자료⁵⁾ 첨부 → 교육지원청에 보고 → 교육지원청의 승인 및 허가통보
- 가족돌봄휴직 불허하는 경우 가족돌봄휴직 불허 통보서 교부

□ 가족돌봄휴가

1) 휴가일수: 10일(유급가족돌봄휴가 2일 또는 3일 포함)

2) 신청대상: 조부모, 부모, 배우자, 배우자의 부모, 자녀 또는 손자녀의 질병, 사고, 노령 또는 자녀의 양육으로 인하여 긴급하게 돌봄을 해야 하는 교육공무직원

5) 가족돌봄휴직 증빙서류: ①돌봄대상과 가족임을 알 수 있는 가족관계증명서, 주민등록등본 ②신청한 교육공무직원의 돌봄이 필요한 가족의 건강상태, 신청인 외 가족의 돌봄가능여부 등 가족돌봄휴직의 필요성을 입증할 수 있는 증빙자료 제출

3) 유급 가족돌봄휴가 사용 요건

- 자녀가 다니는 「영유아보육법」에 따른 어린이집, 「유아교육법」에 따른 유치원 및 「초·중등교육법」 제2조 각 호의 학교에서 공식적으로 주최하는 행사 또는 교사와의 상담에 참여할 경우
- 미성년자 또는 「장애인복지법」 제2조제2항에 따른 장애인인 자녀의 병원진료에 동행하는 경우(「국민건강보험법」 제52조에 따른 건강검진 또는 「감염병의 예방 및 관리에 관한 법률」 제24조 및 제25조에 따른 예방접종 포함)
- 회계연도 기준 연간 2일(휴가 요건에 해당하는 자녀가 2명 이상일 경우 3일)

4) 휴가사용 방법

- (유급)가족돌봄휴가: 4시간 이상 단위 사용(4시간 미만 사용 불가)
- (무급)가족돌봄휴가: 일 단위로만 사용 가능

5) 신청절차

- (유급)가족돌봄휴가: 사용 예정일 전까지 증빙서류⁶⁾를 첨부하여 신청
- (무급)가족돌봄휴가: 사용 예정일 30일 전까지 증빙서류⁷⁾를 첨부하여 신청

6) 휴가기간 중의 임금

- 가족돌봄휴가(유급)을 제외한 나머지 휴가기간은 무급, 퇴직금 산정을 위한 계속 근로기간에는 포함(평균임금 산정 기간에는 제외)

7) 신분보장

- 가족돌봄휴가를 이유로 한 해고, 근로조건을 악화시키는 등 불리한 처우 금지

8) 복무처리

- (유급)가족돌봄휴가: 특별휴가 - 가족돌봄휴가(유급)(사유 또는 용무 입력)
- (무급)가족돌봄휴가: 특별휴가 - 가족돌봄휴가(무급)(사유 또는 용무 입력)

6) 유급 가족(자녀)돌봄휴가 신청 시 증빙서류: (i) 어린이집, 유치원, 학교에서 공식적으로 주최하는 행사 또는 교사와의 상담에 참여할 경우 알림장, 가정통신문 등, (ii) 병원 진료여부를 입증할 수 있는 진단서, 확인서, 소견서, 진료확인서, 진료비 세부내역서, 진료비계산서·영수증, 처방전, 약국 영수증 등(예방접종증명서, 영유아 건강검진결과 통보서 포함)

7) 무급가족돌봄 등 휴가 증빙서류: (i) 돌봄대상과 가족임을 알 수 있는 가족관계증명서, 주민등록등본, (ii) 신청한 교육공무직원의 돌봄이 필요한 가족의 건강상태, 신청인 외 가족의 돌봄가능여부 등 가족돌봄 등 휴가의 필요성을 입증할 수 있는 증빙자료 제출

9) NEIS(나이스) 복무처리 예시

• (유급)가족돌봄휴가

근무상황	특별휴가	가족돌봄휴가(유급)	없음
기간	2023-12-01 일 08 시 30 분 부터 ☐ 일반복 ☐ 요일반복 2023-12-01 일 13 시 30 분 까지 0 일 4 시간 0 분 ☐ 월 ☐ 화 ☐ 수 ☐ 목 ☐ 금 ☐ 토 ☐ 일 매 0 시간 0 분		
연락처	(010)0000-0000		
사유	(첫째)자녀 학교행사 참석	목적지	○○학교
겸임기관 신청여부	☐ 선택		
비공개여부	☐ 기간 ☐ 목적지 ☐ 사유 ※ 목적지, 기간, 사유 옆에 체크를 한 경우에는 일일근무상황에 공개되지 않습니다.		

• (무급)가족돌봄휴가

근무상황	특별휴가	가족돌봄휴가(무급)
기간	2023-12-01 일 08 시 30 분 부터 ☐ 일반복 ☐ 요일반복 2023-12-01 일 16 시 30 분 까지 1 일 0 시간 0 분 ☐ 월 ☐ 화 ☐ 수 ☐ 목 ☐ 금 ☐ 토 ☐ 일 매 0 시간 0 분	
연락처	(010)0000-0000	
사유	(첫째)자녀 병간호	목적지
겸임기관 신청여부	☐ 선택	
비공개여부	☐ 기간 ☐ 목적지 ☐ 사유 ※ 목적지, 기간, 사유 옆에 체크를 한 경우에는 일일근무상황에 공개되지 않습니다.	

□ 가족돌봄 등을 위한 근로시간 단축

1) 가족돌봄 등을 위한 근로시간 단축의 사용

- 가족돌봄, 본인건강, 은퇴준비, 학업을 위해 기존의 소정근로시간을 주당 15시간 이상 30시간 이하로 단축(1일 2시간~5시간 단축 가능)

2) 신청기간: 1년(학업 외 사유는 연장하여 최대 3년까지 가능)

3) 신청절차: 근로시간 단축 개시예정일 30일 전까지 신청서 제출

- ※ 첨부서류: 가족의 질병 등 해당 사유를 증명할 수 있는 서류(진단서, 가족관계 증명서, 입학증명서 등)

4) 가족돌봄 등을 위한 근로시간 단축신청의 허용예외 사유(거부사유)

- 계속근로기간이 6개월 미만인 경우
- 고용센터에 구인신청을 하고 대체인력을 채용하기 위해 14일 이상 노력하였으나 대체인력을 채용하지 못한 경우
- 업무 성격상 근로시간을 분할하여 수행하기 곤란하거나 정상적인 사업운영에 중대한 지장을 초래하는 경우로서 증명이 가능한 경우
- 가족돌봄 등을 위한 근로시간 단축 후 해당 근로시간 단축 종료일 다음 날부터 2년이 지나지 않은 근로자가 신청한 경우(재신청 제한기간)

5) 근로시간 단축신청의 거부절차

- 근로시간 단축 신청을 불허하는 경우, 해당 교육공무직원에게 그 사유를 서면으로 통보하고, 휴직 또는 그 밖의 조치를 통하여 지원할 수 있는지 협의

6) 신분보장

- 근로시간 단축을 이유로 해고나 기타 불리한 처우 및 근로조건 금지(위반 시 3년 이하의 징역 또는 3천만원 이하의 벌금)
- 근로시간 단축 종료 후 단축 전과 같은 업무 또는 같은 수준의 임금을 지급하는 직무로 복귀
- 단축된 근로시간 외 연장근로 금지(위반 시 1천만원 이하의 벌금)

7) 근로시간 단축기간 중 임금: 근로시간 단축시간에 비례하여 임금 감액

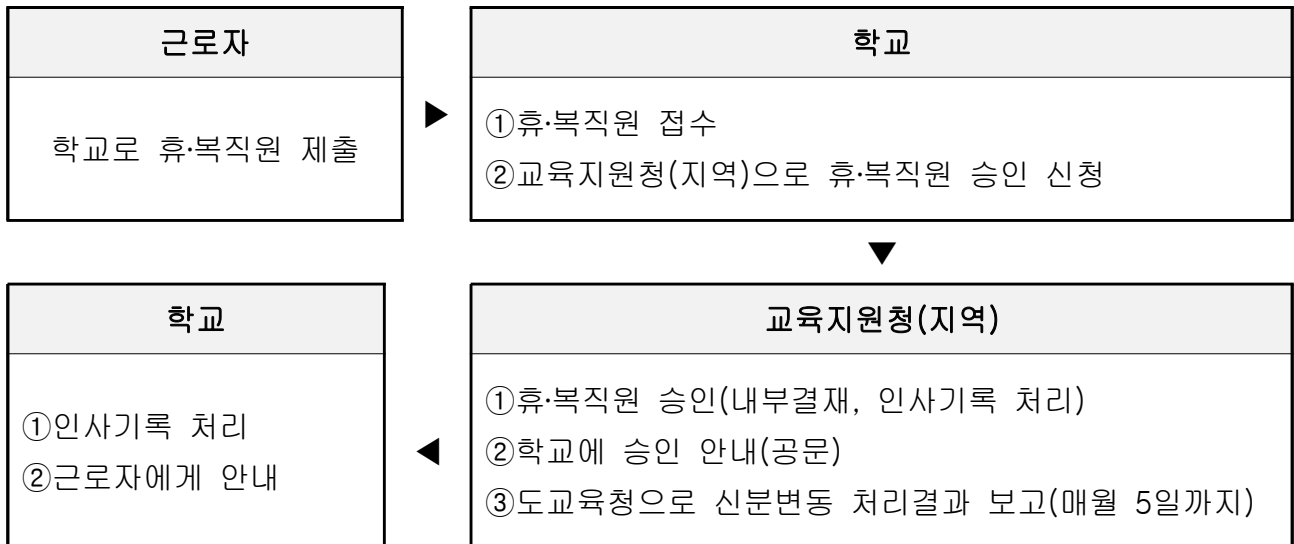
8) 복무처리

- 근로시간 단축 허가 시 가족돌봄 등 근로시간 단축 근로조건 변경신청서 작성
- 근로시간 단축 불허 시 가족돌봄 등 근로시간 단축 불허 통보서 교부

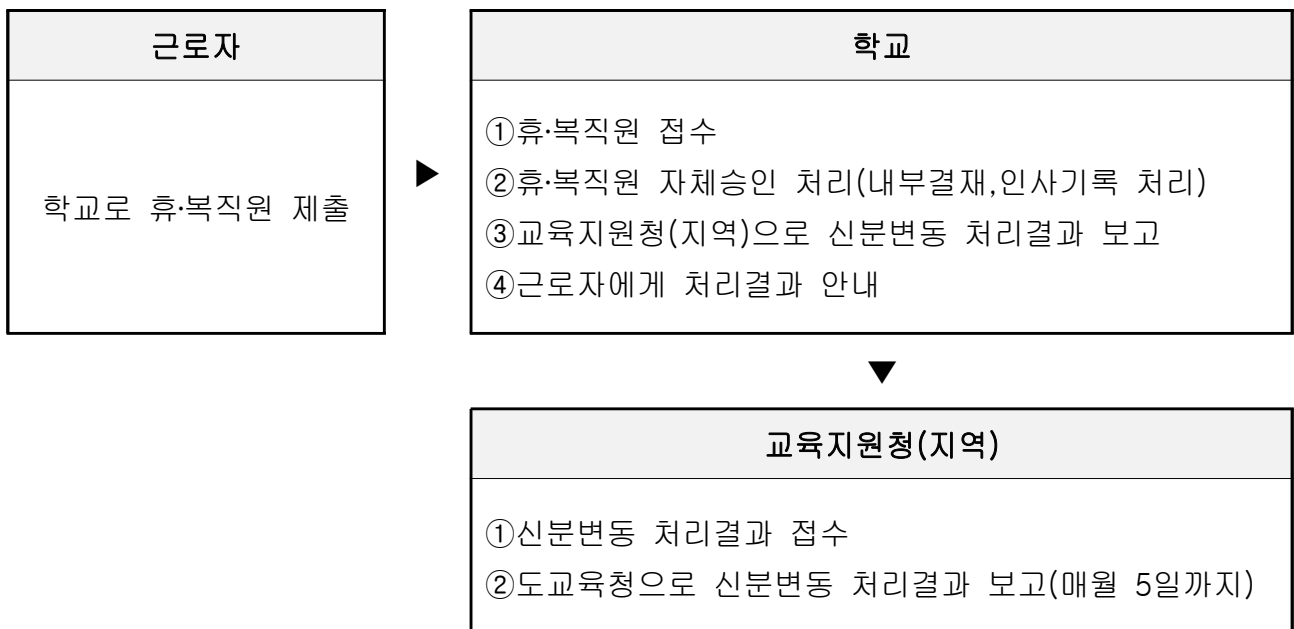
6 휴직과 복직

가. 휴·복직 처리 절차

□ 정원배정 근로자



□ 정원배정이외 근로자



나. 휴직의 의의

□ 의의

- 1) 근로자가 상당한 기간동안 근로를 제공하는 것이 불가능하거나 부적당한 사유가 발생한 경우 근로자의 청구에 의하여 사용자가 승인
- 2) 근로계약 자체는 유지되면서 일정기간 동안 근로제공 의무가 정지되는 것

□ 휴직자의 의무

- 1) 휴직 중 근로자의 노무제공 의무는 정지되나 근로계약 관계는 존속되므로 취업규칙에서 정한 복무 등을 준수해야 함
- 2) 근로자가 휴직기간 중 휴직 사유와 달리 휴직의 목적 달성에 현저히 위배되는 행위를 할 경우 복직을 명할 수 있음

다. 휴직의 종류

종류	휴직기간	근속인정	임금	비고
육아휴직	3년 (법정 1년, 약정 2년)	최초 1년	무급	자녀 1명당 3년 이내
병역휴직	징집 또는 소집명령 해당기간	미인정	무급	
산업재해휴직	근로복지공단에서 승인한 요양기간	휴직기간	휴직급여 포함 정상임금 차액보전	
가족돌봄휴직	1년	연 90일	무급	재직기간 중 1회
질병휴직	1년 (동일 질병 1년 연장 가능)	미인정	무급	
해외동반휴직	3년 이내	미인정	무급	
공직취임휴직	예비후보등록일부터 공직취임기간	미인정	무급	

□ 육아휴직(☞ 5. 모성보호 및 일·가정 양립 지원 내용 참고)

□ 병역휴직

1) 신청대상

- 근로자가 징집·소집 또는 지원에 의하여 입영되어 복무를 하게 된 경우

2) 기간 : 복무기간

3) 병역법에 따른 휴직 신청

- 근로자는 사용자에게 입증서류(입대증명서 또는 군복무 확인서)를 제출해야 함

4) 근로조건

- 휴직기간 중 임금은 무급이며 경력(계속근로)은 인정하지 않음

5) 사용자는 대상자를 휴직하게 하고 그 복무를 마치면 복직시켜야 하며 군복무를 이행한 것을 이유로 채용이나 승진 등에서 불리한 처우를 하지 못함

□ 산업재해휴직

1) 업무상 부상 또는 질병으로 근무할 수 없게 된 경우(산업재해보상보험법 제37조)

2) 기간: 근로복지공단에서 인정한 소요기간

3) 휴직신청: 근로복지공단의 요양승인 통보시

4) 증빙서류 : 근로복지공단의 요양승인 통보서

- 산업재해 승인 전에는 병가, 질병휴직 등으로 복무처리하고 산업재해 승인 후에는 기결취소하고, 인사기록카드 “경력” 및 “휴직”란에 산재휴직과 휴직기간, 사유, 근거 등 기재

5) 복무처리

- 산재 승인 전: 병가, 질병휴직
- 산재 승인 후: 산재휴직(산재적용일로부터 소급 적용)

6) 근로조건

- 휴직기간은 근속년수에 포함함
- 산재로 인한 휴직기간에 휴업급여를 근로복지공단에 청구할 수 있음

- 임금보전: 휴직기간 중 최초 1년은 공단지급 급여를 포함하여 정상적으로 근무하였을 경우 받을 수 있는 급여와 동일하게 지급함(다만, 방학 중 비근무자의 경우 방학으로 근로하지 않는 기간에는 급여를 지급하지 않음)
- 맞춤형복지비는 재직자와 동일하게 기본 및 근속점수를 부여함
- 산업재해로 인정되기 전 지급된 급여에 대하여 산업보험급여 대체지급청구제도에 따라 근로복지공단에 청구가능

※ 보험급여대체지급 청구제도

- 근로자의 업무상 재해에 따른 보험급여에 상당하는 금액을 수급권자에게 미리 지급한 경우 산재근로자가 받을 보험급여를 사업주가 대신하여 공단에 청구하여 보험급여를 받는 제도

- 청구요건
 - 1) 소속 근로자의 업무상 재해에 관해 보험급여의 지급사유와 동일한 사유로 보험급여에 상당하는 금품을 근로자에게 미리 지급
 - 2) 업무상 재해를 당한 근로자에게 보험급여에 대체하여 금품을 지급한 것으로 인정되어야 함
- 청구범위
 - 1) 요양비(비급여 대상 제외)
 - 2) 휴업급여(평균임금 70% 초과하는 금액 제외)
- 필요서류
 - 1) 보험급여 청구서(요양비, 휴업급여)
 - 2) 보험급여 대체지급청구·증명서
 - 3) 급여대장
 - 4) 요양비 및 휴업급여 이체내역
 - 5) 진료비 내역서
 - 6) 통장사본 등
- 업무상재해는 근로복지공단의 결정에 의함
 - ☞ 업무상 재해의 범위: 4장 보수 IV. 사회보험 참고

업무상 재해의 범위: 산업재해보상보험법 제37조

1. 업무상 사고

- 근로자가 근로계약에 따른 업무나 그에 따르는 행위를 하던 중 발생한 사고
- 사업주가 제공한 시설물 등을 이용하던 중 그 시설물 등의 결함이나 관리소홀로 발생한 사고
- 사업주가 주관하거나 사업주의 지시에 따라 참여한 행사나 행사준비 중에 발생한 사고
- 휴게시간 중 사업주의 지배관리하에 있다고 볼 수 있는 행위로 발생한 사고
- 그 밖에 업무와 관련하여 발생한 사고

2. 업무상 질병

- 업무수행 과정에서 물리적 인자(因子), 화학물질, 분진, 병원체, 신체에 부담을 주는 업무 등 근로자의 건강에 장애를 일으킬 수 있는 요인을 취급하거나 그에 노출되어 발생한 질병
- 업무상 부상이 원인이 되어 발생한 질병
- 「근로기준법」 제76조의2에 따른 직장 내 괴롭힘, 고객의 폭언 등으로 인한 업무상 정신적 스트레스가 원인이 되어 발생한 질병
- 그 밖에 업무와 관련하여 발생한 질병

3. 출퇴근 재해

- 사업주가 제공한 교통수단이나 그에 준하는 교통수단을 이용하는 등 사업주의 지배관리하에서 출퇴근하는 중 발생한 사고
- 그 밖에 통상적인 경로와 방법으로 출퇴근하는 중 발생한 사고

☐ 가족돌봄휴직(☞ 5. 모성보호 및 일·가정 양립 지원 내용 참고)

☐ 질병휴직

- 1) 업무 외의 부상 또는 질병으로 60일 이상의 치료나 요양이 필요하다고 인정된 경우 (불임 및 난임치료의 경우 포함)
- 2) 기간: 1년 이내 동일한 질병 또는 부상에 대하여 1년 연장 가능
- 3) 휴직신청
 - 질병휴직 사유 발생 근로자는 우선적으로 병가와 연차휴가를 모두 사용 후 휴직을 신청

- 사용자는 휴직을 신청한 근로자가 질병휴직 사유에 해당된다고 판단되는 경우에는 진단서 제출을 요구하여 휴직여부를 판단하여야 함
- 방학 중 비근무 직종은 진단서상 치료 및 요양 기간에 방학기간이 포함되어 있는 경우 방학 기간을 포함하여 질병휴직을 신청하여야 함(방학 기간 의도적으로 제외한 경우 휴직 불허)

4) 근로조건

- 휴직기간 중 임금은 무급이며 근속년수는 인정되지 않음

5) 복무처리

- 인사기록카드 “경력” 및 “휴직” 란에 질병휴직과 휴직기간, 사유, 근거 등 기재

□ 해외동반휴직

- 1) 대상: 외국에서 근무, 유학 또는 연수하게 되는 배우자와 동반하게 된 교육공무직원
- 2) 기간: 재직기간 중 3년 이내(부득이한 경우 2년 범위에서 연장 가능)
- 3) 휴직신청: 근로자가 휴직사유에 해당되어 휴직을 신청할 경우 사용자에게 휴직원, 가족관계증명서, 배우자의 외국 근무유학연수 및 동반 출국을 입증하는 서류

4) 근로조건

- 휴직기간 중 임금은 무급이며 근속년수는 인정되지 않음

5) 복무처리

- 인사기록카드 “경력” 및 “휴직” 란에 기타휴직과 휴직기간, 사유, 근거 등 기재

□ 공직취임휴직

- 1) 대상: 「공직선거법」에 의한 공직 선거에 출마 또는 취임된 교육공무직원
- 2) 기간
 - 출마: 예비후보 등록일부터 휴직 인정(단, 낙선한 경우 10일 이내 복직원 제출)
 - 취임: 공직 임기기간
- 3) 휴직신청: 휴직원, 예비후보등록서류, 의원 당선 및 임기를 입증할 수 있는 서류

4) 근로조건

- 휴직기간 중 임금은 무급이며 근속년수는 인정되지 않음

5) 복무처리

- 인사기록카드 “경력” 및 “휴직” 란에 공무휴직(의원선출 등)과 휴직기간, 사유, 근거 등 기재

라. 복직

- 근로자가 휴직종료 후 복직하였을 시 이를 이유로 불이익 처우를 하여서는 안됨
- 휴직 중 사망자, 퇴직자의 평균임금 계산 기준은 관계법령에 따름
- 휴직자는 휴직기간 만료 전 30일 이내 또는 휴직기간 중 휴직사유가 소멸한 경우에는 소멸일로부터 7일 이내에 복직원을 제출해야 하며, 이 기간중 사용자가 복직명령을 내렸음에도 휴직자가 이에 응하지 아니할 경우 복직의사가 없는 것으로 간주하여 자동퇴직 처리함
- 휴직기간이 만료되거나 휴직기간 만료전이라도 휴직사유가 소멸되어 휴직자가 복직하고자 할 때에는 원직에 복직시켜야 함. 다만 원직의 소멸로 원직복직이 어려울 경우에는 당사자의 의견을 들어 원직과 대등 또는 유사한 직에 복직시킴
- 신체 또는 정신장애로 인해 휴직하고 업무수행능력이 현저히 저하되어 업무복귀가 어려운 경우에는 퇴직처분이 가능. 이 경우 정당성 요건을 갖추어야 함

(도움말 / 질의·답변 사례)

(질의 1) 근로자가 육아휴직 조기 복귀를 원하는 경우, 사업주가 이에 따라 복직시켜야 하는지 여부

- 「남녀고용평등법 시행령」 제14조는 영유아의 사망 등에 따라 육아휴직이 종료되는 경우에 사업주에게 이를 통보하고 복귀하는 절차에 대하여는 규정하고 있으나,
 - 육아휴직 종료 사유가 없는 경우에 업무에 복귀하는 절차는 규정하고 있지 않음.
 - 또한, 통상 육아휴직은 1개월 이상 장기간 사용하므로 사업주가 이 기간에 대체인력을 채용하는 등 인력 운용에 변화가 있을 수 있으므로, 육아휴직이 종료되는 사유가 아니라면 갑작스럽게 사업주에게 업무에 복귀시킬 의무를 부과하기는 어려움.
 - 따라서, 명백한 육아휴직 종료 사유가 없으나* 근로자가 조기 복귀를 원하는 경우 복귀 시기는 근로자와 사업주 간 협의에 의하여 정해질 부분이지, 사업주에게 업무에 복귀시킬 의무가 있다고 보기는 어려움. (여성고용정책과-342, 2015.01.27.)



보수

1. 임금의 이해
2. 임금의 구분
3. 임금의 지급
4. 사회보험제도
5. 퇴직급여제도
6. 세금

1 임금의 이해

가. 임금의 정의

- 사용자가 근로의 대가로 근로자에게 임금, 봉급, 그 밖에 어떠한 명칭으로든지 지급하는 모든 금품 (근로기준법 제2조)

□ 근로기준법 제2조(임금으로 보지 않는 금품)

- 사회보험제도에 의한 사용자 부담 보험료
 - ※ 제외 : 근로자 부담의 보험료 및 근로소득세 등 사용자가 원천징수한 사항
- 손해보상 성격의 금품(해고예고수당, 재해보상, 휴업수당 등)
- 업무수행에 필요한 비용(출장비, 작업복구입비 등)
- 은혜적·호의적으로 지급하는 금품(축의금, 조의금 등)
- 복리후생 및 생활보조적 금품(가족수당, 맞춤형복지비 등)

나. 임금 지급의 원칙

- 직접 지급원칙: 근로자에게 직접 지급
- 전액 지급원칙: 근로자에게 임금으로 전액 지급
- 통화 지급원칙: 근로자에게 현물이 아닌 화폐로 지급
- 정기 지급원칙: 매월 1회 이상 일정 기일에 지급

다. 임금 지급

□ 보수지급일: 매월 17일

- 1) 개별 근로계약에 따라 달리 정할 수 있음
- 2) 관공서 공휴일 또는 토요일인 때에는 그 전일 지급

라. 금품청산(근로기준법 제36조)

□ 사망, 퇴직 등의 사유로 그 지급사유가 발생한 경우는 14일 이내 청산

- 1) 특별한 사정이 있는 경우 당사자간 합의에 의해 연장 가능

마. 임금채권 소멸시효(근로기준법 제49조)

□ 임금청구권: 3년(미행사 시 소멸)

□ 소멸시효 기산일: 임금은 정기지급일의 다음날, 퇴직금은 퇴직한 다음날부터 기산

- 1) 특별한 사정이 있는 경우 당사자간 합의에 의해 연장 가능

바. 임금명세서 및 임금대장 작성·기재(근로기준법 제48조)

□ 임금명세서

- 1) 임금의 구성항목·계산방법·지급방법 등이 명시된 임금명세서를 교부해야 함

- 2) 기재사항

- 성명, 생년월일, 사원번호 등 근로자를 특정할 수 있는 정보
- 임금지급일
- 임금 총액
- 기본급, 수당, 상여금, 성과금 등 임금의 구성항목별 금액
(통화 이외의 것으로 지급된 임금이 있는 경우 그 내역과 금액)
- 출근일수·근로시간 수 등에 따라 달라지는 임금의 구성항목별 계산방법
(연장·야간·휴일근로를 시킨 경우에는 그 시간수 포함)
- 임금의 일부를 공제한 경우 공제 항목별 금액과 총액 등 공제내역

- 3) 교부방법 서면, 전자문서, 전자우편, 휴대전화, 모바일 메신저 등 활용 가능

- 4) 임금명세서 교부 증빙을 위한 자료(서명부, 발송 및 수신 목록 사진 등) 마련 필요

5) 임금명세서 교부 의무를 위반한 경우 과태료가 부과됨(근로기준법 시행령 별표7)

위반행위	근거 법조문	과태료 금액		
		1차 위반	2차 위반	3차 이상 위반
사. 법 제48조 제2항에 따른 임금명세서 교부 의무를 위반한 경우	법 제116조 제2항제2호			
1) 임금명세서를 교부하지 않은 경우		30만원	50만원	100만원
2) 임금명세서에 기재사항을 적지 않거나, 사실과 다르게 적어 교부한 경우		20만원	30만원	50만원

□ 임금대장

- 1) 사용자는 임금대장을 작성하여 보관·비치하여야 함
- 2) 나이스 임금대장으로 대체 가능(퇴직 후 3년 보관)

□ 근로기준법 제48조(임금대장 기재사항)

- ① 성명 ② 생년월일, 사원번호 등 근로자를 특정할 수 있는 정보 ③ 고용 연월일 ④ 종사하는 업무 ⑤ 임금 및 가족수당의 계산기초가 되는 사항 ⑥ 근로일수 ⑦ 근로시간 ⑧ 연장근로, 야간근로 또는 휴일근로 시 시간수 ⑨ 기본급, 수당, 그 밖의 임금의 내역별 금액 ⑩ 임금의 일부를 공제한 경우에는 그 금액
- 사용기간이 30일 미만인 일용근로자: 2번 5번 작성 생략
- 다음의 경우 7번, 8번 작성 생략가능
 - 상시근로자 4인 이하인 경우
 - 농림사업, 축산·수산 사업 등 기타 대통령령으로 정한 업무종사자

2 임금의 구분

가. 평균임금과 통상임금

□ 의의 및 적용

구분	통상임금		평균임금	
의의	근로자에게 정기적·일률적·고정적으로 소정 근로시간 또는 총 근로시간에 대해 지급하기로 정한 시간급·일급·주급·월급 ⇒ 시간급으로 산정하는 것이 원칙		평균임금을 산정해야 할 사유발생일 이전 3개월 동안에 그 근로자에게 지급된 임금의 총액을 그 기간의 총일수로 나눈 금액	
적용	연장·야간근로 수당 (근로기준법 제56조)	통상임금의 150%	퇴직금 (근로자퇴직급여 보장법 8조)	계속근로연수 1년에 대해 평균임금 30일분(통상임금 > 평균임금인 경우, 통상임금으로 산정)
	휴일근로수당 (근로기준법 제56조)	◦ 8시간 이내: 통상임금의 150% ◦ 8시간 초과: 통상임금의 200%	휴업급여 (산업재해보상법 제52조)	근로복지공단에서 업무상 부상 또는 질병으로 취업하지 못한 기간에 대해 평균임금의 70/100 지급
	연차유급휴가 미사용수당 (근로기준법 제60조)	미사용휴가 1일에 대해 1일의 통상임금 지급	휴업수당 (근로기준법 제46조)	평균임금의 70%
	출산 전·후 휴가급여 (근로기준법 제74조)	60일은 통상임금 지급	장해보상 (근로기준법 제78조~80조)	평균임금×신체장애등급과 재해보상표에서 정한 일수
	해고예고수당 (근로기준법 제26조)	30일분의 통상임금 (30일전 해고예고를 하지 않은 경우)	감급금액 (근로기준법 제95조)	감액 1회 금액이 평균임금의 1일분의 1/2, 총액이 월 임금총액의 1/10을 초과하지 못함

※ 단, 산출된 평균임금이 그 근로자의 통상임금보다 적으면 그 통상임금액을 평균임금으로 함(근로기준법 제2조제2항)

□ 산업범위

구분	통상임금	평균임금	기타금품
기본급	○	○	
근속수당	○	○	
급식비	○	○	
교통보조비	○	○	
위험관리수당(영양사)	○	○	
면허가산수당(영양사)	○	○	
면허수당(조리사)	○	○	
위험근무수당(조리사, 조리실무사)	○	○	
조리위생수당(조리사, 조리실무사)	○	○	
자격수당(전산실무원)	○	○	
특수업무수당(교육복지사, 월급제 행정실무원)	○	○	
직급보조비(행정실무원(호봉제))	○	○	
관리수당(행정실무원(호봉제))	○	○	
시간외수당정액분(행정실무원(호봉제))	×	○	
정근수당가산금(행정실무원(호봉제))	○	○	추가가산금 포함
정근수당(행정실무원(호봉제))	×	○	
성과상여금(행정실무원(호봉제))	×	○	
명절휴가비	×	○	
정기상여금	×	○	
연장·야간·휴일근로수당	×	○	
연차유급휴가 미사용수당	×	○	
가족수당	×	×	○
자기계발비(교무행정사직종전환)	×	×	○
맞춤형복지비	×	×	○

※ 기타 금품은 임금에 해당하지 않음

나. 통상임금

□ 산정방법

1) 시간급으로 산정하는 것이 원칙

급여지급 형태	시간급 통상임금 환산방법
시급제	시간급
일급제	시간급 통상임금 = $\frac{\text{산정 기초임금(일급)}}{\text{일 소정근로시간}}$
주급제	시간급 통상임금 = $\frac{\text{산정 기초임금(주급)}}{\text{주 산정 기준시간(1주 소정근로시간+1주 유급으로 처리되는 시간)}}$
월급제	시간급 통상임금 = $\frac{\text{산정 기초임금(월급)}}{\text{월 산정 기준시간(1월 소정근로시간+1월 유급으로 처리되는 시간)}}$

□ 기준시간

구 분		유급휴일(1일)
통상근로자	일급제	8시간
	주급제	$(8 \times 5 + 8) = 48\text{시간}$
	월급제 (주40시간)	$48(40+8) \div 7 \times 365 \div 12 = 209\text{시간}$

- 월 산정 기준시간
= {[1일 소정근로시간 × 1주간 소정근로일] + 1주간 소정근로시간외 유급으로 처리되는 시간} ÷ 7일 × 365일 ÷ 12개월
※ 2018.1.1.부터 월 통상임금 산정기준 시간이 209시간으로 변경(토요일 무급휴일)

단시간 근로자 (초단시간근로자 제외)	월급제 (주25시간)	$\{(1\text{일 소정근로시간} \times 5\text{일}) + 1\text{주간 소정근로시간외 유급으로 처리되는 시간}\} \div 7\text{일} \times 365\text{일} \div 12\text{개월} = 30(25+5) \div 7 \times 365 \div 12 = 130\text{시간}$
-------------------------	----------------	--

※ 단시간근로자의 1일 소정근로시간 = $\frac{\text{단시간근로자의 4주간 근로시간}}{\text{통상근로자의 4주간 소정근로일수(20일)}}$

<월 소정근로시간>

- 주 40시간 근로자: $\{(40\text{시간}+8\text{시간}) \times (365\text{일} \div 7\text{일} \div 12\text{월})\} = 208.5 \approx 209\text{시간}$
- 주 30시간 근로자: $\{(30\text{시간}+6\text{시간}) \times (365\text{일} \div 7\text{일} \div 12\text{월})\} = 156.4 \approx 156\text{시간}$
- 주 25시간 근로자: $\{(25\text{시간}+5\text{시간}) \times (365\text{일} \div 7\text{일} \div 12\text{월})\} = 130.3 \approx 130\text{시간}$

※ 월 소정근로시간 산출시 소수점 첫째 자리에서 반올림

※ 비정기적 기간제 근로자의 통상임금은 동종 직종 근로자의 통상임금 산출방식으로 계산하여 관련 수당 지급

(도움말 / 통상임금(시급) 계산)

구분	통상임금	통상시급
영양사(주40시간) (근속 1년 이상~년 미만)	기본급, 급식비, 근속수당, 면허가산수당, 위험관리수당	$(2,186,000\text{원}+150,000\text{원}+39,000\text{원}+109,300\text{원}+50,000\text{원})\div 209\text{시간}$ =12,126원
교무행정사(주40시간) (근속 1년 이상~2년 미만)	기본급, 급식비, 근속수당	$(1,986,000\text{원}+150,000\text{원}+39,000\text{원})\div 209\text{시간}$ =10,407원
초등돌봄전담사(주25시간) (근속 1년 이상~2년 미만)	기본급, 급식비, 근속수당	$(1,241,250\text{원}+150,000\text{원}+39,000\text{원})\div 130\text{시간}$ =11,002원

※ 초등돌봄전담사 : 2018.1.1.부터 월 통상임금 산정기준 시간이 130시간으로 변경(토요일 무급휴일)

다. 평균임금

□ 산정방법

1) 제외기간이 없는 경우

$$1\text{일 평균임금} = \frac{\text{사유발생일 이전 3개월간 임금총액}}{\text{사유발생일 이전 3개월간의 총일수(89~92)}}$$

※ 사유발생일 이전 3개월 간 총 일수

* 역(歷)에 의하여 계산하고, 90일이 아닐수 있으며, 총 기간이 3개월 미만인 경우 그 기간만 대상으로 산정

* 사유발생일: 퇴직의 경우 퇴직일, 휴업의 경우 휴업한 첫날

※ 사유가 발생한 날 이전 3개월간의 임금총액

* 산정방식: 사유가 발생한 날 이전 3개월간의 월단위 임금총액 + {사유가 발생한 날 이전 1년간의 연단위 임금 총액(정기상여금, 명절휴가비, 산정일 전년도에 지급된 연차유급휴가미사용수당) × 3 ÷ 12}

* 퇴직으로 발생한 연차유급휴가미사용수당은 임금총액에 산입되지 않음

2) 제외기간이 있는 경우

$$1\text{일 평균임금} = \frac{\text{사유발생일 이전 3개월간 임금총액} - \text{제외기간 중 받은 임금}}{\text{사유발생일 이전 3개월간의 총일수(89~92) - 제외기간}}$$

※ 제외되는 기간이 3개월을 초과(질병, 육아휴직 등)하여 평균임금 산정기준 기간이 없는 경우

* 제외되는 기간의 첫날(휴직일 이전)을 평균임금 산정사유가 발생한 날로 보아 이전 3개월 간을 대상으로 산정【평균임금산정특례고시 노동부 고시 제2007-47호】

□ 평균임금의 계산에서 제외되는 기간과 임금(근로기준법 시행령 제2조)

- 근로계약을 체결하고 수습 중에 있는 근로자가 수습을 시작한 날부터 3개월 이내의 기간
- 사용자의 귀책사유로 휴업한 기간
- 출산전후휴가 및 유산·사산 휴가 기간
- 업무상 부상 또는 질병으로 요양하기 위하여 휴업한 기간
- 육아휴직 기간
- 쟁의행위기간
- 「병역법」, 「예비군법」, 「민방위기본법」에 따른 의무를 이행하기 위한 기간
(단, 임금을 지급받은 경우 제외)
- 업무 외 부상이나 질병, 그 밖의 사유로 사용자의 승인을 받아 휴업한 기간
- 육아기 근로시간 단축제도 사용기간(남녀고용평등법 제19조의 3)
- 가족돌봄휴가·휴직 기간(남녀고용평등법 제22조의 2)
- 가족돌봄 관련 근로시간 단축제도 사용기간(남녀고용평등법 제22조의 4)

3) 방학 중 비근무자의 경우 평균임금 산정 대상기간

- 방학 중 비근무자의 평균임금 산정 시 평균임금 산정 대상기간(사유발생일 전 3개월간)에 방학기간이 포함되어 있어 학기 중에 비하여 평균임금이 낮아질 경우

⇒ 방학기간이 속한 달(예: 7, 8, 1, 2월)을 제외한 나머지 기간(3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12월)만을 가지고 평균임금을 산정

(도움말 / 평균임금(시급) 계산)

◦직 종 : 조리실무사(방학중 비 근무자) ◦퇴직일 : 2025.3.21.(3. 20.까지 근무)

◦퇴직전 3개월 임금 지급 내역(방학기간 2025.1.7. ~ 2025.2.28. 제외)

◦근속기간: 10년

(단위 : 원)

구분	10월 (11일)	11월 (30일)	12월 (31일)	3월 (20일)	합계 (92일)	평균임금 산정대상
기 본 급	$1,986,000 \times 11/31$ =704,710	1,986,000	1,986,000	$1,986,000 \times 20/31$ =1,281,290	5,958,000	○
급 식 비	$150,000 \times 11/31$ =53,230	150,000	150,000	$150,000 \times 20/31$ =96,770	450,000	○
근속수당	$390,000 \times 11/31$ =138,390	390,000	390,000	$390,000 \times 20/31$ =251,610	1,170,000	○
위험근무수당	$50,000 \times 11/31$ =17,740	50,000	50,000	$50,000 \times 20/31$ =32,260	150,000	○
조리위생수당	$50,000 \times 11/31$ =17,740	50,000	50,000	$50,000 \times 20/31$ =32,260	150,000	○
가족수당	$70,000 \times 11/31$ =24,840	70,000	70,000	$70,000 \times 20/31$ =45,160	210,000	×
연장근로수당		182,870			182,870	○
총합계	956,650	2,808,870	2,696,000	1,739,350	8,270,870	
평균임금 합계	931,810	2,808,870	2,626,000	1,694,190	8,060,870	가족수당 제외

▪ 연단위 임금 총액: 2,700,000원(명절휴가비 1,700,000원 + 정기상여금 1,000,000원)

▪ 연차유급휴가 미사용 수당 : 852,110원(전년도 지급액)

▪ 1일 평균임금:

⇒ ① 2024. 10. 21. ~ 2024. 12. 31., ② 2025. 03. 01. ~ 2025. 03. 20.까지의 임금총액 ÷ 총 기간

⇒ $\frac{8,060,870\text{원} + \{(2,700,000\text{원} + 852,110\text{원}) \times (3 \div 12)\}}{92\text{일}} = 97,270.63\text{원}$

라. 최저임금

□ 도입목적: 국가가 임금의 최저수준 결정, 사용자에게 이 수준 이상의 임금을 지급하도록 강제하여 저임금 근로자를 보호하는 제도

□ 적용

- 1) 1인 이상 근로자를 사용하는 모든 사업장 적용
- 2) 매년 1. 1.부터 적용(학교, 기관 동일)

□ 최저임금액(2024. 1. 1. 기준)

업종	결정단위	시간급	월 환산액(주40시간 기준)
모 든 산 업		9,860원	2,060,740원

□ 최저임금 게시 및 주지 의무 이행(최저임금법 제11조, 시행령 제11조)

- 1) 최저임금은 기관(학교) 내에 게시하여야 하고 근로자에게 주지시켜야 함

3 임금의 지급기준

가. 기본급

□ 지급기준

구분	적용대상(직종)	보수액 (‘23 단체협약 기준)
I 유형	영양사, 전문상담사, 학부모지원전문가, 수련지도사, 수영강사, 학교운동부지도자, 임상심리사, 교육복지사(학교), 언어재활사 1유형 편입자, 스포츠강사	2,186,000
II 유형	교무행정실무원, 교무행정사, 과학실험실무원, 전산실무원, 장애교사지원실무사, 특수교육실무원, 조리사, 조리실무사, 행정실무원(월급제), 방과후학교운영실무원, 취업지원관, 시설관리원	1,986,000
	근로시간 비례적용: 통학차량지도원(특수), 초등돌봄전담사, 환경실무원, 당직전담인력	단시간근로자 기본급은 주소정 근로시간에 비례
개별적용	교육복지사(기관)	2,495,070
	언어재활사 1유형 미편입자	2,090,790
	언어재활사(시간제)	별도 지침에 따름
	영어회화전문강사	2,426,000
초단시간 근로자	1주 소정근로시간이 15시간 미만인 근로자(통학차량지도원 등) -시간급이 11,830원보다 높은 초단시간 근로자의 경우 2024년도 시간급은 현행 유지	11,830원 (2024.1.1. 기준)

○ 적용제외

- 주 평균 소정근로시간이 15시간 미만인 근로자(단, 시간급 적용)
- 1개월 미만으로 채용된 일용직(일급제) 근로자(단, 일급 적용)
- 교원 대체직종(기간제교원, 시간강사, 원어민강사, 인턴강사, 기타 강사 등)
- 행정실무원(호봉제)
- 자원봉사인력
- 기관(학교)장과 계약을 체결하지 않은 경우(용역회사에서 채용된 근로자, 사회복지요원 등)

□ 일용직 근로자

구분	지급방법
1개월 미만	▪ 일급제 적용(별도 기준시급) ▪ 2024년 기준일급: 81,760원(조리사, 조리실무사는 85,590원) ※ 별도 기준 시급 매년 안내 ▪ 임금계산법: 기준시급 × 1일 소정근로시간 × 임금지급일수 ▪ 각종 수당 미지급
1개월 이상	▪ 월급제 적용 ▪ 교육공무직원과 동일하게 지급(단, 근속수당 제외)

(도움말 / 일용근로자 주휴수당 계산)

주휴수당 지급요건 변경

- 주 소정근로시간이 15시간 이상
- 1주(근로시작일로부터 연속되는 7일) 간의 소정근로일 개근한 경우
⇒ 1주를 초과한 날(8일째) 근로가 예정되어 있지 않더라도 요건 충족이 된 경우 주휴수당 발생
- 적용대상: 1개월 미만 일용근로자
⇒ 단, 근로계약기간 없이 1일 단위로 근로계약을 체결하는 실질적 일용근로자는 주휴수당이 발생하지 않음
- 변경 전후 비교

계약기간 (소정근로일: 평일)	변경 전	변경 후
월요일~금요일	미발생	미발생
월요일~일요일	미발생	1일분 발생
수요일~다음주 화요일	미발생	1일분 발생
수요일~다음주 수요일	1일분 발생 (8일째인 수요일에 근로가 예정되어 있음)	1일분 발생
2주간 월, 수, 금	1일 소정근로시간*(=24시간/5일=4.8시간)	1일 소정근로시간 (=24시간/5일 = 4.8시간)
* 일용직 1일 소정근로시간 = $\frac{\text{해당 근로자 4주간 소정근로시간}}{\text{통상근로자 4주간 소정근로일수}}$		

예 1) 월~금, 5일간 근무한 경우

월	화	수	목	금	토	일
8시간	8시간	8시간	8시간	8시간		

■근로계약기간이 월~금인 경우 주휴수당 없음 ■1일 단위 순수 일용직인 경우 주휴수당 발생 가능

예 2) 수~화, 5일간 근무한 경우

월	화	수	목	금	토	일
		8시간	8시간	8시간		8시간
8시간	8시간					

■주휴일을 포함하여 7일 계약, 근로시작일로부터 7일 중 소정근로일을 근로하였으므로 주휴수당 1일분(8시간) 지급

예 3) 수~금, 2주간 근무한 경우

월	화	수	목	금	토	일
		8시간	8시간	8시간		4.8시간(8시간×3일/5일)
		8시간	8시간	8시간		주휴수당 미발생

⇒ 1주간 근로시간(24시간) ÷ 통상근로자의 1주간 소정근로일수(5일) = 4.8시간

⇒ 2주차에 주휴일 전에 근로관계 단절됐으므로 지급하지 않음

□ **그 밖의 사항:** 다른 법령 또는 충청남도교육청 사업부서의 지침 및 계획에 의하여 근로계약서에 별도의 기본급(일할기준액) 등을 적용받는 근로자는 그에 따름

나. 각종 처우개선 수당

※ 각종 처우개선 수당에 명시된 수당금액은 「교육부 및 전국 시·도교육청과 전국학교 비정규직연대회의간 2023년 단체(임금)협약서(2023.12.21.)」에 따르며, 단체(임금)협약서 변경 시 그에 따름

□ 공통수당

1) 근속수당

구분	내용			
지급요건	▪ 전임경력 포함 근속연수 1년 이상 근로자 - 기간제 교육공무직원, 환경실무원, 당직전담인력 등 제외			
지급방법	▪ 신분변동 시 변동일 기준으로 일할계산			
지급금액	▪ 근속연수에 따라 월 39,000원에서 858,000원까지 차등지급			
	근속연수		지급액(원)	
	1년미만	0	12년이상	468,000
	1년이상	39,000	13년이상	507,000
	2년이상	78,000	14년이상	546,000
	3년이상	117,000	15년이상	585,000
	4년이상	156,000	16년이상	624,000
	5년이상	195,000	17년이상	663,000
	6년이상	234,000	18년이상	702,000
	7년이상	273,000	19년이상	741,000
	8년이상	312,000	20년이상	780,000
	9년이상	351,000	21년이상	819,000
	10년이상	390,000	22년이상	858,000
	11년이상	429,000		
지급시기	▪ 매월			
근속연수 변경	▪ 매년 3. 1./9. 1.(연 2회)			
	※ 근속수당 근속연수 변경 특례 사항 ▶ 각급 기관(학교)별 사정에 따라 3월 중(3.1. ~ 3.31.까지) 채용된 교육공무직원은 3월 1일로, 9월 중(9.1. ~ 9.30.까지)에 채용된 근로자는 9월 1일로 변경 ▶ 전임경력은 특례를 적용하지 아니함. 전임경력은 실제 근무기간만 인정			

□ 전임경력 인정 범위

- 「충청남도교육청 교육공무직원 보수업무 등 처리지침」 참고
- 직종과 계약기간에 관계없이 우리 도내 국·공립유치원, 국·공·사립 초·중·고·특수학교·각종학교·고등기술학교 및 교육행정기관(도교육청, 교육지원청, 직속기관 등)에서 주 평균 소정근로시간 15시간 이상 교육공무직원으로 근무한 경력 인정

□ 전임경력 제외

- 기간제교사, 인턴교사, 각종 강사, 원어민교사 등 교원 대체직종, 봉사·위촉직 근무경력 및 외부위탁(용역), 공무원 결원대체 인력으로 근무한 경력
- 2개 이상 직종을 합산하여 주 평균 소정근로시간 15시간 이상 근무한 경력
- 2개 이상 기관(학교)에서 주 평균 소정근로시간 15시간 이상 근무한 경력

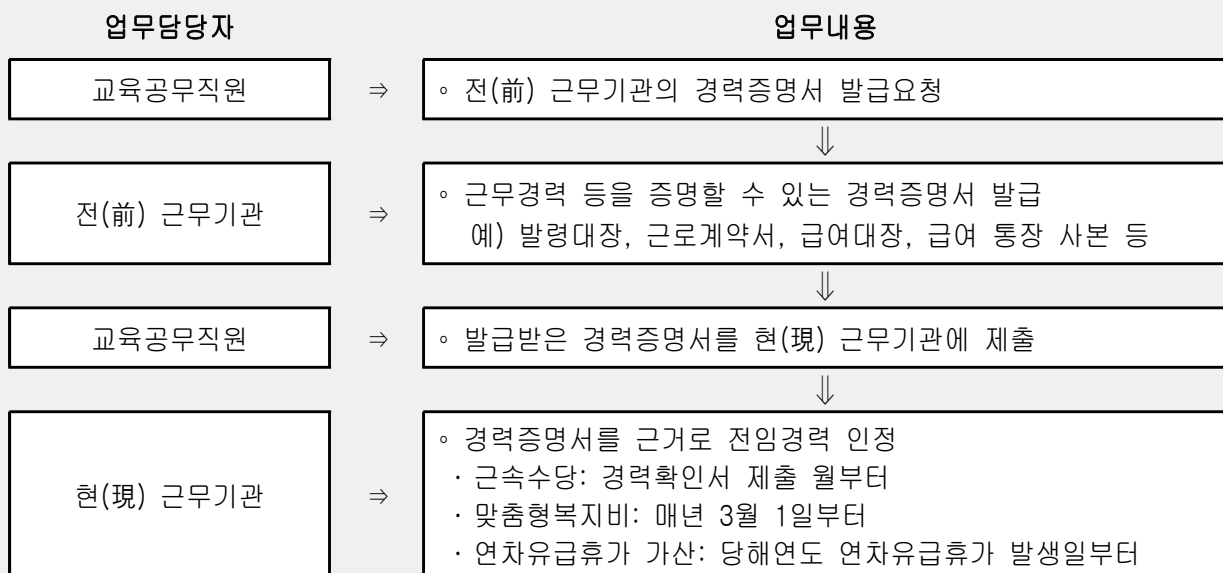
□ 영어회화전문강사, 초등스포츠강사 전임경력 적용

- 영어회화전문강사와 초등스포츠강사의 근속연수는 충청남도교육청 소속 학교에서 동일 직종으로 근무한 경력만 인정
- 초등스포츠강사의 근속연수는 연간 10개월 ~ 11개월(2010~2016) 근로계약하였어도 단절 없이 계속 근로한 경우 1년으로 인정*(특례)

* 2010.3.1.부터 2020.2.29.까지 매년 단절 없이 채용 : 10년

2010.3.1.부터 2011.12.31.(1년 10월), 2014.3.1.부터 2020.2.29.까지 채용(6년) : 7년 10월

□ 전임경력 인정절차



※ 전임경력 15시간 이상 여부 확인을 위해 경력증명서 발급 시 소정근로시간 반드시 명시 및 확인

(도움말 / 전임경력 계산방법)

예 1) 2024.3.1. 입사한 교육공무직원이 채용 당시 전임경력이 없는 경우

- 채용당시 기준 근속연수가 만 1년 미만이므로 근속연수 변경 기준일은 매년 3.1.이 되며, 2025년 3월부터 수당 지급

예 2) 2024.3.1. 입사한 교육공무직원이 채용 당시 전임경력이 11개월 14일인 경우

- 채용당시 기준 근속연수(전임경력 포함)가 만 1년 미만이나, 2024.9.1. (6개월 근속) 기준 근속연수(전임경력 포함)가 만 1년 이상이 되므로 근속연수 변경 기준일은 매년 9.1.이 되며, 2024년 9월부터 수당 지급

예 3) 2024.3.2. 입사한 교육공무직원이 채용당시 전임경력이 1년인 경우

- 채용당시 근속연수 변경 특례 사항과 전임경력이 만 1년 이상이므로 근속연수 변경 기준일은 매년 3.1.이 되며, 2022년 3월부터 수당 지급

예 4) 2024.3.4. 입사한 교육공무직원이 채용당시 전임경력이 6개월인 경우

- 채용당시 근속연수 변경 특례 사항과 2024.9.1.(6개월 근속) 기준 근속연수(전임경력 포함)가 만 1년 이상이 되므로 근속연수 변경 기준일은 매년 9.1.이 되며, 2024년 9월부터 수당 지급

예 5) 2024.7.1. 입사한 교육공무직원이 채용당시 전임경력이 1년인 경우

- 채용 당시 기준 근속연수(전임경력 포함)가 만 1년 이상이 되므로 2024년 7월부터 수당을 지급하며, 근속연수 변경 기준일은 2024년부터 매년 9.1.이 됨

예 6) 2024.9.1. 입사한 교육공무직원이 채용당시 전임경력이 6개월인 경우

- 2025.3.1.(6개월 근속) 기준 근속연수(전임경력 포함)가 만 1년 이상이 되므로 2025년 3월부터 수당을 지급하며, 근속연수 변경 기준일은 매년 3.1.이 됨

2) 급식비

구분	내용
대 상	▪ 교육공무직원 보수표를 적용받는 교육공무직원 ▪ 단체(임금)협약 적용 직종(영어회화전문강사, 초등스포츠강사)
지 급 방 법	▪ 방학중 비근무자 일할계산 ▪ 근무형태 및 신분변동 시 변동일 기준으로 일할계산
지 급 금 액	▪ 월 150,000원
지 급 시 기	▪ 매월

3) 교통보조비

구분	내용
대 상	- 교육복지사(기관), 언어재활사(전일제) 중 1유형 미편입자, 영어회화전문강사 ※ 이외 직종: 2019. 10월부터 교통보조비가 기본급에 산입되어 미지급
지 급 방 법	- 방학중 비근무자 일할계산 - 근무형태 및 신분변동 시 변동일 기준으로 일할계산
지 급 금 액	월 60,000원
지 급 시 기	매월

□ 직무관련수당

1) 위험관리수당

구분	내용
대 상	영양사
지 급 방 법	근무형태 및 신분변동 시 변동일 기준으로 일할계산
지 급 금 액	월 50,000원
지 급 시 기	매월

2) 면허가산수당

구분	내용
대 상	영양사
지 급 방 법	근무형태 및 신분변동 시 변동일 기준으로 일할계산
지 급 금 액	월 109,300원
지 급 시 기	매월

3) 위험근무수당

구분	내용
대 상	조리사, 조리실무사
지 급 방 법	근무형태 및 신분변동 시 변동일 기준으로 일할계산
지 급 금 액	월 50,000원
지 급 시 기	매월

4) 조리위생수당

구분	내용
대 상	▪ 조리사, 조리실무사
지 급 방 법	▪ 근무형태 및 신분변동 시 변동일 기준으로 일할계산
지 급 금 액	▪ 월 50,000원
지 급 시 기	▪ 매월

5) 면허수당

구분	내용
대 상	▪ 조리사
지 급 요 건	▪ 조리관련 자격증 소지자 중 조리사로 발령받은 교육공무직원 < 조리관련 자격증 > ▶ 조리기능사(한식,양식,중식,일식,복어) ▶ 조리산업기사(한식,양식,일식,중식,복어) ▶ 조리기능장
지 급 방 법	▪ 방학중 비근무자 일할계산 ▪ 근무형태 및 신분변동 시 변동일 기준으로 일할계산
지 급 금 액	▪ 월 99,300원
지 급 시 기	▪ 매월

6) 자격수당

구분	내용
대 상	▪ 전산실무원
지 급 요 건	▪ 통신·정보처리분야 자격증 소지자 < 통신·정보처리분야 자격증 > 【충청남도교육감 소속 지방공무원 인사규칙 제17조 제1항】 【별표3】 통신·정보처리분야 자격증 -정보관리기술사, 컴퓨터시스템응용기술사, 정보처리기사, 전자계산기조직응용기사, 정보보안기사, 사무자동화산업기사, 정보처리산업기사, 전자계산기제어산업기사, 정보보안산업기사, 정보기기운용기능사, 정보처리기능사 ※ 워드프로세서, 컴퓨터활용능력 자격증만 소지한 경우 제외
지 급 방 법	▪ 근무형태 및 신분변동 시 변동일 기준으로 일할계산
지 급 금 액	▪ 월 99,300원
지 급 시 기	▪ 매월

7) 특수업무수당

구분	내용			
대 상	▪ 교육복지사, 행정실무원(월급제)			
지 급 요 건	▪ 교육복지사: 학교, 기관에 근무하는 교육복지사 ▪ 행정실무원: 행정실에만 근무하며 퇴직 후 일몰제 등으로 운영되는 행정실무원(월급제)			
지 급 방 법	▪ 방학 중 비근무자 일할계산 ▪ 근무형태 및 신분변동 시 변동일 기준으로 일할계산			
지 급 금 액	구 분	교육복지사(학교)	교육복지사(기관)	행정실무원(월급제)
	지급금액(월)	10,000원	20,000원	50,000원
지 급 시 기	▪ 매월			

□ 복리후생수당

1) 정기상여금

구분	내용
대 상	▪ 교육공무직원 보수표를 적용받는 교육공무직원 ▪ 단체(임금)협약 적용 직종(영어회화전문강사, 초등스포츠강사)
지 급 요 건	▪ 『교육공무직원 보수표』 적용 직종 및 단체(임금)협약 적용 직종 ▪ 1주 평균 소정근로시간이 15시간 이상인 자 ▪ 지급기준일(매년 1월 급여일) 현재 재직 중이며, 계속근로기간이 1년 이상인 자 또는 근로계약기간이 1년 이상인 자
지 급 금 액	▪ 연1,000,000원 - 환경실무원, 당직전담인력 연 500,000원
지 급 시 기	▪ 매년 1월 보수지급일(일시금 지급)

2) 명절휴가비

구분	내용
대 상	▪ 교육공무직원 보수표를 적용받는 교육공무직원 ▪ 단체(임금)협약 적용 직종(영어회화전문강사, 초등스포츠강사)
지 급 요 건	▪ 『교육공무직원 보수표』 적용 직종 및 단체(임금)협약 적용 직종 ▪ 1주 평균 소정근로시간이 15시간 이상인 자 ▪ 설날, 추석날 현재 재직 중이며, 계속근로기간이 1년 이상인 자 또는 근로계약기간이 1년 이상인 자 예시) 추석이 9월 10일인 경우 ▪ 9월 10일 이전의 신규채용 : 지급함 ▪ 9월 10일 이전의 퇴직 : 지급하지 않음 ▪ 9월 11일 이후의 신규채용 : 지급하지 않음 ▪ 9월 11일 이후의 퇴직 : 지급함 ▪ 산업재해 질병 또는 부상으로 인한 휴직기간에 9월 10일이 포함될 경우 : 지급함
지 급 금 액	▪ 연 1,700,000원(설, 추석 각 850,000원씩 지급)
지 급 시 기	▪ 설날, 추석이 있는 달 지방공무원 지급일

(도움말 / 정기상여금 및 명절휴가비 지급 예시)

- 출산휴가 및 휴직(육아휴직, 가족돌봄휴직 등) 중인 교육공무직원에게도 지급 가능 여부
 - 지급기준일 현재 휴직(육아휴직, 가족돌봄휴직 등) 중인 경우에는 지급하지 않음. 다만, 「산업재해보상보험법」상 업무상의 사유에 따른 부상 또는 질병으로 휴직한 경우에는 지급함
 - 병가, 특별휴가, 연차유급휴가, 출산전후휴가 중인 교육공무직원은 지급함
- 정직 중인 교육공무직원에게도 지급 가능 여부
 - 정직(직무에 종사하지 못하는 3개월에 한함) 기간에 지급기준일이 포함되어 있는 경우 지급하지 않음
- 방학 중 비근무자의 경우 지급 여부
 - 방학기간 중 명절이 포함된 경우 명절휴가비 전액 지급함
 - 매년 1월 보수지급일에 정기상여금 전액 지급함
 - 다만, ①, ② 사유에 해당되는 경우 ①, ②의 지급 방법에 따름
- 2023. 9. 1. 입사한 교육공무직원이 2024. 4. 1. 중도 퇴직하는 경우 이미 지급한 명절휴가비 및 정기상여금 환수 여부
 - 지급기준일 당시 지급요건을 충족(근로계약 체결 시 계약기간이 1년 이상)하여 지급하였을 경우에는 환수(일할, 월할계산)하지 않음

3) 가족수당

구분	내용
대 상	▪ 교육공무직원 보수표를 적용받는 교육공무직원 중 부양가족이 있는 교육공무직원 ▪ 단체(임금)협약 적용 직종(영어회화전문강사, 초등스포츠강사)
지 급 요 건	▪ 『교육공무직원 보수표』 적용 직종 및 단체(임금)협약 적용 직종 ※ 환경실무원, 당직전담인력 등은 2024년 1월부터 지급 ▪ 1주 평균 소정근로시간이 15시간 이상인 자
지 급 제 외	▪ 배우자가 공무원, 사립학교 교직원, 교육공무직원으로 근무하고 해당 기관(학교)에서 가족수당을 지급 받고 있는 경우 ▪ 배우자가 국고 또는 지방비에서 인건비를 보조받는 기관에서 근무하고 해당기관에서 가족수당을 지급받고 있는 경우 ※ 부부가 공무원, 교육공무직원 등일 경우 당사자들이 합의하여 부(夫)와 부(婦) 중 누가 가족수당을 받을 것인지 여부를 결정하여 부양가족신고서에 상대방의 동의서를 첨부하여 신청 ▪ 형제·자매가 공무원 또는 교육공무직원이고 그 부모에 대해 해당 형제·자매가 가족수당을 받는 경우

지 급 금 액	- 배우자 : 월 40,000원 - 배우자 및 자녀를 제외한 부양가족 : 1인당 월 20,000원 - 자녀 - 첫째 자녀: 월 30,000원 - 둘째 자녀: 월 70,000원 - 셋째 이후 자녀: 월 110,000원
지 급 방 법	부양가족 요건 및 지급방법에 관한 사항은 「지방공무원 보수업무 등 처리 지침」(행정안전부 예규) 준용
지 급 시 기	매월

□ 부양가족 요건

- 부양의무를 가진 교육공무직원과 주민등록표상 세대를 같이하여야 함
- 해당 교육공무직원과 주소 또는 거소에서 실제로 생계를 같이 하여야 함
 - 취학요양 또는 주거의 형편, 근무형편에 따라 해당 교육공무직원과 별거하고 있는 배우자·자녀, 배우자와 주소생계를 같이 하는 직계존속은 부양가족에 포함
- 교육공무직원이 이혼한 경우 그 자녀에 대하여는 가족관계증명서, 주민등록표등본, 건강보험증 등을 확인하여 실질적인 양육자에 해당하는 자에게 지급
- 교육공무직원이 이혼하여 그 자녀가 공무원의 가족관계증명서에 등재되어 있으나, 주민등록표등본 등을 확인한 결과, 교육공무직원이 아닌 배우자가 친권을 행사하고, 또한 자녀 양육까지 하고 있어 당해 교육공무직원에게 자녀에 대한 부양의무가 없는 경우 자녀에 대한 가족수당을 지급하지 않음

□ 부양가족 범위

- 배우자
- 본인 및 배우자의 60세(여자인 경우에는 55세)이상의 직계존속(계부 및 계모 포함) 및 60세 미만의 직계존속 중 장애가 있는 사람
- 본인 및 배우자의 19세 미만의 직계비속 및 19세 이상의 직계비속 중 장애가 있는 사람
- 본인 및 배우자의 형제자매 중 장애가 있는 사람과 본인 및 배우자의 부모가 사망하거나 장애가 있는 사람인 경우 본인 및 배우자의 19세 미만의 형제자매

□ 가족수당 신청 절차

- 부양가족신고서 작성·제출: 사유 발생 즉시 교육공무직 급여 담당자에게 제출
 - 통합이관 직종: 근로자 신고서 작성 → 교육지원청 공문제출(매월 5일까지) → 해당월 급여 반영
 - 학교장 직고용 직종: 근로자 신고서 작성 → 학교 급여담당자 제출 → 해당월 급여 반영

■ 신청사유: 결혼, 출산, 사망, 이혼 등

구분	가족수당 발생·상실 기준	지급방법
출생	가족관계증명서 등 공부상에 등재된 생년월일	사유발생일이 속한 달 전액
입양	가정법원의 인용심판 확정일	사유발생일이 속한 달 전액
결혼	혼인관계증명서 등 공부상에 등재된 혼인신고일	사유발생일이 속한 달 전액
사망	사망일	사유발생일이 속한 달 전액
이혼	재판상 이혼은 확정판결일, 협의이혼은 이혼신고일	사유발생일이 속한 달 전액
신규채용/ 퇴직/면직	발령통지서에 기재된 날짜	사유발생일이 속한 달 일할계산

■ 제출서류

- ▶ 부양가족신고서
- ▶ 가족관계증명서 또는 주민등록등본 등 가족관계 변동사항 확인가능한 증빙서류
- ▶ 가족수당지급동의서(해당시)

□ 가족수당 지급시 유의사항

- 소속 학교(기관)장은 부양가족신고서 접수 시 기재내용을 면밀히 확인하여 부당한 지급사례(동일한 부양가족에 대하여 가족수당을 지급받는 자가 2인 이상의 이중지급)가 발생하지 않도록 유의

4) 자기계발비

구분	내용
대 상	■ 교무행정사 직종 전환자
지 급 요 건	■ 교무행정사 직종 전환 후 최초 1년 동안 전문성 신장을 위한 자발적인 자기계발 경비로 한시적 지원
지 급 제 외	■ 교무행정사로 신규 고용된 경우, 교무행정사 전환 후 1년이 경과 된 경우
지 급 금 액	■ 월 100,000원(연 1,200,000원)
지 급 시 기	■ 매월

5) 맞춤형복지비

구분	내용												
대 상	- 충청남도교육청 소속 교육행정기관 및 공·사립 각급 학교(자율형 사립고 제외)에 근무중인 교육공무직원으로, - 적용기준일 현재 계속근로기간이 1년 이상이거나, 근로계약기간이 1년 이상인 자 중에서, 주당 평균 근로시간이 15시간 이상인 자 - 육아휴직(자녀당 최초 1년간), 「산업재해보상보험법」에서 인정하는 업무상 재해로 인하여 휴직 중인 자 - 근로시간면제자, 계약기간이 1년 이상인 교육공무직원 결원대체인력 - 영어회화전문강사, 초등스포츠강사 포함												
지 급 제 외	- 교원대체 직종(기간제교사, 방과후강사, 기타강사 등) - 원어민교사, 봉사위촉직, 용역근로자, 공익근무요원 등												
복 지 점 수	<table border="1"> <tr> <td>기 본 복 지 점 수</td><td>◦ 650점(근속연수 6년 미만·이상 동일 적용)</td></tr> <tr> <td>근 속 복 지 점 수 (근속연수 6년 이상)</td><td> ◦ 근속연수 6년 이상 1년 10점 ~ 5년 50점 ◦ 기본점수+근속점수 최대 700점 ◦ 환경실무원, 당직전담인력 일괄 650점 부여(근속점수 없음) </td></tr> <tr> <td>출산축하복지점수</td><td> ◦ 셋째자녀 이상 출산시 자녀당 1회 3,000점 ※ 소급신청 가능하며 출생신고 당해연도 지급 기준 적용 </td></tr> <tr> <td>건강검진지원점수</td><td> ◦ 만45세(1회): 500점 ◦ 만50세 이상(격년제, 당해연도 건강검진대상자): 200점 </td></tr> </table>	기 본 복 지 점 수	◦ 650점(근속연수 6년 미만·이상 동일 적용)	근 속 복 지 점 수 (근속연수 6년 이상)	◦ 근속연수 6년 이상 1년 10점 ~ 5년 50점 ◦ 기본점수+근속점수 최대 700점 ◦ 환경실무원, 당직전담인력 일괄 650점 부여(근속점수 없음)	출산축하복지점수	◦ 셋째자녀 이상 출산시 자녀당 1회 3,000점 ※ 소급신청 가능하며 출생신고 당해연도 지급 기준 적용	건강검진지원점수	◦ 만45세(1회): 500점 ◦ 만50세 이상(격년제, 당해연도 건강검진대상자): 200점				
기 본 복 지 점 수	◦ 650점(근속연수 6년 미만·이상 동일 적용)												
근 속 복 지 점 수 (근속연수 6년 이상)	◦ 근속연수 6년 이상 1년 10점 ~ 5년 50점 ◦ 기본점수+근속점수 최대 700점 ◦ 환경실무원, 당직전담인력 일괄 650점 부여(근속점수 없음)												
출산축하복지점수	◦ 셋째자녀 이상 출산시 자녀당 1회 3,000점 ※ 소급신청 가능하며 출생신고 당해연도 지급 기준 적용												
건강검진지원점수	◦ 만45세(1회): 500점 ◦ 만50세 이상(격년제, 당해연도 건강검진대상자): 200점												
복 지 항 목	▪ 자율항목(5개 분야) <table border="1"> <tr> <th>분 야</th><th>자율항목</th></tr> <tr> <td>자기계발</td><td>대학교(원), 학원수강, 도서구입, 세미나 연수비 등 능력 발전을 위한 항목</td></tr> <tr> <td>건강관리</td><td>병의원(외래)진료, 약구입, 안경 구입, 운동시설 이용 등 건강진단, 질병 예방, 건강증진을 위한 항목</td></tr> <tr> <td>여가활용</td><td>여행 시 숙박시설 이용, 레저시설 이용, 영화·연극관람 등 건전한 여가 활용을 위한 복지항목</td></tr> <tr> <td>가정친화</td><td>보육시설·노인복지시설 이용, 기념일 꽃 배달, 결혼식, 장례식 등 일과 삶을 조화롭게 병행할 수 있는 항목</td></tr> <tr> <td>전통시장 활성화</td><td>전통시장(온누리) 상품권 구입 및 전통시장에서의 구입(분야제한 없음) 등 전통시장 활성화를 위한 항목</td></tr> </table>	분 야	자율항목	자기계발	대학교(원), 학원수강, 도서구입, 세미나 연수비 등 능력 발전을 위한 항목	건강관리	병의원(외래)진료, 약구입, 안경 구입, 운동시설 이용 등 건강진단, 질병 예방, 건강증진을 위한 항목	여가활용	여행 시 숙박시설 이용, 레저시설 이용, 영화·연극관람 등 건전한 여가 활용을 위한 복지항목	가정친화	보육시설·노인복지시설 이용, 기념일 꽃 배달, 결혼식, 장례식 등 일과 삶을 조화롭게 병행할 수 있는 항목	전통시장 활성화	전통시장(온누리) 상품권 구입 및 전통시장에서의 구입(분야제한 없음) 등 전통시장 활성화를 위한 항목
분 야	자율항목												
자기계발	대학교(원), 학원수강, 도서구입, 세미나 연수비 등 능력 발전을 위한 항목												
건강관리	병의원(외래)진료, 약구입, 안경 구입, 운동시설 이용 등 건강진단, 질병 예방, 건강증진을 위한 항목												
여가활용	여행 시 숙박시설 이용, 레저시설 이용, 영화·연극관람 등 건전한 여가 활용을 위한 복지항목												
가정친화	보육시설·노인복지시설 이용, 기념일 꽃 배달, 결혼식, 장례식 등 일과 삶을 조화롭게 병행할 수 있는 항목												
전통시장 활성화	전통시장(온누리) 상품권 구입 및 전통시장에서의 구입(분야제한 없음) 등 전통시장 활성화를 위한 항목												
신 청 방 법	▪ 인건비 통합직종 : 공무원연금공단 맞춤형복지시스템 가입등록 후 신청(https://www.gwp.or.kr) ▪ 인건비 비통합직종 : 청구서 및 영수증(사용증빙*) 신청 * 사용증빙: 본인 카드매출전표, 현금영수증, 세금계산서 등(간이영수증 불인정)												
적 용 기 준 일	▪ 매년 3. 1.												

【맞춤형복지 점수 계산 예시】

○ 신분변동에 의한 점수 계산(월할 계산) 유의 사항

- 신분변동: 회계연도 중 퇴직(해고), 휴직, 복직 등으로 복지점수 사용권한이 발생·중단·소멸 할 경우 변동일을 기준으로 월할 계산
- 월할계산
 - 계산방법: (당해연도 최종복지점수 / 12월) x 근무월수*
- * 근무월수: 복지점수 변동사유가 있는 달(퇴직, 휴직, 복직 등)이 속한 월은 실제 근무한 월로 계산 (다만, 변동일이 매월 1일 자인 경우에는 근무한 월로 계산하지 않음)
- 금액이 아닌 복지점수로 계산함(소수점 셋째 자리 절사, 실지금액 십원단위 계산)
- 초과사용점수는 환수, 미사용 점수는 퇴(휴)직일 이전에 사용한 복지항목에 한하여 2개월 이내에 신청할 수 있도록 안내(다음연도 이월 불가)

○ 근속점수 배정(예시)

- ☞ 근로계약일이 1일자가 아닌 월중 계약되었더라도 계약월을 기준 근속년수(점수) 산정
- 2016. 3. 10. 최초 채용시
 - 근속점수 20점 부여 (2016년 3월 ~ 2023년 2월: 7년 근무)
- 2016. 9. 1. 최초 채용시
 - 근속점수 10점 부여 (2016년 9월 ~ 2023년 2월: 6년 6월 근무)

○ 휴직 및 복직, 기타 복지점수 배정(예시)

- 교육공무직원의 육아휴직
 - 최초계약일자: 2014. 3. 2.
 - 재직기간: 2014. 3. 2 ~ 2023. 2. 28. <9년>
 - 육아휴직(자녀당 최초 1년): 2016. 3. 1 ~ 2016. 8. 31 <6월>
 - 총 경력: 9년
 - ☞ 복지점수 부여: 690점[기본점수 650점 + 근속점수 40점]
- 교육공무직원의 질병휴직
 - 최초계약일자: 2016. 3. 2.
 - 재직기간: 2016. 3. 2 ~ 2023. 2. 28. <7년>
 - 질병휴직(업무상): 2017. 3. 1 ~ 2017. 8. 31 <6월> 인정
 - 총 경력: 7년
 - ☞ 복지점수 부여: 670점[기본점수 650점 + 근속점수 20점]
- 교육공무직원의 가족돌봄휴직
 - 최초계약일자: 2016. 3. 2.
 - 재직기간: 2016. 3. 2 ~ 2023. 2. 28. <7년>
 - 가족돌봄휴직: 2023. 4. 20 ~ 2023. 6. 18. <60일>
 - 총복지점수: 670점[기본점수 650점 + 근속점수 20점]
 - 월할계산
 - 휴직 전: $670P \times (2/12) \text{ --- } 111.66\text{점}$ ㉠(111.66점) [3, 4월(속한달)]
 - 복직 후: $670P \times (9/12) \text{ --- } 502.50\text{점}$ ㉡(502.50점) [6월(속한달), 7~12월, 2023년 1~2월]
 - ☞ 복지점수 부여: ㉠ 116.66점 + ㉡ 502.50점 = 614.16점

◦ **교육공무직원의 퇴직**

- 최초계약일자: 2014. 5. 20.
- 재직기간: 2014. 5. 20 ~ 2023. 2. 28. <8년 9월>
- 퇴직시점: 2023. 8. 31.
- 총복지점수: 680점[기본점수 650점 + 근속점수 30점]
- 월할계산
 - 퇴직 전: $680P \times (6/12)$ --- **(340점) [3~8월(속한달)]**

☞ 복지점수 부여: [퇴직전 3월~8월] 340점

◦ 2023. 3월 현재 **A학교에서 6개월의 교무행정실무원 경력**이 있고, **현소속 B학교에서 행정실무원으로 2년 8개월간 근무**하고 있는 교육공무직원의 복지점수 부여

- A학교 전임경력: 2012. 7. 1. ~ 2012. 12. 31.(6월)
- 현소속 재직기간: 2020. 7. 1. ~ 2023. 2. 28.(2년 8월)
- **총 경력: 3년 2월**
- 복지점수: 기본점수 650P[근속년수 6년 미만 650점 동일 부여]

○ **학교 ↔ 기관 전보자의 복지점수 배정(예시)**

- 학교에서 기관으로 2023.1.1.자 전보시 점수
 - A학교에서 B기관으로 2023.1.1.자 전보(최초채용일 2018.03.01.)
 - 2023.3.1.자 총경력 5년(2018.03.01.~2023.2.28. 총 5년)
 - 복지점수: 650점[근속년수 6년 미만 650점 동일 부여]
- 기관에서 학교로 2023.1.1.자 전보시 점수
 - B기관에서 A학교로 2023.1.1.자 전보(최초채용일 2018.01.01.)
 - 2023.3.1.자 총경력 5년 2월(2018.01.01.~2023.2.28. 5년 2월)
 - 복지점수: 650점[근속년수 6년 미만 650점 동일 부여]

□ 연장·휴일·야간근로수당

(도움말 / 연장·야간·휴일근로 계산방법)

◦ 학교 근무자(출퇴근 시간이 8:30 ~ 16:30인 경우)

▪ 출근시간 이전에 초과근무를 할 경우

- 출근시간 직전 30분은 통상임금의 100% 지급
- 출근시간 직전 30분을 초과하는 근로시간은 통상임금의 150% 지급(1일 근로시간이 8시간을 초과하는 경우)

☞ 초과근무(예) - 조기 출근하여 7시30분 ~ 8시 30분 초과근무 할 경우(16시 30분 퇴근)

			근로시간 3시간 30분				휴게	근로시간 4시간					
7:30	8:00	8:30	9:30	10:30	11:30	12:30	13:30	14:30	15:30	16:30	17:30		
초과근무							30분						
150%	100%	출근				12:00					퇴근		

* 급식 검수, 학교 개방 등 조기 출근으로 초과근무를 할 경우 사전 나이스 초과근무 신청 후 승인

◦ 학교 근무자(출퇴근 시간이 8:30 ~ 16:30인 경우)

▪ 퇴근시간 이후에 초과근무를 할 경우

- 퇴근시간 이후 30분은 휴게시간(무급)
- 휴게시간 종료 후 최초 30분은 통상임금의 100% 지급
- 휴게시간 종료 후 30분을 초과하는 근로시간은 통상임금의 150% 지급(1일 근로시간이 8시간을 초과하는 경우)

☞ 초과근무(예) - 8시 30분에 출근하여 퇴근시간(16시 30분) 이후에 초과근무를 할 경우

근로시간 3시간 30분				휴게	근로시간 4시간				휴게	17:00	18:00
8:30	9:30	10:30	11:30	12:30	13:30	14:30	15:30	16:30	17:30		
				30분					30분	초과근무	
출근				12:00					퇴근 (100%)	(통상임금 150%)	

* 급식(석식) 등으로 퇴근시간 이후에 초과근무를 할 경우 사전 나이스 초과근무 신청 처리

(16:30부터 초과근무 만료시간까지 신청하되 휴게시간 16:30 ~ 17:00 반드시 명시 - 무급)

※ 퇴근 후 실제 초과근무 시간이 4시간 30분을 초과할 경우 휴게시간 30분 추가 부여

◦ 정상 근무일이 아닌 경우 휴일근로시

- 휴일근로시 실제 근로한 시간(휴게시간 제외)에 대하여 「근로기준법」 등에 따라 수당 지급
- 휴일근로시 4시간 이상은 30분, 8시간 이상은 1시간의 휴게시간을 반드시 포함하여 나이스 초과근무 신청 및 승인

☞ 휴일근로(예)

☞ 초과근무(예) - 9시에 출근하여 퇴근시간(18시)까지 초과근무를 할 경우

근로시간 3시간			휴게		근로시간 5시간						
9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00		
초과근무			1시간		초과근무						
출근	(통상임금 150%)					(통상임금 150%)					퇴근

□ 휴업수당

1) 휴업의 결정: 사용자(학교장)는 사용자의 귀책사유(급식실 현대화 및 텍스교체 등)로 근로를 계속하는 것이 불가능하거나 불필요한 경우에는 일부 또는 전체 근로자의 근로를 일정기간 정지할 수 있으며, 이때 사용자는 휴업 대상 근로자 및 휴업기간을 근로자 별로 달리 정할 수 있음

- 지급근거 : 「근로기준법」 제46조(휴업수당)
- 사용자의 귀책사유로 휴업하는 경우에 사용자는 휴업기간 동안 그 근로자에게 평균 임금의 100분의 70이상의 수당을 지급하여야 함.
다만, 평균임금의 100분의 70에 해당하는 금액이 통상임금을 초과하는 경우에는 통상임금을 휴업수당으로 지급할 수 있음
- 유급휴일의 처리 등 기타 사항: 근로자의 근로제공 의사에도 불구하고 사용자의 귀책에 의해 휴업하였으므로 휴업기간에 포함된 유급휴일에 대해서도 휴업수당을 지급하여야 함

주휴일 휴업수당 지급사항

※ 1주간의 소정근로일 일부를 휴업한 경우 휴업한 날을 제외한 소정근로일 전부를 개근하였다면 유급 주휴일을 부여해야 하며, 1주간의 소정근로일 전부를 휴업한 경우에는 그 소정근로일 개근시 부여하는 유급 주휴일도 휴업기간에 포함하여 휴업수당을 산정해야 함(근기 68207-1138, 1998.6.5)

- 휴업일수 산정: 휴업기간. 다만, 휴업기간 중의 토요일 등 무급휴(무)일 제외
- 방학 중 비근무자의 경우 방학기간은 근로제공 의무가 없는 무급휴무일로 그 기간은 휴업 및 휴업수당 지급 대상이 아님
- ※ 우리 교육청은 토요일이 무급휴일로 무급휴일과 같이 근로제공 의무가 없는 날은 휴업수당 미지급

무급휴무일 휴업수당 지급사항

- 토요일이 무급휴무일로서 근로제공의무가 없는 날인 경우라면 법 제46조의 휴업에 해당하지 않으므로 달리 정한 바가 없다면 휴업수당 지급의무는 발생하지 않음. 【근로기준정책과 -1448(2015.4.10.)】

사용자의 귀책사유로 보지 않는 사례

- 징계로서의 정직·출근 정지 ▪ 휴직 ▪ 부당해고 또는 무효인 해고 ▪ 천재지변 등

2) 휴업수당 산정방법

- 1일 평균임금의 70% × 해당월의 휴업기간(일수)⁸⁾
- 다만, 휴업기간이 명절휴가비 또는 정기상여금 지급일과 겹치는 경우 그 달의 휴업수당은 - 평균임금의 100분의 70과 지급요건* 충족시 명절휴가비 또는 정기상여금 전액을 지급하되

* ① 『교육공무직원 보수표』 적용 직종 및 단체(임금)협약 적용 직종

② 1주 평균 소정근로시간이 15시간 이상인 사람

③ 지급기준일(설날, 추석날, 매년 1월 급여일) 현재 재직 중이며, 계속근로기간이 1년 이상인 사람 또는 근로계약기간이 1년 이상인 사람

- 평균임금 100분의 70에 중복 포함되는 해당 월의 명절휴가비 또는 정기상여금의 그 금액을 감액함

- 휴업수당 = {1일 평균임금 × 70% × [해당 월의 휴업기간(일수)]} + 명절휴가비 또는 정기상여금 전액 - 중복 감액[해당 월의 휴업기간(일수) × 중복 금액*]

* 명절휴가비 또는 정기상여금 휴업 1일당 중복 금액 = [(해당 월 명절휴가비 또는 정기상여금 × 3/12) / 3개월 간 총 일수(89일 ~ 92일)] × 70%

- 가족수당 : 가족수당은 기타 금품으로 휴업기간 중에는 미지급
- 원 단위 처리 : 월 휴업수당에서 원 단위는 10원 단위로 절상 지급

3) 그 밖의 사항

- 복무처리 : 나이스 근무상황 기타 - 기태(사유 또는 용무 : (예) 급식실 공사로 인한 휴업)
- 휴업을 결정할 경우 휴업 대상자, 휴업기간 등에 대하여 기관(학교)장 결재 처리하고 사전에 교육공무직원에게 안내
- 휴업기간 중 필요시 사전에 출근을 명할 수 있고 출근하지 못할 경우 결근 처리(휴업수당 미지급 및 임금 감액 등)

• 맞춤형복지비 : 휴업기간 중 맞춤형복지비 전액 지급(지급요건 충족시)

• 계속근로연수 : 휴업기간 중에도 근로관계는 유지되므로 퇴직금 등 산정을 위한 계속근로연수에 포함

• 확정기여형(DC) 퇴직연금제도 부담금 : 휴업기간 중 지급된 휴업수당을 제외한 연간 임금총액 / 12월 - 휴업기간*

* 휴업기간은 월수로 환산 : 30일인 달에서 15일 휴업한 경우는 0.5월

• 방학 중 비근무자의 방학기간은 근로제공 의무가 없는 무급휴무일로 방학 중 비근무자의 임금 지급 방법에 따라 임금 지급

8) 해당 월의 휴업기간(일) - 무급 휴(무)일(토요일 등)

(도움말 / 실무 사례)

교육공무직원 휴업수당 산정 예시

□ 휴업기간 : 2024. 8. 21. ~ 2024. 9. 30.(방학 7. 25. ~ 8. 21.)

2024년 8월							2024년 9월						
일	월	화	수	목	금	토	일	월	화	수	목	금	토
				1	2	3	1	2	3	4	5	6	7
4	5	6	7	8	9	10	8	9	10	11	12	13	14
11	12	13	14	15	16	17	15	16	17	18	19	20	21
18	19	20	21	22	23	24	22	23	24	25	26	27	28
25	26	27	28	29	30	31	29	30					

- 휴업사유 : 학교 급식실 공사
- 휴업대상 : 조리실무사(방학 중 비근무)
- 평균임금 : 100,211.62원(1일) - 다음 페이지 참고
- 기타사항 : 토요일 무급휴일(통상적인 교육공무직원), 추석 17일

(2024년 8월분 임금 및 휴업수당)

■ 8월분 임금 : 362, 440원 (단위 : 원)

구 분	기본급	급식비	근속수당	위험근무수당	조리위생수당	가족수당	계
임 금	64,060	4,840	251,610	1,610	1,610	38,710	362,440
계산내역	(1,986,000원/31일)×1일	(150,000원/31일)×1일	(390,000원/31일)×20일	(50,000원/31일)×1일	(50,000원/31일)×1일	(60,000원/31일)×20일	

※ 일요일이 아닌 주중의 광복절(8. 15)은 유급으로 기본급, 급식비, 수당 1일분 계산, 근속수당 및 가족수당은 방학기간(21일) 일할 계산, 그 밖의 근무일 없음 가정

■ 8월분 휴업수당 : 631,330원 (단위 : 원)

구 분	1일 평균임금	휴업기간(일수)			계
		휴업일수①	무급일수② (토요일)	계 (①-②)	
	100,211.62	10일	1일	9일	
휴업수당	100,211.62원 × 70% × 9일 = 631,330원				631,330
비 고	휴업수당 = 1일 평균임금 × 70% × [해당 월의 휴업기간(일수)]				

(2024년 9월분 휴업수당)

■ 9월분 휴업수당 : 2,631,360원

(단위 : 원)

구 분	1일 평균임금	휴업기간(일수)			계
		휴업일수①	무급일수② (토요일)	계 (①-②)	
	100,211.62	30일	4일	26일	
휴업수당	(100,211.62원 × 70% × 26일) + 850,000원(명절휴가비) - 42,500원(중복 감액*) = 2,356,405원 * 중복 감액 : 42,500원{[(850,000원 × 3/12) / 91일 × 70%] × 26일}				2,31,360
비 고	휴업수당 = {1일 평균임금 70% × [해당 월의 휴업기간(일수)]} + 명절휴가비 또는 정기상여금 전액 - 중복 감액[해당 월의 휴업기간(일수) × 중복금액*] * 명절휴가비 또는 정기상여금 휴업 1일당 중복 금액 = [(해당 월 명절휴가비 또는 정기상여금 × 3/12) / 3개월 간 총 일수(89일 ~ 92일)] × 70%				

※ 조리실무사 평균임금 산정(예) : 사유 발생일 이전 3개월(방학기간 7,8월 제외)

구분		4월 (30일)	5월 (31일)	6월 (30일)	합계 (91일)	평균임금 산정대상
월 단위 임금	기 본 급	1,986,000	1,986,000	1,986,000	5,958,000	○
	급 식 비	150,000	150,000	150,000	450,000	○
	근 속 수 당 (10년 근 속)	390,000	390,000	390,000	1,170,000	○
	위 험 근 무 수 당	50,000	50,000	50,000	150,000	○
	조 리 위 생 수 당	50,000	50,000	50,000	150,000	○
	가 족 수 당	60,000	60,000	60,000	180,000	×
	연 장 근 로 수 당	182,865	182,865		365,730	○
	소					

※ 1일 평균임금 = 사유 발생일 이전 3개월 동안의 임금총액 / 사유 발생일 이전 3개월간의 총 일수.
 다만, 방학 중 비근무자의 경우 방학기간을 제외하고 평균임금 산정

다. 임금의 일할계산

□ 신분변동자 등의 임금지급방법

구 분	지급액	지 급 기준일	방학중비대우 계산방법	신분 변동 시 계산방법
①기본급	보수표 참고	매월	일할계산	일할계산
②면허/자격수당	99,300	매월	일할계산	일할계산
③급식비	150,000	매월	일할계산	일할계산
④교통보조비	60,000	매월	일할계산	일할계산
⑤위험관리수당	50,000	매월	일할계산	일할계산
⑥위험근무수당	50,000	매월	일할계산	일할계산
⑦조리위생수당	50,000	매월	일할계산	일할계산
⑧면허가산수당	109,300	매월	일할계산	일할계산
⑨특수업무수당	10,000~50,000	매월	일할계산	일할계산
⑩근속수당	39,000~858,000	매월	전액지급	일할계산
⑪가족수당	지침준수	매월	전액지급	일할계산
⑫명절휴가비	연 1,700,000	설·추석	전액지급	지급일 현재 재직 중인자만 지급
⑬정기상여금	연 1,000,000	매년 1월 급여일 지급	전액지급	지급일 현재 재직중인자만 지급
⑭연장·야간· 휴일근로수당	지침준수	매월	전액지급	전액지급
⑮맞춤형복지비	근속 ~5년: 650,000 근속 6년~: 700,000	수시	전액지급	교육공무직원 맞춤형 복지제도 운영계획 안내 [행정과-3080(2023.3.10.)]

※ 원단위 처리 방법: 임금 일할 계산시 기본급 및 각종 수당별 원단위 반올림 처리하여 지급

1) 월 중도 휴직 및 복직, 월 중도퇴직 및 입사의 경우 임금 일할 계산

일할기준액	×	기준일수
$\frac{①+②+③+④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨+⑩+⑪}{\text{해당 월의 총일 수}}$	×	월의 초일부터 마지막 출근일까지의 일수 (또는 출근일로부터 월 말일까지의 일수)

2) 무급휴가, 결근 등의 경우 임금 일할 계산

		(일할기준액	×	기준일수	)		
월급금액	- {	$\frac{(\textcircled{1}+\textcircled{2}+\textcircled{3}+\textcircled{4}+\textcircled{5}+\textcircled{6}+\textcircled{7}+\textcircled{8}+\textcircled{9}+\textcircled{10}+\textcircled{11})}{\text{해당 월의 총일 수}}$		×	무급휴가일수, 결근일수 등	}	

3) 파업기간 임금 지급 방법

- 임금 산정방법: 교육공무직원이 적법한 파업 등 쟁의행위에 참가할 경우 근로를 제공하지 않은 기간은 임금을 지급하지 않음

		(일할기준액	×	기준일수	)	+	전액지급
월급금액	- {	$\frac{(\textcircled{1}+\textcircled{2}+\textcircled{3}+\textcircled{4}+\textcircled{5}+\textcircled{6}+\textcircled{7}+\textcircled{8}+\textcircled{9})}{\text{해당 월의 총일 수}}$		×	파업일수	}	+ $\textcircled{10}+\textcircled{11}$

- 유의사항
 - 쟁의행위에 참여하지 않고 출근하여 근로를 제공하는 경우는 임금 정상 지급함
 - 파업 당일 연차휴가를 사용하는 경우 임금 공제하지 않음
 - 주휴일 지급방법: 파업참가일을 제외한 나머지 소정근로일 모두 개근하면 토요일, 일요일 유급처리. 다만, 한 주 전체기간을 모두 파업에 참가하는 경우 무급처리

□ 방학 중 비근무자의 방학기간 임금지급 방법

※ 예외: 방학 중 비근무자가 방학이 속한 월에 「신분 변동자 등의 임금 일할계산」 사유가 발생한 경우에는 「방학 중 비근무자의 방학기간 임금 지급방법」에 따라 계산한 급여액에서 신분 변동자 등의 급여 일할계산 방법에 따라 계산한 금액을 차감함.

1) 방학이 시작하는 월과 끝나는 월의 임금 지급 방법

일할기준액	×	기준일수	+	전액지급
$\frac{(\textcircled{1}+\textcircled{2}+\textcircled{3}+\textcircled{4}+\textcircled{6}+\textcircled{7}+\textcircled{8}+\textcircled{9})}{\text{해당 월의 총일 수}}$	×	월의 초일부터 마지막 출근일까지의 일수와 마지막 출근일이 속한 주의 토, 일요일 일수 (또는 출근일로부터 월 말일까지의 일수)	+	$(\textcircled{10}+\textcircled{11})$

(도움말 / 방학중 비근무자의 방학이 속한 달의 임금 일할계산)

◦직 종 : 조리실무사(방학 중 비근무자) ◦7월 출근일: 2024.7.1. ~ 2024.7.24.

(단위 : 원)

구분	기본급	급식비	위험근무수당	조리위생수당	합계
금액	$1,986,000 \times 24/31$ $=1,537,548$ $\rightarrow 1,537,550$	$150,000 \times 24/31$ $=116,129$ $\rightarrow 116,130$	$50,000 \times 24/31$ $=38,709$ $\rightarrow 38,710$	$50,000 \times 24/31$ $=38,709$ $\rightarrow 38,710$	1,731,100

- 원단위 5원 이상 절상, 4원 이하 절사
- 교육공무직원 보수 지급시 원단위 처리 방법 안내(행정과-263, 2022.1.6.)」에 따라 2022. 1월부터 시행

2) 방학 중 비근무자가 방학 중에 출근하는 경우 임금 지급 방법

(일할기준액	×	기준일수	+	전액지급)
$\frac{①+②+③+④+⑥+⑦+⑧+⑨}{\text{해당 월의 총일 수}}$	×	출근일 + 유급일수	+	(⑩+⑪)

3) 방학 중 비근무자가 방학 중에 출근하였으나, 단시간을 근로한 경우 「일할기준액」 산정방법

- 방학 중에 근로를 제공하기로 정한 시간(소정근로시간)에 대하여 학기 중 소정 근로시간에 비례하여 급여를 지급함(무노동 무임금)

$\frac{①+②+③+④+⑥+⑦}{\text{해당 월의 총일 수}}$	×	$\frac{\text{해당일 소정근로시간}}{\text{해당 근로자의 학기 중 1일 소정근로시간}}$
---	---	---

(도움말 / 방학 중 비근무자의 임금 계산)

□ 학기 중 소정근로시간이 1일 8시간인 조리실무사가 방학기간(7. 20.~8. 20.) 중 7. 27.에 4시간 근로를 하였다면 조리실무사가 받아야 할 급여는?

◦ 최초채용: 2019.3.1.(전입경력 없음)

7월							8월						
일	월	화	수	목	금	토	일	월	화	수	목	금	토
					1	2		1	2	3	4	5	6
3	4	5	6	7	8	9	7	8	9	10	11	12	13
10	11	12	13	14	15	16	14	15	16	17	18	19	20
17	18	19	20	21	22	23	21	22	23	24	25	26	27
24	25	26	27	28	29	30	28	29	30				
31													

☞ 소정근로시간에 비례하여 급여지급

☞ 적용: 일할계산금액 × 4/8 × 3일(27일, 해당 주의 토, 일)

$$\{1,986,000\text{원(기본급)} + 150,000\text{원(급식비)} + 50,000\text{원(위험근무수당)} + 50,000\text{원(조리위생수당)}\} \times 4/8 \times 3 =$$

4) 방학 중 비근무자의 방학 중 토·일요일 유급 산정방법

- 방학 중 근무하는 주의 토요일, 일요일은 유급임
 - 학기 중 당해 교육공무직원의 1일 소정근로시간에 비례하여 토, 일요일 유급 지급
- ⇒ 1주 동안 소정근로시간의 총합이 해당 교육공무직원의 학기 중 1일 소정근로 시간(조리실무사 : 8시간) 이상일 경우 해당 주의 토, 일요일 전액 지급

(도움말 / 방학중 주휴수당 계산(8시간 이상인 경우))

□ 학기 중 소정근로시간이 1일 8시간인 조리실무사가 방학기간(7. 20.~8. 20.) 중 청소로 7. 27.에 4시간, 연수로 7. 29.에 4시간 근로를 하였다면 조리실무사가 받아야 할 주휴수당은?

7월							8월						
일	월	화	수	목	금	토	일	월	화	수	목	금	토
					1	2		1	2	3	4	5	6
3	4	5	6	7	8	9	7	8	9	10	11	12	13
10	11	12	13	14	15	16	14	15	16	17	18	19	20
17	18	19	20	21	22	23	21	22	23	24	25	26	27
24	25	26	27	28	29	30	28	29	30				
31													

☞ 1일 4시간씩 2일 근무 = 8시간

→ 소정근로시간(8시간) 이상이므로 해당 주의 토, 일 주휴수당 전액 지급

☞ 적용: 일할계산금액 × 2일(해당 주의 토, 일)

⇒ 1주 동안 소정근로시간의 총합이 해당 교육공무직원의 학기 중 1일 소정근로시간(조리실무사 : 8시간) 미만일 경우 학기 중 1일 소정근로시간에 비례(일할계산금액을 비례)하여 해당 주의 토, 일요일 지급

(도움말 / 방학중 주휴수당 계산(8시간 미만인 경우))

□ 학기 중 소정근로시간이 1일 8시간인 조리실무사가 방학기간(7. 20.~8. 20.) 중 청소로 7. 27.에 4시간 근로를 하였다면 조리실무사가 받아야 할 주휴수당은?

7월							8월						
일	월	화	수	목	금	토	일	월	화	수	목	금	토
					1	2		1	2	3	4	5	6
3	4	5	6	7	8	9	7	8	9	10	11	12	13
10	11	12	13	14	15	16	14	15	16	17	18	19	20
17	18	19	20	21	22	23	21	22	23	24	25	26	27
24	25	26	27	28	29	30	28	29	30				
31													

☞ 1일 4시간 근무

→ 소정근로시간(8시간) 미만이므로 해당 주의 토, 일 주휴수당 비례 지급

☞ 적용: 일할계산금액 × 4/8 × 2일(해당 주의 토, 일)

※ 교육부·교육청과 전국학교비정규직연대회의 간 2017년 임금협약에 따라 2018. 1. 1.부터 토요일이 무급휴일로 변경되었음에도 불구하고, 제7조(부칙) 제3항에 따라 방학 중 비근무자가 방학 중 근무하는 경우 해당주의 토요일은 유급으로 지급함.

□ 방학이 시작하는 주와 방학기간 중 소정근로일

- 1) 1주(월~금)일 때: 2021년 단체협약 제64조에 따라 학기 중과 동일하게 공휴일, 공가, 특별휴가, 연차유급휴가 사용으로 1주 전체를 근무하지 않은 경우에도 주휴일 부여
- 2) 다만, 병가를 1일 이상 사용하고 연차, 특별휴가 등으로 1주 소정근로일 전체를 근무하지 않은 경우에는 주휴일 미부여

(예시) 월 ~ 금: 방학 중 근로일

- | | |
|-------------------------|-----------|
| ① 월~금: 연차휴가 | ☞ 토, 일 유급 |
| ② 월~화: 연차휴가, 수~금: 병가 | ☞ 일 무급 |
| ③ 월~수: 정상 근로, 목~금: 연차휴가 | ☞ 토, 일 유급 |

- 3) 1주가 되지 않을 때: 소정근로일 전체를 병가, 연차휴가 등을 사용하면 해당 일만 유급으로 하고, 소정근로일에 하루라도 출근하여 실제 근로를 제공했다면 토, 일 요일을 유급으로 함 (행정과-12908, 2022.12.21.)

(예시) 월 ~ 화: 방학(무급휴무일), 수 ~ 금: 방학 중 근로일

- | | |
|----------------------|-----------|
| ① 수 ~ 금: 연차휴가 | ☞ 토, 일 무급 |
| ② 수: 병가, 목 ~ 금: 연차휴가 | ☞ 토, 일 무급 |
| ③ 수: 정상 근로, 목~금: 병가 | ☞ 토, 일 유급 |

(도움말 / 학기 중 교육공무직원의 주휴수당 계산방법)

□ 학기 중 교육공무직원이 연차 등을 사용한 경우 해당 주당 유급휴일은?

2022년 3월

일	월	화	수	목	금	토
		1 (유급)	2 (연차)	3 (연차)	4 (연차)	5
6 (유급)	7 (연차)	8 (연차)	9 (근무)	10 (근무)	11 (근무)	12
13 (유급)	14 (근무)	15 (근무)	16 (근무)	17 (근무)	18 (근무)	19
20 (유급)	21 (병가)	22 (연차)	23 (연차)	24 (학습 휴가)	25 (학습 휴가)	26
27 (무급)	28 (근무)	29 (근무)	30 (근무)	31 (근무)		

- 2022.3.1.은 학기 중 관공서 공휴일이므로 유급휴일임
- 2022.3.5.~3.6.은 그 주 소정근로일(3.2~3.4) 전체를 연차휴가를 사용하여 출근하지 않았더라도 유급주휴일 부여
- 2022.3.12.~3.13.은 그 주 소정근로일(3.7~3.11) 중 3.7~8일은 연차를 사용하였고, 나머지 3일은 출근하였으므로 유급주휴일임
- 2022.3.26.~3.27.은 그 주 소정근로일(3.21~25) 중 1일의 병가를 사용하고, 학습휴가, 연차를 사용하여 소정근로일 전체를 근무하지 않았으므로 무급주휴일임

(도움말 / 방학 중 교육공무직원의 주휴수당 계산방법)

□ 겨울방학기간이(방학식12.29) 2022.12.30.~ 2023.2.8.까지, 봄방학기간이(종업식 2.16) 2023.2.17.~ 2.28까지인 경우 유급휴일

2022년 12월

일	월	화	수	목	금	토
				1 근무	2 근무	3
4 유급	5 근무	6 근무	7 근무	8 근무	9 근무	10
11 유급	12 근무	13 근무	14 근무	15 근무	16 근무	17
18 유급	19 근무	20 근무	21 근무	22 근무	23 근무	24
25 유급	26 근무	27 근무	28 근무	29 방학식	30	31

2023년 1월

일	월	화	수	목	금	토
1 유급	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21 유급
22 유급	23 유급	24 유급	25	26	27	28
29	30	31				

2023년 2월

일	월	화	수	목	금	토
			1	2	3	4
	5	6	7	8	9 개학식	10 근무
11	12 유급	13 근무	14 근무	15 근무	16 방학식	17
18	19 유급	20	21	22	23	24
25	26	27	28			

- 2022.12.25.은 학기 중 이므로 유급휴일임
- 2022.12.31.~ 2023.1.1.은 방학이 시작하는 주의 소정근로일(2022.12.26.~ 12.29.)을 개근하였으므로 그 주의 주휴일은 유급휴일임
- 2023.1.21.~ 1.24.은 방학 중 명절(설)이므로 대체공휴일을 포함한 설 연휴 전체는 유급이나 주휴일은 무급임
- 2023.2.18.~ 2023.2.19.은 방학이 시작하는 주의 소정근로일(2023.2.13.~ 2.16.)을 개근하였으므로 그 주의 주휴일은 유급휴일임

(도움말 / 방학 중 교육공무직원의 주휴수당 계산방법)

- 겨울방학기간이(방학식12.20) 2022.12.21.~ 2023.1.30.까지, 봄방학기간이(종업식 2.2)
2023.2.3.~ 2.28까지인 경우 유급휴일

2022년 12월							2023년 1월							2023년 2월						
일	월	화	수	목	금	토	일	월	화	수	목	금	토	일	월	화	수	목	금	토
				1 근무	2 근무	3	1 유급	2	3	4	5	6	7				1 근무	2 방학식	3	4
4 유급	5 근무	6 근무	7 근무	8 근무	9 근무	10	8	9	10	11	12	13	14	5 유급	6	7	8	9	10	11
11 유급	12 근무	13 근무	14 근무	15 근무	16 근무	17	15	16	17	18	19	20	21 유급	12	13	14	15	16	17	18
18 유급	19 근무	20 방학식	21	22	23	24	22 유급	23 유급	24 유급	25	26	27	28	19	20	21	22	23	24	25
25 유급	26	27	28	29	30	31	29	30	31 개학식					26	27	28				

- 2022.12.25.은 방학 중으로 무급이나, 소정근로일을 개근하였으므로 유급주휴일임
○ 2023.2.4.~ 2.5.은 방학이 시작하는 주의 소정근로일(2023.1.31.~ 2.2.)을 개근하였으므로 그 주의 주휴일은 유급휴일임

□ 출산 전·후 휴가 급여 계산

- 1) 사유: 교육공무직원이 출산 전·후 휴가 또는 유산·사산 휴가(90일, 한 번에 둘 이상 자녀를 임신한 경우 120일)를 사용한 경우 급여 계산
- 2) 휴가기간 중 임금
 - 출산 전·후 휴가 최초 60일(한 번에 둘 이상 자녀를 임신한 경우 75일)의 급여는 그 휴가 기간에 대하여 통상임금으로 지급
 - 나머지 30일(한 번에 둘 이상 자녀를 임신한 경우 45일)은 교육공무직원이 직접 고용센터에 출산전·후휴가급여(30일분) 신청 후 수령가능
- 3) 급여 계산 방법
 - 통상임금은 정상적으로 근무했을 경우 받았을 월 통상임금으로 지급
 - 가족수당, 정기상여금, 명절휴가비⁹⁾의 경우 지급요건을 충족하면 전액 지급하되, 가족수당은 월 중간에 최초 60일 휴가 기간이 종료되는 경우 그 기간까지만 일할 계산

9) 가족수당, 정기상여금, 명절휴가비는 기타금품 또는 평균임금이나 지급요건을 충족하면 지급

- 방학 중 비근무자의 방학 기간은 무급 휴무일로 방학 중에 근로 제공 의무가 없고 이에 대한 임금도 지급하지 않으므로 아래의 사유를 제외하고는 출산 전·후 휴가 최초 60일의 급여를 지급하지 않음
- 기본급, 급식비, 각종 수당(근속, 가족 제외)은 방학 중 근무일 등의 유급 일수에 따라 일할 계산
- 근속수당, 가족수당은 전액을 지급하되, 방학 기간 월 중간에 최초 60일이 종료되는 경우 그 기간까지만 일할 계산
- 정기상여금, 명절휴가비는 지급요건을 충족하는 경우 전액 지급

(도움말 / 상시전일 근무자의 출산전·후휴가 수당 계산)

- 직 종 : 교무행정사(상시근무자, 근속 2년 이상)
- 휴가기간 : 2024. 6. 7. ~ 9. 4.
 - 지원청 지급기간: 2024. 6. 7. ~ 8. 5.(60일)
 - 고용센터 지급기간: 2024. 8. 6. ~ 9. 4.(30일)

(단위 : 원)

구 분	정상근무	출산 전후 휴가 90일(6. 7. ~ 9. 4.)		
		최초 60일(6. 7. ~ 8. 5.)		30일(8. 6. ~ 9. 4.)
		2024. 6월	2024. 7월	2024. 8월
기 본 급		1,986,000	1,986,000	(1,986,000×5/31) 320,320
급 식 비		150,000	150,000	(150,000×5/31) 24,190
근속수당		78,000	78,000	(78,000×5/31) 12,580
가족수당		100,000	100,000	(100,000×5/31) 16,130
계		2,314,000	2,314,000	373,220

- ▶ 정기상여금, 명절휴가비 : 출산 전·후 휴가 기간(90일 또는 120일)인 경우 전액 지급
- ▶ 출산 전·후 휴가 기간 최초 60일(또는 75일)을 초과하는 나머지 30일(또는 45일) 급여는 교육공무직원이 관할 고용센터에 신청하여 받도록 조치

(도움말 / 방학중 비근무자의 출산전·후 휴가 수당 계산)

- 직 종: 조리실무사(방학 중 비근무자, 근속 2년 이상)
- 여름방학: 2024. 7. 22.(월) ~ 8. 21.(수) - 7. 19.(금)까지 근무,
방학이 시작되는 주 토, 일요일(7. 20. ~ 21.) 유급, 방학 중 최초 60일 근무일 없음
- 휴가기간: 2024. 6. 7. ~ 9. 4.

(단위 : 원)

구 분	정상근무	학기중(~ 7. 21.)	방학기간(7. 22. ~ 8. 21.)	학기중(8. 22. ~)
		출산 전후 휴가 90일(6. 7. ~ 9. 4.)		
		최초 60일(6. 7 ~ 8. 5)		30일(8. 6 ~ 9. 4.)
		2024. 6월	2024. 7월	2024. 8월
기 본 급		1,986,000	(1,986,000×21/31) 1,345,350	(방학 중 무급 휴무일) 0
급 식 비		150,000	(150,000×21/31) 101,610	(방학 중 무급 휴무일) 0
근속수당		78,000	(전액) 78,000	(78,000×5/31) 12,580
위험관리수당		50,000	(50,000×21/31) 37,100	(방학 중 무급 휴무일) 0
조리위생수당		50,000	(50,000×21/31) 37,100	(방학 중 무급 휴무일) 0
가족수당		100,000	(전액) 100,000	(100,000×5/31) 16,130
계		2,414,000	1,699,160	28,710

- ▶ 정기상여금, 명절휴가비 : 출산 전·후 휴가 기간(90일 또는 120일)인 경우 전액 지급
- ▶ 출산 전·후 휴가 기간 최초 60일(또는 75일)을 초과하는 나머지 30일(또는 45일) 급여는 교육공무직원이 관할 고용센터에 신청하여 받도록 조치

□ 근로자의 날 임금 지급 방법

1) 임금 산정방법

- 매년 5월 1일 근로자의 날은 유급휴일이므로 근무하지 않더라도 1일분의 임금 지급
- 월급제의 경우 월급에 포함되어 있어 추가지급 없음
- 시급제의 경우 추가 지급
- 단, 근로자의 날에만 근무하는 일용근로자의 경우 통상임금 100% 지급
- 근로자의 날에 근무하는 경우 휴일근로수당(통상임금의 150%) 지급

2) 유의사항: 근로자의 날에 근무하는 경우 반드시 사전 내부결재 및 시간외근무 신청 및 승인

□ 당직전담인력(감시·단속적 근로자)

1) 의의

- 감시적(監視的) 근로자는 감시업무를 주 업무로 하며 상태적(狀態的)으로 정신적·육체적 피로가 적은 업무에 종사하는 자이며, 단속적(斷續的) 근로자는 간헐적·단속적으로 이루어져 휴게시간이나 대기시간이 많은 업무에 종사하는 자
- 근로기준법 제4장, 제5장의 근로시간, 휴게 및 휴일에 관한 규정이 적용되지 않는 사업과 근로자를 규정함.
- 감시·단속적 근로자는 고용노동부장관의 승인을 받도록 되어 있으며, 승인되지 않은 경우는 일반 근로자로 분류하여 보수를 지급하여야 함

2) 2022년 당직전담인력 보수표

(단위 : 원)

근로형태	월 소정근로시간	기본급	급식비	지급액(월)
평일 5시간, 주 5일 근무(주 2일 휴무)	109시간	1,035,760	150,000	1,185,760
평일 8시간 주 5일 근무(주 2일 휴무)	174시간	1,653,420	150,000	1,803,420
평일 5시간, 토요일 8시간, 주 6일 근무(주 1일 휴무)	143.5시간	1,363,590	150,000	1,513,590
평일 8시간, 토요일 8시간, 주 6일 근무(주 1일 휴무)	209시간	1,986,000	150,000	2,136,000
평일 5시간, 주말 8시간, 주 7일 근무(월 2일 주말 휴무)	162.5시간	1,544,140	150,000	1,694,140
평일 8시간, 주말 8시간, 주 7일 근무(월 2일 주말 휴무)	227.5시간	2,161,790	150,000	2,311,790

- 월 기본급 = 월 소정근로시간 × 시간급(1,986,000원/209시간)
- 월 소정근로시간 = 1주간 소정근로시간 × (365/7/12) → 0.5 단위로 절상
- 그 밖의 세부사항은 당직전담인력 감시·단속적 근로자의 적용제외 승인 신청 관련 안내 공문 참조(기획관-5034, 2018.6.22.)

※ 명절휴가비, 정기상여금, 맞춤형복지비 별도기준에 따름

□ 감시·단속적 근로자 근로기준법 미적용 내용

구분	적용규정	미적용규정
근로시간	-	◦주40시간, 연장 12시간 한도 (근로기준법 제50조)
수당	◦야간근로 가산수당 (근로기준법 제56조)	◦연장·휴일근로 가산수당(근로기준법 제56조) ◦주휴수당(근로기준법 제55조)
휴게휴가휴일	◦연차유급휴가(근로기준법 제60조) ◦근로자의 날	◦휴게시간(근로기준법 제54조)

4 사회보험제도

가. 개요

□ 의의

- 1) 사회보험은 국가가 사회정책을 수행하기 위해서 보험의 원리와 방식을 응용하여 만든 공적보험제도로서 법률에 의하여 가입이 결정되며, 국가가 관리
- 2) 가입자·사용자 및 국가로부터 일정한 보험료를 받고 이를 재원으로 하여 국민을 대상으로 질병·사망·노령·실업·기타 신체장애 등으로 인하여 활동능력의 상실과 소득의 감소가 발생하였을 때에 보험금을 지급

□ 종류

구분	목적	관련법	관련기관
국민연금	노령, 장애 또는 사망으로 소득능력이 상실 또는 감퇴된 경우 본인이나 그 유족에게 일정액의 급부를 행하여 경제적으로 안정된 생활을 할 수 있도록 국가가 운영하는 소득보장제도	국 민 연 금 법	국민연금공단 (보건복지부)
건강보험	국민의 질병, 부상에 대한 예방·진단·치료·재활과 건강증진에 대한 서비스를 제공하는 사회보장제도	국민건강보험법	국민건강보험공단 (보건복지부)
고용보험	실업자의 최적생활 유지 및 실업의 예방, 고용촉진 등 근로자의 직업능력 개발향상 도보를 위한 사회보장제도	고 용 보 험 법	근로복지공단 (고용노동부)
산재보험	근로자의 업무상 재해를 신속하고 공정하게 보상하여 재해근로자의 재활 및 사회 복귀를 촉진시키며, 재해예방과 근로자의 복지증진을 목적으로 하는 사회보험제도	산업재해보상보험법	근로복지공단 (고용노동부)

□ 기본성격 및 주요 특징(장기요양보험 별도)

구분		국민연금	건강보험	고용보험	산재보험
가입 대상	연령	·18세 이상 60세 미만	·연령제한 없음	·근로자 1인 이상 고용(사용)하는 모든 사업장	
	제외	·타공적연금가입자 ·노령연금수급권을 취득한자 중 60세 미만의 특수직종근로자 ·조기노령연금 수급권을 취득하고 그 지급이 정지되지 아니한 자 ·퇴직연금, 장해연금 또는 퇴직연금일시금 수급권을 취득한자 ·일용근로자 또는 1개월 미만의 기한을 정하여 사용하는 근로자 ·1개월 동안의 근로시간 이 60시간(주당 평균 15 시간) 미만인 단시간 근로자	·의료급여 수급권자 ·1월 미만의 기간만 일하는 일용근로자 ·1개월간 60시간 미만인 근로자	·만65세 이상 이후에 신규로 고용된 자 (다만, 고용안정, 직업능력 개발 사업은 적용) ·1월간 소정 근로시간 이 60시간 미만인 근로자(1주간의 소정근로시간 이 15시간 미만인 자를 포함) -다만, 생업을 목적으로 근로를 제공하는 자 중 3개월 이상 계속하여 근로를 제공하는 자와 1개월 미만 동안 고용되는 일용 근로자는 적용 대상임 -학교가 직접 계약한 방과후학교 강사는 소득기준과 관계없이 신고 및 월보수 통보 ·타연금가입자,외국인 - 다만 아래의 경우는 적용대상임 ※ 거주(F-2), 영주(F-5), 결혼이민(F-6) 자격의 경우는 당면적용하며 주재(D-7)·기업투자(D-8) 및 무역경영(D-9)의 경우는 상호주의에 따라 적용	「공무원연금법」, 「군인연금법」, 「선원법」, 「어선원 및 어선재해보상보험법」 또는 「사립학교교직원연금법」에 의하여 재해보상이 되는 사업
	사용자	·가입대상	·가입대상	·가입불가	
	외국인	·보험가입여부는 보험료별로 다르므로 해당기관에 직접문의			
상실 시기		·사망한 때 ·국적을 상실하거나 국외에 이주한 때 ·사용관계가 종료(퇴직)된 때 ·60세에 도달한 때 ·국민연금 가입대상에서 제외된 때	·사망한 때 ·국적을 상실한 때 ·사용관계가 종료된 때, 사업장이 폐업 도산된 때 ·의료급여대상자가 된 때 ·국가유공자예우 및 지원 등에 관한 법률에 의하여 의료보호를 받게 되어 건강보험적용 배제 신청을 한 때	·근로자가 퇴사한 경우 퇴사한 날의 다음날 ·근로자가 사망한 경우 사망한 날의 다음날 ·산재보험 적용근로자가 적용 제외 근로자가 되는 경우 적용제외 된 날 ·사업종류 변경으로 부과되지 대상사업에서 자진신고대상 사업으로 변경된 경우 변경된 날 ·국내 성립사업장 소속 근로자가 해외로 파견되는 경우 국내사업장에서 고용관계가 끝나는 날의 다음날 ·보험관계가 소멸한 경우 보험관계가 소멸한 날	

구분	국민연금	건강보험	고용보험	산재보험
신고기한	해당사실이 발생한 날 이 속하는 달의 다음달 15일까지	자격취득일로부터 14일 이내	근로자 고용한 달의 다음달 15일까지	
취득	·취득일 1일은 당연납부 ·월중 입사자 보험료 납부 여부 선택(희망여부)	·월중입사자는 다음달부터 ·취득일 1일: 납부 ·피부양자 취득신고	·학력, 직종, 주당근무시간 등 신고 ·입사(퇴사)한 달 일할 계산한 보험료 산정	
기준소득월 액 (2021년 기준)	2월 이후 상할 1개월분 납부	·상실신고시 당해연도 보수 총액 신고, 보험료 정산실시	·유의사항: 퇴직사유 정확히 기재 (구직급여 수급 관련) ·상실신고시 당해연도 보수총액 신고, 보험료 정산실시	
보험료율 (2023년 기준)	·기준소득월액의 9% ☞ 기관4.5%, 개인4.5%	·건강보험료 (보수월액의 7.09%) ☞ 기관3.545%, 개인3.545% ·장기요양보험료 (건강보험료의 12.81%)	·근로자전체의 개인별 월평균 보수의 전체 합계액×보험료율 ☞ 임금총액의 기관 1.75%,개인0.9%	·임금총액의 0.75% ·근로자부담분 없음
납부마감	매월 15일 신고마감 후 다음달 10일까지 납부 (2011.1월부터 건강보험공단에서 보험료고지)			
소 득 (적용기간)	·전년도 소득을 기준으로 연1회 정기결정 ·적용기간: 당해 7월~익년 6월	·매년2월 전년도 보수총액 신고, 급여변동 시 또는 퇴직시 보수총액신고 ·적용기간: 당해 1월~12월	·매년 2월말까지 신고하여 전년도 보험료 정산 및 당해연도 보험료 결정 ·적용기간: 당해 4월~익년 3월	
급여변경	·신고 가능	·신고 의무 (직장가입자보수월액변경 신청서)(2016.1.1.)	·신고 가능(월평균보수변경신청서)	
납부예외	·출산휴가, 육아휴직, 산재 기타휴직시 급여가 지급되지 않는 기간 동안 보험료 면제 ·납부예외(재개)신청서	·육아휴직은 50% 면제, 면제된 50% 복직 시 납 부(분납), 기타 휴직은 납부 ·직장가입자 납입고지 유예 신청서, 직장가입자복직 및 분납신청서	·근로자휴직 등 신고서 제출하면 해당기간 보험료 미부과	

□ 통상근로자(가입범위)

근로계약	월 근무시간	국민연금	건강보험	고용보험	산재보험
1개월 미만 (일용근로자 포함)	60시간 미만 (주15시간 미만)				○
	60시간 이상			○	○
1개월~3개월 미만	60시간 미만				○
	60시간 이상	○	○	○	○
3개월 이상	60시간 미만			○	○
	60시간 이상	○	○	○	○

□ 사회보험의 이중가입(예: 기관장의 겸직허가 후 학교(기관) 이외에서 겸업하는 경우)

구 분	판 단 기 준
국민연금	사업장별로 각각 가입, 단 사업장 기준소득월액 합계액이 524만원(2021. 7.~2022. 6. 기준) 이상인 경우 각 사업장 기준소득월액으로 안분하여 총 524만원에 대해 각 사업장별 보험료 부과
건강보험	사업장별로 각각 가입, 단 사업장 보수총액 합계액이 9,925만원 이상인 경우 각 사업장 보수총액으로 안분하여 총 9,925만원에 대해 각 사업장별로 부과
고용보험	주된 사업장에서만 가입(기준 1. 월 평균보수가 많은 사업장, 2. 월 소정근로시간이 많은 사업장, 3. 근로자가 선택한 사업장)
산재보험	사업장별로 각각 가입

나. 사회보험 취득·상실 신고 방법

- 학교장 직고용 근로자의 경우 건강보험 EDI(edi.nhis.or.kr)를 활용하여 4대보험의 취득 및 상실업무 처리 수행하나, 교육감(장) 직고용 근로자의 경우 개별 EDI를 활용하여 각각 업무 수행하여야 함.

EDI명칭	주소	비고
국민연금EDI	https://edi.nps.or.kr/	
국민건강보험EDI	https://edi.nhis.or.kr/	
근로복지공단 고용산재보험 토탈서비스	https://total.comwel.or.kr/	

□ 취득신고

국민건강보험

사업장 EDI서비스

새문서

임시저장

신고(전송)/신청

조회

출력

서식달기

도움말

전체메뉴 열기

직장가입자 자격 취득 신고서 (피부양자 포함)

사업장관리번호 (사업장명)	건강보험 31683002140 000 서산석림초등학교	국민연금 31683002140 ▼ 석림초등학교
	고용보험 31683002140 ▼ 석림초등학교	산재보험 31683002140 ▼ 석림초등학교
보험사무 대행기관	번호	명칭
단위기관 (영업소)	기호	명칭
작성일	2022-12-05	일련번호
성명	주민등록번호	국적
신청구분	전체	국민연금
	건강보험	고용보험
	산재보험	
소득월액(원)	취득일	취득부호
취득월납부여부	특수직종	지역연금부호
소득월액확인		
보수월액(원)	취득일	취득부호
보험료감면부호		
피부양자신청	있음	없음
피부양자등록	공무원/교직원	회계부호
직종부호		
월평균보수(원)	취득일	1주 소정근로시간
직종부호		
계약직 여부	계약종료월	보험료 부과구분(해당자)
부호		사유
월평균보수(원)	취득일	1주 소정근로시간
직종부호		
계약직 여부	계약종료월	보험료 부과구분(해당자)
부호		사유

대상자등록

대상자삭제

파일첨부

순번	성명	주민번호	국적	체류	대표자여부	[연금]소득월액	납부	취득	취득일	특수	지역연금	소득월액확인	(건
데이터가 없습니다.													

- ① 신청구분을 선택하여 신고하고자 하는 보험 종류 선택
- ② 성명, 주민(외국인)등록번호, 국적, 체류자격, 대표자여부 입력
- ③ **국민연금** 신고대상자의 소득월액(원), 취득일, 취득부호, 취득월납부여부, 특수직종, 지역연금부호, 소득월액확인 입력
 ※ 취득월납부여부: 중도입사자의 경우 근로자의 희망에 따라 당해월 납부 가능
- ④ **건강보험** 보수월액, 취득일, 취득부호, 보험료감면부호, 피부양자 신청여부 입력(피부양자가 있을 경우 “있음”으로 선택하고 등록)
- ⑤ **고용보험** 월평균보수(원), 취득일, 학력, 주 소정근로시간, 직종, 계약직여부, 계약종료월, 보험료 부과구분, 일자리안정자금신청 입력
 ※ 주간의 소정 근로시간을 달리하는 경우에는 평균 주 소정 근로시간 입력
- ⑥ **산재보험** 월평균보수(원), 취득일, 1주 소정근로시간, 직종, 계약직여부, 계약종료월, 보험료 부과구분 입력
- ⑦ 대상자등록 버튼을 선택한 후 입력한 내용을 등록(여러명 등록시 ①~⑦ 반복)
- ⑧ 신고를 클릭하여 신고

□ 상실신고

국민연금보험		사업장 EDI서비스		새문서		임시저장		신고(전송)/신청		조회		출력		서식달기		도움말		전체메뉴 열기	
직장가입자 자격 상실 신고서																			
사업장관리번호 (사업장명)		건강보험		31683002140		000		서산석림초등학교		국민연금		31683002140		▼		석림초등학교			
		고용보험		31683002140		▼		석림초등학교		산재보험		31683002140		▼		석림초등학교			
보험사무 대행기관		번호				명칭													
작성일		2022/12/05		알림번호				신청구분		☐ 전체 ☐ 국민연금 ☐ 건강보험 ☐ 고용보험 ☐ 산재보험									
성명				주민(외국인)등록번호		-----		전화번호(휴대폰)		▼ - - - - -									
☐ 국민연금 ※ 성명, 등록번호 등을 고려하여 주민번호 자동입력기능을 통해 사업장가입자 자격변동사유(입사 또는 퇴사 등)가 발생하면 일주 신고 기간내 신고하여야 합니다. 삭제하였으므로 주민번호 입력을 부탁드립니다. ※ 신고기한: 연금(고용)상장(사후발령일) 속하는 달의 다음달 15일까지 / 건강(사후발령일로부터 14일 이내)																			
상실일		--		상실부호		▼		초일취득·당월 상실자 납부여부		☐ 희망 ☐ 미희망									
☐ 건강보험 ※ 대표자 상실신고 시 대표자 변경사항을 사전에 관할지사에 확인 후 신고하시기 바랍니다. ※ 가입자가 휴직인 경우에는 불적신고 완료 후 신고하시기 바랍니다. ※ 외국인 직장가입자는 체류기간이 종료된 날의 다음날로 자격이 상실됩니다. 해당사유 발생 즉시 상실신고 접수하시기 바랍니다. [직장가입자 상실] [바로가기]																			
상실일		--		상실부호		▼		연간보수총액		해당연도 보수총액		전년도 보수총액		보수총액		해당연도 보수총액		전년도 보수총액	
☐ 고용보험 ※ "상실구분코드" 상세 설명 [바로가기] ※ "보수총액" 상세 설명('22.7.1.자 고용보험 요율인상 관련 작성방법) [바로가기]																			
상실일		--		상실사유코드		▼		상실사유 구체적사유		-선택하세요-									
해당연도 보수총액				1.1.~6.30.				7.1.~12.31.											
☐ 산재보험 ※ "상실구분코드" 상세 설명 [바로가기] ※ 2011.1.1부터 허위(정정신고 포함), 지연신고 등 위반행위 확인시 주의, 경고없이 즉시 과태료가 부과됩니다.																			
상실일		--		상실사유코드		▼		상실사유 구체적사유											
해당연도 보수총액				전년도 보수총액				※ "보수총액" 상세 설명 [바로가기]											
대상자등록 대상자삭제 파일첨부																			
순번		보험접수여부		성명		주민등록번호		전화번호		국민연금		상실일자		상실부호		초일취득당월상실납부여부		상실일자	
		국민연금		건강보험		고용보험		산재보험											
데이터가 없습니다.																			

- ① 신청구분을 선택하여 신고하고자 하는 보험 종류 선택
- ② 성명, 주민(외국인)등록번호 입력
- ③ **국민연금** 신고대상자의 상실일, 상실부호 입력
- ④ **건강보험** 상실일, 상실부호, 당해연도 연간보수총액, 근무월수 입력
※ 전년도 보수총액, 근무월수는 연말정산이 마감되기 전까지는 입력 후 송신
- ⑤ **고용보험** 상실일, 상실사유코드 상실사유 구체적사유, 이직확인서, 해당연도 보수총액, 전년도 보수총액 입력
※ 이직확인서는 실업급여 수급 등을 위하여 필요한 서류로써 피보험자가 요청시 10일 이내 미처리 또는 허위 작성시 과태료 부과
- ⑥ **산재보험** 상실일, 상실사유코드, 상실사유 구체적사유, 해당연도 보수총액, 전년도 보수총액 입력
- ⑦ 대상자등록 버튼을 선택한 후 입력한 내용을 등록(여러명 등록시 ①~⑦ 반복)
- ⑧ 신고를 클릭하여 신고

다. 산업재해 발생 시 처리방안

※ 중대재해 발생 즉시 해당 작업 중지 및 근로자 대피 후 지체없이 교육지원청 산업재해담당자, 본청 안전총괄과(산업안전보건센터)(☎ 640-8415~9)에 보고(관련: 안전총괄과-7931(2021. 10. 9.)호)

- ☐ **대상:** 교육공무직원(일용직, 대체인력 포함)
- ☐ **요건:** 3일 이상 휴업(재해로 인해 출근을 하지 못하는 일수)을 요하는 산업재해가 발생
- ☐ **보고기한:** 사고 발생한 날로부터 1개월 이내에 ‘산업재해조사표’를 작성하여 관할 지방고용노동지청에 제출(충남교육청 안전총괄과, 관할 교육지원청에도 공문 제출)
- ☐ **산업재해 미보고시 과태료 부과 기준(산업안전보건법 시행령 별표35)**

위반행위	세부내용	과태료 금액(만원)		
		1차 위반	2차 위반	3차 이상위반
법 제54조제2항을 위반하여 중대재해 발생 사실을 보고하지 않거나 거짓으로 보고한 경우	중대재해 발생 보고를 하지 않거나 거짓으로 보고한 경우(사업장 외 교통사고 등 사업주의 법 위반을 직접적인 원인으로 발생한 중대재해가 아닌 것이 명백한 경우는 제외한다)	3,000	3,000	3,000
법 제57조제3항을 위반하여 산업재해를 보고하지 않거나 거짓으로 보고한 경우	1) 산업재해를 보고하지 않은 경우(사업장 외 교통사고 등 사업주의 법 위반을 직접적인 원인으로 발생한 산업재해가 아닌 것이 명백한 경우는 제외한다)	700	1,000	1,500
	2) 산업재해를 거짓으로 보고한 경우	1,500	1,500	1,500

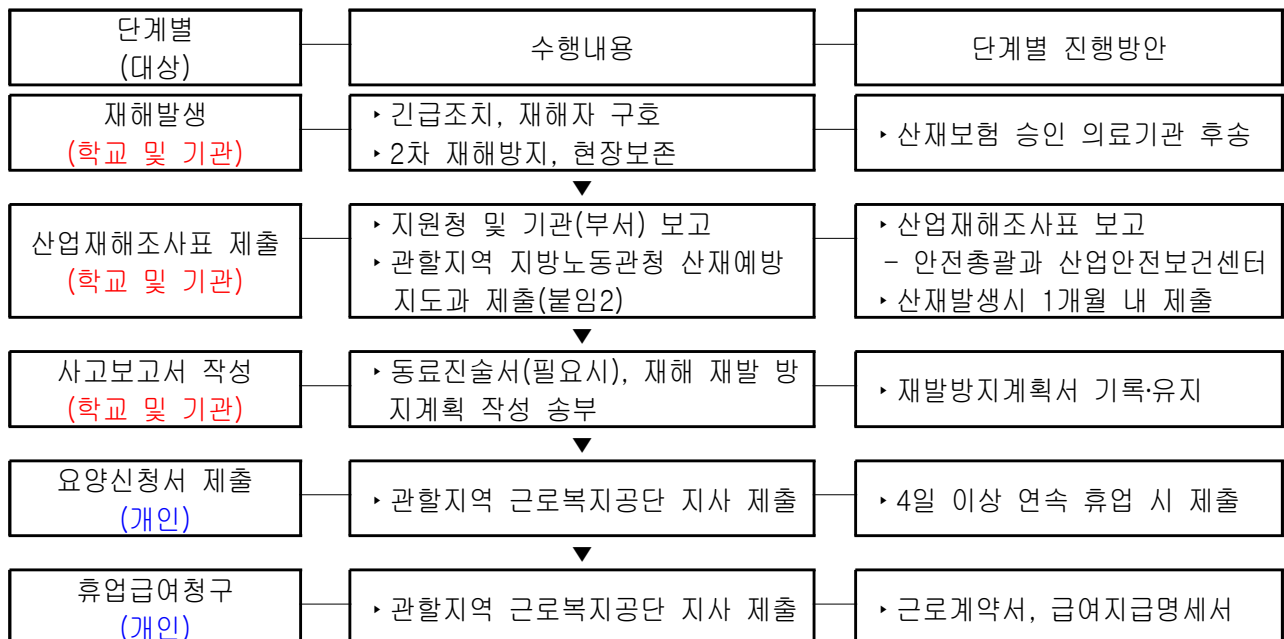
□ 산업재해 분류

사고분류	내 용	보고기한
중 대 재 해	◦ 1명 이상 사망 ◦ 3개월 이상 요양이 필요한 부상자 동시에 2명 이상 발생 ◦ 부상자 또는 직업성 질병자 동시에 10명 이상 발생한 재해	사고 발생 즉시
업무상 재해	◦ 3일 이상의 요양이 필요한 부상·질병 ◦ 기타 요양신청서 접수한 경우	사고발생 후 1개월 이내

□ 사업재해 종류 및 인정기준

종류	내 용
업 무 상 사 고	◦ 근로자가 근로계약에 따른 업무나 그에 따르는 행위를 하던 중 발생한 사고 ◦ 사업주가 제공한 시설물 등을 이용 중 그 시설물 등의 결함, 관리소홀로 인한 사고 ◦ 사업주가 주관하거나 사업주의 지시에 따라 참여한 행사나 행사준비 중 발생한 사고 ◦ 휴게시간 중 사업주의 지배관리하에 있다고 볼 수 있는 행위로 발생한 사고 ◦ 그 밖에 업무와 관련하여 발생한 사고
업 무 상 질 병	◦ 업무수행 과정에서 물리적 인자, 화학물질, 분진, 신체에 부담을 주는 업무 등 근로자의 건강에 장애를 일으킬 수 있는 요인을 취급하거나 그에 노출되어 발생한 질병 ◦ 업무상 부상이 원인이 되어 발생한 질병 ◦ 「근로기준법」 제76조의2에 따른 직장 내 괴롭힘, 고객의 폭언 등으로 인한 업무상 정신적 스트레스가 원인이 되어 발생한 질병 ◦ 그 밖에 업무와 관련하여 발생한 질병
출 퇴 근 재 해	◦ 사업주가 제공한 교통수단이나 그에 준하는 교통수단을 이용하는 등 사업주의 지배관리하에서 출·퇴근하는 중 발생한 사고 ◦ 그 밖에 통상적인 경로와 방법으로 출·퇴근하는 중 발생한 사고

□ 처리절차



※ 산업재해조사표는 육하원칙에 따라 사건경위를 개조식으로 자세히 작성

□ 산업재해 휴직 임금 보전

1) 사유: 「산업재해보상보험법」에 의한 업무상 부상 또는 질병으로 근로복지공단에서 승인한 산업재해 휴직 기간 최초 1년에 대한 임금 보전

2) 임금 보전 방법

- 산업재해 휴직 기간 임금 보전은 근로복지공단에서 승인한 요양 기간 또는 휴직 기간 종료 후 정산(원칙), 다만, 교육공무직원의 생활 안정을 고려하여 휴직 기간 중에도 보전할 수 있음
- 휴직 기간 중 최초 1년은 정상적으로 근무하였다면 받을 수 있었던 임금과 교육공무직원이 근로복지공단으로부터 지급받은 휴업급여와의 차액을 월 단위로 비교하여 차액 보전
- 근로복지공단의 요양승인 통보서와 보험급여 지급 확인원으로 휴업급여 확인
- 휴직기간 중 최초 1년은 정상적으로 근무하였다면 받을 수 있었던 임금과 근로자가 근로복지공단으로부터 지급받은 휴업급여와의 차액을 월단위로 비교하여 보전
- 방학 중 비근무자의 경우 방학 중 월에 휴업급여가 정상적으로 근무하였다면 받을 수 있던 임금보다 많으면 임금 미보전
- 정기상여금, 명절휴가비는 월 단위 차액 보전과는 별도로 지급요건을 충족하는 경우 전액 지급

(도움말 / 산업재해 발생에 따른 인건비 지급사례)

▪직 종 : 시설관리원(상시근무자, 근속 2년 이상)

▪휴직기간 : 2024. 9. 1. ~ 10. 31.(2개월)

(단위 : 원)

구 분	9월			10월			임금보전 총액(①+②)
	정상임금	휴업급여	임금보전①	정상임금액	휴업급여	임금보전②	
기 본 급	1,986,000	1,642,940	671,060	1,986,000	1,689,220	624,780	1,295,840
급 식 비	150,000			150,000			
근속수당	78,000			78,000			
가족수당	100,000			100,000			
계	2,314,000	1,642,940	671,060	2,314,000	1,689,220	624,780	1,295,840

▶ 2024. 9월 추석 명절휴가비 850,000원은 지급요건 충족 시 별도로 전액 지급

□ 관할 지방고용노동관서, 근로복지공단

순	지역	관할 지방고용노동관	관할 근로복지공단	비고
1	천안	천안고용노동지청 (041-560-2869)	천안지사 (041-629-5116)	
2	공주	대전지방고용노동청 (042-480-6300)	유성지사 (042-820-5418)	
3	보령	보령고용노동지청 (041-930-6148)	보령지사 (041-934-1186)	
4	아산	천안고용노동지청 (041-560-2869)	천안지사 (041-629-5116)	
5	서산	서산출장소 (041-661-5638)	서산지사 (041-419-8174)	
6	논산계룡	대전지방고용노동청 (042-480-6300)	유성지사 (042-820-5413)	
7	당진	천안고용노동지청 (041-560-2869)	서산지사 (041-419-8174)	
8	금산	대전지방고용노동청 (042-480-6300)	대전지역본부 (042-870-9504)	
9	부여	보령고용노동지청 (041-930-6148)	보령지사 (041-939-2324)	
10	서천	보령고용노동지청 (041-930-6148)	보령지사 (041-939-2324)	
11	청양	보령고용노동지청 (041-930-6148)	보령지사 (041-939-2324)	
12	홍성	보령고용노동지청 (041-930-6148)	보령지사 (041-939-2324)	
13	예산	천안고용노동지청 (041-560-2869)	서산지사 (041-419-8173)	
14	태안	서산출장소 (041-661-5638)	서산지사 (041-419-8173)	

※ 고용노동부 - 재해 발생 사업장에서 산업재해조사표 제출

※ 근로복지공단 - 재해 발생 개인이 요양급여신청서 제출

※ 산업재해조사표는 고용노동부 '산재예방지도과'로 제출

※ 요양급여신청서는 근로복지공단 '재활보상부'로 신청

5 퇴직급여제도

가. 유형

구분	퇴직연금제도		퇴직금제도
	확정급여형퇴직연금제도 (DB, Defined Benefit)	확정기여형퇴직연금제도 (DC, Defined Contribution)	
정의	근로자가 받을 퇴직급여(퇴직금과 동일, 근속기간 1년에 대해 30일분 평균임금)가 사전 확정된 제도	급여의 지급을 위하여 사용자가 납입할 부담금(연간 임금총액의 1/12이상)이 사전 확정된 제도	계속근로기간 1년에 대해 30일분 이상의 평균임금을 지급하는 제도
비용부담 수준	퇴직 전 3개월 평균임금×30일×계속근로연수	연간 임금총액의 1/12	퇴직 전 3개월 평균임금×30일×계속근로연수
적립금 운용	사용자	가입자	사용자
운용 방식	퇴직금 추계액 또는 연금수리방식에 따라 산출된 금액을 연1회 이상 납입	연간 임금 총액의 1/12이상을 근로자 개별 계좌에 연1회 이상 정기적 납입(근로자 추가 납입 가능)	-
퇴직연금 수수료 부담주체	사용자	사용자 (단, 가입자 스스로 부담하는 추가부담금은 가입자부담)	-
중간정산 가능여부	불가	법적 요건 충족 시 가능	법적 요건 충족 시 가능

나. 퇴직금 산정방법

□ 퇴직금 산정공식

$$= \text{평균임금} \times 30\text{일분} \times \text{계속근로기간} = \text{평균임금} \times 30\text{일분} \times \left(\text{○년} + \frac{\text{1년 미만 기간의 일수}}{365} \right)$$

□ 계속근로기간 판단 기준(모성보호 파트와 검토 필요)

계속근로연수에 포함되는 경우	계속근로연수에 제외되는 경우
◦ 육아휴직기간(자녀당 최초 1년) ◦ 업무상 재해휴직(산재)기간 ◦ 가족돌봄휴직기간(연 90일) ◦ 노조전임기간(근로시간면제기간 포함) ◦ 모든 휴가(연차, 병가, 경조사휴가, 출산 전·후 휴가 등) ◦ 수습기간, 결근기간, 휴직기간 ◦ 사업장의 휴업기간 ◦ 쟁의 행위기간, 노동조합 전임기간 ◦ 부당해고기간 등 ◦ 일용직으로 근무하다가 공백 기간 없이 정규직이 된 경우의 그 일용직 근무기간	◦ 최초 1년을 초과하는 육아휴직기간 ◦ 업무외 사고·질병 휴직기간 ◦ 퇴직일 당일 ◦ 군복무기간 등 계속근로기간에 포함될 수 없는 성질의 기간 ◦ 일용직으로 근무하다가 상당한 공백 기간 이후 정규직이 된 경우 그 일용직 근무기간

□ DB형 퇴직연금 또는 퇴직금 자체적립 부담금 산정

- 1) 부담금 산정시점(회계연도말)을 기준으로 평균임금을 산정하여 최초고용일(중간정산을 한 경우 중간정산 이후 시점, DB형 퇴직연금에 가입한 경우 퇴직연금가입 시점)부터 당해연도 회계말일까지 근속년수에 대한 퇴직금을 계산한 후 전년도 회계말일까지 적립한 금액을 뺀 나머지 차액을 부담금으로 적립

☞ 당해연도 부담금 = 최초고용일(중간정산일 이후 또는 DB형 퇴직연금 가입일)부터 당해연도 회계말일까지의 퇴직금 - 전년도 회계말일까지 적립한 금액

□ DC형 퇴직연금 부담금 산정

- 1) 상시전일근무자
 - 부담금 = 연간 임금총액 × 1/12

- 연간 임금총액: 기본급, 면허(자격)수당, 급식비, 교통보조비, 위험관리수당, 위험근무수당, 조리위생수당, 면허가산수당, 근속수당, 특수업무수당, 연장·휴일·야간근로수당, 당해연도 연차미사용수당 포함

※ (주의) 가족수당, 맞춤형복지비, 자기계발비는 연간 임금총액에서 제외

- 회계연도 중간에 채용 또는 퇴직한 근로자는 당해 회계연도 재직 기간의 월단위 임금 총액을 근무 개월 수로 나눈 금액에 연단위 임금 총액의 1/12을 더한 금액을 근속 개월수에 비례하여 계산(기관, 학교 동일 적용)

<예시1>

2024.9.1.에 입사한 상시전일 근무자(교무행정사, 전임경력 1년)의 2024회계연도 DC형 퇴직연금 부담금 산정(9, 11, 12월 연장근로 10시간 가정)

(단위 : 원)

항목	① 9월	② 10월	③ 11월	④ 12월	⑤ 1월	⑥ 2월
기본급	1,986,000	1,986,000	1,986,000	1,986,000	1,986,000	1,986,000
급식비	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000
근속수당(1년이상)	39,000	39,000	39,000	39,000	39,000	39,000
연장·야간·휴일 근로수당	150,500		150,500	150,500		
계(원단위 올림)	2,325,500	2,175,000	2,325,500	2,325,500	2,175,000	2,175,000
⑦ 명절휴가비	1,700,000					
⑧ 정기상여금	1,000,000					
⑨ 연차유급휴가 미사용수당(당해연 도)	0					
($\frac{(\text{①} \sim \text{⑥합})}{6} + \frac{(\text{⑦} \sim \text{⑨합})}{12}$) × $\frac{6}{12}$ = 1,350,130원						

※ 최종 퇴직연금 부담금에서 원단위는 올림(1,350,125원→1,350,130원)

2) 방학 중 비근무자

- 학기 중 월 : 예) 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12월(방학 중 월 : 7, 8, 1, 2월)
- 연간 임금총액에서 방학기간 월(예, 7, 8, 1, 2월)의 임금총액을 제외한 나머지 금액(즉, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12월의 임금총액)을 8개월(학기중 월수)로 나누어 산정한 금액에 연단위 임금 총액의 1/12을 더한 금액을 적립

3,4,5,6,9,10,11,12월 임금총액	명절휴가비 + 정기상여금 + 당해연도 연차미사용수당	
8	12	= DC 적립금액

<예시2>

2021.3.1.에 입사한 방학 중 비근무자(조리실무사, 전임경력 4년)의 2024회계연도 DC형 퇴직연금 부담금 산정(매월 연장근로 10시간, 연차휴가 미사용 15일 가정)

(단위 : 원)

항목	① 3월	② 4월	③ 5월	④ 6월	⑤ 9월	⑥10월	⑦11월	⑧12월
기본급	1,986,000	1,986,000	1,986,000	1,986,000	1,986,000	1,986,000	1,986,000	1,986,000
급식비	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000
근속수당(7년이상)	273,000	273,000	273,000	273,000	273,000	273,000	273,000	273,000
위험근무수당	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000
조리위생수당	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000
연장·야간· 휴일근로수당	174,470	174,470	174,470	174,470	174,470	174,470	174,470	174,470
계	2,683,470	2,683,470	2,683,470	2,683,470	2,683,470	2,683,470	2,683,470	2,683,470
⑨ 명절휴가비	1,700,000							
⑩ 정기상여금	1,000,000							
⑪ 연차유급휴가 미사용수당 (당해연도)	1,367,040							
(① ~ ⑧합) 21,467,760원 8 + (⑨ ~ ⑪합) 4,067,040원 12 = 3,022,390원								

3) 방학 중 비근무자【회계연도 중간에 채용하는 경우】

- 회계연도 중간에 채용한 방학 중 비근무자는 채용 월부터 당해 회계연도 마지막 월(2월)까지의 학기 중 월단위 임금총액을 그 기간의 개월 수로 나눈 금액에 연 단위 임금 총액의 1/12을 더한 금액을 근속 개월 수에 비례하여 적립

<예시3>

2024.9.1.에 입사한 방학 중 비근무자(조리실무사, 전임경력 5년)의 2024회계연도 DC형 퇴직연금 부담금 산정(매월 연장근로 10시간 가정)

(단위 : 원)

항목	① 9월	② 10월	③ 11월	④ 12월
기본급	1,986,000	1,986,000	1,986,000	1,986,000
급식비	150,000	150,000	150,000	150,000
근속수당(5년이상)	195,000	195,000	195,000	195,000
위험근무수당	50,000	50,000	50,000	50,000
조리위생수당	50,000	50,000	50,000	50,000
연장·야간·휴일근로수당	168,870	168,870	168,870	168,870
계	2,599,870	2,599,870	2,599,870	2,599,870
⑤ 명절휴가비	1,700,000			
⑥ 정기상여금	1,000,000			
⑦ 연차유급휴가 미사용수당(당해연도)	없음			
$\left(\frac{\text{①~④합}}{4} + \frac{\text{⑤~⑦합}}{12} \right) \times \frac{6}{12} = 1,412,435\text{원}$				

4) 방학 중 비근무자 【회계연도 중간에 퇴직하는 경우】

- 회계연도 중간에 퇴직하는 방학 중 비근무자는 당해 회계연도 3월부터 퇴직 월까지의 학기 중 월단위 임금총액을 그 기간의 개월 수로 나눈 금액에 연단위 임금총액의 1/12을 더한 금액을 근속 개월 수에 비례하여 적립

〈예시4〉

2021.3.1. 입사한 방학 중 비근무자(조리실무사, 전임경력 1년)가 2024.9.1. 자진 퇴직한 경우
2024회계연도 DC형 퇴직연금 부담금 산정(매월 연장근로 10시간, 연차휴가 미사용수당 15일 가정)

(단위 : 원)

항목	① 3월	② 4월	③ 5월	④ 6월
기본급	1,986,000	1,986,000	1,986,000	1,986,000
급식비	150,000	150,000	150,000	150,000
근속수당(4년이상)	156,000	156,000	156,000	156,000
위험근무수당	50,000	50,000	50,000	50,000
위생관리수당	50,000	50,000	50,000	50,000
연장·야간·휴일근로수당	166,080	166,080	166,080	166,080
계	2,558,080	2,558,080	2,558,080	2,558,080
⑤ 연차유급휴가 미사용수당(당해연도)	1,299,960			
$\left(\frac{(① \sim ④ \text{합})}{4} + \frac{(⑤ \text{합})}{12} \right) \times \frac{6}{12} = 1,333,205 \text{원}$				

(도움말 / 질의·답변 사례)

(질의) 1년간의 육아휴직 후 근로자가 퇴직할 경우에 퇴직금 산정방법은?

(답변) 근로기준법 제34조 “사용자가 퇴직하는 근로자에게 지급하는 퇴직급여제도에 관하여는 근로자퇴직급여보장법이 정하는 바에 따른다”. 근로자퇴직급여보장법 제8조제1항 “퇴직금제도를 설정하려는 사용자는 계속근로기간 1년에 대하여 30일분 이상의 평균임금을 퇴직금으로 퇴직 근로자에게 지급할 수 있는 제도를 설정하여야 한다”고 규정. 계속근로연수란 실 근로연수와 상관없고 개근 또는 출근율에 관계없이 그 사업 또는 사업장에 적을 가지고 있는 한 근로연수에 포함됨.(대판 1997.11.25.) 일반적으로 계속근로연수(근속기간)에 포함되는 경우는 휴업기간, 휴직기간, 수습, 연수기간, 부당해고기간이 있음. 다만, 평균임금 산정 시 근로기준법시행령 제2조제1항5호 “남녀고용평등과 일·가정 양립지원에 관한 법률 제19조에 따른 육아휴직 기간은 제외되므로 이 기간을 제외하고 평균임금을 산정해야 함.

(질의) 교육공무직원이 육아휴직 중입니다. 이 경우 퇴직연금(DC형)의 적립은?

(답변) 근로자퇴직급여보장법 제13조제1호에 따라 확정기여형 퇴직연금제도(DC)를 가입한 사용자는 연간 1회 이상 가입자의 연간 임금총액의 12분의 1을 부담금으로 납부해야 함. 수습기간, 업무상 부상, 질병, 육아휴직기간 등 기타의 사유로 인하여 사용자의 승인을 얻어 휴업한 기간에 대해서는 해당기간의 임금을 제외한 연간임금총액을 해당기간을 제외한 기간으로 나눈 금액을 부담금으로 납부하면 됨 (노동부 퇴직급여보장팀 -1090, 2007.3.15.)

(질의) 학교내 희망 일자리 퇴직금 적립시(DC형) 기간제 계약기간(2019. 12. 24. ~ 2020. 12. 23. 보수 70만원, 4시간 근무)에서 무기계약(2020. 12. 24. ~ 보수 130만원, 8시간 근무)직으로 전환이 되었음.

- 계약기간 1년에 대한 70만원만 지급하고, 무기계약 전환시점인 2020. 12. 24. ~ 2022. 2. 28.는 2021회계연도 퇴직금으로 1년 2개월 8일분 적립하면 되는지?
- 근무기간 2019. 12. 24. ~ 2022. 2. 28.까지 3개월 평균임금으로 계산해서 지급해야 하는지?

(답변) DC형(확정기여형) 퇴직연금의 경우 사용자의 적립부담금은 근로자의 연간임금총액의 1/12이상을 적립하면 됨. 따라서, 중간에 계약이 변경되어 임금구간이 나누어 지더라도 회계연도를 기준으로 연간임금총액의 1/12을 적립하면 될 것임.

다. 퇴직적립금 관리방법

구분	퇴직급여			비고
	퇴직금제도	퇴직연금		
		DB	DC	
세입세출외현금 관리여부	○	○	×	
퇴직급여대장 관리여부	○	○	○	

나이스-비공무원인사
에서 관리

당해 적립금 및 총 지급예정금액, 퇴직 시 퇴직급여 정산 등 입력

The screenshot shows a web-based interface for managing retirement benefits. At the top, there are tabs for '퇴직급여' (Retirement Benefit) and '퇴직급여정산' (Retirement Benefit Settlement). The '퇴직급여' tab is active, showing a list of employees with columns for '성명' (Name), '직종' (Job Type), '퇴직금제도' (Retirement Benefit System), '퇴직금유형' (Retirement Benefit Type), and '퇴직금' (Retirement Benefit). The '퇴직금제도' column is highlighted with a red box. Below the list, there are buttons for '추가' (Add), '삭제' (Delete), and '조회' (Search). The '퇴직급여정산' tab is also visible, showing a similar list with an additional '정산가산' (Settlement Addition) column.

(도움말 / 퇴직금 관리대장 관리 예시)

기관		직종명		성명		입사일		퇴직금 유형					
				생년월일									
기간		산정일수	퇴직 적립금	퇴직 적립금 누적액	지급액	구분	적립일 (지급일)	근로자 (서명)	비고	결재			
		누적경력								실장	과장	교장	

6 세금

가. 개요

□ 원천징수 제도

- 1) 소득자(근로자)가 자신의 세금을 직접 납부하지 않고, 원천징수 대상소득을 지급하는 원천징수 의무자(국가·법인·개인사업자·비사업자 포함)가 소득자(근로자)로부터 세금을 미리 징수하여 국가(국세청)에 납부하는 제도
- 2) 원천징수 의무자
 - 국내에서 거주자나 비거주자, 법인에게 세법에 따른 원천징수 대상 소득 또는 수입금액을 지급하는 개인이나 법인
- 3) 원천징수세액 납부기한: 소득세의 원천징수일이 속하는 달의 다음달 10일까지
- 4) 원천징수세액 납부방법: 원천징수이행상황신고서를 작성하여 홈텍스 또는 우편으로 관할 세무서에 제출(원천징수세액이 “0” 원이어도 신고)
- 5) 원천징수 절차
 - 원천징수 대상소득 지급 → 원천징수 → 신고·납부 → 원천징수영수증 교부 → 지급명세서 제출
- 6) 소득세 원천징수의 생략
 - 기타소득금액이 건별로 5만원 이하인 때(소득세법 제84조)
 - 지급해야 할 원천징수세액의 총액이 1천 원 미만인 때(소득세법 제86조)
- 7) 지방소득세 특별징수
 - 원천징수의무자가 소득세를 원천징수한 경우 지방소득세를 소득세 등과 동시 특별징수
 - 지방소득세 납세지: 관할 지방자치단체
 - 지방소득세의 세율: 소득세액의 10%

□ 일반근로소득과 일용근로소득의 비교

구분	일반 근로소득	일용근로소득
개념	특정 고용주에게 계속하여 고용되어 지급 받는 급여 예) 봉급·급료·보수·세비·상여금 등	특정 고용주에게 계속하여 고용되어 있지 않고 일급 또는 시간급 등으로 받는 급여
특징	근로계약상 근로제공에 대한 시간 또는 일수나 그 성과에 의하지 아니하고 월정액에 의해 급여를 지급받는 경우 (고용기간에 관계없이 일반근로소득)	근로를 제공한 날이나 시간에 따라 근로대가를 계산하여 급여를 계산하여 지급
원천징수 세액 계산	근로소득 간이세액표의 세액 (근로자가 비율 선택 가능)	[일급(비과세소득제외)-15만원]×6%× [1-55%(근로소득세액공제)]
연말정산	연말정산 대상	연말정산 비대상 (지급시 원천징수로서 납세의무 종료)

(도움말 / 일용근로자 원천징수 세액계산)

◦ 일급 20만원으로 5일 근무하는 일용근로자의 원천징수 세액 계산

계산내역	금액
총지급액(비과세 제외)	200,000
(-)근로소득공제(일 15만원)	150,000
(=)일용근로 소득금액	50,000
(×)세율(6%)	
(=)산출세액	3,000
(-)근로소득세액공제(산출세액의 55%)	1,650
(=)결정세액	1,350
원천징수세액: 1,350원×5일= 6,750원	
지방소득세: 소득세×10% = 6,750원×10% = 675 ≒ 670	
납부세액(원천징수세액+지방소득세=6,750원+670원=7,420원	

□ 원천징수 종류

구 분	구분 기준	대상 기관(학교) 해당자 예시	징수방법 및 소득세율 (주민세=소득세×10%)	근거
근로 소득		◦교육공무직원 ◦3월 이상 근로계약 근로자(시간강사, 일용근로자 등) ◦기간제교사 ◦현직교사의 소속기관 특기적성강사료 ※근로계약이란 고용보험, 국민연금가입을 기준으로 함	◦월별 징수 납부(매월 간이세액표에 의거 원천징수·납부) ◦연말정산(다음해 2월분 급여 지급 시 반영)	소득세법 제20조
일용 근로 소득	일용 근로자	◦3월 미만 일용근로자 중 15만원을 초과한 일당액 ※3월 이상 계속 고용자: 근로소득으로 분류하여 간이 세액표에 의거 원천징수	◦150,000원을 초과하는 금액의 6%(산출세액 = 근로소득금액(과세표준)×원천징수세율(6%)×근로소득세액공제)	소득세법 제47조 제59조 제129조 제134조
사업 소득	독립적 반복적 계속적 전문적 직업적	◦사회 및 개인서비스업에서 발생한 소득 (자유직업소득) ◦고용관계가 없는 자가 독립된 자격으로 다수인에게 강연을 하고 지급받는 강연료 (계속적, 반복적, 전문적, 직업적으로 강연하는 경우) ◦사업자 등록한 개업의사의 교의수당, 치과의수당 등 ◦특기적성강사료(강의를 전문적·직업적으로 하는 경우)	◦소득세 3% [반드시 소득세 확정신고 하여야 함]	소득세법 제19조
기타 소득	일시적 초빙	◦고용관계 없이 다수인에게 일시적으로 강연하고 지급받는 강연료, 강사료 등 기타 유사한 보수 (소득세법 제21조 제1항 제19호) ◦대통령이 정하는 인적용역을 일시적으로 제공하고 받은 대가(감독수당)(소득세법 제21조제1항제19호) ◦특기적성강사료(강의를 전문적·직업적으로 하지 않고 다른 직업을 주 소득원으로 가지고 있는 경우) ◦공무원, 교수 등이 소속 외의 기관에 초빙되어 받는 강사료 ◦개업의가 아닌 병·의원에 소속된 의사의 교의수당 ◦원고료(소득세법 제21조제1항제15호) ※필요경비 공제 계산 일원화: 강사료, 강연료, 문제출제 수당, 채점수당, 원고료 등 총 수입금액의 60% 공제 후 기타소득 20% 징수	◦소득세 8% [총지급액에서 필요경비 60% 공제한 금액의 20%] ◦지방소득세(소득세의 10%) 0.8%	소득세법 제21조, 동법 시행령 제87조

(도움말 / 근로소득과 사업소득 구분하는 경우(예시))

- 고용관계 없이 독립된 자격으로 인적용역을 제공하는 경우에는 사업소득(인적용역 소득)이나 고용관계에 따라 근로를 제공하고 받는 대가는 근로소득에 해당함(서면1탐-527, 2006.4.26.)
- 전문적 지식을 가진 자가 고용관계 없이 독립적 지위에서 계속적·반복적으로 당해 지식을 활용하여 용역을 제공하고 그 대가를 지급받는 경우에는 사업소득, 일시적으로 용역을 제공하고 지급받는 대가는 기타소득으로 구분함(소득-256, 2008.7.28.)
- 연예인 및 직업운동선수 등이 사업활동과 관련하여 받는 전속계약금은 사업소득으로 하는 것임(조심 2009부218, 2009.3.5.)
- 부동산을 담보로 설정하고 금전을 대여한 금전대부업자가 해당 부동산을 경매신청하고 사업자등록을 폐업한 후 해당 부동산이 경락되어 원리금을 지급받는 경우 해당 이자는 사업소득에 해당함(법규소득 2014-185, 2014.6.30.)

□ 소득세법 제84조

·제84조(기타소득의 과세최저한) 기타소득이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하면 그 소득에 대한 소득세를 과세하지 아니한다.

1. 제21조제1항제4호에 따른 환급금으로서 건별로 승마투표권, 승자투표권, 소싸움경기투표권, 체육진흥투표권의 권면에 표시된 금액의 합계액이 10만원 이하이고 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 경우
 - 가. 적중한 개별투표당 환급금이 10만원 이하인 경우
 - 나. 단위투표금액당 환급금이 단위투표금액의 100배 이하이면서 적중한 개별투표당 환급금이 200만원 이하인 경우
2. 제21조제1항제14호에 따른 당첨금품등이 건별로 200만원 이하인 경우
3. 그 밖의 기타소득금액(제21조제1항제21호의 기타소득금액은 제외한다)이 건별로 5만원 이하인 경우

- 기타소득금액이 건별로 5만원 이하의 과세최저한 의미는 필요경비(60%)를 차감한 금액을 말함
 - ① 소득세법 시행령 제87조에서 규정하고 있는 기타소득 중 필요경비 60%가 인정되는 기타소득은 12만5천원까지 비과세로 함 (예: 강사료 등 인적용역 소득)
 - ⇒ {125,000원-(125,000원×60%)}=5만원 ∴ 총 소득금액 125,000원 이하는 비과세
 - ② 다만, 필요경비가 인정되지 아니하는 기타소득(경품추첨, 사례금, 알선수수료 등)은 지급액이 5만원 이상이면 원천징수를 해야 함
 - ③ 따라서 기타소득 중 지급액의 60% 필요경비가 인정되는 기타소득과 필요경비가 인정되지 않는 기타소득을 구분해서 처리
- 주민세는 소득세의 10%

나. 홈텍스 및 위텍스를 활용한 원천징수 관리

□ 원천세 신고

1) 원천세 신고

- 접근경로: 홈텍스 → 로그인 → 신고/납부 → 세금신고 → 원천세 → 정기신고 선택

○ 신고서 작성화면

원천세 신고

세금신고 신고내역 조회 (접수증·납부서) 신고 부속·증빙서류 제출 삭제내역 조회

신고서 작성 | 소득을 지급하는 자가 소득을 지급할 때 소득자로부터 세금을 미리 징수하여 국가에 납부하는 조세

일반 신고

정기신고 정기신고 (연말정산 환급/분납 신청 대화형 방식) 기한후신고 수정신고

파일 변환신고 (회계프로그램)

일반 신고

- 매월 납부
 - 정기신고납부기간 : 소득 지급일이 속하는 달의 다음달 10일까지
- 반기 납부
 - 정기신고납부기간 : 소득 지급일이 속하는 반기의 다음달 10일까지
 - * 1월 ~ 6월분(상반기) : 7.10.까지 / 7월 ~ 12월분(하반기) : 다음해 1.10.까지

버튼 설명

- ① 정기신고 : 법정 신고납부기간 내에 신고하는 경우
- ② 기한후신고 : 법정 신고납부기간을 경과하여 신고하는 경우
- ③ 수정신고 : 당초 세금을 적게 신고하여 과세표준과 세액을 증액 신고하고자 하는 경우
- ④ 파일 변환신고 : 회계 프로그램에서 작성한 파일로 정기신고, 기한후신고, 수정신고하는 경우
- ⑤ 정기신고(대화형) : 연말정산 환급/분납신청을 포함한 정기신고를 하는 경우

○ 작성방법

① 신고 구분

원천세

Step 1. 세금신고 Step 2. 신고내역 Step 3. 삭제내역

작성과 변경 신고 등에서 원하는 방법을 선택하여 신고서를 작성 또는 변경 후 제출합니다. (신고이동시간 : 09:00~24:00)

신고서는 정산 접수일 것에 한하여 신고일 것으로 보므로 하달일에는 24:00 이전에 접수가 완료되어야 합니다.

정기신고인 경우 해당 신고기간 내에 여러 번 신고를 하더라도 최종 신고한 내용만 결정하게 신고할 것으로 봅니다.

신고 후 접수결과(정산)를 꼭 확인하고, [Step 2. 신고내역]에서 접수증, 첨부서류내역, 신고서원장 등을 확인할 수 있습니다.

납부서 출력은 [Step 2. 신고내역]의 납부서()를 선택하여 이를 가능합니다

원천세 신고

소득을 지급하는 자가 소득을 지급할 때 소득자로부터 세금을 미리 징수하여 국가에 납부하는 조세

일반신고

정기신고 작성 기한후신고 작성 수정신고 작성 파일 변환 신고 (회계 프로그램)

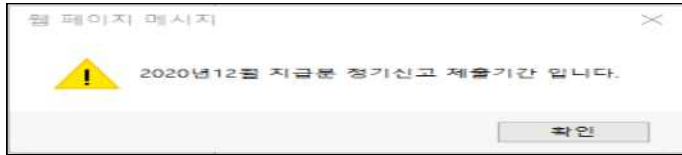
정기신고 방법

- 매월 신고납부기간 : 매월 15일부터 지급일의 다음달 10일까지 제출
- 반기 신고납부기간 : 1~6월 지급은 7월10일까지, 7~12월지급은 다음년도 1월10일까지 제출합니다.
- 정기신고 해당 환급신청을 할 수 있으며, 수정신고시에는 신청할 수 없으므로 국제환급금계좌를 정확히 작성하시기 바랍니다.

수정신고 방법

- 국세청에 이미 제출했던 신고서 내용에 수정사항이 있을 때 [신고하락 후 다음달] 부터 신고할 수 있으며 [16년 귀속분] 부터 수정 신고할 수 있습니다.
- 조회되는 이전 신고서 내용을 반드시 확인하고 작성하여야 합니다.(세무대리인이 수입사업장의 수정 신고서에는 조회되지 않습니다.)
- 수정신고의 납부서 출력 및 조회납부는 자동되지 않으므로 [국제납부]-[자진납부]에서 직접 입력 후 출력, 납부 하시기 바랍니다

- ▶ 정기신고: 소득 지급일이 속하는 달의 다음달 10일까지 신고
- ▶ 기한후신고: 법정신고기간을 경과하여 신고하는 경우



- ▶ 정기신고 작성 버튼을 누르면 팝업창이 뜨면 확인버튼

② 기본정보 입력

원천세

Step 1. 세금신고 Step 2. 신고내역 Step 3. 삭제내역

01. 기본정보 입력 ▶ 더보기

02. 원천징수이행상황신고서(환급신청제)
05. 신고서제출

기본정보 입력 ▶ 기본정보 입력 메뉴열

· 사업자 기본사항을 나타내는 화면입니다.
※ 신고(제출)한 신고서를 재공신고 및 재요청 선택 후, 신고서를 다시 작성하시는 경우 반드시 **소득자료 결과물** 화면에서 변경하시기 바랍니다.
→ 홈텍스 > 세금신고 > 소득요청 > Step2.요청내역 > 소득요청 내역조회 > 처리결과 "처리완료" 확인 필수

● **징수의무자 기본정보** 신고서 불러오기 새로작성하기

* 제출년월 2021 년 02 월 * 귀속년월 2021 년 02 월 * 지급년월 2021 년 02 월

* 사업자(주인)등록번호 확인 ※ 확인해야만 세부사항을 입력할 수 있습니다.

● **원천징수신고구분**

* 원천신고구분 ☒ 매월 ☐ 반기 * 신고구분 ☐ 정기 ☐ 수정 ☐ 기한후

연말정산 ☐ 연말정산포함 소득처분 ☐ 소득처분신고 환급신청 ☐ 환급신청

· 사업자 기본사항을 나타내는 화면입니다.

● **징수의무자 기본정보** 신고서 불러오기 새로작성하기

* 제출년월 2020 년 04 월 * 귀속년월 2020 년 02 월 * 지급년월 2020 년 02 월

* 사업자(주인)등록번호 확인 ※ 확인해야만 세부사항을 입력할 수 있습니다.

● **원천징수신고구분**

* 원천신고구분 ☒ 매월 ☐ 반기 * 신고구분 ☐ 정기 ☐ 수정 ☐ 기한후

연말정산 ☒ 연말정산포함 소득처분 ☐ 소득처분신고 환급신청 ☒ 환급신청

● **원천징수의무자**

상호(법인명) 다침완선 공여용영신우감도 * 성명(대표자) 한보송

전화번호 044 - 1234 - **** 전자우편주소 11* @ daum.net daum.net

사업장주소 우편번호 03174 주소검색
도로명주소 서울특별시 종로구 새문안로3길 52-9 802호(내수동, 경희목장 서노 1시노)
지번주소 서울특별시 종로구 내수동 72 경희목장 서노 1시노 802호

* 일괄납부여부 ☐ 예 ☒ 아니오 * 사업자단위과세여부 ☐ 예 ☒ 아니오

● **소득종류선택**

☒ 근로소득 ☐ 퇴직소득 ☐ 사업소득 ☐ 기타소득
☐ 연금소득 ☐ 이자소득 ☐ 배당소득 ☐ 저축해지추징세액
☐ 양도소득 ☐ 법인원천 ☐ 수정신고(세액)

- ▶ 귀속연월, 징수의무자 기본사항 및 원천징수 신고구분과 신고할 소득 종류 선택
 - 귀속연월: 신고서에 해당하는 귀속월을 작성
 - 연말정산포함 : 연말정산 소득(A04,A05,A06,A26,A44,A46) 입력시 체크
 - 소득처분신고 : 소득처분 신고시 체크
 - 환급신청 : 환급액을 당월에 환급받을 경우 체크
 - 소득종류선택 : 해당 월에 지급된 소득이 있을 경우 전부 체크
 - 수정신고(세액) : 수정신고와 함께 신고하는 정기신고인 경우에 체크하고, 수정 신고로 발생한 납부/환급 세액을 가감하여 징수세액 란에 입력

③ 각 소득에 해당하는 원천징수내역 및 납부세액 입력

다량환산 공제용영수증발표 | 101-02-42933 | 제출여부 >>> 재제출 작성중입니다. | <<< 이력보기

원천징수이행상황신고서(원천징수세액 환급신청서) | 원천징수이행상황신고서 매뉴얼

원천징수내역 및 납부세액 | 아래 스크롤을 좌우로 움직이면 환급세액조정내역을 확인할 수 있습니다. (단위: 원)

소득구분	코드	소득지급			징수세액		
		(4)연월수	(5)총지급금액	(6)소득세 등	(7)동여준 특별세	(8)가산세	(9)당월조정 환급세액
간이세액	A01	5	5,000,000	5,000			
종도회사	A02	1	10,000,000	-10,000			
일용근로	A03						
연말정산	A04						
연말정산	A05						
연말정산	A06						
가합계	A10	6	15,000,000	-5,000			

※ 연말정산_환급(A04)에는 연말정산 대상 연월 및 총지급금액만 넣으며, 연말정산_분납신청(A05)에는 분납신청한 연월 및 분납신청금액을 넣고 연말정산_납부금액(A06)에는 연말정산 납부하거나 환급받은 금액을 작성합니다.

※ 총지급금액은 비과세 및 과세미달을 포함한 총지급액으로 작성합니다. 다만, 근로소득과 종교인소득은 다음과 같습니다.

- 근로소득의 경우 비과세 항목 중 아래 표에서 지급명세서 작성여부에 "무"로 표시한 항목만 제외하여 기재하며, (표)비과세 및 과세 소득 코드 참조

- 종교인소득의 경우 비과세 항목(학자금, 식사대 등)은 제외하고 기재하나, 종교활동비는 포함하여 기재합니다.

※ 이자소득 (단위: 원)

소득구분	코드	(4)연월수	(5)총지급금액	(6)소득세 등	(7)동여준 특별세	(8)가산세	(9)당월조정 환급세액
이자소득	A50	1	1,500,000	1,000			1,000

가합계 A10 6 15,000,000 -5,000

※ 이자소득 (단위: 원)

소득구분	코드	(4)연월수	(5)총지급금액	(6)소득세 등	(7)동여준 특별세	(8)가산세	(9)당월조정 환급세액
이자소득	A50	1	1,500,000	1,000			1,000

- ▶ 타 소득에 조정환급을 해야할 경우에는 아래와 같이 (9)당월조정당월조정 환급세액란에 기재
 - (9) 당월조정 환급세액란은 (+)금액으로 입력하여야 정상적으로 납부 세액에서 차감됨

귀속 2020년 01월, 지급 2020년 01월

> 당월 발생 환급세액 차월미환급세액 승계명세서 작성

(15)일반환급	(16)산택재산(금융회사 등)	(17)그 밖의 환급세액
450,000 원	0 원	금융회사 등 : 0 원 합 병 등 : 0 원

※ 입명 및 사업자단위과세전환 등에 따른 차월미환급세액 승계명세서 작성하려면, '차월미환급세액 승계명세서 작성' 버튼을 누르세요.

② 환급조정 및 신청세액

(18)조정대상환급세액(14+15+16+17)	(19)당월 조정환급세액 합계	(20)차월미환급 환급세액(18-19)
450,000 원	200,000 원	250,000 원

※ 환급신청하려면 [기본정보입력] 화면에서 '환급신청구분'에 체크 후 환급신청서부표를 작성합니다.

(21)환급신청액 50,000 원

③ 환급세액 조정
> 전월 미환급세액의 계산

귀속 2020년 02월, 지급 2020년 02월

(12)전월미환급세액	(13)기환급 신청세액	(14)차감잔액(12-13)
250,000 원	50,000 원	200,000 원

- 이월시킨 환급세액이 존재하는 경우 (12)전월미환급세액에 전월 신고서의 (20)차월미환급 환급세액 금액을 입력하고, (13)기환급 신청세액에는 전월 신고서의 (21)환급신청액을 입력

※ 기본정보 입력화면에서 환급신청 여부에 체크한 경우에는 환급신청액란에 환급받을 금액을 반드시 작성(차월미환급 환급세액 내의 금액만 환급신청 가능)

④-1. 신고서부표 - 신고서 소득종류 선택

재출여부 >>> 작성중입니다.

매뉴얼보기 매뉴얼하기

01. 기본정보 입력

02. 원천징수이행상황신고서 (환급신청서)

03. 신고서부표

 + 신고서 소득종류 선택

 - 신고서 부표 작성

05. 신고서제출

● 신고서 소득 종류 선택

신고하고자 하는 소득의 종류를 모두 선택하십시오.
선택한 소득에 따라 다음 화면이 구성되며, 소득별 부표를 입력할 수 있습니다.

- ① 원천징수의무자가 징수하는 세액을 각 소득종류별로 기재하되, 법인세에는 법인세법 제 73조의 규정에 의한 산택재산분, 수탁회사분 원천징수세액을 포함합니다.
- ② 원천징수이행상황신고서(부표)는 매월 지급년월에 해당하는 내역을 기재하여 매월 제출합니다.
- ③ 비거주자소득에는 이자, 배당, 사업, 기타, 양도, 근로 소득이 포함됩니다.
- ④ 법인원천소득에는 일반이자, 산택재산분, 수탁회사징수분, 비영업대금의 이익 및 국내 원천소득이 포함됩니다.

※ 소득의 종류 선택은 해당되는 사항이 없을 경우 선택하지 않고 '저장 후 다음이동'을 클릭합니다.

● 소득의 종류 선택

☐ 거주자 : 이자소득

☐ 거주자 : 배당소득

☐ 거주자 : 해지수령

☐ 거주자 : 근로소득(파견근로에 대한 대가)

☐ 비거주자 : 이자, 배당, 사업, 기타, 양도, 근로 소득

☐ 법인원천 : 일반이자, 산택재산분, 수탁회사징수분, 비영업대금의 이익 / 국내원천소득

※ 근로소득(파견근로에 대한 대가) 항목은 외국법인에서 온 파견근로자에 대해서 작성합니다.
(관련법령은 소득세법 156조의7 과 소득세법 시행령 207조의10을 참고하시기 바랍니다.)

이전 저장 후 다음이동

- ▶ 신고서 부표 화면에서 소득종류를 확인한 뒤, [저장 후 다음 이동]을 클릭
 - 비거주자 항목은 원천징수 대상자 중 비거주자가 있는 경우 체크
 - 소득의 종류에 대한 추가 선택이 필요한 경우 선택

□ 소득세법 제1조의 2(정의)

① 이 법에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. “거주자”란 국내에 주소(住所)를 두거나 183일 이상의居所(居所)를 둔 개인을 말한다.
2. “비거주자”란 거주자가 아닌 개인을 말한다.

② 제1항에 따른 주소·거소와 거주자·비거주자의 구분은 대통령령으로 정한다.

④-2. 신고서 부표 작성

- ▶ 부표화면에서 본표에 작성한 소득내용을 바탕으로 해당하는 항목들의 인원, 총지급액, 징수세액 등을 작성한 후 [저장 후 다음이동] 버튼을 클릭 귀속

도움말 / 원천징수세액 환급신청액이 있는 경우 부표 작성방법

The screenshot shows the '원천징수세액 환급신청서 부표' (Withholding Tax Credit Application Form) interface. At the top, there is a field for '(21) 환급신청액' (Withholding Tax Credit Amount) with a value of 4,000. Below this, there is a table for inputting withholding tax details. The table has columns for (1) 소득의 종류 (Type of Income), (2) 귀속연월 (Period of Attribution), (3) 지급연월 (Period of Payment), (4) 코드 (Code), (5) 인원 (Number of Persons), (6) 소득 지급액 (Income Payment Amount), and (7) 결정세액 (Assessed Tax Amount). The table shows a total of 19 persons and a total income payment of 5,000,000. Below the table, there is a section for '가납부 원천징수세액' (Withholding Tax Credit) and '가납부 세액' (Withholding Tax). The table shows a total of 56,000 for the credit and 70,000 for the tax. The final row shows a total of 126,000 for the credit and 126,000 for the tax. The bottom right corner shows the '⑥ 환급신청액' (Withholding Tax Credit Amount) as 10,000.

- 환급신청서부표 화면에서 환급대상이 되는 세액들에 대한 명세를 (21)환급신청액과 환급신청서 부표의 「⑥환급신청액」의 합계가 일치하도록 입력
 - 소득의 종류 : 환급금액이 산출된 소득의 종류를 선택.
 - 귀속연월 : 환급세액이 발생한 신고서의 귀속연월을 입력
 - 지급연월 : 환급세액이 발생한 신고서의 지급연월을 입력
 - 코드 : 환급금액이 산출된 소득코드를 선택.
 - 인원 : 환급대상 소득구분 및 코드에 해당하는 인원을 입력
 - 소득 지급액 : 환급대상 소득구분 및 코드에 해당하는 총지급액을 입력
 - 결정세액 : 환급대상 소득에 해당하는 지급명세서 상의 결정세액 합계액을 입력
 - 가납부세액[주(현)] : 환급대상 소득에 해당하는 지급명세서 상의 가납부세액 중 주(현) 근무지에 해당하는 가납부 세액의 합계액을 입력
 - 가납부세액[중(전)] : 환급대상 소득에 해당하는 지급명세서 상의 가납부세액 중 중(전) 근무지에 해당하는 가납부 세액의 합계액을 입력
 - 차감세액 : 환급대상 소득에 해당하는 지급명세서의 차감징수세액 합계액을 입력
 - 분납금액 : 원천징수이행상황신고서의 A05(분납신청)의 징수 세액란의 ⑥소득세 등 금액을 입력
 - 조정한급세액 : 환급세액에서 자동적으로 차가감되는 같은 세목의 납부금액과 타 세목의 (9)당월조정한급세액을 합하여 입력

(도움말 / 환급신청 시 전월미환급세액이 있는 경우)

⑤ 원천징수세액 환급신청서 부표

④ 환급신청 내역 입력

(21) 환급신청액 4,000 원

※ 위와 환급신청액은, 원천징수이행상황신고서(환급신청서)의 <21>환급신청액에 입력된 금액입니다.

추가입력 선택내용 삭제

소득의종류	귀속년월	지급년월	코드	인원	소득 지급액	⑤결정 세액	⑥계
근로소득	2022-05	2022-05	A04	19	5,000,000		
합 계				19	5,000,000	0	

※ 기납부세액 [주(한), 중(전)]이 있는 경우 하단 「기납부세액명세서 작성」을 선택하여 작성하시기 바랍니다.
 ※ 환급신청 시, 원천징수 ⑤지급액 값을 통해서 조정하시기 바랍니다.
 ※ ⑤조정환급세액은 환급액에서 자동적으로 차가감되는 같은 세목의 납부금액과 타 세목에 입력된 <9>당월조정환급세액을 합한 금액을 입력하시기 바랍니다.

(12) 전월 미환급세액 0 원

(20) 차감이월 환급세액(18-19) 4,000 원

※ 위와 (12)전월 미환급세액 및 (20)차감이월 환급세액은 원천징수이행상황신고서(환급신청서)에 입력된 금액입니다.
 ※ <12>전월 미환급세액이 있는 경우 하단의 「전월미환급세액 조정명세서 작성」을 선택하여 작성하시기 바랍니다.

전월미환급세액
조정명세서 작성 기납부세액 명세서
작성

⑥ 환급계좌확인

은행 산업은행

계좌번호 12345678 ※ (-)는 제외하고 입력하십시오

※ 원천징수세액을 환급신청하는 경우 환급신청대상 지급명세서를 제출하여야 합니다.
 ※ 국세환급금 계좌는 환급금액이 2천만원 미만인 경우에만 작성하며, 2천만원 이상인 경우 별도 "계좌계좌금신고서"를 제출하여야 합니다.

이전 신고서 작성완료

- 환급 신청시 전월미환급세액이 있는 경우에는 「전월미환급세액 조정명세서」를 작성하여야 함
 - 「기납부세액 명세서」가 반드시 첨부되어야 함
 - 다만, 환급대상 소득코드가 수정신고(A90)인 경우에는 첨부대상이 아님
 - 환급신청서 부표를 작성한 후 [신고서 작성완료]를 클릭

⑤-1. 신고서 제출

원천세 신고

세금신고 신고내역 조회(접수증·납부서) 신고부속·증빙서류 제출 삭제내역 조회

제출여부 >>> 작성중입니다. 프리 프리보기

● 신고서 제출

- 지금까지 입력한 자료의 세액계산을 보실 수 있습니다.
 세액이 맞는지 확인 후 「신고서 제출하기」 버튼을 누르면 신고서가 최종제출 됩니다.

● 원천세 신고내용 요약

구분	2022-05	2022-06
귀속년월	2022-05	2022-06
제출년월	2022-06	
원천징수이행무부분	매월	
소득세 납부세액	2,700 원	
차감이월 환급세액	0 원	

구분	2022-05	2022-06
신고구분	원기신고	
환급신청여부	부	
누계총합세 납부세액	0 원	
환급 신청액	0 원	

이전 신고서 제출하기

- ▶ 신고서 부표까지 작성완료 한 후 [신고서 제출하기] 클릭

도움말 / 신고서 오류내역 정정

신고서 오류내역 조회			
신고내용			
과세년월	2020년 02월	신고구분	정기(확정)
신고서종류	원천징수미행상환신고서	신고유형	정기신고
오류내역			
서식명	항목명	내용검증 오류내역	
원천징수미행상환신...	환급계좌	환급계좌번호는 6자이상 16자이하로 입력하여야 합니다.	
원천징수미행상환신...	환급계좌	은행코드가 유효하지 않습니다.	
원천징수미행상환신...	⑤총지급액	신고서와 부표에 입력된 신고내용(총지급액)이 일치하지...	
원천징수미행상환신...	⑥소득세 등	신고서와 부표에 입력된 신고내용(소득세 등 징수세액)...	
원천징수미행상환신...	③당월조정환급세액	신고서와 부표에 입력된 신고내용(조정환급세액)이 일치...	
원천징수미행상환신...	⑤총지급액	신고서와 부표에 입력된 신고내용(총지급액)이 일치하지...	
원천징수미행상환신...	⑥소득세 등	신고서와 부표에 입력된 신고내용(소득세 등 징수세액)...	
원천징수미행상환신...	③당월조정환급세액	신고서와 부표에 입력된 신고내용(조정환급세액)이 일치...	

- 오류가 발생하면 접수가 되지 않으므로 발견된 오류에 대해 정정하여 정상적인 처리가 이루어질 수 있도록 처리하여야 함
- 오류가 발생하지 않은 정상신고의 경우 [신고서제출] 화면으로 이동하며, 원천세 신고내용 요약을 보고 내용을 확인한 후 [신고서제출하기]를 클릭하여 진행

⑤-2. 각종 보고서 확인

- ▶ 신고서 제출 후에 발급되는 접수증의 접수결과와 신고내역을 확인하고 출력하여 보관
- ▶ 신고완료 후 Step2로 이동하여 신고서와 납부서를 출력할 수 있으며, 각 세목별로 납부서가 출력되나 수정신고세액 납부서는 직접 작성

원천세 신고서 접수증

사용자 ID: [] 사용자명: []

접수번호: [] 접수일자: []

제출내역

상호(상명)	사업자(주인)등록번호
신고서종류	접수방법
원천징수내역	결과(확정) / 결과신고

국세청홈택스에 위와 같이 접수되었습니다.

상세내역

인쇄하기 Step2신고내역 납부세 조회(가상계좌확인) 닫기

▶ 원천세 신고서 접수증

Report - Internet Explorer
https://www.hometax.go.kr/serp/clipreport.do National Tax Service [KR]

원천세 신고서 접수증

사용자 ID: [] 사용자명: []
접수번호: [] 접수일시: [] 접수결과: [] 정상

■ 제출내역

상호(성명)	사업자(주민)등록번호	접수방법	
신고서종류	원천징수이행상황신고서	접수방법	인터넷(작성)
첨부한서류	0종	신고구분	정기(확정) / 정기신고

국세청홈텍스에 위와 같이 접수되었습니다.

■ 상세내역 (단위: 원)

매월/반기	반기	총지급액	
귀속연월	2020년 01월	소득세 등 납부세액	
지급연월	2020년 06월	원천징수세액	0
제출연월	2020년 07월	차감미납환급세액	0

▶ 원천세 신고서

신고서미리보기 - Internet Explorer
https://hometax.go.kr/vx/bisqum/popup.html?w2xPath=/u/m/z/UTSRNAAZ34.xml&popupD=UTSRNAAZ34&w2xHome=/u/m/z/&w2xDocumentRoot= National Tax Service

원천세 신고서 보기

▶ 원천세 신고서 미리보기 하신 후 인쇄하실 수 있습니다.
- 개인정보보호를 위해 개인정보에 해당되는 부분은 ***로 표시됩니다.
※ 일괄출력하려면 [일괄출력] 버튼을 클릭 후 아래의 프린터()를 클릭하세요.

신고서 목록

전체선택 선택취재
- ☒ 원천징수이행상황신고서(원천징수세액환급신청서)

■ 소득세법 시행규칙 [별지 제21호서식] (1 쪽)

☒ 원천징수이행상황신고서
☐ 원천징수세액환급신청서

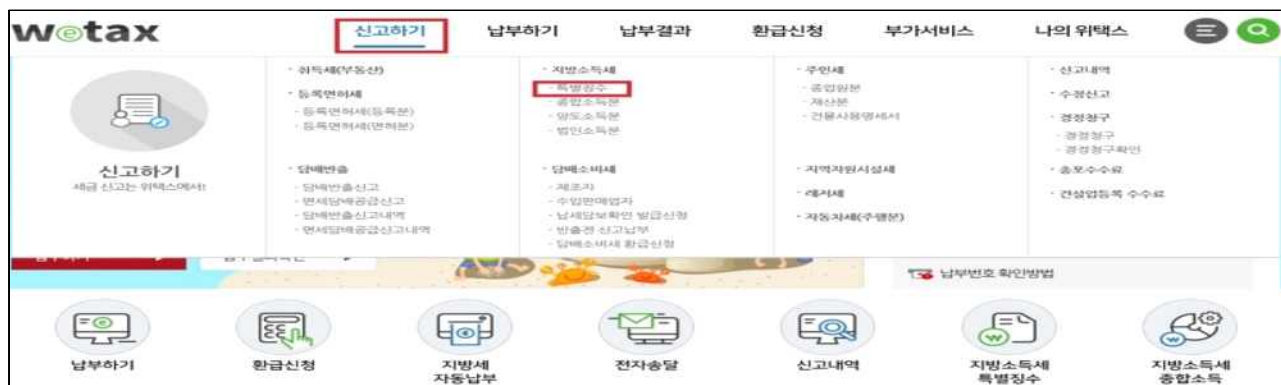
원천징수 의무자: []
사업자(주민)등록번호: []
사업장 소재지: []

■ 원천징수 명세 및 납부세액 (단위: 원)

소득자	소득구분	코드	소득지급액	원천징수액	장부세액	납부세액
			① 인건비	② 중과징금	③ 소득세	④ 동여분 환급액
근로소득	근로소득	401				
	월급소득	402				
	월급소득	403				
	월급소득	404				
	월급소득	405				
	월급소득	406				
배당소득	배당소득	421				
	배당소득	422				
	배당소득	423				
	배당소득	424				

2) 지방소득세(주민세) 신고

- 접근경로 : 위택스-로그인-신고하기-특별징수 ※ 비회원으로도 납부가능
- 신고서 작성화면



🏠 > 신고하기 > 지방소득세 > 특별징수

유의사항

- [매월 납부 기한] 지급월의 다음월 10일까지
- [반기 납부 기한] 1 ~ 6월 지급: 7월 10일, 7 ~ 12월 지급: 1월 10일까지
- 근로소득 및 퇴직소득에 대한 지방소득세의 납세자는 납세자의 근무지로 해야 합니다. 다만, 퇴직 후 연금계좌(연금신탁 포함)에서 연금회수령의 방식으로 인출하는 퇴직소득의 경우에는 그 소득을 지급받는 사람의 주소지로 합니다. [지방세법 제89조제3항제1호]
- 근무지라 함은 본래의 소속된 근무지를 말하나 파견근무의 경우에는 그 파견지를 근무지로 합니다. [지방세법 기문통칙 89-1]
- 반기별 납부자는 소득지급일(지급연월)이란 반기 종료월(예: 상반기는 6월, 하반기는 12월), 귀속연월에 반기 개시월(예: 상반기는 1월, 하반기는 7월)을 수록하며, 반기의 마지막 달 말일 현재의 납세지 관할 지방자치단체에 납부합니다.
- 지방소득세신고에 위해 프로그램 설치가 필요하며, 차세대지방세시스템 구축('20 ~ '22년)을 통해 별도 설치프로그램이 필요 없도록 개선된 서비스를 제공할 예정입니다.

단건 납부 ➡

동일한 지급연월, 1개의 지방자치단체에 특별징수내역 및 납부세액을 입력하고 납부할 수 있는 서비스입니다.

※ 은행에 수기용지로 납부하시는 경우에는 단건 납부서를 다시 제출하실 필요가 없습니다.

비회원 납부 **비회원 내역조회**

일괄 납부(엑셀 이용) ➡

사업장이 두개 이상의 자치단체에 소재할 경우 엑셀파일로 작성하여 복수건의 특별징수 내역 및 납부세액을 입력하고 납부할 수 있는 서비스입니다.

※ 은행에 수기용지로 납부하시는 경우에는 엑셀 납부서를 다시 제출하실 필요가 없습니다.

일괄 납부(회계 프로그램 이용) ➡

회계 프로그램에서 작성한 특별징수내역 및 납부세액을 위택스 변환프로그램으로 변환하여 납부할 수 있는 서비스입니다.

※ 은행에 수기용지로 납부하시는 경우에는 파일을 다시 제출하실 필요가 없습니다.

※ 회계프로그램으로 작성시 처리일자
1. 변환프로그램 실행 후 오류검증
2. 신고서 전송

※ 회계파일 신고 시 로그인정보와 신고자정보가 일치하여야 합니다.

단건 납부 내역 조회 ➡

단건납부를 통해 납부한 내역을 조회하는 서비스입니다. 신고서출력, 신고취소, 납부서출력, 즉시납부 등의 기능을 이용하실 수 있습니다.

일괄 납부 내역 조회 ➡

엑셀 및 회계 프로그램을 통해 납부한 내역을 조회하는 서비스입니다. 신고서출력, 신고취소, 납부서출력, 즉시납부 등의 기능을 이용하실 수 있습니다.

세액 미리 계산 ➡

지방소득세 특별징수세액을 미리 계산합니다.

- 단건납부: 동일한 지급연월, 1개의 지방자치단체에 특별징수를 납부해야 하는 경우, 위택스 화면에서 직접 특별징수세액내역을 입력하고 납부
- 비회원 납부: 위택스 회원가입없이 “단건 납부” 방식으로 특별징수를 납부
- 비회원 내역조회: “비회원 납부” 메뉴에서 신고/납부한 내역을 조회

■ 작성방법

① 작성 프로그램 실행

The screenshot shows the '지방소득세(특별징수) - 단건 납부' (Local Income Tax (Special Collection) - Single Payment) web interface. The interface is divided into a left sidebar with navigation links like '특별징수', '납부흐름도', '기본사항', '납부세액 및 가감조정', and '특별징수 명세서'. The main content area displays a flowchart with three steps: 01 기본사항 (Basic Information), 02 납부세액 및 가감조정 (Payment Tax Amount and Adjustment), and 03 특별징수 명세서 입력 (특별사항) (Special Collection Statement Input (Special Cases)). A red box highlights the '다음' (Next) button at the bottom right of the flowchart.

② 사업장 기본정보 입력

The screenshot shows the '지방소득세(특별징수) - 단건 납부' (Local Income Tax (Special Collection) - Single Payment) web interface, specifically the '1. 기본정보 등록' (1. Basic Information Registration) section. The form is divided into three main sections: '신고인정보' (Taxpayer Information), '특별징수 의무자 인적사항' (Special Collection Obligor's Personal Information), and '납부구분' (Payment Type). The '신고인정보' section includes fields for '주민등록번호' (Resident Registration Number), '성명' (Name), '전화번호' (Phone Number), and '비밀번호' (Password). The '특별징수 의무자 인적사항' section includes fields for '개인/법인구분' (Individual/Corporate Type), '주인/법인등록번호' (Owner/Corporate Registration Number), '사업자등록번호' (Business Registration Number), '상호/대표자' (Trade Name/Representative), '전화번호' (Phone Number), '사업장주소' (Business Address), and '신고납부관할지' (Reporting/Payment Jurisdiction). The '납부구분' section includes fields for '납부구분' (Payment Type), '소득지급일' (Income Payment Date), '신고일자' (Reporting Date), '납부기한' (Payment Deadline), '귀속연월' (Fiscal Year/Month), and '당초납기' (Original Due Date). A red box highlights the '다음' (Next) button at the bottom right of the form.

▶ 회원가입 후 로그인-납부정보 등록

- 신고인 및 특별징수의무자 인적사항 기본 등록됨
- 개인/법인 구분: 학교는 기초자치단체(83)으로 선택
- 신고납부관할지: 사업장 해당 동/리를 꼭 선택 후 납부구분 입력

(도움말 / 홈텍스신고정보가져오기)

- 원천세 신고 후 접수증의 접수번호와 사업자등록번호를 통해 기본정보 가져오기 가능

▶ 납부구분

- 납부구분: 월 / 반기 / 반기(폐업 등)
 - ※ 원천징수한 소득세를 반기별로 납부하는 경우, 지방소득세도 반기로 납부 가능
(상시고용인원 20명이하인 원천징수의무자)
- 소득지급일: 급여지급일(년/ 월) 선택
- 귀속연월: 급여지급일이 속한 년 / 월 선택
- 신고일자: 지방소득세 신고서 작성일
 - ※ 소득지급일을 입력하면 당초납기, 납부기한은 자동입력됨
- 자진납부기한: 납부기한이 지난 자료는 자진납부기한을 납부기한 +6일까지 입력 가능(가산세는 자진납부기한까지 자동 계산)

(도움말 / 비회원 납부화면 활용시)

- 신고인 정보: 업무담당자 인적정보 입력
 - ※ 신고인의 주민번호, 비밀번호는 비회원조회 시 필요)
- 특별징수의무자 인적사항: 기관장 및 기관 정보 입력

③-1. 납부세액 입력

지방소득세(특별징수) - 단건 납부

특별징수

2. 납부세액 및 가감조정

② 납부세액

항목	인원	과세표준	특별징수세액
이자소득	0	0	0
배당소득	0	0	0
사업소득	0	0	0
근로소득	0	0	0
연금소득	0	0	0
기타소득	0	0	0
퇴직소득	0	0	0
저축해지추징세액 등	0	0	0
비거주자 양도소득	0	0	0
법인원천(내국법인)	0	0	0
법인원천(외국법인)	0	0	0

③ 가감세액(조정액) 내역입력 [열기]

과세표준 합계	특별징수세액 합계
가산세	차감후 환급잔액 (환급부족액)
금월 납부할 세액	
비고	

※ 원단위 결사로 인하여 발생한 차익이 있을 경우에만 항목별 지방소득세액을 수정하고 그 대충을 한글 50자 이내로 간략하게 입력하십시오.

< 이전 다음 >

- ▶ 인원: 신고대상 인원
- ▶ 과세표준: 홈텍스에 신고한 원천징수세액
- ▶ 특별징수세액: 원천세액의 10%에 해당하는 금액

③-2. 가감세액(조정액) 입력

지방소득세(특별징수) - 단건 납부

특별징수

2. 납부세액 및 가감조정

② 납부세액

항목	인원	과세표준	특별징수세액
이자소득	1	10,000,000	1,000,000
배당소득	0	0	0
사업소득	0	0	0
근로소득	0	0	0
연금소득	0	0	0
기타소득	0	0	0
퇴직소득	0	0	0
저축해지추징세액 등	0	0	0
비거주자 양도소득	0	0	0
법인원천(내국법인)	0	0	0
법인원천(외국법인)	0	0	0

③ 가감세액(조정액) 내역입력 [열기]

과세표준 합계	특별징수세액 합계
가산세	차감후 환급잔액 (환급부족액)
금월 납부할 세액	
비고	

※ 원단위 결사로 인하여 발생한 차익이 있을 경우에만 항목별 지방소득세액을 수정하고 그 대충을 한글 50자 이내로 간략하게 입력하십시오.

PC 저장

종료

< 이전 다음 >

③ 가감세액(조정액) 내역입력 [닫기] 도움말열기

환급액		추가납부액	
당월기타환급액	1,000	당월추가납부액	0
연말정산환급액	2,000	연말정산추가납부액	0
중도퇴사자 환급액	0	급여지급일 [선택] ▼ 년 [선택] ▼ 월 가산세대상 추가납부액 납부액 가산세	0
환급합계금액	3,000	추가납부합계금액	0
가감조정금액(차감액)	-3,000		

▶ 당월기타환급액, 연말정산환급액, 중도퇴사자 환급액 입력

▶ 당월추가납부액, 연말정산추가납부액 입력

※ 가산세대상 추가납부액: 전월 혹은 그 이전에 이미 납부하였으나, 일부 납부하지 못하여 추가 납부하는 경우 해당 납부액을 입력하여 가산세가 포함된 합계 금액으로 납부할 수 있는 항목

▶ 가감조정금액(차감액): 가감조정금액(차감액)이 표시되나, 환급액이 추가납부액보다 큰 경우 음수로 표시됨

④ 특별징수명세서 작성

▶ 지방소득세 특별징수 계산서 및 명세서는 필수입력항목은 아니나, 지방자치단체의 장이 민원처리를 위하여 요구하는 경우는 첨부해야 함.(지방세법 시행령 제100조의5)

지방소득세(특별징수) - 단건 납부

특별징수

3. 지방소득세 특별징수 계산서 및 명세서 (별지 제42호의2서식)

② 특별징수 의무자 ※ 특별징수 명세서 작성은 선택사항입니다.

☐ 성명/법인명
☐ 상호/대표자
☐ 사업장주소

③ 특별징수 명세서 ※ 동일한 소득종류에 종속된 납세의무자 주민등록번호를 입력하시면 안됩니다. [추가] [삭제]

소득종류	징수명콜일	납세의무자	과세표준	산출세액	조정액(환급액)	납부액	비고
		성명	주민등록번호				

※ 특별징수 명세서 내역이 있을 경우 아래의 서식을 다운로드 작성하신 후 불러주시기 바랍니다.

[특별징수명세서서식 내려받기](#)
[특별징수명세서 불러기](#)

PC 저장 이전 다음

▶ 각 항목은 필수입력 사항으로 추가 버튼을 눌러 입력 칸을 생성하고 각 항목에 입력

▶ 작성이 완료되면 하단부의 제출버튼을 클릭하고, 팝업 내용을 확인한 후, [예] 혹은 [아니요] 버튼을 선택하여 제출

⑤ 제출 및 접수확인

- ▶ 정상적으로 접수되는 경우 접수내용 확인 가능

② 접수내용

신고자	
전자납부번호	
접수결과	
신고세목	
주민/법인등록번호	
성명/법인명	

위와 같이 접수되었습니다

~~가상계좌번호, 가상계좌, 성명 및 납부사유를 확인합니다.~~
 가상계좌 버튼을 클릭하여 가상계좌번호를 확인(생성)후 납부서를 출력하시면 가상계좌번호가 납부서에 표시됩니다.

- ▶ 신고결과서 출력화면

관리번호	지방소득세 특별징수 신고결과서			
신고납부관할지	부산광역시 연제구	전자납부번호	26470-1-30-19-403467805	
		납세번호	470-7-30-140-004-2019-07-3-610-000270-8	
신고인 (납세자)	사업장명	이대르개인사업자	사업자등록번호	123-82-67888
	사업장소재지 (과세대상등록주소)	부산광역시 연제구 거제대로286 (거제동)		
	성명(법인명)	이대르개인사업자	주민(법인)등록번호	771111-*****
	전화번호	0313216547		
2019 년 01 월 신고납부(납입)세액				
구분	연월	과세표준액 (소득세액)	납부세액	
이자소득	0	0	0	
배당소득	0	0	0	
사업소득	0	0	0	
근로소득	0	0	0	
기타소득	0	0	0	
연금소득	0	0	0	
퇴직소득	0	0	0	
비거주자 양도소득	0	0	0	
저축해지초정세액 등	0	0	0	
법인원천(내국법인)	0	0	0	
법인원천(외국법인)	0	0	0	
외국인으로부터 받은 소득(구서식)	0	0	0	
계		0	0	
가산세	0		총 납부세액	0
추가감조정내역				
환금액		추가납부액		
당월기타환금액	0	당월추가납부액	1,009	
연말정산환금액	0	연말정산추가납부액	0	
기타환금액(종도회사자등)	0	가산세대상추가납부액	0	
환금합계금액	0	추가납부합계금액	1,000	
가감조정금액(차감액)	1,000			
납부총금액	1,000	차감후환금잔액(환금부족액)	0	
금월신고납입할세액		1,000		
2019 년 07 월 19 일 신고인(납세자) : 이대르개인사업자				
※ 반드시 알아야 할 사항				
1. 이 신고결과서는 인터넷지방세종합서비스 위탁스를 통해 전자신고된 결과입니다.				
2. 신고 결과서는 내부 결재용으로만 사용하여야 합니다.				

□ 원천세 및 지방소득세 납부

1) 원천세 납부(기한내 납부)

- 접근경로: 홈텍스-로그인-신고/납부-세금납부-국세납부
- 신고서 작성화면

The screenshot shows the HomeTax portal interface. The top navigation bar includes '조회/발급', '인원증명', '신청/제출', '신고/납부' (highlighted), and '상담/제보'. The main content area is divided into four columns: '세금신고' (Tax Reporting), '일반신고' (General Reporting), '세금납부' (Tax Payment), and '신고삭제/부속서류' (Report Deletion/Attachments). Under '세금납부', the '국세납부' (National Tax Payment) option is highlighted with a red box.

▪ 작성방법

▶ 납부할 세액 조회

The screenshot shows the '납부할 세액 조회' (Check Tax to be Paid) screen. The top navigation bar includes '조회/발급', '인원증명', '신청/제출', '신고/납부' (highlighted), and '상담/제보'. The main content area shows a summary of the tax amount to be paid, including a total of 128,170 won. The screen also includes a table with columns for '과세구분' (Tax Category), '세목' (Tax Item), '(직전)납부기한' (Previous Due Date), '납부할세액' (Tax to be Paid), '납부세액' (Paid Tax), '전자납부번호' (Electronic Payment Number), '귀속연도' (Fiscal Year), '관서명(코드)' (Office Name (Code)), and '담당자' (Staff). The '납부할 세액' (Tax to be Paid) is highlighted with a red box.

▶ 신고내역조회(접수증·납부서)-조회하기-납부할 세액 조회납부

- 납부하기: 카드 또는 인터넷 뱅킹을 활용한 납부

※ 카드를 이용한 납부는 별도의 수수료 발생

- 납부서 출력: 고지서를 활용한 납부

- 가상계좌번호 SMS 전송: 기관 고유의 가상계좌를 통한 납부
 - ※ 홈텍스에서 발행한 가상계좌는 발행한 날 24시까지만 납부 가능
 - ▶ 납부(고지)서

■ 국세징수법 시행규칙(별지 제1호서식)

영수증서(납세자용)

납부번호 (전자납부번호:)					수입징수관서			(1인)
분류기호	납부연월	납부구분	세 목	발행번호	세무서명	서코드	계좌번호	
상호 (성명)			사업자등록번호 (주민등록번호)				회계연도	(2인)
사업장 (주소)								
연도/기분			세목명			원종의 금액을 한국은행 국고(수납)대리점인 은행 또는 우체국 등에 납부합니다.		
근로소득세 (갑)			납부금액			(인터넷 등에 의한 전자납부 가능)		
교육/방위세			0			납부기한 2021년 11월 30일		
농어촌특별세			0			가상계좌 (23:00 까지 납부 가능합니다)		
가산금			0			유효기간 2021.11.30 (예약이체불가)		
계						국세계좌		
						기업		
						신한		
						우리		

년 월 일

은행 우체국 등

지점

수납인

※ 이 납부서는 FAX로 전송하거나 복사하시면 자동화기기로 납부할 수 없습니다.
 ※ 신고 집중기간에는 가상계좌 조회가 지연될 수 있습니다.

납부서 출력일 : 2021년 11월 30일

납부서(수납기관용)

납부번호 (전자납부번호:)					수입징수관서			(2인)
분류기호	납부연월	납부구분	세 목	발행번호	세무서명	서코드	계좌번호	
상호 (성명)			사업자등록번호 (주민등록번호)				회계연도	(2인)
사업장 (주소)							2021	
연도/기분			세목명			원종의 금액을 한국은행 국고(수납)대리점인 은행 또는 우체국 등에 납부합니다.		
근로소득세 (갑)			납부금액			(인터넷 등에 의한 전자납부 가능)		
교육/방위세			0			납부기한 2021년 11월 30일		
농어촌특별세			0			년 월 일		
가산금			0			은행 우체국 등		
계						지점		
						수납인		

납부서 출력일

2) 원천세 납부(기한경과 후 납부)

- 접근경로: 홈텍스-로그인-세무대리/납세관리-기장대리-납부서출력
- 신고서 작성화면

Home tax 국세청홈텍스				조회/발급	민원증명	신청/제출	신고/납부	상담/제보	세무대리/납세관리
세무대리 공통				기장대리		신고대리		납세관리인	
- 부가가치세 예정고지 세액조회 - 부가가치세 수입납세자 예정고지 조회 - 부가가치세 신고도움 서비스 - 전자(세금)계산서 조회 - 전자(세금)계산서 합계표조회 - 신용카드 매출자료조회 - 현금영수증 매출총액 조회 - 현금영수증 매입총액 조회 - 사업용신용카드누계조회 - 화물운전복지카드누계조회 - 부가세 신고용 합계표조회 - 수출실적명세서 조회 - 부가가치세 매입자납부특례 조회 - 안내문 조회 - 내국신용장구매확인서 전자발급명세서 조회 - 부가가치세 신고자료 통합조회 서비스				- 사업자 기본사항 조회 - 고지내역 조회 - 채납내역 조회 - 환급금 조회 - 사업용계좌 신고현황 조회 - 부가가치세 성실신고 안내문 조회 - 법인세 중간예납 세액 조회 - 법인세 신고도움 서비스 - 현지기업고유번호조회 - 사업장현황신고 도움 서비스 - 납부서 출력 - 부가가치세 카드사대리납부 조회 - 종합소득세 신고도움 서비스 - 연금건강고용산재보험료조회 - 해외부동산 고유번호 조회 - 신고내용확인 진행상황 조회 - 간소화자료 일괄제공PDF 내려받기		- 증여세결정내역 - 종합소득세 신고도움 서비스 - 연금건강고용산재보험료조회		- 위임자 조회 - 안내문 조회	
						기장·수입 납세자관리			
						- 기장대리 수입납세자 등록 - 기장대리 수입납세자 해지 - 기장대리 수입납세자 정정 - 기장대리 수입납세자 조회 - 신고대리/법인과부조정 납세자등록 - 신고대리/법인과부조정 납세자해지 - 신고대리/법인과부조정 납세자조회 - 세무대리정보 이용 신청서(기장수입용) - 세무대리정보 이용 신청서(신고대리용) - 세무대리정보 이용 신청서(기장 기본 해지와 신규수입)			

■ 작성방법

① 납부서 출력-조회

납부서 출력 수입한 납세자의 납부서를 작성(조회)하여 출력하는 화면입니다.

- 수입납세자로 등록되어 있고, 수입납세자가 동의한 경우 납부서를 출력할 수 있습니다.
- 전자신고 후 납부기한이 남아있는 납부서는 Step2.신고내역에서 출력하시기 바랍니다.
- 버튼을 선택하여도 팝업창이 안 뜰 경우, [인터넷옵션-개인정보-팝업차단 사용] 체크를 해제하시기 바랍니다.

➡ **수입납세자 납부서 작성** ※ 입력하는 ①<납부구분>, ②<세목>, ③<납세자번호>, ④<납부할 세액> 등에 따라 납부서가 출력되니 신중하게

🔍 **전자납부번호**

분류기호	납부연월	납부구분	세목
0126	22년 4월	4 원천분자납	14 근로소득세(갑)

🔍 **납세자**

수입징수관서 ※ 납세자의 관할 세무서

세무서명	서코드	계좌번호	일반회계
			기획재정부소관

🔍 **납부할 세액 및 납부기한** ※ 10원 미만은 자동 절사, 납부기한이 경과한 경우 **[납부지연가산세]**를 합산하여 입력

근로소득세(갑)	0 원	교육세	0 원
농어촌특별세	0 원	가산금	0 원
합계	0 원	납부기한	2022-04-12

▶ 납부연월, 납부구분, 세목 선택 후 납부할 세액 및 납부기한의 납부지연가산세를 클릭

② 납부지연가산세 계산

원천징수 등 납부지연가산세 계산해보기 납부기한 경과에 따른 가산세를 계산해 보는 화면입니다.

- 미납세액과 계산된 가산세를 합산하여 납부서를 작성하시기 바랍니다.
- 미납일수는 당초 납부기한의 다음날부터 납부예정일자까지의 기간입니다.
- 가산세 한도액(10%)은 미납세액을 일시 납부하는 경우에만 유효하며, 분할 납부하는 경우에는 완납시점에 가산세 한도액을 직접 계산하여 납부하시기 바랍니다.

★ **미납세액** 237,060 ※ 아직 납부하지 않은 세금을 기재

★ **당초납부기한** 2022-04-11 ★ **납부예정일자** 2022-04-12

계산하기

부터	까지	미납일수 (일)	가산세율 (%)	금액 (원)
			3	7,111
2022-04-12	2022-04-12	1	0.022	52
소계				7,160
가산세 한도액 (당초 미·과소납부세액의 10%)				23,700
원천징수 등 납부지연가산세				7,160

- ▶ 기 신고한 원천세의 미납세(3%)와 미납일수에 대한 납부지연가산세(0.025%)가 부과되어 계산됨 → 따라서 납부예정일자는 학교회계에서 지출할 날짜로 입력하여 원인행위

③ 변경납부(고지)서 작성

납부할 세액 및 납부기한. ※ 10원 미만은 자동 절사, 납부기한이 경과한 경우 [납부지연가산세]를 합산하여 입력

근로소득세(갑)	244,220 원	교육세	0 원
농어촌특별세	0 원	가산금	0 원
* 합계	244,220 원	* 납부기한	2022-04-12

납부서 출력

- ▶ 근로소득세(갑) 항목에 기존에 납부해야했던 원천세 금액과 납부지연 가산세를 더해 작성
- ▶ 작성이 완료되면 납부지연가산세 납부예정일과 납부기한이 일치하는지 확인 후 납부서 출력

3) 지방소득세(주민세) 납부

- 접근경로: 위택스-로그인-신고하기-특별징수
- 작성방법

① 신고내역 조회

※ 비회원으로 신고한 경우-비회원 내역조회 화면 활용

단건 납부 내역 조회	일괄 납부 내역 조회	세액 미리 계산
단건납부를 통해 납부한 내역을 조회하는 서비스입니다. 신고서출력, 신고취소, 납부서출력, 즉시납부 등의 기능을 이용하실 수 있습니다.	역물 및 회계 프로그램을 통해 납부한 내역을 조회하는 서비스입니다. 신고서출력, 신고취소, 납부서출력, 즉시납부 등의 기능을 이용하실 수 있습니다.	지방소득세 특별공수세액을 미리 계산합니다.

② 납부서 출력

③ 접수내용

신고자	
전자납부번호	
접수결과	
신고세목	
주민/법인등록번호	
성명/법인명	

위와 같이 접수되었습니다

~~※ 자치단체별 가상계좌 생성 및 납부서권은 상이합니다.~~

가상계좌 버튼을 클릭하여 가상계좌번호를 확인(생성)후 납부서를 출력하시면 가상계좌번호가 납부서에 표시됩니다.

- 납부서 출력: 인터넷으로 신고한 지방세 납부서를 출력
- 즉시납부: 인터넷지로 홈페이지를 통해 즉시 납부
- 가상계좌 : 가상계좌 버튼을 클릭하여 가상계좌번호 확인 가능(자치단체별로 가상계좌번호 생성 소요시간이 달라 확인 불가한 경우 수 분후 다시 조회)

도움말 / 납입기한 경과 시 처리방법

- 기 신고한 지방소득세 신고분 취소
- 납입지연가산세가 합산 원천세(근로소득(갑))의 10%에 해당하는 금액을 신규 신고와 동일한 방법으로 작성 및 신고
- 자진납부기한이 휴일인 경우 납기가 자동연장되지 않고, 자진납부 기한보다 일찍 납부할 경우 가산세 차액은 환급되지 않음
- 납부서 출력후 학교회계에서 지출처리



부록

1. 충청남도교육청 교육공무직원 취업규칙
2. 충청남도교육청 전국학교비정규직연대회의 단체협약
3. 충청남도교육청 세종충남지역노동조합
(행정실무원-호봉제) 단체협약서

제1장 총칙

제1조(목적)

이 규칙은 「충청남도교육청 교육공무직원 채용 및 관리에 관한 조례」 제7조에 따라 충청남도교육감 소속 교육공무직원에 대한 채용, 근로조건, 복무 등 교육공무직원 운영에 관한 사항을 정함을 목적으로 한다.

제2조(정의) 이 규칙에서 사용하는 용어의 뜻은 다음 각 호와 같다.

1. “각급기관”이란 충청남도교육감(이하 “교육감”이라 한다) 소속 도교육청, 직속기관, 교육지원청과 교육지원청 소속기관 및 공립 유치원·초등학교·중학교·고등학교·특수학교·각종학교를 말한다.
2. “교육공무직원”이란 교육감 소속으로 각급기관에 근무하는 공무원이 아닌 노동자로 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 사람을 말한다.
 - 가. 기간의 정함이 없는 근로계약을 체결한 “무기계약노동자”
 - 나. 기간의 정함이 있는 근로계약을 체결한 “기간제노동자”
 - 다. 1주 동안의 소정근로시간이 같은 종류의 업무에 종사하는 통상 노동자에 비하여 짧은 “단시간노동자”
 - 라. 4주 동안을 평균하여 1주 동안의 소정근로시간이 15시간 미만인 “초단시간노동자”
3. “상시전일근무자”란 1일 8시간, 주 5일 방학 중에도 근로하는 교육공무직원을 말한다.
4. “방학 중 비근무자”란 방학 중에 근로하지 않는 교육공무직원을 말한다.

제3조(적용범위)

이 규칙은 「충청남도교육청 교육공무직원 정원 관리 규정」 제3조에 따른 직종에 적용한다.

제4조(채용 등의 위임)

교육공무직원은 교육감이 채용함을 원칙으로 하되 「충청남도교육감 행정권한 위임에 관한 조례」에 따라 각급기관의 장에게 일부 권한을 위임한다.

제2장 인사

제1절 인사위원회

제5조(인사위원회)

- ① 교육공무직원의 인사에 관하여 중요한 사항을 심의·의결하기 위하여 각급기관별로 인사위원회를 설치·운영한다.
- ② 인사위원회는 공무원 5명 이상 7명 이내로 구성하되, 도교육청 인사위원회의 경우 7명 이상 11명 이내로 구성한다. 다만, 교육공무직원 징계 및 해고에 관한 사항의 심의·의결을 위하여 위촉직 위원을 포함하여 구성한다.
- ③ 위원회의 운영을 위하여 간사 1명을 둔다.
- ④ 인사위원회는 다음 각 호의 사항을 심의·의결하되, 각급기관별 인사위원회의 권한은 「충청남도교육감 행정권한 위임에 관한 조례」에 따른다.
 - 1. 교육공무직원의 채용, 포상, 징계, 해고에 관한 사항
 - 2. 그 밖에 교육공무직원의 인사에 관하여 위원장이 부의하는 사항
- ⑤ 위원의 임기는 당연직 위원은 재임 기간으로 하고, 위촉직 위원은 2년(연임 가능)으로 하며, 위원의 사임 등으로 새로 위촉된 위원의 임기는 전임 위원 임기의 남은 기간으로 한다.
- ⑥ 위원의 자격 및 범위 등은 교육감이 정하는 별도 지침에 따른다.

제6조(소집 및 운영)

- ① 인사위원회는 기관(부서)장이 요구하거나 위원장이 필요하다고 인정할 경우 위원장이 소집한다.
- ② 위원장은 회의를 소집하고자 하는 경우 회의 개최 7일 전에 회의일시, 장소, 의제 등을 각 위원에게 서면으로 통보한다.
- ③ 위원회는 재적 위원 과반수의 참석으로 개최하고 참석위원 과반수의 찬성으로 의결한다. 다만, 해고의 경우 재적 위원 과반수의 참석으로 개최하고 참석위원 3분의 2 이상의 찬성으로 의결한다.
- ④ 인사위원회 위원장은 위원들의 부득이한 사정으로 과반수의 출석이 어렵다고 판단될 경우 서면으로 심의할 수 있다.
- ⑤ 인사위원회 위원은 친족관계 그 밖에 심의의 공정을 기할 수 없는 사유가 있을 경우 심의에 참석할 수 없으며, 이 경우 재적 위원에 산입하지 아니한다.

제7조(회의의 비공개 및 누설 금지 등) 인사위원회 회의는 공개하지 아니하며, 회의내용과 관련된 사항은 누설하여서는 아니 된다. 다만, 위원회의 의결로 공개할 수 있다.

제8조(인사위원회 특례)

다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사항은 위원회의 심의를 거치지 아니할 수 있다.

1. 교육공무직원의 휴직, 복직, 당연퇴직, 의원면직 등
2. 결원에 따른 대체인력을 채용하는 경우
3. 1주 평균 소정근로시간이 15시간 미만인 교육공무직원을 채용하는 경우
4. 사업완료 기간이 정해져 있는 한시적 사업의 교육공무직원을 채용하는 경우
5. 장애인을 채용하는 경우

제2절 채용

제9조(채용)

- ① 「충청남도교육감 행정권한 위임에 관한 조례」에 따라 채용 권한을 위임받은 각급 기관의 장은 교육공무직원을 채용할 수 있다.
- ② 교육공무직원의 모집 및 채용에 있어서 합리적인 이유 없이 성별, 연령, 신앙, 사회적 신분, 출신 지역, 출신 학교, 혼인, 임신, 출산 또는 병력 등에 의한 차등을 두지 않는다.
- ③ 채용은 공개경쟁을 원칙으로 하며, 사전에 채용직종, 응시자격, 예정인원, 업무내용 및 근로조건 등을 공고하여야 한다.
- ④ 전형방식은 서류전형과 면접전형으로 한다. 다만, 필요한 경우 필기시험(또는 직무 능력검사) 등을 병행할 수 있다.

제10조(채용 구비서류)

신규 채용 시 구비서류는 다음과 같다.

1. 응시원서(사진 포함) 1부
2. 자기소개서 1부
3. 채용신체검사서 1부. 다만, 해당 직무상 특정 신체적 조건이 필요하지 않은 사람을 채용할 경우 채용신체검사서를 「건강검진기본법」에 따른 ‘국가건강검진 결과서’로 대체할 수 있다.
4. 그 밖에 공고 시 별도로 지정하는 서류

제11조(채용시 결격사유)

다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람은 교육공무직원으로 채용할 수 없다.

1. 피성년후견인
2. 파산선고를 받고 복권되지 아니한 사람
3. 금고 이상의 형을 선고받고 그 집행이 끝나거나 집행을 받지 아니하기로 확정된 후 5년이 지나지 아니한 사람
4. 금고 이상의 형을 선고받고 그 집행유예 기간이 끝난 날부터 2년이 지나지 아니한 사람
5. 금고 이상의 형의 선고유예를 선고받고 그 선고유예 기간 중에 있는 사람
6. 법원의 판결 또는 다른 법률에 의하여 자격이 상실되거나 정지된 사람
- 6의2. 공무원 또는 교육공무직원으로 재직기간 중 직무와 관련하여 「형법」 제355조 및 제356조에 규정된 죄를 범한 사람으로서 300만원 이상의 벌금형을 선고받고 그 형이 확정된 후 2년이 지나지 아니한 사람
- 6의3. 「성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법」 제2조에 규정된 죄를 범한 사람으로서 100만원 이상의 벌금형을 선고받고 그 형이 확정된 후 3년이 지나지 아니한 사람
- 6의4. 미성년자에 대한 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 죄를 저질러 파면, 해임(고)되거나 형 또는 치료감호를 선고받아 그 형 또는 치료감호가 확정된 사람(집행유예를 선고받은 후 그 집행유예 기간이 경과한 사람을 포함한다)
 - 가. 「성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법」 제2조에 따른 성폭력범죄
 - 나. 「아동·청소년의 성보호에 관한 법률」 제2조제2호에 따른 아동·청소년대상 성범죄
7. 공무원 또는 교육공무직원으로 재직 중 징계로 파면, 해임(고) 처분을 받은 날부터 3년이 지나지 아니한 사람
8. 「아동·청소년의 성보호에 관한 법률」 및 「아동복지법」에 의한 범죄경력 조회결과 취업이 제한되는 사람
- 8의2. 「부패방지 및 국민권익위원회의 설치와 운영에 관한 법률」에 따른 비위행위를 저지른 공무원으로 취업제한 기산일로부터 5년이 지나지 않은 사람
9. 공인된 종합 의료기관에서 신체검사 결과 취업이 부적당한 사람
10. 그 밖에 교육기관의 특성에 따른 중대한 사유로 업무수행이 지극히 곤란한 사람

제12조(근로계약)

- ① 교육공무직원은 근로계약서에 서명 또는 날인하여 근로계약을 체결하여야 한다.
- ② 제1항에 따라 근로계약을 체결하는 경우에는 별지 제1호, 제1-2호 ~ 5호, 제1-8 ~ 9호 서식의 근로계약서를 사용하되 담당업무의 특성과 각급기관의 사정 등을 감안하여 보완·사용할 수 있다.

- ③ 근로계약서는 2부를 작성하여 채용기관의 장이 1부, 교육공무직원이 1부를 각각 보관한다.
- ④ 계약기간 중 계약의 내용을 변경하여야 하는 사정이 있는 때에는 교육공무직원과 합의하여 근로계약의 내용을 변경할 수 있다.

제13조(정년)

- ① 교육공무직원의 정년은 만 60세로 한다.
- ② 정년으로 인한 퇴직일은 만 60세 정년에 이른 날이 3월에서 8월 사이에 있으면 9월 1일 00시에, 9월에서 다음 해 2월 사이에 있으면 3월 1일 00시에 퇴직한다.
- ③ 제1항에도 불구하고 교육감이 정년을 별도로 정한 직종의 경우 그에 따른다.

제14조(수습기간)

- ① 교육공무직원을 무기계약노동자로 신규 채용하는 경우 근무를 개시한 날부터 3개월 간의 수습기간을 둔다. 다만, 업무의 성격이나 교육공무직원의 경력 등을 감안하여 수습기간을 두지 아니할 수 있다.
- ② 각급기관(부서)의 장은 수습기간에 대하여 평가를 하고 수습기간 만료 시 본 채용을 확정하되, 업무능력 부족 또는 직무수행 태도 불량 등 정당한 사유가 있을 때에는 수습기간 중이라도 계약을 해지할 수 있다.
- ③ 수습기간은 근무연수에 산입한다.

제15조(교육공무직원증 발급)

- ① 교육감은 교육공무직원에 대하여 교육공무직원증을 발급할 수 있다.
- ② 기간제교육공무직원의 경우 교육공무직원증에 기간을 표시하여 발급할 수 있다.
- ③ 교육공무직원증을 발급할 때에는 별지 제2호 서식의 교육공무직원증 발급대장에 등록한 후에 발급한다.
- ④ 교육공무직원은 근로관계가 종료된 경우 교육공무직원증을 즉시 반납하여야 한다.

제16조(인사기록의 작성 등)

교육공무직원의 인사에 관한 사항은 별지 제3호 서식에 의하여 문서로 작성하여 보관하며, 전자적인 형태로 관리할 수 있다.

제17조(재직 · 경력증명서의 발급)

재직 또는 퇴직한 교육공무직원이 재직증명서 또는 경력증명서의 발급을 신청할 경우에는 교육공무직원 인사기록카드 등에 근거하여 별지 제4호 서식의 재직(경력)증명서를 발급하여야 한다.

제3절 근무성적평정

제18조(근무성적의 평정)

- ① 각급기관의 장은 정기적으로 교육공무직원의 근무성적 평정을 실시하여야 한다.
다만, 신규채용·휴직 등의 사유로 평정 대상기간 중 실제 근무기간이 3개월 미만인 교육공무직원과 대체인력 등 기간제 교육공무직원은 평정 대상에서 제외한다.
- ② 근무성적평정은 매년 2회, 2월과 8월에 실시한다.
- ③ 근무성적평정의 평정자 및 확인자는 다음 각 호와 같다.
 1. 도교육청 교육공무직원의 평정자는 소속담당 장학관(사무관), 확인자는 부서의 장
 2. 직속기관 교육공무직원의 평정자는 소속 담당(과장), 확인자는 부서의 장
 3. 교육지원청 및 도서관 교육공무직원의 평정자는 소속 담당(과장), 확인자는 부서의 장
 4. 공립학교 교육공무직원의 평정자는 소속 부서의 장(교감, 행정실장), 확인자는 학교장

제19조(평정요소별 평정)

- ① 평정자 및 확인자는 별지 제5호 서식을 이용하여 업무추진실적의 내용과 평소 관찰 결과 등을 참고하여 업무실적, 직무수행 능력 및 직무수행 태도 등 평정요소별로 객관적이고 공정하게 평가하여야 한다.
- ② 평정자는 교육공무직원의 근무성적, 능력, 태도 등을 관찰하여 가감점을 부여할 수 있다.
- ③ 근무평정은 5단계(탁월, 우수, 보통, 미흡, 불량)로 구분하여 평정한다.
 1. 평점 총점이 86점 이상인 경우 : 탁월
 2. 평점 총점이 85점 이하 71점 이상인 경우 : 우수
 3. 평점 총점이 70점 이하 56점 이상인 경우 : 보통
 4. 평점 총점이 55점 이하 41점 이상인 경우 : 미흡
 5. 평점 총점이 40점 이하인 경우 : 불량
- ④ 각 평정요소별 평정은 탁월 10점, 우수 8점, 보통 6점, 미흡 4점, 불량 2점 등 5단계로 평정한다.

제20조(평정 자료의 활용)

교육공무직원의 근무성적평정 결과는 각종 인사·노무관리에 반영할 수 있다.

제4절 전보

제21조(전보)

- ① 교육감은 업무상의 필요, 교육공무직원의 고충해소 및 업무능력 향상 등을 위해 각급 기관 간에 교육공무직원을 전보할 수 있다.
- ② 전보 등에 관하여는 교육감이 정하는 별도 지침에 따른다.

제5절 휴직 및 복직

제22조(휴직사유와 기간)

- ① 각급기관의 장이 교육공무직원에게 휴직을 명할 수 있는 경우와 휴직기간은 다음 각 호와 같다.
 - 1. 제66조에서 정한 육아휴직
 - 2. 「병역법」, 그 밖에 법령에 의하여 징집 또는 소집명령을 받은 경우 해당 기간
 - 3. 「산업재해보상보험법」 상의 업무상 부상, 질병으로 근무를 계속할 수 없을 때 근로복지공단에서 승인한 요양기간
 - 4. 「남녀고용평등과 일·가정 양립 지원에 관한 법률」(이하 “남녀고평법”이라 한다)에서 정한 가족돌봄휴직 90일. 다만, 휴직사유가 해소되지 않을 경우 같은 법의 휴직기간을 포함하여 1년 범위 내에서 연장 가능 (재직기간 중 1회에 한함)
 - 5. 업무 외 부상 또는 질병으로 60일 이상의 장기요양을 필요로 하여 진단서를 제출한 때(질병휴직) 1년 이내의 기간. 다만, 동일한 부상 또는 질병에 대하여 1년의 범위에서 연장 가능
 - 6. 외국에서 근무, 유학 또는 연수하게 되는 배우자와 동반하게 된 때(재직기간 중 3년 이내, 부득이한 경우 2년 범위에서 연장 가능)
- ② 제1항의 휴직기간 중 다음 각 호의 기간은 계속근로연수에 포함한다.
 - 1. 제1항제1호에 따른 휴직기간 최초 1년(셋째 이후 자녀의 경우 최대 3년 포함)
 - 2. 제1항제3호에 따른 휴직기간
 - 3. 제1항제4호에 따른 휴직기간 중 연간 90일(연간 90일을 초과하는 기간 제외)

제23조(휴직자의 처우)

- ① 교육공무직원이 휴직종료 후 복직하였을 때 휴직을 이유로 불이익처우를 하지 않는다.
- ② 휴직 중 사망자 및 퇴직자의 평균임금 계산기준은 관계 법령에 따른다.
- ③ 「산업재해보상보험법」상의 업무상 재해로 인정된 휴직기간(기간 중의 휴일 포함) 중 최초 1년은 같은 법에 따라 지급받은 휴업급여와 정상적으로 근무하였을 경우 받을 수 있는 임금과의 차액을 보전한다.

제24조(복직)

휴직자는 휴직기간 만료 전 30일 이내 또는 휴직기간 중 휴직사유가 소멸한 경우는 소멸일로부터 7일 이내 복직원을 제출해야 한다. 이 기간 중 복직원을 제출하지 않아 각급기관의 장이 복직 명령을 내렸음에도 불구하고 휴직자가 이에 응하지 아니할 경우 복직의사가 없는 것으로 간주하고 자동퇴직 처리한다.

제6절 포상 및 징계 등

제25조(포상)

각급기관의 장은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 교육공무직원에 대하여 포상할 수 있다.

1. 근무실적이 탁월한 사람
2. 교육발전에 크게 공헌 한 사람
3. 선행 등으로 명예를 높인 사람

제26조(징계)

- ① 교육공무직원에 대한 징계는 다른 법령에서 규정하고 있는 경우를 제외하고는 이 규칙에서 정한 인사위원회의 의결에 따른다.
- ② 징계의결요구는 징계대상자가 소속된 기관(부서)의 장이 행한다.
- ③ 징계의결요구권자는 징계사유가 발생한 경우 징계요구의 양정과 징계 심의에 참고가 되는 사항을 포함한 별지 제6호 서식의 징계의결요구서를 인사위원회에 제출한다.
- ④ 인사위원회는 징계심의 요구일로부터 30일 이내에 개최한다.

제27조(징계사유)

교육공무직원에게 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사유가 발생하였을 때에는 인사위원회의 의결을 거쳐 징계할 수 있다.

1. 부정 및 허위 등의 방법으로 채용된 경우
2. 업무상 정당한 지휘, 명령을 거부하거나 직장 내 질서를 문란케 한 경우
3. 업무와 관련하여 타인으로부터 금품을 받거나, 업무상 지위를 이용하여 부당한 이익을 얻거나 타인이 부당한 이익을 얻도록 한 경우
4. 자기 또는 타인의 부당한 이익을 위하여 알선·청탁 등의 행위를 한 경우
5. 공금을 유용·착복 또는 배임하거나, 업무상 기밀을 누설하여 손해를 끼친 경우
6. 음주운전 등 업무상 또는 업무 외를 불문하고 사회적으로 물의를 일으키거나 위신을 손상시킨 경우
7. 고의 또는 중대한 과실로 시설, 기물, 집기 등을 훼손시킨 경우
8. 안전 및 보건상의 의무를 위반한 경우
9. 무단으로 결근·지각·조퇴·근무장소 이탈 등 근무태도가 불량한 경우
10. 성희롱, 성매매 등 성범죄를 행한 경우
11. 근무태도가 불량하거나 직무를 게을리하여 업무추진에 중대한 차질을 초래한 경우
12. 허위보고, 허위문서작성, 중요한 문서내용 변조 또는 파기 등의 행위를 한 경우
13. 직장 내 괴롭힘 행위를 한 경우
14. 그 밖의 위 각 호에 준하는 징계사유에 해당된다고 판단되는 경우

제28조(징계의 종류)

징계의 종류는 중징계인 정직, 해고, 경징계인 견책, 감급으로 구분하며 그 내용은 다음 각 호와 같다.

1. 해고는 근로계약을 해지하는 것으로 한다.
2. 정직은 1개월 이상 3개월 이하의 기간으로 하고, 그 기간 중 직무에 종사하지 못하며, 그 기간 동안 임금을 지급하지 아니한다.
3. 감급은 1개월 이상 6개월 이하의 기간으로 하고, 1회에 평균임금 1일분의 2분의 1을 감급하고, 감급 총액은 월 임금총액의 10분의 1을 초과하지 않는 범위의 금액을 감액한다.
4. 견책은 시말서를 받고 문서로 견책한다.

제29조(주의·경고)

각급기관의 장은 경미한 잘못을 행한 교육공무직원에게 주의·경고 조치를 할 수 있으며, 그 처분기준은 충청남도교육청 감사결과 지적사항 처분기준에 의한다.

제30조(징계심의대상자의 출석)

- ① 인사위원회 위원장은 회의 7일 전까지 징계대상 교육공무직원에게 별지 제6-2호 서식으로 출석을 서면 통지하여야 한다.

- ② 징계대상 교육공무직원이 출석을 원하지 않는다는 의사를 표명하거나, 2회 이상 출석 통지를 받고도 정당한 이유 없이 출석하지 아니하는 경우에는 그 사실을 기록에 명기하고 징계 의결할 수 있다.

제31조(심문과 진술권)

- ① 인사위원회는 징계대상 교육공무직원에게 충분히 진술할 수 있는 기회를 부여하여야 하며, 서면 또는 구두로 교육공무직원에게 유리한 사실을 진술하거나 증거 제출 및 증인을 신청하여 진술하게 할 수 있다.
- ② 인사위원회는 징계대상 교육공무직원에게 징계사유에 해당하는 사실에 관한 심문을 할 수 있으며, 필요한 경우 관계인의 출석을 요구하여 질문할 수 있다.

제32조(징계사유 심의)

- ① 인사위원회에서 징계의결요구권자는 징계심의에 앞서 각 위원에게 징계사유 및 동기, 징계의결요구권자의 의견 등을 충분히 설명하여야 한다.
- ② 인사위원회는 징계안건을 심의할 때에는 입증자료의 적합 여부와 징계심의대상자의 소행과 평소 근무태도, 공적, 비위동기, 반성태도 등을 고려하여 징계요구권자의 의견을 종합적으로 검토하여 별표 제1호, 제1-2호, 제1-4호, 제1-5호의 징계사유별 처분기준에 따라 징계한다.

제33조(징계의 가중)

- ① 징계처분을 중복해서 받을 경우에는 다음 각 호에 따라 가중 조치한다.
 - 1. 견책 3회 : 감급 1회
 - 2. 감급 2회 : 정직 1회
 - 3. 정직 2회 : 권고사직 또는 징계해고
- ② 징계처분을 받을 때로부터 5년이 경과한 징계등급은 적용하지 아니한다.

제34조(징계의결)

- ① 인사위원회의 의결 시 찬반이 같을 때에는 위원장이 결정하며, 별지 제6-3호 서식의 징계의결서를 작성한다.
- ② 징계의결이 결정되면 별지 제6-4호 서식의 징계의결대장에 등재하여야 한다.

제35조(집행)

- ① 징계처분은 「충청남도교육감 행정권한 위임에 관한 조례」에 의하여 권한을 위임받은 각급기관의 장이 행한다.

- ② 징계처분권자는 징계의결 후 7일 이내에 이를 집행하여야 하며 별지 제6-5호 서식의 징계처분사유 설명서에 징계의결서 사본을 첨부하여 징계처분을 받은 교육공무직원에게 교부하여야 한다.

제36조(재심절차)

- ① 징계처분을 받은 교육공무직원은 징계결정이 부당하다고 인정될 때 징계 통보를 받은 날로부터 7일 이내에 별지 제6-6호 서식으로 재심을 신청할 수 있다.
- ② 재심을 요청받은 경우 인사위원회는 14일 이내에 재심사하여 통보하여야 하며, 그 절차는 제26조부터 제35조까지를 준용한다.
- ③ 재심은 원심보다 중징계를 할 수 없으며, 재심결정시까지 원심의 효력은 정지된다.

제7절 퇴직 및 해고

제37조(근로관계의 종료) 근로관계의 종료는 퇴직, 사직, 해고 등으로 구분한다.

제38조(퇴직 및 퇴직일)

- ① 교육공무직원이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 당연 퇴직한다.
1. 정년에 도달하였을 경우
 2. 근로계약 기간이 만료된 경우
 3. 사망하였을 경우
 4. 채용 후 채용 결격사유가 발생되었을 경우
 5. 제24조에 따른 복직명령에 응하지 아니한 경우
 6. 금고 이상의 형을 선고받은 경우
 7. 직무를 수행하는데 필요한 자격증의 효력이 상실되거나 면허가 취소되어 담당 직무를 수행할 수 없게 된 때
- ② 제1항에 의한 퇴직의 퇴직일은 다음 각 호와 같다.
1. 제13조에 따라 정년에 도달한 날
 2. 근로계약 기간이 만료된 날의 다음 날
 3. 사망한 날의 다음 날
 4. 채용 후 채용 결격사유가 발생한 날
 5. 복직 지정일

6. 금고 이상의 형을 선고받은 날
7. 직무를 수행하는데 필요한 자격증이나 면허의 효력이 상실되거나 취소된 날

제39조(사직)

- ① 교육공무직원이 사직원에 의하여 퇴직하고자 할 때에는 사직하고자 하는 날의 14일 전에 사직원을 각급기관의 장에게 제출하고 승인을 받아야 한다. 다만, 특별한 사정이 있어 각급기관의 장이 인정하는 경우에는 예외로 할 수 있다.
- ② 제1항에 의한 퇴직일은 다음 각 호와 같다.
 1. 교육공무직원이 퇴직일자를 명시한 사직원을 제출하여 수리되었을 경우 명시한 퇴직일
 2. 교육공무직원이 퇴직일자를 명시하지 아니하고 사직원을 제출하였을 경우 이를 수리한 날.다만, 업무의 인수인계를 위하여 사직원을 제출한 날로부터 30일을 넘지 않는 범위 내에서 퇴직일자를 지정하여 수리할 수 있다.

제40조(해고)

다음 각 호의 어느 하나에 해당할 때에는 교육공무직원을 해고할 수 있다.

1. 제27조에 따른 징계사유로 해고가 결정되었을 경우
2. 업무수행 능력이 현저히 부족하거나, 업무태만의 정도가 심하여 근로관계를 계속 유지하기 어려운 경우
3. 직제와 정원의 개편, 공무원의 충원, 사업의 종료나 변경 등 계약의 해지가 불가피한 경우
4. 교육공무직원이 신체 또는 정신상의 이상이 발생하여 정상적으로 업무를 수행할 수 없다고 인정되는 경우
5. 휴직기간의 만료 또는 휴직사유가 소멸된 후에도 직무를 감당할 수 없을 때
6. 그 밖에 근로관계를 유지할 수 없는 사정이 발생한 때

제41조(해고통지 및 예고)

- ① 교육공무직원을 해고하는 경우에는 별지 제7호 서식에 의하여 서면으로 그 사유 및 날짜를 기재하여 교육공무직원에게 통지하여야 한다.
- ② 제1항에 따라 해고통지 하는 경우에 해고일 30일 전에 예고를 하거나, 30일 전에 예고를 하지 아니하였을 때에는 30일분의 통상임금을 지급하여야 한다.

제42조(해고예고의 적용제외)

다음 각 호의 교육공무직원에게는 해고예고를 하지 아니한다.

1. 교육공무직원이 계속 근로한 기간이 3개월 미만인 경우
2. 천재·사변, 그 밖의 부득이한 사유로 사업을 계속하는 것이 불가능한 경우
3. 교육공무직원이 고의로 사업에 막대한 지장을 초래하거나 재산상 손해를 끼친 경우로서 고용노동부령으로 정하는 사유에 해당하는 경우

제3장 복무

제1절 총칙

제43조(복무의무)

교육공무직원은 신의와 성실로 다음 각 호의 사항을 준수하며 복무하여야 한다.

1. 교육공무직원은 맡은 바 직무를 충실히 수행하여야 하며, 업무상 명령을 엄수한다.
2. 교육공무직원은 직무와 관련하여 직접 또는 간접을 불문하고 사례·증여 또는 향응을 수수(授受)하여서는 아니 된다.
3. 교육공무직원은 법령 및 직무상 명령을 준수하고, 친절·공정하여야 하며 질서를 존중하여야 한다.
4. 교육공무직원은 직장의 내·외를 불문하고 교육공무직원으로서 품위를 손상하거나 직장의 명예를 실추시키는 행위를 하여서는 아니 된다.
5. 교육공무직원은 「충청남도교육청 교육공무직원 윤리강령」을 준수하여야 한다.

제44조(비밀유지 의무)

교육공무직원은 직무상 알게 된 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사항을 퇴직 후에라도 타인에게 누설하거나 부당한 목적을 위해 사용해서는 안 된다. 다만, 「개인정보보호법」이나 그 밖의 법령에 따라 공개하는 경우는 제외한다.

1. 법령에 따라 비밀로 지정된 경우
2. 정책의 수립이나 사업의 집행에 관련된 사항으로써 외부에 공개될 경우 정책결정 또는 사업집행에 지장을 초래하거나 특정인에게 부당한 이익을 줄 수 있는 경우
3. 개인의 신상이나 재산에 관한 사항으로써 외부에 공개될 경우 특정인의 권리나 이익을 침해할 수 있는 경우
4. 그 밖에 국민의 권익보호 또는 행정목적 달성을 위해 비밀로 보호할 필요가 있는 경우

제45조(손해배상)

교육공무직원이 고의 또는 중대한 과실로 재산상의 손해를 끼친 때에는 그 손해액을 배상하여야 한다.

제46조(교육공무직원의 업무) 교육공무직원의 업무는 근무부서의 사무분장으로 정한다.

제2절 근로시간 등

제47조(근로일)

- ① 교육공무직원의 근로일은 교육감이 정한 지침 또는 기준 등에 따라 각급기관의 장이 정한다.
- ② 방학 중 비근무자에 한하여 방학기간은 무급휴무일로 하되, 출근하기로 정한 날은 근로일로 본다.

제48조(근로시간 및 휴게)

- ① 교육공무직원의 근로시간은 휴게시간을 제하고 1일 8시간, 1주 40시간을 초과할 수 없다.
- ② 교육공무직원의 휴게시간은 4시간에 30분 이상, 8시간에 1시간 이상을 근로시간 도중에 주어야 한다. 이 경우 휴게시간은 근로시간에 포함되지 않는다.

제49조(결근)

- ① 교육공무직원이 질병 그 밖에 부득이한 사유로 결근할 때에는 사전에 승인을 받아야 한다. 다만, 사전 허가를 받을 수 없을 경우에는 우선 구두로 허가를 득하고, 사후에 허가를 받아야 한다.
- ② 교육공무직원이 제1항의 규정에 의한 승인을 받지 않고 결근할 경우 무단결근으로 간주한다.

제50조(지각, 조퇴 및 외출 등)

- ① 교육공무직원이 질병 및 그 밖에 부득이한 사유로 지각, 조퇴 또는 외출하고자 할 때에는 사전에 승인을 받아야 한다. 다만, 사전허가를 받을 수 없는 경우에는 유선 또는 구두로 허가를 얻되, 사후에 근무상황부에 의하여 허가를 얻어야 한다.
- ② 제1항의 규정에 의한 승인을 받지 아니하였을 경우에는 무단지각, 무단조퇴, 무단외출로 간주한다.

제51조(출장)

- ① 교육공무직원이 업무와 관련하여 출장을 하고자 하는 때에는 사전에 허가를 얻는다.
- ② 출장여비는 공무원 여비규정에 따라 지급한다.

제3절 휴일·휴가

제52조(휴일)

- ① 매주 일요일은 주휴일, 토요일은 무급휴일로 한다. 다만, 각급기관의 장은 기관 운영의 필요성, 업무내용, 근로조건의 특수성을 고려하여 주휴일 및 휴무일의 운영을 다르게 할 수 있다.
- ② 공휴일, 공가, 특별휴가, 연차유급휴가의 사용으로 1주 전체를 근무하지 않은 경우에도 주휴일을 부여한다.
- ③ 다음 각 호는 유급휴일로 한다.
 - 1. 1월 1일, 설연휴, 추석연휴
 - 2. 「근로자의 날 제정에 관한 법률」에 의한 근로자의 날
 - 3. 「관공서의 공휴일에 관한 규정」에 의한 공휴일(일요일 및 주휴일 제외)
- ④ 휴일이 중복될 경우에는 하나의 휴일로 처리한다.

제53조(연차유급휴가)

- ① 1년간 80퍼센트 이상 출근한 교육공무직원에 대하여 15일의 연차유급휴가를 부여한다.
다만, 근무형태에 따라 다음 각 호와 같이 부여한다.
 - 1. 상시전일근무자 : 근로기준법에 따름
 - 2. 방학 중 비근무자 : 상시전일근무자의 소정근로일에 비례하여 부여
 - 3. 단시간노동자 : 통상노동자의 근로시간에 비례하여 부여
- ② 계속해서 근로한 기간이 1년 미만인 교육공무직원 또는 1년간 80퍼센트 미만 출근한 교육공무직원에 대하여는 1월간 개근 시 1일의 유급휴가를 부여한다.
- ③ 연차유급휴가(출근율) 산정 대상 기간은 학교의 회계연도에 따르며, 회계연도 중간에 채용된 교육공무직원은 채용된 기간에 비례하여 연차유급휴가를 부여한다.
- ④ 제1항부터 제3항까지를 적용하는 경우 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 기간은 출근한 것으로 본다.
 - 1. 교육공무직원이 업무상의 부상 또는 질병으로 휴업한 기간
 - 2. 임신 중의 교육공무직원이 「근로기준법」 제74조제1항부터 제3항까지의 규정에 따른 휴가로 휴업한 기간

3. 「남녀고령법」에 따른 육아휴직으로 휴업한 기간

- ⑤ 3년 이상 계속근로한 교육공무직원에게는 제1항에 따른 휴가에 최초 1년을 초과하는 계속근로연수 매 2년에 대하여 1일을 가산하되, 가산휴가를 포함하여 총 연차휴가일수는 25일을 한도로 한다. 다만, 제1항제2호에도 불구하고 방학 중 비근무자의 「근로기준법」 제60조제4항에 따라 발생한 가산휴가는 비례하지 않는다.
- ⑥ 교육공무직원이 제1항부터 제5항까지에 의한 휴가를 사용하지 아니한 때에는 사용하지 아니한 휴가일수에 대하여 연차유급휴가수당으로 지급하도록 한다.

제54조(연차유급휴가의 사용)

- ① 연차유급휴가는 1년에 한하여 자유로이 적치, 분할하여 사용할 수 있고, 결근 시 연차휴가로 자동대체 할 수 있다.
- ② 교육공무직원의 연차유급휴가는 1년간(계속하여 근로한 기간이 1년 미만인 노동자의 「근로기준법」 제60조제2항에 따른 유급휴가는 최초 1년의 근로가 끝날 때까지의 기간) 행사하지 아니하면 소멸된다. 다만, 각급기관의 귀책사유로 사용하지 못한 경우에는 그러하지 아니하다.
- ③ 각급기관의 장은 「근로기준법」 제61조에 따라 연차유급휴가 사용을 촉진할 수 있다. 사용촉진 조치에도 불구하고 교육공무직원이 사용하지 아니한 연차유급휴가에 대하여는 금전으로 보상하지 아니한다.

제55조(연차유급휴가의 대체)

각급기관의 장은 교육공무직원 대표와 서면합의에 의하여 연차유급휴가일에 대신하여 특정한 근로일에 교육공무직원을 휴무시킬 수 있다.

제56조(특별휴가)

- ① 각급기관의 장은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 교육공무직원에게 경조사 휴가를 부여할 수 있다.

1. 경조사 휴가

구분	대상	일수
결혼	본인	5일
	자녀	1일
출산	배우자	10일
사망	배우자, 본인과 배우자의 부모	5일
	본인과 배우자의 조부모 · 외조부모	3일
	자녀와 그 자녀의 배우자	3일
	본인과 배우자의 형제자매와 그 형제자매의 배우자	1일
	본인과 배우자의 부모의 형제자매와 그 형제자매의 배우자	1일
입양	본인	20일

2. 경조사 휴가 기간 중 소정근로일이 아닌 관공서의 공휴일과 주휴일, 토요일은 휴가일수에 포함하지 않는다.

3. 경조사휴가는 그 사유가 발생한 날을 포함하여 전·후 연속사용을 원칙으로 한다. 다만, 본인 결혼휴가는 그 사유가 발생한 날로부터 30일 이내의 범위에서 사용 가능하며, 배우자 출산휴가는 자녀 출산일로부터 90일 이내의 범위에서 1회에 한정하여 분할 사용할 수 있다.

4. 사망으로 인한 경조사휴가의 경우 그 사유가 발생한 날(퇴근 이후 사유가 발생한 경우 그 다음 날)부터 일수를 기산한다.

② 한국방송통신대학교에 재학 중인 교육공무직원이 「한국방송통신대학교 설립 및 운영에 관한 법률」에 의한 출석수업에 참석하기 위하여 연차휴가일수를 초과하는 경우 출석수업 기간에 대한 수업휴가(유급)를 부여할 수 있다.

③ 각급기관의 장은 10년 이상 재직(정직기간, 질병휴직 기간 등 무급휴직 기간 제외)한 교육공무직원에 대하여 다음 각 호에서 정한 장기재직휴가(유급)를 허가할 수 있다. 이 경우 각 호의 장기재직휴가는 누적하여 사용할 수 없으며, 1회 5일 이상 연속사용을 원칙으로 하고 잔여일수가 4일 이내인 경우 자동 소멸한다.

1. 재직기간 10년이상 20년 미만 : 5일

2. 재직기간 20년 이상 : 10일

④ 「병역법」에 따라 교육공무직원의 배우자, 직계비속 또는 형제자매가 입영할 경우 해당 교육공무직원에게 입영당일 1일의 특별휴가를 부여할 수 있다.

- ⑤ 각급기관의 장은 교육공무직원에게 업무의 지장이 발생하지 않는 범위에서 학교 회계연도 기준 연간 5일 이내의 학습휴가를 부여할 수 있다. 이 경우 1년 미만으로 근무하는 교육공무직원에게는 그 기간에 비례하여 학습휴가를 부여할 수 있다.
- ⑥ 제5항에 따른 학습휴가 사용은 각급학교에 근무하는 교육공무직원의 경우 학교의 재량휴업일 등을 이용하여 학습휴가를 사용해야 하며, 방학 중 비근무자의 경우 학교의 재량휴업일 등이 없거나 재량휴업일이 5일에 미치지 못하는 경우에는 학교장이 지정한 날에 학습휴가를 사용할 수 있다. (지방공무원 학습휴가 폐지시 이 조항은 자동소멸되며 재량휴업일 최초 3일 유급휴일로 환원)
- ⑦ 그 밖의 특별휴가 사용에 관한 세부적인 사항은 도교육청 지침에 따른다.

제57조(병가)

- ① 각급기관의 장은 교육공무직원이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 학교 회계연도 기준 연간 60일의 범위 안에서 유급병가를 허가할 수 있다. 다만, 1년 미만으로 채용 또는 근로한 교육공무직원의 경우 그 계약기간에 비례하여 병가를 부여한다.
 - 1. 업무 외 질병 또는 부상으로 인하여 직무를 수행할 수 없을 때
 - 2. 전염병의 일환으로 인하여 그 교육공무직원의 출근이 다른 사람의 건강에 영향을 끼칠 우려가 있을 때
- ② 교육공무직원이 업무상 질병 또는 부상으로 요양승인을 받은 경우에는 「산업재해보상보험법」에 따른다.
- ③ 연간 최초 6일을 초과하는 병가는 의사의 진단서를 첨부하여 병가를 신청해야 한다.
- ④ 질병이나 부상으로 인한 지각, 조퇴 및 외출은 누계 8시간을 병가 1일로 계산한다.
- ⑤ 병가기간 중 주휴일, 관공서 공휴일 및 토요일은 총 일수에 포함하지 않는다. 다만, 30일 이상 연속되는 병가사용 시에는 병가 일수에 산입한다.

제58조(공가)

각급기관의 장은 교육공무직원이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이에 직접 필요한 기간의 공가를 허가하여야 하며 유급으로 한다.

- 1. 「병역법」 그 밖에 다른 법령에 따른 병역판정검사·소집·검열·점호 등에 응하거나 동원 또는 훈련에 참가할 때
- 2. 공무에 관하여 국회·법원·검찰 그 밖에 국가 기관에 출석할 경우
- 3. 올림픽·전국체전 등 국가 또는 지방 단위의 주요 행사에 선수로 참가할 때

4. 「산업안전보건법」 제129조부터 제131조까지의 규정에 따른 건강진단, 「국민건강보험법」 제52조에 따른 건강검진, 「결핵예방법」 제11조에 따른 결핵검진등을 받을 때
5. 천재지변, 교통차단 등의 사유로 출근이 불가능할 때

제59조(생리휴가)

각급기관의 장은 여성 교육공무직원이 신청하는 경우 월 1일의 무급생리 휴가를 주어야 한다.

제60조(난임치료휴가)

- ① 각급기관의 장은 교육공무직원이 인공수정 또는 체외수정 등 난임치료를 받기 위하여 휴가(이하 “난임치료휴가”라 한다)를 신청하는 경우에 학교 회계연도 기준 연간 3일 이내의 휴가를 주어야 하며, 이 경우 최초 1일은 유급으로 한다. 다만, 교육공무직원이 신청한 시기에 휴가를 주는 것이 정상적인 사업 운영에 중대한 지장을 초래하는 경우에는 교육공무직원과 협의하여 그 시기를 변경할 수 있다.
- ② 각급기관의 장은 난임치료휴가를 이유로 해고, 징계 등 불리한 처우를 하여서는 아니 된다.
- ③ 난임치료휴가의 신청방법 및 절차 등은 「남녀고평법」 시행령에 따른다.

제61조(휴가의 허가)

휴가를 얻고자 하는 교육공무직원은 사전에 서면으로 신청하여 허가를 얻어야 한다. 다만, 부득이한 사유가 있을 때에는 유선으로 허가를 받을 수 있다.

제4장 모성보호 및 일·가정 양립 지원

제62조(출산전후휴가)

- ① 각급기관의 장은 임신 중인 여성 교육공무직원에게 출산전후를 통하여 90일(한 번에 둘 이상 자녀를 임신한 경우는 120일)의 보호휴가를 주어야 하며 출산 후 45일(한 번에 둘 이상 자녀를 임신한 경우는 60일) 이상을 확보하여야 한다.
- ② 임신 중인 여성 교육공무직원이 유산의 경험 등 「근로기준법 시행령」 제43조 제1항이 정하는 사유로 제1항의 휴가를 신청하는 경우 출산 전 어느 때라도 휴가를 나누어 사용할 수 있도록 한다. 이 경우 출산 후의 휴가 기간은 연속하여 45일(한 번에 둘 이상 자녀를 임신한 경우에는 60일) 이상이 되어야 한다.
- ③ 출산전후휴가 기간 중 최초 60일(한번에 둘 이상 자녀를 임신한 경우에는 75일)은 통상임

금으로 지급하며, 나머지 30일(한 번에 둘 이상 자녀를 임신한 경우에는 45일)은 관계 법령에 따라 출산전후휴가 급여를 받을 수 있도록 협조하고 그 금액의 한도에서 지급책임을 면한다

- ④ 각급기관의 장은 출산전후휴가 기간 종료 후에는 원직에 복직시켜야 하고 휴가 사용을 이유로 불이익한 처우를 할 수 없다.
- ⑤ 휴가 기간이 만료되었으나 추가 요양을 필요로 한다는 의사의 진단서를 제출할 경우 1개월 이내의 무급휴가를 줄 수 있다.
- ⑥ 출산 예정일에 출산을 하지 아니하여 산후 45일(한 번에 둘 이상 자녀를 임신한 경우에는 60일)이 보장되지 아니한 경우 각급기관의 장은 산후 45일(한 번에 둘 이상 자녀를 임신한 경우에는 60일)에 달하는 날까지 산후휴가를 연장해주어야 한다.

제63조(유·사산 휴가)

각급기관의 장은 임신 중인 여성 교육공무직원이 유산 또는 사산을 했을 경우, 「근로기준법 시행령」에 따라 보호휴가를 주어야 한다. 다만, 인공임신중절수술(「모자보건법」 제14조제1항에 따른 경우는 제외한다)에 의한 유산의 경우는 그러하지 아니하다.

- 1. 유산 또는 사산한 교육공무직원의 임신기간(“이하 임신기간”이라 한다)이 11주 이내인 경우 : 유·사산 날로부터 5일까지
- 2. 임신기간이 12주 이상 15주 이내 : 유·사산 날로부터 10일까지
- 3. 임신기간이 16주 이상 21주 이내 : 유·사산 날로부터 30일까지
- 4. 임신기간이 22주 이상 27주 이내 : 유·사산 날로부터 60일까지
- 5. 임신기간이 28주 이상 : 유·사산 날로부터 90일까지

제64조(태아검진시간의 허용 등)

각급기관의 장은 임신한 여성 교육공무직원이 「모자보건법」 제10조에 따른 임신부 정기 건강 진단을 받는데 필요한 시간을 신청하는 경우에 해당일에 대하여 유급휴가를 부여한다.

제65조(출산 전 근로시간 단축 및 근로시간 변경)

- ① 각급기관의 장은 임신 후 12주 이내 또는 36주 이후에 있는 여성 교육공무직원이 1일 2시간의 근로시간 단축을 신청하는 경우 이를 허용하여야 한다. 다만, 1일 근로시간이 8시간 미만인 교육공무직원에 대하여는 1일 근로시간이 6시간이 되도록 근로시간 단축을 허용할 수 있다.
- ② 임신 중인 여성 교육공무직원이 1일 소정근로시간을 유지하면서 업무의 시작 및 종료 시각의 변경을 신청하는 경우 허용한다. 다만, 각급기관의 정상적인 운영에 중대한 지장을 초래하는 경우 등 「근로기준법 시행령」으로 정하는 경우에는 그러하지 아니한다.

- ③ 제1항에 따른 근로시간 단축을 이유로 해당 교육공무직원의 임금을 삭감하지 않는다.

제66조(육아휴직)

- ① 각급기관의 장은 임신 중인 여성 교육공무직원이 모성을 보호하거나 교육공무직원이 만 8세 이하 또는 초등학교 2학년 이하의 자녀(입양한 자녀 포함)를 양육하기 위하여 육아휴직을 신청하는 경우에 이를 허용하여야 한다. 다만, 각급기관의 장은 육아휴직을 시작하려는 육아휴직 개시예정일의 전날까지 해당 각급기관(학교)에서 계속 근로한 기간이 6개월 미만인 교육공무직원이 신청한 경우에는 육아휴직을 허용하지 아니할 수 있다.
- ② 제1항에 따른 육아휴직의 기간은 각 자녀 1명에 대하여 3년 이내로 한다. 이 경우 자녀 1명당 부여되는 육아휴직 기간 3년 중 최초 1년은 「남녀고평법」 제19조에 따른 법정 육아휴직으로, 나머지 2년은 약정 육아휴직으로 한다. 다만, 최초로 육아휴직을 신청한 후 육아휴직 사용 중에 교육공무직원의 자녀가 만 9세 이상 또는 초등학교 3학년이 되는 경우 법정 육아휴직만 사용할 수 있다.
- ③ 각급기관의 장은 육아휴직을 이유로 해고 등 그 밖의 불리한 처우를 하여서는 아니 되며, 육아휴직 중에는 당해 교육공무직원을 해고하지 못한다. 다만, 사업을 계속할 수 없는 경우에는 그러하지 아니한다.
- ④ 각급기관의 장은 육아휴직을 마친 후 복귀하는 교육공무직원에게 휴직 전과 같은 업무 또는 휴직 전과 같은 수준의 임금을 지급하는 직무에 복귀시켜야 한다.
- ⑤ 육아휴직을 신청하려는 교육공무직원은 별지 제14호 서식의 휴직원을 작성하여 육아휴직 개시 예정일의 30일 전까지 각급기관의 장에게 제출하여야 한다.
- ⑥ 제2항에 따른 육아휴직 기간 중에는 임금을 지급하지 아니하며, 제2항에 따른 육아휴직 기간 중 법정 육아휴직 기간에 해당하는 최초 1년에 한하여 근속기간에 포함한다.
- ⑦ 그 밖에 육아휴직에 관하여 이 규칙에 정하여지지 않거나 변경된 사항은 관계 법령에 따른다.

제67조(육아기 근로시간 단축)

- ① 각급기관의 장은 남녀 교육공무직원이 만 8세 이하 또는 초등학교 2학년 이하의 자녀를 양육하기 위하여 육아휴직 대신 근로시간의 단축(이하 “육아기 근로시간 단축”이라 한다)을 신청하는 경우에는 다음 각호의 경우를 제외하고 허용하여야 한다.
1. 단축개시 예정일의 전날까지 사업에서 계속근로한 기간이 6개월 미만인 경우
 2. 사업주가 대체인력을 채용하기 위하여 노력하였으나 채용하지 못한 경우

3. 육아기 근로시간 단축의 사용이 교육공무직원의 업무의 성격상 근로시간을 분할하여 수행하기 곤란하거나, 각급기관의 정상적인 운영에 중대한 지장을 초래하는 경우
 - ② 육아기 근로시간 단축을 허용하지 아니하는 경우에는 해당 교육공무직원에게 그 사유를 별지 제11-3호의 서식으로 서면 통보하고, 육아휴직을 사용하게 하거나 출근 및 퇴근 시간 조정 등 다른 조치를 통하여 지원할 수 있는지를 해당 교육공무직원과 협의하여야 한다.
 - ③ 해당 교육공무직원에게 육아기 근로시간 단축을 허용하는 경우 단축 후 근로시간은 주당 15시간 이상이어야 하고 35시간을 넘어서는 아니 된다.
 - ④ 육아기 근로시간 단축의 기간은 1년 이내로 한다. 다만, 제66조에 따라 육아휴직을 신청할 수 있는 교육공무직원이 제66조에 따른 법정 육아휴직 기간 중 사용하지 아니한 기간이 있으면 그 기간을 가산한 기간 이내로 한다.
 - ⑤ 교육공무직원의 육아기 근로시간 단축을 이유로 해고나 그 밖의 불리한 처우를 하여서는 아니되며, 육아기 근로시간 단축기간이 끝난 후 복귀한 교육공무직원을 육아기 근로시간 단축 전과 같은 업무 또는 같은 수준의 임금을 지급하는 직무에 복귀시켜야 한다.
 - ⑥ 그 밖에 육아기 근로시간 단축의 신청방법 및 절차 등에 관하여 필요한 사항은 「남녀고평법」 및 같은 법 시행령에 따른다.

제68조(육아휴직과 육아기 근로시간 단축의 사용형태)

육아휴직과 육아기 근로시간 단축의 분할 횟수는 다음 각 호에 따른다.

1. 육아휴직 최초 1년은 2회에 한하여 자유로이 분할하여 사용한다. 이 경우 임신 중인 여성 교육공무직원이 모성보호를 위하여 육아휴직을 사용한 횟수는 육아휴직 분할 횟수에 포함하지 않는다.
2. 육아휴직 최초 1년을 초과하는 기간은 최소 6개월(방학기간 포함) 단위로 분할하여 사용한다.
3. 육아기 근로시간 단축은 최소 3개월 이상 단위(잔여 근로계약 기간이 3개월 미만인 경우 그 기간)로 사용하되, 제1·2호에 따른 분할 횟수에 포함하지 아니한다.

제69조(가족돌봄휴직)

- ① 각급기관의 장은 교육공무직원이 조부모, 부모, 배우자, 배우자의 부모, 자녀 또는 손자녀(이하 “가족”이라 한다)의 질병, 사고, 노령으로 인하여 휴직을 신청하는 경우 이를 허용한다. 다만, 대체인력 채용이 불가능하거나, 정상적인 운영에 중대한 지장을 초래하는 경우, 본인 외에도 조부모의 직계비속 또는 손자녀의 직계존속이 있는 경우 등 「남녀고평법」 시행령으로 정하는 경우에는 그러하지 아니한다.

② 제1항 단서에 따라 가족돌봄휴직을 허용하지 아니하는 경우에는 해당 교육공무직원에게 그 사유를 별지 제12-2호의 서식으로 서면 통보하고, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 조치를 하도록 노력하여야 한다.

1. 업무를 시작하고 마치는 시간 조정
2. 연장근로의 제한
3. 근로시간의 단축, 탄력적 운영 등 근로시간의 조정
4. 그 밖에 사업장 사정에 맞는 지원조치

③ 가족돌봄휴직 기간은 제22조제1항제4호에 따르며, 분할사용이 가능하나 그 기간은 30일 이상이 되어야 한다.

④ 가족돌봄휴직을 신청하려는 교육공무직원은 가족돌봄휴직 예정일 30일 전까지 별지 제12호 서식의 휴직신청서를 작성하여 제출한다.

⑤ 가족돌봄휴직 기간 중에는 임금을 지급하지 아니하되, 「남녀고령법」 제22조의2제4항의 기간(90일)은 근속기간에 포함한다. 다만, 평균임금 산정기간에서는 제외한다.

⑥ 가족돌봄휴직과 관련하여 이 규칙에 정하여지지 않거나 변경된 사항은 관계 법령에 따른다.

제70조(가족돌봄휴가)

① 각급기관의 장은 교육공무직원이 가족의 질병, 사고, 노령 또는 자녀의 양육으로 인하여 긴급하게 그 가족을 돌보기 위한 휴가(이하 “가족돌봄휴가”라 한다)를 신청하는 경우 이를 허용하여야 한다. 다만, 교육공무직원이 신청한 시기에 가족돌봄휴가를 주는 것이 정상적인 사업운영에 중대한 지장을 초래하는 경우에는 교육공무직원과 협의하여 그 시기를 변경할 수 있다.

② 가족돌봄휴가 기간은 학교 회계연도 기준 연간 최장 10일로 하며, 일 단위로 사용해야 한다. 다만, 가족돌봄휴가 기간은 제69조의 기간에 포함된다.

③ 교육공무직원은 다음 각 호에 해당하는 경우 연간 2일(자녀가 2명 이상일 경우에는 3일)의 범위에서 유급 가족돌봄휴가를 받을 수 있으며, 이는 제2항의 기간에 포함된다.

1. 자녀가 다니는 「영유아보육법」에 따른 어린이집, 「유아교육법」에 따른 유치원 및 「초·중등교육법」 제2조 각 호의 학교에서 공식적으로 주최하는 행사 또는 교사와의 상담에 참여할 경우
2. 미성년자 또는 「장애인복지법」 제2조제2항에 따른 장애인인 자녀의 병원 진료(「국민건강보험법」 제52조에 따른 건강검진 또는 「감염병의 예방 및 관리에 관한 법률」 제24조 및 제25조에 따른 예방접종을 포함한다)에 동행하는 경우

- ④ 제3항을 제외한 가족돌봄휴가기간 중에는 임금을 지급하지 아니하되, 근속기간에 포함한다. 다만, 평균임금 산정기간에서는 제외한다.
- ⑤ 가족돌봄휴가를 이유로 해당 교육공무직원을 해고, 근로조건 악화 등의 불리한 처우를 하여서는 아니되며, 신청방법 및 절차 등 그 밖의 사항은 「남녀고평법」 시행령에 따른다.

제71조(가족돌봄 등을 위한 근로시간 단축)

- ① 교육공무직원이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사유로 근로시간의 단축을 신청하는 경우에 이를 허용하여야 한다. 다만, 대체인력 채용이 불가능하거나, 정상적인 사업 운영에 중대한 지장을 초래하는 경우, 그 밖에 「남녀고평법」 시행령으로 정하는 경우에는 그러하지 아니하다.

1. 가족의 질병, 사고, 노령으로 인하여 그 가족을 돌보기 위한 경우
2. 교육공무직원 자신의 질병이나 사고로 인한 부상 등의 사유로 자신의 건강을 돌보기 위한 경우
3. 만 55세 이상의 교육공무직원이 은퇴를 준비하기 위한 경우
4. 교육공무직원 자신의 학업을 위한 경우

- ② 제1항의 단서에 따라 각급기관의 장이 근로시간 단축을 허용하지 아니하는 경우에는 해당 교육공무직원에게 그 사유를 별지 제13-2호의 서식으로 서면 통보하고 휴직을 사용하게 하거나 그 밖의 조치를 통하여 지원할 수 있는지를 해당 교육공무직원과 협의하여야 한다.

- ③ 각급기관의 장은 제1항에 따라 해당 교육공무직원에게 근로시간 단축을 허용하는 경우, 단축 후 근로시간은 주당 15시간 이상이어야 하고 30시간을 넘어서는 아니 된다.

- ④ 근로시간 단축의 기간은 1년 이내로 한다. 다만, 제1항제1호부터 제3호까지는 합리적 이유가 있는 경우에 추가로 2년의 범위 안에서 근로시간 단축 기간을 연장할 수 있다.

- ⑤ 각급기관의 장은 근로시간 단축을 이유로 해당 교육공무직원에게 해고나 그 밖에 불리한 처우를 하여서는 아니 된다.

- ⑥ 각급기관의 장은 교육공무직원의 근로시간 단축기간이 끝난 후에 그 교육공무직원을 근로시간 단축 전과 같은 업무 또는 같은 수준의 임금을 지급하는 직무에 복귀시켜야 한다.

- ⑦ 그 밖에 가족돌봄 등에 따른 근로시간 단축의 신청방법 및 절차 등에 필요한 사항은 「남녀고평법」 및 같은 법 시행령에 따른다.

제5장 임금

제72조(임금구성·형태)

- ① 교육공무직원의 직종에 따라 연봉제, 월급제, 일급제, 시급제 등의 형태로 임금을 지급한다.
- ② 임금은 기본급과 각종 수당으로 구성하며 구체적인 사항은 교육감이 정하는 별도 지침에 따른다.

제73조(임금의 지급)

- ① 임금은 교육감이 정한 지침 또는 기준에 의하여 지급하되, 최저임금 이상이 되도록 한다.
- ② 각급기관은 교육공무직원에게 임금 지급시 다음 각 호에 해당하는 금액을 공제 후 지급할 수 있다.
 - 1. 근로소득세, 지방소득세
 - 2. 건강·고용·산재보험료, 국민연금 중 교육공무직원부담금
 - 3. 그 밖의 교직원공제회비, 조합비 등을 임금에서 공제하는 것에 해당 교육공무직원이 동의한 경우
- ③ 임금은 매월 초일부터 말일까지를 산정기간으로 하여 해당 월의 17일에 지급한다. 다만, 각급기관별 상황에 따라 임금지급일을 달리 정할 수 있다.
- ④ 계약일이 17일 이후인 경우에는 계약일이 속한 달의 익월부터 지급하며, 17일이 관공서의 공휴일 또는 토요일인 때에는 그 전날을 임금지급일로 한다.
- ⑤ 월 중간에 입사 또는 퇴사하는 경우 일할 계산하여 지급한다.

제74조(결근 등 임금의 감액)

교육공무직원이 다음의 각 호의 어느 하나에 해당하는 때에는 임금에서 공제한다.

- 1. 제49조제2항에 따른 무단결근
- 2. 제50조제2항에 따른 무단지각·조퇴·외출

제75조(연장·야간·휴일근로)

- ① 연장·야간근로에 대하여는 「근로기준법」에 따라 통상임금의 100분의 50 이상을 가산하여 지급한다.
- ② 휴일근로에 대하여는 다음 각 호의 기준에 따른 금액 이상을 가산하여 지급한다.
 - 1. 8시간 이내의 휴일근로: 통상임금의 100분의 50

2. 8시간 초과한 휴일근로: 통상임금의 100분의 100

제76조(보상휴가제)

교육공무직원 대표와 서면합의에 따라 연장·야간·휴일근로에 대하여 임금을 지급하는 것에 갈음하여 휴가를 부여할 수 있다.

제77조(퇴직급여제도의 설정)

- ① 계속근로기간이 1년 미만이거나, 4주간을 평균하여 1주간의 소정근로시간이 15시간 미만인 교육공무직원을 제외하고 퇴직하는 교육공무직원에게 퇴직금 또는 퇴직연금제도를 운영한다.
- ② 그 밖에 교육공무직원에게 지급하는 퇴직급여제도에 관한 사항은 「근로자퇴직급여 보장법」에 따르며, 「근로자퇴직급여 보장법 시행령」등 관계 법령에서 정한 사유로 교육공무직원이 요구하는 경우에는 계속근로기간에 대한 퇴직금 또는 퇴직연금을 중간정산(중도인출) 하여 지급할 수 있다.

제78조(보험가입)

교육공무직원은 피보험자 또는 연금가입자로 하여 국민건강보험, 국민연금, 고용보험 및 산업재해보상보험에 가입하여야 한다.

제6장 교육과 직장 내 성희롱·괴롭힘 예방

제79조(직무연수)

- ① 각급기관의 장은 교육공무직원의 직무능력 향상 및 자기계발을 위하여 적절한 직무연수를 실시할 수 있다.
- ② 직무수행에 필요하다고 인정하는 경우에 교육공무직원으로 하여금 각종 연수에 참가하게 할 수 있으며 연수 경비를 지원할 수 있다.

제80조(성희롱 예방교육)

- ① 각급기관의 장은 직장 내 성희롱 예방과 피해를 방지하고, 교육공무직원이 안전한 근로 환경에서 일할 수 있는 여건 조성을 위해 직장 내 성희롱 예방을 위한 교육(이하 “예방교육”이라 한다)을 연 1회 이상 실시해야 한다.
- ② 제1항에 따른 예방교육에는 다음 각 호의 내용이 포함되어야 한다.

1. 직장 내 성희롱 관련 법령의 요지

2. 직장 내 성희롱 발생시의 처리절차 및 조치기준
3. 직장 내 성희롱 피해 교육공무직원의 고충상담 및 권리구제 방법
4. 그 밖에 직장 내 성희롱 예방에 필요한 사항

③ 제1항에 따른 예방교육은 연수·조회·회의 등을 통해 실시할 수 있다.

④ 직장 내 성희롱 예방 및 성희롱 발생시 조치에 대해서는 「남녀고평법」에서 정하는 바에 따른다.

제81조(직장 내 괴롭힘의 금지)

① 누구든지 직장에서 지위 또는 관계 등의 우위를 이용하여 업무상 적정범위를 넘어 다른 교육공무직원에게 신체적·정신적 고통을 주거나 근무환경을 악화시키는 직장 내 괴롭힘 행위를 하여서는 아니된다.

② 각급기관은 직장 내 괴롭힘 예방을 위하여 강의(교육), 자료배포, 설문조사 등 적절한 방법을 택하여 교육을 실시할 수 있다.

제82조(금지되는 직장 내 괴롭힘 행위)

각급기관에서 금지되는 직장 내 괴롭힘 행위는 다음 각 호와 같다.

1. 신체에 대하여 폭행하거나 협박하는 행위
2. 지속·반복적인 욕설이나 폭언
3. 다른 직원들 앞에서 또는 온라인상에서 모욕감을 주거나 개인사에 대한 소문을 퍼뜨리는 등 명예를 훼손하는 행위
4. 합리적 이유 없이 반복적으로 개인 심부름 등 사적인 용무를 지시하는 행위
5. 합리적 이유 없이 업무능력이나 성과를 인정하지 않거나 조롱하는 행위
6. 집단적으로 따돌리거나, 정당한 이유 없이 업무와 관련된 중요한 정보 또는 의사결정 과정에서 배제하거나 무시하는 행위
7. 정당한 이유 없이 상당기간 동안 근로계약서 등에 명시되어 있는 업무와 무관한 일을 지시하거나 근로계약서 등에 명시되어 있는 업무와 무관한 허드렛일만 시키는 행위
8. 정당한 이유 없이 상당기간 동안 일을 거의 주지 않는 행위
9. 그 밖에 업무의 적정범위를 넘어 직원에게 신체적·정신적 고통을 주거나 근무환경을 악화시키는 행위

제83조(직장 내 괴롭힘에 대한 조치)

① 누구든지 직장 내 괴롭힘 발생 사실을 알게 된 경우 그 사실을 각급기관의 장에게 신고할 수 있다.

- ② 각급기관의 장은 제1항에 따른 신고를 접수하거나 직장 내 괴롭힘 발생 사실을 인지한 경우에는 지체 없이 당사자 등을 대상으로 그 사실 확인을 위하여 객관적으로 조사를 실시하여야 한다.
- ③ 각급기관의 장은 제2항에 따른 조사기간 동안 직장 내 괴롭힘과 관련하여 피해를 입은 교육공무직원 또는 피해를 입었다고 주장하는 교육공무직원(이하 ‘피해 교육공무직원등’이라 한다)을 보호하기 위하여 필요한 경우 해당 피해 교육공무직원등에 대하여 근무장소의 변경, 휴업 등 적절한 조치를 하여야 한다. 이 경우 각급기관의 장은 피해 교육공무직원 등의 의사에 반하는 조치를 하여서는 아니 된다.
- ④ 각급기관의 장은 제2항에 따른 조사 결과 직장 내 괴롭힘 발생 사실이 확인된 때에는 피해 교육공무직원이 요청하면 근무장소의 변경, 배치전환 요청, 휴업 등 적절한 조치를 하여야 한다.
- ⑤ 각급기관의 장은 제2항에 따른 조사 결과 직장 내 괴롭힘 발생 사실이 확인된 때에는 사안의 유형 및 경중에 따라 지체 없이 행위자에 대하여 엄중 경고, 근무장소의 변경 요청, 징계 요청 등 필요한 조치를 하여야 한다. 이 경우 소속기관(부서)의 장은 조치를 하기 전에 그 조치에 대하여 피해 교육공무직원의 의견을 들어야 한다.
- ⑥ 각급기관의 장은 직장 내 괴롭힘 발생 사실을 신고한 교육공무직원 및 피해 교육공무직원 등에게 해고나 그 밖의 불리한 처우를 하여서는 아니 된다.
- ⑦ 제2항에 따라 직장 내 괴롭힘 발생 사실을 조사한 사람, 조사 내용을 보고받은 사람 및 그 밖에 조사 과정에 참여한 사람은 해당 조사 과정에서 알게 된 비밀을 피해 교육공무직원 등의 의사에 반하여 다른 사람에게 누설하여서는 아니 된다. 다만, 조사와 관련된 내용을 각급기관의 장에게 보고하거나 관계 기관의 요청에 따라 필요한 정보를 제공하는 경우는 제외한다.

제7장 안전보건 및 재해보상

제84조(안전수칙의 준수)

교육공무직원은 산업재해예방을 위하여 다음 사항을 준수하여야 한다.

1. 근로안전 및 보건관리 관련 각종 규칙과 지시에 복종할 것
2. 항상 직장의 정리정돈을 하고 재해발생을 사전에 방지하도록 노력할 것
3. 안전장치, 소화설비, 위생설비, 그 밖의 위생방지를 위한 시설물을 허가 없이 제거, 변경

또는 그 효력을 상실하게 하는 행위를 하지 말 것

4. 근무 전후에는 사무실의 각종 기구(컴퓨터, 사무용품, 전열기구 등)에 대한 점검을 하고 근무 중에는 각 기관의 근무방침에 의한 각종 사항을 엄수할 것
5. 정하여진 장소 이외에서는 허가 없이 화기를 사용하거나 흡연하지 말 것
6. 항상 작업장을 청결히 하고, 폐기물은 일정한 장소에 내어놓을 것
7. 각급기관에서 요구하는 건강진단, 전염병 예방접종 등을 받을 것

제85조(건강진단)

- ① 각급기관의 장은 교육공무직원의 건강보호·유지를 위하여 「산업안전보건법」이 정하는 바에 따라 매년 1회 일반건강진단을 실시한다. 다만, 사무직은 매 2년에 1회 실시한다.
- ② 「산업안전보건법」이 정하는 바에 따라 필요한 경우 특수·배치 전·수시·임시 건강진단 등을 실시한다.
- ③ 교육공무직원은 각급기관의 장이 실시하는 건강진단을 성실히 받아야 한다.

제86조(산업안전보건법 준수)

- ① 각급기관의 장은 이 규칙에서 정하지 아니한 사항에 대하여 「산업안전보건법」에 따른다.
- ② 교육공무직원은 「산업안전보건법」에서 정하는 사항과 그 외에 업무에 관련되는 안전보건에 관하여 각급기관의 장으로부터 지시받은 사항을 정확하게 이행하여야 한다.
- ③ 각급기관의 장은 산업재해 예방을 위하여 「산업안전보건법」에 따른 제반 교육을 실시하며 교육공무직원은 이 교육에 성실하게 참여하여야 한다.
- ④ 각급기관의 장은 교육공무직원의 직무에 따라 업무상 필요한 작업 용구 등을 대여 또는 지급할 수 있으며 이 경우 교육공무직원은 근무 중 반드시 이를 착용 또는 활용해야 한다.

제87조(비상재해)

- ① 교육공무직원은 화재 및 그 밖에 비상재해가 발생 할 위험이 있음을 알았을 때 또는 이를 발견한 때에는 즉시 필요한 조치를 취하는 동시에 그 사실을 각급기관의 장에게 보고하여야 한다.
- ② 비상재해가 발생하였을 경우에는 교육공무직원 간 상호 협력하여 그 피해를 최소한으로 억제하도록 노력하여야 한다.

제88조(질병자의 근로금지·제한)

- ① 「산업안전보건법」 제138조에 따라 고용노동부령이 정하는 질병에 걸린 사람은 취업을

금지한다.

- ② 교육공무직원은 업무상 상병 또는 위험한 전염병이 발생한 것을 알았을 때는 각급 기관의 장에게 보고하여야 한다.

제89조(재해보상) 업무상 재해보상은 「근로기준법」과 「산업재해보상보험법」에 따른다.

부칙(2022. 8. 1.)

제1조(시행일) 이 규칙은 2022년 8월 1일부터 시행한다.

제2조(단시간노동자의 근로조건)

- ① 단시간노동자의 근로조건은 통상노동자의 근로시간을 기준으로 산정한 비율에 따라 결정한다.
- ② 4주 동안을 평균하여 1주 동안의 소정근로시간이 15시간 미만인 교육공무직원에 대하여는 제22조제1항제1호·제5호·제6호, 제23조, 제52조부터 제58조까지, 제78조를 적용하지 아니한다.

제3조(적용 제외)

- ① 행정실무원(호봉제)의 복무 및 보수 등에 관한 사항은 단체협약, 그 밖의 별도 지침에 따른다.
- ② 제3조(적용범위)에도 불구하고 30일 미만 채용되는 일용직 노동자는 이 규칙을 적용하지 아니한다.

전 문

전국공공운수사회서비스노동조합, 전국학교비정규직노동조합(이하 “노동조합”이라 한다)과 충청남도교육청(이하 “도교육청”이라 한다)은 「헌법」과 노동관계법의 기본정신에 따라 근로조건과 생활 조건을 유지·개선하여 조합원의 사회, 문화, 경제적 지위를 향상하고, 나아가 바람직한 노사관계, 교육복지, 공교육의 발전 및 사회의 민주화와 공공성을 강화하고자 본 단체협약을 체결하고, 상호 신의와 성실로써 준수·이행할 것을 약속한다.

제1장 총 칙

제1조 【노동관계법 기본원칙의 준수】

도교육청은 헌법상 기본권을 근거로 제정된 노동관계법의 기본원칙을 준수하고, 충청남도교육감(이하 “교육감”이라 한다) 소속 본청, 직속기관 및 교육지원청과 교육지원청 소속 기관 및 공립 유치원·초등학교·중학교·고등학교·특수학교·각종학교(이하 “각급기관”이라 한다)가 준수할 수 있도록 한다.

제2조 【협약의 적용】

- ① 본 협약에 정한 기준은 각급기관의 취업규칙, 제 규정, 개별적 근로계약에 우선한다.
- ② 도교육청은 본 협약에 준하는 근로조건 및 노동조합 활동 등이 각급기관에 적용될 수 있도록 관련 규정 마련(조례, 규칙 등) 및 예산을 확보하기 위해 노력해야 한다.

제3조 【적용대상】

- ① 본 협약은 각급기관에 근무하는 모든 조합원에게 적용한다.
- ② 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 적용하지 아니한다.
 1. 「교육공무원법」 제32조에 따른 기간제 교원
 2. 「근로기준법」상 근로자가 아닌 사람

제4조 【기존의 근로조건과 노동조합 활동 권리 저하금지】

도교육청은 본 협약에 규정되어 있지 않은 것을 이유로 이미 확보된 기존의 근로조건과 노동조합 활동 권리를 저하할 수 없다.

제5조 【균등처우】

- ① 도교육청은 조합원에 대하여 성별, 국적, 신앙, 사회적 신분, 혼인 여부, 신체적 조건, 근로형태 등을 이유로 근로조건에 대한 차별적 처우를 하지 못한다.
- ② 도교육청은 조합원에 대하여 교직원으로 인정하고 존중한다.
- ③ 「기간제근로자 및 단시간근로자 보호 등에 관한 법률」 및 「남녀고용평등과 일·가정 양립 지원에 관한 법률」을 위반한 차별 분쟁 시 입증 책임은 도교육청이 부담한다.
- ④ 「기간제근로자 및 단시간근로자 보호 등에 관한 법률」에 따른 차별적 처우의 시정 신청에 대하여 시정명령이 확정되면 도교육청은 같은 법에 따라 차별을 시정하여야 하며 이를 이유로 불이익한 처우를 하지 않는다.

제6조 【규정의 제정과 개정】

- ① 도교육청은 취업규칙을 비롯하여 노동조합 및 조합원에 관련된 제 규정, 규칙을 제정 또는 폐폐하고자 할 때에는 반드시 사전에 노동조합과 협의하고 의견을 반영하도록 노력한다.
- ② 도교육청은 조합원의 근로조건 및 경제적·사회적 지위와 관련된 조례 등을 제정 또는 개정하고자 하는 경우 노동조합과 반드시 협의한다.

제2장 노동조합 활동

제7조 【노동조합 활동의 보장】

- ① 도교육청은 조합원의 정당한 노동조합 활동을 보장하고 노동조합 운영에 개입해서는 아니 되며 노동조합 활동을 이유로 불이익한 처우를 하지 아니한다.
- ② 도교육청은 학생들의 교육권 및 시설관리권 등 각급기관 고유의 업무 수행에 지장이 없는 한 조합원의 자유로운 사업장 출입을 보장한다.
- ③ 도교육청은 노동조합 및 조합원의 조합활동을 정보통신망, CCTV 등을 이용하여 방해하지 않는다.

제8조【조합원의 공민권 보장】

- ① 도교육청은 노동조합과 조합원의 정치활동을 방해하지 않는다.
- ② 도교육청은 조합원이 「공직선거법」에 의한 공직 선거에 출마를 위해 휴직을 신청한 경우 예비후보 등록일부터 휴직을 인정하고, 후보 자격을 상실하거나 낙선한 경우 조합원은 그날로부터 10일 이내 복직 신청서를 제출한다.
- ③ 조합원이 공직에 취임한 경우 임기 동안 휴직을 인정한다.
- ④ 제2항 및 제3항의 경우 무급으로 한다.
- ⑤ 법률의 규정에 의해 국가 공휴일로 지정되지 않은 재·보궐 선거의 경우에도 해당 선거구에 거주하는 조합원에게는 선거 당일 특별한 사유가 없는 한 조합원이 필요로 하는 시간에 한하여 공가를 인정한다.

제9조【근무시간 중의 노동조합 활동】

- ① 도교육청은 조합원이 다음 각 호의 회의에 참가하는 경우 유급으로 인정하며 노동조합은 참가자 명단을 도교육청에 3일 전에 문서로 통보하여야 한다.
 1. 단체교섭, 노사협의회
 2. 대의원대회(연 4회)
 3. 운영위원회(연 12회)
 4. 확대간부수련회(연 2일)
 5. 회계감사(연 2회)
- ② 도교육청은 노동조합 간부 및 조합원이 제1항에 정한 노동조합 활동으로 근무하지 못한 시간에 대하여는 불이익한 처우를 하지 않는다.
- ③ 도교육청은 제1항의 노동조합 활동 과정에서 질병·사고 등 재해를 당한 때에는 근로복지공단에서 업무상 재해로 인정될 수 있도록 행정적 지원을 한다.
- ④ 도교육청은 조합원이 제1항 각 호에 참가하는 경우 대체인력이 활용되어 학교 업무가 원활히 진행될 수 있도록 노력한다.

제10조【조합원 교육시간】

- ① 도교육청은 노동조합의 조합원 교육시간을 각급기관 일정에 지장이 없는 범위 내에서 분기별로 6시간씩 부여하며 교육시간은 반기별로 누적 또는 분할하여 사용할 수 있다.
- ② 도교육청은 신입 노동자 교육 시 노동조합 소개 시간이 1시간 부여되도록 한다.

- ③ 방학 중 비근무자인 조합원이 방학 중에 제1항에 따른 교육시간에 참가할 경우 연 8시간을 유급(방학 중 비근무자의 보수 일할 계산 방법으로 지급)으로 인정한다. 다만, 초과근무수당이나 주휴수당은 발생하지 않으며 근무일에 포함되지 아니한다. 이 경우 노동조합이 발급한 교육참가 확인서 또는 공문을 학교의 회계연도말 1개월 전까지 연간 교육일자 및 시간을 포함하여 일괄로 소속 기관에 제출한다.
- ④ 지역별 직종 연수 시 노동조합에 홍보 시간을 보장한다.

제11조 【홍보활동 보장】

- ① 도교육청은 노동조합의 정당한 학교 내 홍보 활동을 보장한다.
- ② 노동조합은 각 학교장과 협의한 장소에 노동조합 전용 게시판을 설치 및 사내 방송과 통신망 이용, 인쇄물 게시·배포 등을 할 수 있다. 다만, 각급학교에 공용게시판이 있는 경우 이를 이용하여야 한다.
- ③ 도교육청은 노동조합 활동에 영향을 미치는 유인물 배포와 부착 등 홍보활동을 행할 수 없고 각급학교가 이러한 활동을 행하지 않도록 지도한다.

제12조 【근로시간면제자】

- ① 근로시간 면제한도는 도교육청 소속 전체 노동조합 조합원 수를 기준으로 산정하며, 총 사용 시간은 연간 14,000시간을 한도로 한다.
- ② 연간 근로시간 2,000시간을 풀타임 근로시간면제자 1명으로 산정하며, 방학 중 비근무자가 근로시간면제자인 경우 근로시간 면제기간에 방학기간이 포함되어 있을 때에는 방학 중에도 근무한 것으로 간주한다.
- ③ 근로시간면제자 산정기준 조합원 수는 단체협약 만료일 이전 3개월이 되는 날을 기준으로 산정하고 조합원 수는 각 노동조합이 증명한다.
- ④ 노동조합은 「노동조합 및 노동관계조정법」 제24조 제4항에 따른 근로시간면제자에 대하여 30일 전에 그 명단을 도교육청에 통보하여야 한다.
- ⑤ 조합원이 상급단체, 노동조합(본부)의 임원 또는 간부로 취임시 전임함을 인정한다. 다만, 근로시간면제자 수는 제12조 제1항의 범위내로 제한한다.
- ⑥ 제1항에 따른 근로시간면제 연간 총 사용 시간은 전체 노동조합 간 근로시간면제 분배에 관한 합의가 이루어진 경우 그에 따른다.

제13조 【근로시간면제자의 처우】

- ① 도교육청은 관계 법률이 정하는 바에 따라 노동조합 근로시간면제자의 전임기간을

근무한 것으로 인정하며 전임기간 동안 어떤 불이익 처우도 하지 않는다.

- ② 도교육청은 근로시간면제자의 해제 시 원직 복귀를 원칙으로 하되 원직이 소멸 된 때는 본인과 협의하여 원직과 대등한 직에 복귀시킨다.
- ③ 도교육청은 근로시간면제자의 전임기간 동안은 인사평가에서 제외하며 인사평가를 하지 않음으로 인해 불이익을 주지 않는다.
- ④ 도교육청은 근로시간면제자가 전임기간 동안 정상적으로 근로를 하였다면 받을 수 있는 급여를 지급하고 전임으로 임금이 저하되지 않도록 노력한다.

제14조【조합비 등 일괄공제】

- ① 각급기관은 노동조합이 요청하고 조합원이 동의한 경우 조합비를 일괄공제하여 급여 지급일 다음 날까지 공제명세서와 함께 노동조합이 제시한 통장으로 인도한다. 다만, 급여 지급일이 관공서의 공휴일 또는 토요일인 경우에는 그 다음 날까지 인도한다.
- ② 노동조합은 조합원 명단에 변동이 있는 경우 해당 월의 5일까지 각급기관에 통보하여야 한다.

제15조【시설편의제공】

- ① 도교육청은 노동조합의 의견을 들어 사무실로 적합한 건물 또는 그 일부를 노동조합 전용 사무실로 대여하고 노동조합이 관리하게 하며 노동조합 전용 사무실에 따른 필요한 시설 (책상, 의자, 전기시설, 통신시설 등)을 제공한다.
- ② 도교육청은 노동조합의 각종 회의, 교육, 행사에 필요한 장소와 시설요청 시 당해 각급기관의 관리 운영에 지장이 없는 범위에서 각급 기관장이 사용허가 하도록 적극 협조한다.

제16조【열람·복사 편의와 자료제공】

- ① 도교육청은 조합원이 자유로이 열람할 수 있는 장소와 도교육청 홈페이지에 취업규칙을 비롯한 제 규정, 규칙을 공개하여야 한다.
- ② 도교육청은 노동조합이 정보공개를 청구할 경우 「공공기관의 정보공개에 관한 법률」 등 관계 법령의 범위 내에서 공개에 협조한다. 다만, 조합원의 근로조건에 영향을 미칠 수 있는 외주, 하청, 도급 계약 관련 사항의 열람에 대하여 적극 협조한다.

제17조【통지의무】

도교육청과 노동조합은 다음 각 호의 자료를 상호 문서로 통지한다.

1. 도교육청이 통지할 사항

가. 취업규칙 및 학교비정규직 관련 제 규정의 개폐에 관한 사항

- 나. 학교비정규직 관련 조직 및 직제 개편 결과
- 다. 도교육청 등에서 각급기관으로 보낸 공문 중 노동조합 및 조합원과 관련된 내용
- 라. 단체협약 이행 관련 사항
- 마. 학교비정규직 관련 지침 사항
- 2. 노동조합이 통지 할 사항
- 가. 규약의 변경
- 나. 노동조합 임원 명단 및 근로시간면제자의 보직임면에 관한 사항
- 다. 노동조합의 상급단체 가입 및 변경사항
- 라. 기타 노사가 합의한 사항

제3장 단체교섭

제18조 【교섭요구】

- ① 노동조합은 교섭일시, 장소, 안건, 교섭위원 명단 등을 명시하여 문서로 단체교섭을 요구한다.
- ② 도교육청은 노동조합의 단체교섭 요구 시 정당한 이유 없이 이를 거부할 수 없다.
- ③ 도교육청은 부득이한 사정으로 일시를 연기하고자 할 때는 2일 전 연기 사유와 함께 연기 일시를 명시하여 통지하여야 한다. 다만, 5일 이상 연기할 수 없으며 국정감사 및 도의회 등 불가피한 사유가 발생할 경우 일정 조정은 간사협의회 등으로 결정하고 그 횟수는 2회로 제한한다.

제19조 【교섭대상】

단체교섭의 대상은 다음과 같다.

- 1. 노동조합 활동에 관한 사항
- 2. 임금, 근로시간, 휴일·휴가에 관한 사항
- 3. 남녀평등, 모성보호에 관한 사항
- 4. 안전보건에 관한 사항
- 5. 복리후생에 관한 사항
- 6. 단체협약 해석에 관한 사항
- 7. 고용안정에 관한 사항
- 8. 그 밖에 노동조합 및 조합원에 관련된 사항으로 노사 간에 합의한 사항

제20조 【교섭위원】

- ① 교섭위원은 노사 동수 각 10명으로 구성하며, 쌍방의 대표자가 대표위원이 된다.
- ② 회의의 의장은 대표위원이 교대로 한다.
- ③ 쌍방의 대표위원은 단체교섭에 필히 참석해야 하고, 부득이한 사정으로 불참할 때는 대리 대표위원에게 결정권을 부여해야 하며 위임장을 제시하여야 한다.
- ④ 교섭 당일 교섭위원은 공가 처리한다.
- ⑤ 노사 쌍방은 각각 간사를 두어 교섭에 필요한 사전준비, 교섭 진행 상황 기록, 교섭 후 사후조치 등을 취하게 하고 관련 활동은 근로한 것으로 본다.

제21조 【교섭공개】

- ① 모든 교섭은 공개를 원칙으로 한다. 다만, 필요한 경우 상호 합의하에 비공개로 할 수 있다.
- ② 노사는 상호 합의하여 각각 6명 이내의 참관인을 둘 수 있으며 참관인은 교섭과 관련하여 발언할 수 없고 교섭 진행에 방해가 된다고 판단될 때 교섭 대표위원은 참관인에게 퇴실 등의 제재를 할 수 있다.

제22조 【회의록 작성·보관】

- ① 교섭의 잠정합의(안)과 일정을 작성하며 노사 교섭 대표위원이 확인한 후 서명하여 각각 1부씩 보관한다.
- ② 교섭과정에 대하여 동영상 또는 사진을 촬영할 수 있다.

제23조 【합의서 작성 및 이행】

- ① 단체교섭에서 합의된 모든 사항은 문서로 작성하고 노사 대표위원이 서명한다.
- ② 도교육청은 노동조합과 맺은 단체협약을 관계 법령에 따라 성실히 이행하고 각급기관이 그 내용을 성실히 이행할 수 있도록 한다.
- ③ 학교장 등의 연수 시 단체협약에 대한 연수를 실시한다.
- ④ 도교육청은 단체협약 이행상황을 연 1회 점검하여 노동조합에 통보한다.
- ⑤ 도교육청은 단체협약 이행 관련한 해설서를 임의로 작성하지 아니한다.
- ⑥ 단체협약 불이행 관련 사례가 발생한 경우 노동조합은 도교육청에 공동조사를 요구할 수 있다.

제4장 노동쟁의

제24조 【노동쟁의의 원칙】

- ① 노사 양측은 노동쟁의의 자율적 해결을 위하여 최선의 노력을 다하며 쟁의 중 노동조합이 단체교섭을 요구하였을 때 도교육청은 정당한 이유 없이 이를 거부하여서는 아니 된다.
- ② 노동쟁의 중재는 반드시 노사 쌍방의 명의로 신청하여야 한다.
- ③ 도교육청은 정당한 노동쟁의나 쟁의행위에 대한 간섭, 방해 및 조합원과 노동조합 간부를 이간시키는 어떠한 행위도 하지 않으며 적법한 쟁의행위에 참가한 것을 이유로 불이익한 처우를 하지 않는다.
- ④ 도교육청은 정당한 쟁의행위 기간 중 그 쟁의행위로 중단된 업무수행을 위하여 당해 사업과 관계없는 사람을 채용 또는 대체할 수 없다.

제25조 【쟁의기간 중 시설이용 등】

도교육청은 쟁의행위 중 조합원의 정상적인 일상 활동을 유지하게 하도록 각급학교 내 각종 시설의 이용을 제한하지 못한다. 다만, 학생들의 수업활동 및 교육활동에 지장을 초래하는 경우는 제외한다.

제26조 【손해배상】

도교육청은 정당한 쟁의행위로 인하여 손해를 입은 경우에 그 배상을 청구할 수 없다. 다만, 쟁의행위가 폭력이나 파괴행위를 수반하는 경우는 그러지 아니한다.

제5장 사회적 책무

제27조 【노사의 사회적 책무】

- ① 노사 양측은 충남교육청이 사회적 책무를 다하고 사회 발전에 기여함으로써 전 조합원이 보람과 긍지를 느끼며 일하고 국민들로부터 신뢰받는 학교를 만들기 위해 적극 노력한다.
- ② 도교육청은 비정규직 조합원들에 대한 차별 해소와 정규직화를 위해 적극 노력한다.

제28조 【학교운영위원회회의】

학교운영위원회에서 조합원의 근로조건과 관련된 안건이 상정될 경우 해당 업무를 수행하

는 학교 조합원은 참관 신청 절차를 거쳐 관련 안전에 대해 발언할 수 있다.

제6장 인 사

제29조 【인사원칙】

- ① 도교육청은 조합원에 대한 인사관리 기본원칙을 정함에 있어 노동조합의 의견을 반영하도록 노력한다.
- ② 인사는 공정하고 객관적이어야 한다.
- ③ 도교육청은 조합원이 생활근거지 변경 및 기타 사정 때문에 다른 학교(기관)로 전보 신청 시 인사원칙에 따라 생활근거지 등을 고려하여 전보가 이루어질 수 있도록 한다.

제30조 【인사위원회】

- ① 각급기관은 조합원의 인사에 관한 중요한 사항을 심의·의결하기 위하여 인사위원회를 구성하며 다음 각 호의 사항을 심의·의결한다.
 - 1. 징계
 - 2. 해고
 - 3. 전보기준
- ② 제1항을 심의·의결할 경우는 다음 각 호에 해당하는 위원을 포함하여 인사위원회를 구성한다.
 - 1. 각 노동조합에서 추천하는 사람 각 1인
 - 2. 변호사, 노무사, 대학교수 등 인사노무관리에 전문적 소양을 가지고 있는 사람 1인
 - 3. 20년 이상 근속하고 교장, 교감, 교육전문직, 6급 공무원 이상으로 퇴직한 사람 1인
- ③ 위원회는 소속 기관(부서)장이 요구하거나 위원장이 필요하다고 인정할 경우 위원장이 소집한다.
- ④ 위원장은 공무원인 위원 중에서 호선하며, 위원회는 재적 위원 과반수의 참석으로 개최하고 참석 위원 과반수의 찬성으로 의결한다. 다만, 해고의 경우 참석 위원 3분의 2 이상의 찬성으로 의결한다.
- ⑤ 위원회는 관계부서에 대해 필요한 자료의 제출을 요구할 수 있으며 관계자를 출석시켜 의견을 발표하도록 요구할 수 있다.

제31조 【평가】

- ① 도교육청은 조합원의 근무의욕 고취에 필요한 공정한 인사제도의 확립을 위하여 평가제도 개편 시 사전에 의견을 수렴하도록 한다.
- ② 도교육청은 근무평가 결과를 임금과 연동하지 않는다.
- ③ 각급기관은 조합원이 본인의 평가 결과를 요청할 경우 이를 공개한다.
- ④ 조합원은 근무평가에 대하여 정해진 절차에 따라 이의를 제기할 수 있다.

제32조 【채용】

- ① 도교육청은 공무원이 아닌 노동자를 채용한다. 다만, 교육감이 정하는 바에 따라 각급기관(부서)의 장에게 채용에 관한 권한을 위임할 수 있다.
- ② 신규채용은 공개채용을 원칙으로 하고 채용인원과 전형방법을 공개하며 그 절차를 공정하게 처리하여야 한다.
- ③ 도교육청은 매년 모집채용과 관련한 공고, 계획, 선발기준, 응시자 통계, 채용현황 등 확정된 자료를 노동조합이 요구할 경우 제시해야 한다.
- ④ 도교육청은 공무원이 아닌 노동자를 채용할 경우 국립학교, 사립학교 및 각급기관에서 교육공무직원으로 근무한 경력을 인정한다.

제33조 【비정규직 채용 제한】

- ① 도교육청은 기간의 정함이 있는 노동자 채용은 임신·출산·육아 또는 질병·부상, 퇴직 등으로 발생한 결원을 대체할 경우에 한시적으로 한다.
- ② 제1항의 퇴직으로 인한 결원 대체는 정기채용을 거쳐 무기계약으로 채용된 노동자가 퇴직(의원면직, 권고사직, 해고 등)으로 인하여 결원이 발생한 경우를 말한다.

제34조 【우선채용】

도교육청은 경영상의 이유로 해고된 조합원에 대하여는 동일·유사 직종 신규채용 시 우선 채용해야 한다.

제35조 【수습기간】

- ① 도교육청은 신규 채용자에 대하여 채용일로부터 3개월 이내의 수습 기간을 둔다. 다만, 업무의 성격이나 경력 등을 감안하여 이를 단축하거나 두지 아니할 수 있다.
- ② 신규 채용자에 대한 수습기간의 대우는 원칙적으로 동일경력, 동일직종, 동일업무자

와 동등하게 하며 수습기간은 근속연수에 포함한다.

제36조 【정년】

- ① 기간의 정함이 없는 노동자로 채용된 조합원의 정년은 만 60세로 한다.
- ② 제1항에 따라 정년에 이른 날이 3월부터 8월이면 9월 1일에, 9월부터 다음 해 2월이면 3월 1일에 퇴직한다.
- ③ 제1항에도 불구하고 교육감이 정년을 별도로 정한 직종의 경우 그에 따른다.

제37조 【휴직사유와 기간】

- ① 도교육청은 다음 각 호에 해당되어 휴직을 신청할 경우 휴직을 허가해야 한다.
 - 1. 제81조에서 정한 육아휴직
 - 2. 「병역법」, 그 밖의 법령에 의하여 징집 또는 소집명령을 받은 경우 해당기간
 - 3. 「산업재해보상보험법」 상의 업무상 부상, 질병으로 근무를 계속할 수 없을 때 근로복지공단에서 승인한 요양기간
 - 4. 「남녀고용평등과 일·가정 양립 지원에 관한 법률」에서 정한 가족돌봄휴직. 다만, 휴직사유가 해소되지 않을 경우 같은 법의 휴직기간을 포함하여 1년 범위 내에서 연장 가능(재직기간 중 1회에 한함)
 - 5. 업무외 부상 또는 질병으로 60일 이상의 장기요양을 요하여 진단서를 제출한 때(질병휴직) 1년 이내의 기간. 다만, 동일한 부상 또는 질병에 대하여 1년의 범위에서 연장 가능
 - 6. 「노동조합 및 노동관계조정법」 제24조에 따른 노동조합 전임자의 휴직기간
 - 7. 외국에서 근무, 유학 또는 연수하게 되는 배우자와 동반하게 된 때(재직기간 중 3년 이내, 부득이한 경우 2년 범위에서 연장 가능)
 - 8. 「공직선거법」에 의하여 공직에 취임한 경우 그 재임기간
- ② 휴직사유가 해소되지 않을 경우에는 휴직 만료 10일전까지 휴직기간 연장원을 제출하여야 하며, 휴직기간은 제1항에서 정한 기간내에서 사용자와 노동자가 협의하여 정한다.

제38조 【휴직자 처우】

- ① 도교육청은 조합원이 휴직 종료 후 복직하였을 때 휴직을 이유로 불이익 처우를 하지 않는다. 다만, 제37조 제1항 각 호의 휴직기간 중 다음 각 호의 기간은 계속근로연수에 포함한다.
 - 1. 제1항 제1호에 따른 휴직기간 최초 1년(셋째 이후 자녀의 경우 최대 3년 포함)
 - 2. 제1항 제3호에 따른 휴직기간

3. 제1항 제4호에 따른 휴직기간 중 연간 90일(연간 90일을 초과하는 기간 제외)

4. 제1항 제6호에 따른 휴직기간

② 휴직 중 사망자, 퇴직자의 평균임금 계산 기준은 관계 법령에 따른다.

③ 「산업재해보상보험법」상의 업무상 재해로 인정된 휴직기간(기간 중의 휴일을 포함) 중 최초 1년은 같은 법에 따라 지급받은 휴업급여와 정상적으로 근무하였을 경우 받을 수 있는 임금과의 차액을 보전한다.

④ 휴직자는 휴직기간 만료 30일전 복직원을 제출하여야 하며, 해당 일에 복직원을 제출하지 않아 도교육청이 휴직자에게 복직명령을 내렸음에도 불구하고 휴직자가 이에 응하지 않은 경우 고용관계는 자동 종료된다.

⑤ 휴직기간이 만료되거나 휴직기간 만료 전이라도 휴직사유가 소멸되어 휴직자가 복직하고자 할 때 도교육청은 즉시 원직에 복직시켜야 한다. 다만, 원직의 소멸로 원직복직이 어려울 때는 당사자의 의견을 들어 원직과 대등 또는 유사한 직에 복직시킨다.

제39조 【부당노동행위의 금지】

부당노동행위를 한 사람에 대한 조치는 「지방공무원법」 등 관계 법령에 따른다.

제40조 【징계사유의 입증 책임】

징계사유에 대한 입증 책임은 징계를 요청한 측에 있다.

제41조 【징계의 종류】

징계의 종류는 다음과 같다.

1. 견책
2. 감급
3. 정직
4. 해고

제42조 【징계절차】

도교육청이 조합원을 징계하고자 할 때는 다음의 절차를 거쳐야 하며, 이를 따르지 않은 징계는 무효로 한다.

1. 조합원 징계는 제30조의 인사위원회에서 심의·의결하며 대상자의 인적 사항, 징계사유, 인사위원회 개최일시 및 장소를 명시하여 인사위원회 개최 7일 전까지 위원 및 해당자

에게 서면으로 통보하여야 한다.

2. 인사위원회는 징계심의 요구일로부터 30일 이내에 개최해야 하며, 해당 조합원에게 반드시 소명의 기회를 주어야 하고 증인을 신청할 때는 이를 받아들여야 한다.
3. 위원회는 참석 위원들이 서명 또는 날인한 회의록을 작성·보관하며 노동조합이 회의록 사본을 요구할 경우 개인정보 삭제 후 교부한다.
4. 징계를 받은 자는 징계 결정 통보를 받은 날로부터 7일 이내에 재심을 청구할 수 있고, 재심 청구가 있을 시 위원회는 접수일로부터 14일 이내에 재심사하여 통보하여야 한다.
5. 재심은 원심보다 중징계를 할 수 없으며, 재심 결정시까지 원심의 효력은 정지된다.
6. 위 각 호(1-5)에 해당하는 징계 절차에 하자가 있을 시는 동 위원회에서 결정한 모든 사항은 무효로 한다.

제43조 【해고의 제한】

- ① 도교육청은 노동자에게 정당한 이유 없이 해고, 휴직, 정직, 전직, 감봉, 그 밖의 징벌(懲罰)(이하 “부당해고 등”이라 한다)을 하지 못한다.
- ② 도교육청은 계약해지로 조합원과의 근로관계를 종료하는 경우에는 「근로기준법」 등 관계 법령에 따라 계약해지일 30일 전에 서면으로 그 사유 및 날짜를 기재하여 예고하여야 하고, 30일 전에 예고를 하지 아니하였을 경우에는 30일분의 통상임금을 지급하여야 한다.
- ③ 도교육청은 노동자가 업무상 부상 또는 질병의 요양을 위하여 휴업한 기간과 그 후 30일 동안 또는 출산 전후의 여성이 휴업한 기간과 그 후 30일 동안은 해고하지 못한다.

제44조 【부당해고의 구제】

징계에 의한 해고 등 불이익을 당한 조합원이 부당해고 등의 확정된 구제명령(또는 확정된 판결)을 받았을 때 도교육청은 다음 각 호의 조치를 취하여야 한다.

1. 징계를 결정한 날로 소급하여 무효 처분한다.
2. 징계로 인해 출근하지 못한 기간의 임금에 대해서는 관계 법령 및 규정에 의해 지급한다.
3. 노동위원회의 구제명령은 중앙노동위원회에 대한 재심 신청이나 행정소송 제기에 의하여 그 효력이 정지되지 아니한다.

제7장 고용보장

제45조 【적정인력 확보와 정원유지】

- ① 도교육청은 각급기관에 근무하는 교육공무직원의 정원 및 배치기준을 정하거나 이를 변경 함에 있어 사전에 노동조합의 의견을 반영하도록 노력한다.
- ② 교원 또는 공무원의 채용을 이유로 무기계약 노동자를 해고할 수 없다.
- ③ 종전 기준에 의해 채용된 현원이 현 정원 기준에 초과된 경우에는 자연 감소되어 정원에 도달할 때까지 현원을 인정하여야 한다.
- ④ 도교육청은 자연감소 등의 이유로 정원대비 현원에 결원이 발생한 경우 정기채용시까지 특별한 사정이 없으면 결원을 조속히 충원 배치한다.

제46조 【기간제 노동자의 고용안정】

도교육청은 기간의 정함이 있는 노동자를 계약기간 중 정당한 사유 없이 해고할 수 없다.

제47조 【외주 · 하도급 · 파견 · 용역】

- ① 도교육청은 일부 부서 및 업무를 파견, 용역, 외주, 하도급 시 기존의 도교육청 소속 무기계약직 조합원의 고용을 보장한다.
- ② 도교육청은 기존의 외주(도급, 용역 등) 계약 해지 시 당해 외주 사업에 고용되었던 노동자의 고용보장을 위해 노력한다.

제48조 【비정규직의 정규직화】

도교육청은 상시 · 지속적 업무에 채용된 기간의 정함이 있는 노동자에 대하여는 일정 요건과 평가 절차를 통해 무기계약으로 전환한다.

제49조 【직종 체계 등의 변경】

도교육청은 직종, 직군, 직급 체계 등의 변경 또는 신설 시 노사협의를 하도록 한다.

제50조 【교육훈련】

- ① 도교육청은 신규 채용자에 대하여 전 업무에 대한 설명과 필요한 교육을 실시하고 단체협약, 취업규칙, 안전보건규정 및 각종 수칙을 교육한다.

- ② 도교육청은 교육훈련계획을 수립하고 그 계획에 따라 교육을 실시한다.
- ③ 도교육청은 새로운 기술 또는 교과과정 개편, 배치전환 등으로 새로운 직무를 담당하게 될 때 필요한 교육을 실시해야 한다.
- ④ 도교육청은 교육공무직원에게 해외연수의 기회를 부여할 수 있도록 노력한다.

제51조 【장애인 고용】

- ① 도교육청은 관계 법령에서 정한 비율의 장애인을 고용하도록 노력한다.
- ② 도교육청은 취업 중 산업재해로 장애인이 된 사람에 대하여 업무 수행에 지장이 없는 범위 안에서 본인이 원하면 치료 후 동일직종으로 계속 근무할 수 있도록 노력한다.

제52조 【고령자 고용】

- ① 도교육청은 고령자의 직업능력 개발·향상과 작업시설, 업무 등의 개선을 통하여 고령자에게 그 능력에 상응하는 고용기회 제공을 위해 노력한다.
- ② 도교육청은 감시·단속적 업무의 경우 준고령자(50세) 이상을 우선적으로 채용한다.

제8장 임 금

제53조 【임금의 원칙】

- ① 도교육청은 매년 물가 인상분 등을 고려하여 조합원의 실질임금이 확보될 수 있도록 노력한다.
- ② 도교육청은 임금피크제를 도입하지 않는다.
- ③ 도교육청 사업부서는 인건비와 사업비를 구분하여 교부한다.
- ④ 임금에 관한 세부 사항은 임금협약에 따른다.

제54조 【임금의 구성】

임금은 기본급과 제 수당으로 구분한다.

제55조 【임금저하불가】

- ① 도교육청은 정당하고 합리적인 사유 없이 이미 지급해온 임금수준을 일방적으로 저하시킬 수 없다.
- ② 도교육청은 임금, 직급 체계 등을 개편(신설, 변경 등)하려 할 때는 사전에 노동조합과 협의한다.

제56조 【임금인상】

도교육청은 임금인상 기준을 단체교섭을 거쳐 결정하며 그 시기는 3월부터 적용한다.

제57조 【임금지급 방법】

① 도교육청은 매월 17일에 임금을 통화로 전액 본인에게 지급한다. 다만, 지급일이
관공서의 공휴일 또는 토요일인 경우에는 그 전일에 지급한다.

② 도교육청은 다음 각 호를 제외하고는 임금에서 공제할 수 없다.

1. 소득세, 지방소득세
2. 건강보험·고용보험·국민연금 노동자 부담금
3. 조합비(희망하는 조합원)
4. 노동조합 규약 및 규정상의 의결기구에서 결의한 사항
5. 그 밖에 교직원공제회비 등 조합원이 임금 공제에 동의한 경우

③ 도교육청은 조합원이 「근로기준법」 제45조에서 정한 비상한 경우의 비용에 충당하기
위하여 임금 지급을 청구하면 지급기일 전이라도 이미 제공한 근로에 대한 임금을
지급하여야 한다.

제58조 【휴업수당】

도교육청은 다음 각 호의 사유로 휴업하는 기간에는 평균임금의 70% 이상을 지급한다.

1. 정전, 단수로 인한 휴업 기간
2. 근로기준법 46조에 의한 도교육청의 귀책 사유로 휴업하는 기간

제59조 【퇴직금】

① 도교육청은 조합원이 퇴직한 경우 퇴직일로부터 14일 이내에 퇴직금을 지급하여야
한다. 다만, 특별한 사정이 있는 경우에는 조합원과의 합의에 따라 지급기일을 연장
할 수 있다.

② 근속연수는 입사일로부터 퇴직일까지의 기간으로 한다. 휴직기간은 근속연수에 포함
되지 않으며(다만, 육아휴직, 노조전임휴직, 산업재해휴직 기간 등 법령이 인정하는
기간 제외), 다른 학교 전출, 형식적 퇴사·재입사는 계속 근무한 것으로 간주한다.

③ 도교육청은 조합원의 퇴직금을 중간 정산할 수 없다. 다만, 법령에서 정한 사유로
신청한 경우에는 예외로 한다.

제9장 근로시간 · 휴일 · 휴가

제60조 【근로형태】

- ① 근로형태는 방학 중 근로하는 경우(상시 근로)와 방학 중 근로하지 않는 경우로 구분한다.
- ② 도교육청은 방학 중 근로하지 않는 조합원이 방학 중 근로를 해야 할 경우 조합원의 동의를 얻어야 한다.

제61조 【근로시간】

- ① 근로시간이라 함은 노동자가 사용자와 근로계약을 체결하고 사용자의 지휘 · 감독하에서 근로를 제공하는 시간을 말하며 사용자가 주관하는 각종 행사 중 조합원에게 참석 의무가 있는 경우에는 근로시간에 포함된다.
- ② 통상노동자의 근로시간은 1일 8시간을 원칙으로 한다. 다만, 각급학교 근무자의 경우 출 · 퇴근 시간을 지방공무원과 동일하게 적용한다.
- ③ 제2항 단서에 따라 1일 통상 근로시간이 8시간인 학교 근무자에게는 다음 각 호의 사항을 적용한다.
 1. 약정 근로시간은 1일 8시간에서 1일 7시간 30분으로 변경하고 휴게시간 30분(유급)을 근로시간 도중에 부여한다.
 2. 출근시간 이전 또는 지방공무원 퇴근시간(이하 ‘퇴근시간’이라 한다.) 이후의 근무로 약정근로(7시간 30분, 유급 휴게시간 30분)를 초과하여 근무할 경우 아래의 기준에 따라 초과근무수당을 지급한다.
 - 가. 출근시간 직전 30분은 통상임금의 100%, 30분을 초과하는 근로시간은 통상임금의 150%
 - 나. 퇴근시간 이후에는 30분의 휴게시간을 가지며, 휴게시간 종료 후 최초 30분은 통상임금의 100%, 30분을 초과하는 근로시간은 통상임금의 150%
 3. 연차유급휴가, 공가, 병가 등의 1일 사용 시간은 8시간으로 한다.
 4. 근로시간 단축에도 불구하고 통상임금 산정을 위한 유급시간은 종전과 같이 1일 8시간, 월 209시간으로 한다.
- ④ 제2항 및 제3항에도 불구하고 업무 특성상 지방공무원과 출 · 퇴근 시간을 같이 할 수 없는 직종(사감, 당직 등)과 근로시간이 8시간 미만인 단시간 노동자, 그 밖에 근로계약에 별도로 정한 경우에는 개별 근로계약에 따른다.
- ⑤ 「충청남도교육감 소속 지방공무원 복무 조례」 개정 등으로 학교에 근무하는 지방공무원의 근무시간이 변경되는 경우 제3항의 효력은 소멸한다.
- ⑥ 각급기관이 출 · 퇴근시간 등 근무시간을 변경할 때는 노동조합 또는 조합원과 합의한다.

제62조 【휴게시간】

도교육청은 휴게시간을 자유로이 사용할 수 있도록 한다.

제63조 【연장·야간·휴일근로】

- ① 도교육청은 조합원이 연장·야간·휴일근로를 실시하여야 할 경우 조합원의 사전 동의를 얻어야 하며 강제 근로를 시킬 수 없다.
- ② 도교육청은 조기출근, 연장·야간·휴일근로를 조합원이 거부한 것을 이유로 불이익을 줄 수 없다.
- ③ 도교육청은 연장·야간·휴일근로에 대해서는 각 통상임금 50%이상을 가산하여 지급한다.
- ④ 제3항에도 불구하고 사용자는 휴일근로에 대하여는 다음 각 호의 기준에 따른 금액 이상을 가산하여 노동자에게 지급하여야 한다.
 1. 8시간 이내의 휴일근로 : 통상임금의 100분의 50
 2. 8시간을 초과한 휴일근로 : 통상임금의 100분의 100
- ⑤ 도교육청은 조합원이 별도의 업무(방과 후 학교 등)를 수행할 경우 그에 상응하는 수당을 지급하여야 한다.

제64조 【유급휴일】

다음 각 호는 유급휴일로 한다.

1. 주휴일(공휴일, 공가, 특별휴가, 연차유급휴가 사용으로 1주 전체를 근무하지 않은 경우 주휴일 부여)
2. 명절(1월 1일, 설연휴, 추석연휴)
3. 「관공서의 공휴일에 관한 규정」 중 본조 제2호를 제외한 공휴일(일요일 제외)
4. 근로자의 날(5월 1일)

제65조 【연차휴가】

- ① 연차유급휴가는 「근로기준법」 제60조에 따라 통상노동자의 근로일수에 비례하여 부여한다.
- ② 계속해서 근로한 기간이 1년 미만인 조합원에 대해서는 1개월 개근 시 1일의 유급휴가를 부여한다. 연차휴가일수 산정기간은 학교의 회계연도에 따르고 중도 채용된 자는 채용된 기간에 비례하여 연차휴가를 부여한다.
- ③ 연차휴가는 1년에 한하여 자유로이 적치, 분할하여 사용할 수 있고 결근 시에는 연차휴가로 자동 대체한다.
- ④ 도교육청은 조합원이 청구한 날짜에 연차휴가를 부여하여야 하고 사용자 형편에 맞추어

특정한 날짜에 연차휴가 사용을 강요할 수 없다. 다만, 조합원이 청구한 시기에 휴가를 주는 것이 기관 운영에 막대한 지장이 있을 경우에는 그 시기를 변경할 수 있다.

- ⑤ 도교육청은 미사용한 연차휴가에 대해 연차휴가 청구권이 있는 마지막 달의 통상임금을 기준으로 휴가청구권이 소멸한 시점의 첫 달 임금 지급일에 수당을 지급한다.
- ⑥ 방학 중 비근무자의 경우 제1항에도 불구하고 「근로기준법」 제60조 제4항에 따른 가산휴가는 비례하지 아니한다.

제66조 【특별휴가】

① 도교육청은 다음 각 호와 같이 조합원에게 경조사 휴가를 유급으로 부여한다.

1. 경조사 휴가

구분	대상	일수
결혼	본인	5일
	자녀	1일
출산	배우자	10일
사망	배우자, 본인과 배우자의 부모	5일
	본인과 배우자의 조부모·외조부모	3일
	자녀와 그 자녀의 배우자	3일
	본인과 배우자의 형제자매와 그 형제자매의 배우자	1일
	본인과 배우자의 부모의 형제자매와 그 형제자매의 배우자	1일
입양	본인	20일

- 2. 경조사 휴가 기간 중 관공서의 공휴일과 토요일은 휴가 일수에 포함하지 않는다.
- 3. 경조사 휴가는 그 사유가 발생한 날을 포함하여 전·후에 연속하여 사용함을 원칙으로 한다. 다만, 본인 결혼 휴가는 그 사유가 발생한 날로부터 30일 이내의 범위에서 사용 가능하며, 배우자 출산휴가는 자녀 출산일로부터 90일 이내의 범위에서 1회에 한정하여 분할·사용할 수 있다.
- 4. 사망으로 인한 경조사 휴가의 경우 그 사유가 발생한 날(퇴근 이후 사유가 발생한 경우 그 다음 날)부터 일수를 기산한다.

② 한국방송통신대학교에 재학 중인 조합원이 「한국방송통신대학교 설치령」에 의한 출석수업에 참석하기 위하여 연차휴가일수를 초과하는 경우 출석수업 기간에 대한

수업휴가(유급)를 얻을 수 있다.

- ③ 도교육청은 인공수정 또는 체외수정 등 난임치료를 받기 위하여 휴가를 청구하는 경우에는 관계 법령에 따라 연간 3일(최초 1일 유급) 이내의 휴가를 부여한다.
- ④ 다음 각 호에 해당하는 경우 연간 2일(자녀가 2명 이상일 경우에는 3일)의 범위에서 가족돌봄휴가(유급)를 받을 수 있으며, 가족돌봄휴가 사용 시 「남녀고용평등과 일·가정 양립 지원에 관한 법률」에 따른 가족돌봄휴가를 사용한 것으로 본다.(4시간 이상 시간 단위 사용가능)
 - 1. 자녀가 다니는 「영유아보육법」에 따른 어린이집, 「유아교육법」에 따른 유치원 및 「초·중등교육법」 제2조 각 호의 학교에서 공식적으로 주최하는 행사 또는 교사와의 상담에 참여할 경우
 - 2. 미성년자 또는 「장애인복지법」 제2조 제2항에 따른 장애인인 자녀의 병원 진료(「국민건강보험법」 제52조에 따른 건강검진 또는 「감염병의 예방 및 관리에 관한 법률」 제24조 및 제25조에 따른 예방접종을 포함한다)에 동행하는 경우
- ⑤ 각급기관의 장은 10년 이상 재직(정직기간, 질병휴직 기간 등 무급휴직 기간 제외)한 조합원에 대하여 다음 각 호에서 정한 장기재직휴가(유급)를 허가할 수 있다. 이 경우 각 호의 장기재직휴가는 누적하여 사용할 수 없으며, 1회 5일 이상 연속 사용을 원칙으로 하고 잔여일수가 4일 이내인 경우 자동소멸 된다.
 - 1. 재직기간 10년 이상 20년미만 : 5일
 - 2. 재직기간 20년 이상 : 10일
- ⑥ 「병역법」에 따라 조합원의 배우자, 직계비속 또는 형제자매가 입영할 경우 해당 조합원에게 입영 당일 1일의 특별휴가를 얻을 수 있다.
- ⑦ 각급기관은 조합원에게 업무의 지장이 발생하지 않는 범위에서 연간 5일 이내의 학습휴가를 부여할 수 있다. 이 경우 1년 미만으로 근무하는 조합원에게는 그 기간에 비례하여 학습휴가를 부여한다. 다만, 각급학교에 근무하는 조합원은 학교의 재량휴업일 등을 이용하여 학습휴가를 사용해야 하며, 방학 중 비근무자의 경우 학교의 재량휴업일 등이 없거나 5일에 미치지 못하는 경우에는 학교장이 지정한 날에 학습휴가를 사용할 수 있다.(지방공무원 학습휴가 폐지 시 본 조항은 자동 소멸되며 재량휴업일 최초 3일 유급휴일로 환원)
- ⑧ 제3항, 제4항 및 제7항의 연간 휴가 일수는 학교의 회계연도를 기준으로 산정한다.
- ⑨ 특별휴가 사용에 관한 세부적인 사항은 도교육청의 지침에 따른다.

제67조【병가】

- ① 조합원이 업무 외 질병, 부상으로 요양이 필요할 때에는 학교의 회계연도를 기준으로 연간 60일의 유급병가를 허가할 수 있다. 이 경우 30일 이상 연속되는 병가 시에는 관공서의 공휴일 및 토요일을 병가 일수에 산입한다.
- ② 제1항에 따른 병가 일수가 연간 6일을 초과하는 경우 진단서를 첨부하여 병가를 신청하여야 한다.
- ③ 병지각, 병의출, 병조퇴 시 병가 일수에서 공제한다.
- ④ 학교의 회계연도 기준 1년 미만으로 채용 또는 근로한 조합원에게는 그 근로기간에 비례하여 병가 일수를 부여한다.

제68조【공가】

- ① 도교육청은 조합원이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 이에 직접 필요한 기간을 공가로 인정하고 공가 기간은 유급으로 한다.
 1. 「병역법」, 그 밖에 다른 법령에 따른 병역판정검사·소집·검열·점호 등에 응하거나 각종 동원 또는 훈련에 참가하는 경우
 2. 공무에 관하여 국회·법원·검찰·노동위원회 등 국가(공공)기관에 출석할 경우
 3. 「산업안전보건법」 제129조부터 제131조까지의 규정에 따른 건강진단, 「국민건강보험법」 제52조에 따른 건강검진, 「결핵예방법」 제11조에 따른 결핵검진등을 받을 때
 4. 천재지변·교통차단 기타의 사유로 출근이 불가능할 경우
- ② 보건증 발부, 교육연수, 수학여행, 체험학습, 현장학습, 수련회 등 공적 업무를 수행할 때 출장처리 하고 일비 및 출장비를 지급한다.

제69조【대체인력제 운영】

- ① 도교육청은 이 협약에 따른 각종 휴가 등의 실질적 보장을 위하여 대체인력 운영을 위한 제도를 마련한다.
- ② 구체적인 시행 방안은 노사가 협의한다.

제70조【업무매뉴얼】

- ① 도교육청은 필요한 경우 직종별 업무매뉴얼을 작성, 게시할 수 있다.
- ② 도교육청은 사무분장 외의 사적인 업무지시를 하지 않도록 각급기관에 대한 지도·감독을 한다.

제71조 【NEIS 사용권한】

도교육청은 조합원에게 교육행정정보시스템(NEIS) 사용 권한을 부여하고 사용 방법에 대해 안내한다.

제10장 조합원 인권·개인정보 보호와 감시규제

제72조 【인권보호】

- ① 도교육청은 각급기관 내에서 조합원의 존엄과 가치를 침해하거나 훼손해서는 아니 된다.
- ② 조합원이 인권침해 사항에 대한 민원을 제기할 경우, 이를 조사하여 결과를 통보하고 인권침해에 해당한다고 판단될 경우 재발방지 조치를 마련한다.
- ③ 도교육청은 사상, 신념, 종교, 건강 및 질병 등 조합원의 권리, 이익, 사생활을 침해할 우려가 있는 개인정보를 수집하여서는 아니 된다.
- ④ 도교육청은 조합원의 개인정보를 해당 조합원의 동의 없이 담당부서와 담당자를 제외한 제3자에게 제공해서는 아니 된다.

제73조 【각서 등의 강요금지】

- ① 도교육청은 조합원에게 부당한 각종 동의서, 서약서 등의 제출을 강요할 수 없다.
- ② 도교육청이 단체협약에 반하는 내용으로 각서를 받았을 경우 이는 자동 무효로 간주한다.

제74조 【사생활 보호】

도교육청은 화장실, 탈의실, 세면실, 휴게실, 기숙사 등 사생활을 침해할 수 있는 장소에 감시 장비를 설치해서는 안 된다.

제11장 모성보호 확대 및 고용에서의 성차별 철폐

제75조 【남녀평등과 모성보호】

- ① 도교육청은 「헌법」의 평등이념과 「남녀고용평등과 일·가정 양립 지원에 관한 법률」 등에 따라 고용과 모든 근로조건에서 특정 성을 이유로 직·간접적인 불이익한 처우를 하지 않고 남녀의 평등한 기회와 대우를 보장하여야 한다.
- ② 도교육청은 차별을 인정받았을 경우 즉시 원상회복 또는 시정조치를 하여야 한다.
- ③ 도교육청은 동일 가치의 노동에 대하여는 동일한 임금을 지급하고, 임금지급 방식에 있어 성을 이유로 차별하지 않는다.

제76조【직장 내 성폭력, 폭언·폭행 예방 및 금지】

- ① 도교육청은 직장 내 성폭력, 폭언·폭행 등의 행위와 원하지 않는 성적 의미가 포함된 육체적, 언어적, 시각적 표현이나 표현물에 의한 각종 형태의 성희롱 및 폭언·폭행 사건이 발생하지 않도록 노력한다.
- ② 도교육청은 직장 내 성폭력, 폭언·폭행을 예방하기 위해 연 1회 이상 정기적인 교육을 실시하여야 한다.
- ③ 도교육청은 직장 내에서 성폭력, 폭언·폭행 사건에 대한 진정이나 해결의 요구가 들어올 경우에 즉시 조사하고 즉각적이고 효과적인 시정조치를 취하여야 한다.
- ④ 성폭력, 폭언·폭행을 행사한 자에 대해서는 여성 조합원 대표가 참여하는 인사 위원회에 회부하고 신속한 징계조치를 취한다.
- ⑤ 도교육청은 성폭력, 폭언·폭행 피해자를 조사할 경우에 피해자의 모든 발언을 심각하고 진지하게 청취하며 청취한 내용은 사건 해결을 위해서만 사용하여야 하고 개인적인 비밀을 보장한다.
- ⑥ 도교육청은 성폭력, 폭언·폭행의 피해에 대하여 사용자로서 책임을 다한다.
- ⑦ 동일 피해자와 가해자 간 2차 성폭력 사건에 대하여는 제3항부터 제5항에 준하여 처리한다.
- ⑧ 직장 내 성희롱 또는 폭언·폭행으로 인한 피해 발생을 주장하는 조합원에게 해고나 기타 불이익한 조치를 할 수 없다.

제77조【생리휴가 및 태아검진휴가】

- ① 도교육청은 여성 조합원이 신청할 경우 월 1일의 무급생리휴가를 주어야 한다.
- ② 도교육청은 임신한 여성 조합원이 정기건강진단을 받는 데 필요한 시간을 청구할 경우 다음 각 호와 같이 유급휴가를 허용한다.
 1. 임신 28주까지 : 4주마다 1회
 2. 임신 29주에서 36주까지 : 2주마다 1회
 3. 임신 37주 이후 : 1주마다 1회

제78조【출산전후휴가】

- ① 도교육청은 임신 중의 여성 조합원에게 출산 전과 출산 후를 통하여 90일(한 번에 둘 이상 자녀를 임신한 경우에는 120일)의 출산전후휴가를 주어야 한다. 이 경우 휴가 기간의 배정은 출산 후에 45일(한 번에 둘 이상 자녀를 임신한 경우에는 60일) 이상이 되어야 한다.

- ② 출산전후휴가 기간 중 최초 60일(한 번에 둘 이상 자녀를 임신한 경우에는 75일)은 통상임금으로 지급하며, 나머지 30일(한 번에 둘 이상 자녀를 임신한 경우에는 45일)은 관계 법령에 따라 출산전후휴가 급여를 받을 수 있도록 협조하고 그 금액의 한도에서 지급책임을 면한다.
- ③ 도교육청은 출산전후휴가 기간만료 후 원직에 복직시켜야 하고 휴가 사용을 이유로 일체의 불이익한 처우를 할 수 없다.
- ④ 휴가 기간이 만료되었으나 추가 요양을 요한다는 의사의 진단서를 제출할 경우 1개월 이내의 무급휴가를 줄 수 있다.
- ⑤ 출산 예정일에 출산을 하지 아니하여 산후 45일(한 번에 둘 이상 자녀를 임신한 경우에는 60일)이 보장되지 아니한 경우 도교육청은 산후 45일(한 번에 둘 이상 자녀를 임신한 경우에는 60일)에 달하는 날까지 산후휴가를 연장해주어야 한다.

제79조 【유산·사산휴가】

- ① 도교육청은 임신 중인 여성 조합원이 유산·사산을 했을 경우 「근로기준법」에 따라 다음과 같이 휴가를 주어야 한다.
 - 1. 유산 또는 사산한 조합원의 임신기간(이하 “임신기간“이라 한다)이 11주 이내인 경우 : 유산 또는 사산한 날부터 5일까지
 - 2. 임신기간이 12주 이상 15주 이내인 경우 : 유산 또는 사산한 날부터 10일까지
 - 3. 임신기간이 16주 이상 21주 이내인 경우 : 유산 또는 사산한 날부터 30일까지
 - 4. 임신기간이 22주 이상 27주 이내인 경우 : 유산 또는 사산한 날부터 60일까지
 - 5. 임신기간이 28주 이상인 경우 : 유산 또는 사산한 날부터 90일까지
- ② 도교육청은 제1항에 따른 유산·사산 휴가의 종료 후에는 휴가 전과 동일한 업무 또는 동등한 수준의 임금을 지급하는 직무에 복귀시켜야 한다.
- ③ 도교육청은 유산·사산 휴가 사용을 이유로 불리한 처우를 하지 않는다.

제80조 【직장보육시설】

도교육청은 직장 내 보육시설을 설치·운영할 경우 조합원도 이용할 수 있도록 하여야 한다.

제81조 【육아휴직】

- ① 도교육청은 6개월 이상 근무한 조합원이 만 8세 이하 또는 초등학교 2학년 이하의 자녀(입양한 자녀를 포함한다)를 양육하기 위하여 휴직(이하 “육아휴직”이라 한다)

을 신청하는 경우에 이를 허용하여야 한다.

- ② 육아휴직 기간은 자녀 1명에 대하여 3년(최초 법정 육아휴직 1년, 그 후 약정 육아휴직 2년) 이내로 한다. 다만, 최초로 육아휴직을 신청한 후 육아휴직 사용 중에 조합원의 자녀가 만 9세 이상 또는 초등학교 3학년이 되는 경우 법정 육아휴직만 사용할 수 있다.
- ③ 자녀 1명에 대한 육아휴직 기간 중 최초 1년은 근속기간에 포함한다. 다만, 셋째 이후 자녀에 대한 휴직 기간은 전 기간을 근속기간으로 인정한다.
- ④ 도교육청은 육아휴직 기간만료 후 원직 복직을 원칙으로 하며 휴직 이전과 다른 불이익 처우를 하지 않는다.

⑤ 육아휴직과 제83조에 따른 육아기 근로시간 단축의 분할 횟수는 다음 각 호에 따른다.

- 1. 육아휴직 최초 1년은 2회에 한하여 자유로이 분할하여 사용한다.
- 2. 육아휴직 최초 1년을 초과하는 기간은 최소 6개월(방학기간 포함) 단위로 분할하여 사용한다.
- 3. 육아기 근로시간 단축은 최소 3개월 이상 단위로 사용하되, 제1·2호에 따른 분할 횟수에 포함하지 아니한다.

제82조 【수유시간】

- ① 도교육청은 생후 1년 미만의 영아를 가진 여성 조합원의 청구가 있을 경우에 1일 2회 각각 1시간의 유급 수유시간을 주어야 한다.
- ② 도교육청은 각급학교의 보건실 또는 수유실 등을 여성 조합원이 공동으로 활용할 수 있도록 지도한다.

제83조 【육아기 근로시간 단축】

- ① 도교육청은 제81조에 따라 육아휴직을 신청할 수 있는 조합원이 육아휴직 대신 근로시간의 단축(이하 “육아기 근로시간 단축”이라 한다)을 신청하는 경우에 이를 허용하여야 한다. 다만, 대체인력 채용이 불가능한 경우, 정상적인 사업 운영에 중대한 지장을 초래하는 경우 등 「남녀고용평등과 일·가정 양립 지원에 관한 법률 시행령」으로 정한 경우에는 그러하지 아니하다.
- ② 제1항 단서에 따라 도교육청이 육아기 근로시간 단축을 허용하지 아니하는 경우에는 해당 조합원에게 그 사유를 서면으로 통보하고 육아휴직을 사용하게 하거나 그 밖의 조치를 통하여 지원할 수 있는지를 해당 조합원과 협의하여야 한다.
- ③ 도교육청이 제1항에 따라 해당 조합원에게 육아기 근로시간 단축을 허용하는 경우

단축 후 근로시간은 주당 15시간 이상이어야 하고 35시간을 넘어서는 아니 된다.

- ④ 육아기 근로시간 단축의 기간은 2년 이내로 한다.
- ⑤ 도교육청은 육아기 근로시간 단축을 이유로 해당 조합원에게 해고나 그 밖의 불리한 처우를 하여서는 아니 된다.
- ⑥ 도교육청은 조합원의 육아기 근로시간 단축 기간이 끝난 후에 그 조합원을 육아기 근로시간 단축 전과 같은 업무 또는 같은 수준의 임금을 지급하는 직무에 복귀시켜야 한다.
- ⑦ 육아기 근로시간 단축의 신청 방법 및 절차 등에 관하여 필요한 사항은 「남녀고용평등과 일·가정 양립 지원에 관한 법률 시행령」에 따른다.

제84조 【임신 중인 여성 등에 대한 보호】

- ① 도교육청은 여성 조합원에게 연장, 야간, 휴일 근로를 시키고자 할 때에는 동의를 얻어야 한다.
- ② 도교육청은 임신 중인 여성 조합원에게 시간외 근로를 시키지 않으며, 야간근로와 휴일근로의 경우 「근로기준법」 제70조에 따른다.
- ③ 도교육청은 산 후 1년이 지나지 않은 여성에 대하여 1일 2시간, 1주일에 6시간, 1년에 150시간을 초과하는 시간외 근로를 시킬 수 없다.
- ④ 도교육청은 임신 중인 여성 조합원이 요구할 경우 경미한 작업으로 배치 전환하여야 한다.
- ⑤ 도교육청은 여성 조합원을 야간근로에 배치할 경우 성폭력 위험으로부터 방지하기 위해 2인 이상 근무하게 하는 등 성폭력 예방을 위한 안전조치를 강구하여야 한다.

제12장 산업안전보건

제85조 【사업주의 재해예방 의무】

도교육청은 조합원의 안전과 건강을 지키기 위해 최선의 노력을 하고 예산, 인력, 제도 등에서 안전보건을 우선할 수 있도록 노력한다.

제86조 【안전보건 활동 보장】

도교육청은 조합원의 산업안전보건을 위해 노력한다.

제87조 【안전보건교육】

도교육청은 한 학기에 2시간 이상 안전보건교육을 실시한다.

제88조【건강진단】

- ① 도교육청은 관계 법령에 따라 조합원의 건강진단을 실시한다.
- ② 배치 전 건강진단, 일반건강진단, 특수건강진단은 「산업안전보건법」 등에 따른다.
- ③ 건강진단 시 소요되는 시간은 제68조에 따라 공가로 한다. 다만, 「학교급식법」 및 「식품위생법」에 따른 학교 급식 종사자의 건강진단에 소요되는 시간은 출장으로 하며 비용은 소속기관이 부담한다.
- ④ 도교육청은 건강진단 결과에 대하여 필요한 경우 관계 법령에 따라 사후조치를 취할 수 있다.

제89조【근골격계 질환 직업병 예방】

- ① 도교육청은 학교급식 종사자의 근골격계 질환 예방을 위해 적극 노력한다.
- ② 도교육청은 조합원이 부적절한 작업 자세나 동작으로 작업하지 않도록 인간공학적 설계에 따른 작업환경의 제공과 근골격계 질환 직업병 예방 교육을 실시할 수 있도록 노력한다.

제90조【재해인정】

- ① 도교육청은 조합원이 업무상 부상 또는 질병에 걸리거나 사망한 경우에 「근로기준법」, 「산업재해보상보험법」 등 관계 법령과 근로복지공단의 결정에 따른다.
- ② 도교육청은 업무상 재해로 인하여 정상적인 업무수행이 곤란한 조합원에 대하여 합의하에 다른 직종으로 전환되도록 적극 노력한다.
- ③ 「근로기준법」, 「산업재해보상보험법」 등 업무상 재해가 발생한 경우 각급기관의 당해 조합원 재해와 관련하여 명예산업안전감독관이 도교육청에 통보하고 각급기관을 방문할 수 있다.

제13장 복리후생

제91조【복리후생의 원칙】

- ① 도교육청은 각종 복지시설 이용에 있어 성별, 고용형태별 차별 없이 사업장 내 모든 조합원에게 동등하게 적용한다.
- ② 도교육청은 조합원의 맞춤형복지서비스가 확대될 수 있도록 노력한다.
- ③ 도교육청은 공무원들에게 부여되는 연수원·콘도 사용 등의 복리후생 시설사용이 조합원 및 그 가족들에게도 적용될 수 있도록 한다.

제92조 【교육연수 등】

- ① 도교육청은 업무수행 능력 향상을 위한 직무연수를 실시하며 연수경비는 도교육청이 부담한다.
- ② 도교육청이 주관하는 직무연수의 경우 각종 연수 경비를 부담하고 연수 여비는 근무 기관에서 부담한다.(보수교육 포함)
- ③ 도교육청은 조합원에게 방학 중 필요 시 연수를 실시하여 자기계발의 기회를 부여 하도록 노력한다.
- ④ 도교육청은 방학 중 사이버 교육 등의 혜택이 조합원들에게도 부여되도록 한다.

제93조 【편의시설】

도교육청은 조합원의 탈의와 휴식을 위해 휴게시설과 냉·난방시설, 샤워시설, 컴퓨터시설 등 편의시설의 확보 및 노후시설 현대화에 노력한다.

제94조 【동아리(소모임) 활동 보장】

- ① 도교육청은 조합원의 자유로운 동아리(소모임) 활동을 적극 보장한다.
- ② 동아리(소모임)의 활성화를 위해 도교육청은 필요한 시설과 장소를 제공할 수 있으며, 동아리의 구성원이 대외 행사에 학교 대표로 참가하는 경우 이에 적극 협조한다.

제14장 노사협의회

제95조 【노사협의회】

- ① 도교육청은 관계 법령에 따라 노사협의회를 설치·운영한다.
- ② 노사협의회 의결사항은 단체협약을 저해하거나 상충하지 않는 한 단체협약과 동일한 효력을 갖는다.

부 칙

제1조 【시행일】

본 단체협약은 체결일부터 시행한다. 다만, 제12조(근로시간면제자)는 2021. 7. 1.부터 시행하고, 제61조(근로시간)는 협약체결 후 1개월이 경과한 날부터 시행한다.

제2조 【경과조치】

- ① 제38조(휴직자 처우) 제1항 제1호 및 제81조(육아휴직) 제3항은 단체협약 체결일 이후 신청한 셋째 이후 자녀의 육아휴직 기간부터 근속기간으로 인정한다.
- ② 제38조(휴직자 처우) 제3항은 단체협약 체결일 이후 산업재해로 근로복지공단에 신청하여 승인받은 요양 기간부터 적용한다.
- ③ 제66조(특별휴가) 제7항은 2021. 3월부터 단체협약 체결일까지 학교의 재량휴업일(유급휴일)을 사용한 경우 그 일수만큼 학습휴가를 사용한 것으로 본다.
- ④ 제67조(병가)는 단체협약 체결일부터 신청한 병가에 적용한다. 다만, 2021. 3월부터 단체협약 체결일 이전까지 사용한 병가(무급)를 포함하여 연간 60일로 한다.

제3조 【유효기간】

- ① 본 협약의 유효기간은 체결일로부터 2년으로 한다.
- ② 임금협약은 별도로 정하되 그 유효기간은 1년으로 한다.
- ③ 협약 유효기간이 경과한 후에도 새로운 협약이 체결되지 아니한 때에는 새로운 협약이 체결될 때까지 종전 협약의 효력이 존속된다.
- ④ 협약의 유효기간 중 노사 일방은 협약을 해지할 수 없다.

제4조 【협약갱신】

노사 쌍방 중 어느 일방이 본 협약을 갱신하고자 할 때에는 유효기간 만료 30일 전에 갱신요구안을 제출하여야 한다. 요구가 없을 때 본 협약은 자동갱신된 것으로 간주한다.

제5조 【보충협약 및 재교섭】

- ① 도교육청과 노동조합 쌍방은 이 협약의 유효기간 중에 보충협약 체결 및 재교섭을 요구할 수 없으나, 경제적, 사회적 여건의 중대한 변화 등 특별한 사정으로 인하여 이 협약의 일부를 수정하거나 보완할 필요가 있을 경우에는 쌍방의 합의로 보충협약을 체결할 수 있다.
- ② 제1항에 따른 협약의 일부 변경 및 보충협약은 이 협약과 동일한 효력을 가진다.

제6조 【준용】

본 협약에 명시되지 아니한 사항은 제반 노동관계 법령 따른다.

제7조 【협약의 보관】

본 협약을 증거하기 위해 3부를 작성하며 노사 각 1부씩 보관한다.

제8조 【불이행 책임】

- ① 도교육청과 노동조합은 본 협약을 성실히 준수·이행할 의무를 지며 어느 일방이 본 협약 미이행 사례를 제시할 경우 공동으로 확인한 후 미이행 사례가 이행되도록 지도한다.
- ② 도교육청은 제1항에 따른 위반사례가 다시 발생하지 않도록 그 위반사례 및 이 협약에 따른 적절한 조치 공문을 각급기관에 발송하고 이와 관련된 지도·감독을 강화한다.
- ③ 도교육청은 제2항에 따른 조치를 취한 후 그 결과를 노동조합에 통보한다.
- ④ 도교육청은 이 협약과 관련된 사무를 처리하고 각급기관의 협약 이행 여부에 대한 민원을 처리하는 담당자를 두도록 노력한다.

제9조 【사립학교 지도】

- ① 도교육청은 사립학교에서 근무하는 조합원의 인사와 징계 등이 민주적으로 운영될 수 있도록 소속 학교장을 지도한다.
- ② 도교육청은 사립학교에서 근무하는 조합원에 대해서도 본 협약에 준하는 임금 및 노동조합 활동 보장 등 근로조건이 보장될 수 있도록 소속 학교장을 지도한다.

제10조 【도교육청의 의무】

도교육청은 공무원이 아닌 노동자의 고용안정 및 처우개선을 위한 관련 조례 제·개정 및 시행에 적극 협조한다.

제11조 【방학의 정의】

방학이라 함은 봄방학, 여름방학, 겨울방학이라 한다. 다만, 교육부가 달리 해석할 때에는 재논의 한다.

제12조 【일부적용제외】

제3조(적용대상)에도 불구하고 다음 각 호의 조합원은 단체협약의 일부 조항을 적용하지 아니한다.

1. 4주 동안(4주 미만으로 근로하는 경우에는 그 기간)을 평균하여 1주 동안의 소정근로시간이 15시간 미만인 노동자에 대하여는 제32조부터 제38조까지, 제45조, 제48조, 제59조, 제64조부터 제67조까지, 제69조, 제71조, 제77조 제2항, 제82조 제1항, 제83조, 제92조를 적용하지 아니한다.
2. 「초·중등교육법」 제22조에 의한 영어회화전문강사는 제32조, 제33조, 제45조, 제48조를 적용하지 아니한다.
3. 「초·중등교육법」 제22조에 의한 산학겸임교사 등(영어회화전문강사 제외)과 「유아교육법」 제23조에 따른 강사 등은 제6장부터 제14장까지를 적용하지 아니한다.

2021. 5. 25.

충 청 남 도 교 육 감

김지철_____

전국학교비정규직연대회의

공공운수노조 전국교육공무직본부장

이윤희_____

전국학교비정규직노동조합위원장

박미향_____

3

충남교육청-세종충남지역노동조합(행정실무원-호봉제) 단체협약서

전 문

충청남도교육청(이하 ‘도교육청’이라 한다)과 세종충남지역노동조합(이하 ‘노동조합’이라 한다)은 「헌법」과 노동관계법의 기본정신에 따라 노동조건과 생활조건을 유지, 개선함으로써 조합원의 경제, 사회, 문화적 지위를 향상하고 나아가 바람직한 노사관계 형성을 위하여 본 단체협약을 체결하고 상호 성실히 준수·이행할 것을 확약한다.

제1장 총 칙

제1조 【적용범위】

- ① 본 단체협약은 충청남도교육감 소속 공립학교에 근무하는 공무원이 아닌 호봉제 노동자로서, 노동조합을 비롯한 도교육청과의 교섭창구 단일화에 참여한 모든 노동조합 및 호봉제 노동자에게 적용한다.
- ② 제1항에서 정하는 공무원이 아닌 호봉제 노동자는 「지방공무원보수규정」 등을 준용 받는 구 학부모회 직원 또는 구 육성회 직원(이하 ‘호봉제 노동자’라고 한다)을 말한다.

제2조 【기본원칙 준수】

도교육청은 「헌법」상 기본권을 근거로 제정된 노동관계법의 기본원칙을 준수하고, 충청남도교육감(이하 “교육감”이라 한다) 소속 본청(이하 “본청”이라 한다), 직속기관 및 교육지원청과 교육지원청 소속 기관 및 공립학교가 준수할 수 있도록 한다.

제3조 【협약의 적용】

- ① 본 협약에 정한 기준은 본청 및 각급학교의 취업규칙, 제규정, 개별적 근로계약에 우선한다.
- ② 도교육청은 본 협약체결과 동시에 확정된 협약이 개별 학교현장에 잘 이행될 수 있도록 예산의 확보·협약 홍보 및 안내 활동 등 최대의 노력을 다하여야 한다.

제4조 【노동자 지위의 유지】

도교육청은 해고의 효력을 다두고 있는 자를 중앙 노동위원회 재심판정이 있을 때까지 노동자가 아닌 자로 해석해서는 아니 되며, 그때까지는 정당한 노동조합 활동을 위한 각급학교 내 출입과 활동을 제한할 수 없다.

제5조 【기존의 근로조건 저하금지】

도교육청은 기존의 근로조건을 저하시킬 수 없다.

제6조 【규정의 제정과 개정】

도교육청은 취업규칙을 비롯하여 노동조합 및 조합원에 관련된 조례 및 제 규정, 규칙을 제정 또는 개폐하고자 할 때에는 사전에 협의하여야 하며, 불이익하게 변경하는 경우 사전에 동의를 얻어야 한다.

제7조 【취업규칙】

- ① 도교육청은 조합원의 취업규칙을 다른 교육공무직과 별도로 노동조합과 협의하여 작성한다.
- ② 도교육청은 조합원의 정원을 다른 교육공무직원과 별도로 책정·관리 한다.

제2장 노동조합 활동

제8조 【노동조합 활동의 보장】

- ① 도교육청은 조합원의 정당한 노동조합 활동을 보장하고 노동조합 운영에 개입해서는 아니 되며 정당한 노동조합 활동을 이유로 불이익 취급하지 아니한다.
- ② 노동조합 활동 과정에서 질병·사고 등 재해를 당한 때에는 근로복지공단에서 업무상 재해로 인정될 수 있도록 행정적 지원을 한다.
- ③ 도교육청은 조합원이 다음 각 호의 회의에 참가하는 경우 유급으로 인정하며 노동조합은 참가자 명단을 도교육청에 3일 전에 문서로 통보하여야 한다.
 1. 단체교섭, 노사협의회
 2. 대의원대회(연 2회)
 3. 운영위원회(연 10회)
 4. 정기총회(연 1일)
 5. 확대간부수련회(연 2일)
 6. 임시총회(연 1일)
 7. 임원회의(월 2회, 근로시간면제자 포함 6명)

제9조 【노동조합 홍보활동 보장】

- ① 도교육청은 노동조합의 정당한 학교 내 홍보활동을 보장한다.
- ② 노동조합은 각급학교장과 협의한 장소에 노동조합 전용 게시판을 설치 및 사내 방송과 통신망 이용, 인쇄물 게시·배포 등을 할 수 있다. 다만, 각급학교에 공용게시판이 있는 경우 이를 이용하여야 한다.

- ③ 도교육청은 정당한 노동조합 활동에 영향을 미치는 유인물 배포와 부착 등 홍보 활동을 할 수 없다.
- ④ 도교육청은 조합원에게 적용되는 단체협약의 모든 내용에 대하여 조합원이 분명하게 알 수 있도록 사전에 설명하여야 하며 관련 자료를 조합원이 열람할 수 있는 곳에 공개적으로 비치한다.
- ⑤ 도교육청은 노동조합이 요구하는 경우 도교육청과 교육지원청 누리집 초기화면에 노동조합 누리집을 연결한다.

제10조 【편의제공】

- ① 도교육청은 노동조합의 각종 회의, 교육, 행사에 필요한 장소와 시설요청 시 당해 기관 및 학교의 관리·운영에 지장이 없는 범위에서 당해 기관장이 사용허가 하도록 적극 협조한다.
- ② 도교육청은 노동조합이 문서를 발송할 경우 「행정효율과 협업 촉진에 관한 규정」 등 관련 규정에 따라 처리한다.

제11조 【조합비 일괄공제】

- ① 도교육청은 노동조합이 요청하는 조합원에 대해서는 조합비를 일괄 공제하여 급여 지급일로부터 3일 이내에 노동조합이 제시한 통장으로 인도한다.
- ② 노동조합은 신규가입 또는 탈퇴 등으로 조합원 명단에 변동이 있는 경우 급여지급일 기준 10일 전까지 조합원 근무지에 통보하여야 한다.

제12조 【자료제공 등】

- ① 도교육청은 조합원이 자유로이 열람할 수 있는 장소와 도교육청 누리집에 취업규칙을 비롯한 제 규정, 규칙을 공개하여야 한다.
- ② 도교육청은 노동조합이 조합원의 근로조건에 관한 자료를 요청할 시 자료를 제공하고 열람·복사에 협조하며 그 밖에 정보공개를 청구할 경우 「공공기관의 정보공개에 관한 법률」 등 관계 법령의 범위 내에서 공개에 협조한다.

제13조 【통지의무】

도교육청과 노동조합은 다음 각 호의 자료를 상호 문서로 통지한다.

1. 도교육청이 통지할 사항

- 가. 취업규칙 및 구 육성회직(호봉제회계직) 관련 제 규정의 변경
- 나. 호봉제 노동자 관련 조직 및 직제 개편 결과
- 다. 도교육청 등에서 각급 기관으로 보낸 공문 중 노동조합 및 조합원과 관련된 내용

라. 단체협약 이행 관련사항

마. 조합원의 전보·인사 발령사항

2. 노동조합이 통지할 사항

가. 규약의 변경

나. 노동조합 임원 명단 및 근로시간면제자의 보직 임면에 관한 사항

다. 노동조합의 상급단체 가입 및 변경사항

라. 그 밖에 노사가 합의한 사항

제14조【조합원의 공민권 보장】

- ① 도교육청은 노동조합과 조합원의 정치활동을 방해하지 않는다.
- ② 도교육청은 조합원이 「공직선거법」에 의한 공직 선거에 출마를 위해 휴직을 신청한 경우 예비후보 등록일부터 휴직을 인정하고, 후보 자격을 상실하거나 낙선한 경우 조합원은 그 날로부터 10일 이내 복직신청서를 제출하여야 한다.
- ③ 조합원이 공직에 취임한 경우 임기동안 휴직을 인정한다.
- ④ 제2항 및 제3항은 무급으로 하되 제3항의 기간은 근속기간에 포함한다.

제15조【조합원의 투표권 보장】

법률의 규정에 의해 국가공휴일로 지정되지 않은 재·보궐선거의 경우에도 해당 선거구에 거주하는 조합원에게는 선거 당일 투표에 필요한 시간을 충분히 보장하기 위하여 선거 당일 오전 11시 출근하는 것으로 한다.

제16조【노동조합 사무실】

도교육청은 노동조합의 의견을 들어 노동조합 사무실로 적합한 건물 또는 그 일부를 노동조합 전용 사무실로 대여하여 노동조합이 관리하게 하며, 노동조합 전용 사무실에 따른 필요한 시설(책상, 의자, 전기시설, 통신시설 등)을 제공한다.

제17조【근로시간면제자 및 처우】

- ① 근로시간면제한도는 도교육청 소속 전체 노동조합 조합원수를 기준으로 산정하며, 총 사용 시간은 연간 14,000시간을 한도로 한다.
- ② 연간근로시간 2,000시간을 풀타임 근로시간면제자 1명으로 산정한다.
- ③ 근로시간면제자 산정기준 조합원수는 단체협약만료일 이전 3개월이 되는 날을 기준으로 산정한다.
- ④ 노동조합은 「노동조합 및 노동관계조정법」 제24조에 따른 근로시간면제자에 대하여 30일 전에 그 명단을 도교육청에 통보하여야 한다.

- ⑤ 도교육청은 관련 법률이 정하는 바에 따라 노동조합 근로시간면제자의 전임기간을 근무한 것으로 인정하며, 전임기간 동안 어떤 불이익 처우도 하지 않는다.
- ⑥ 도교육청은 근로시간면제자의 해제 시 원직 복귀를 원칙으로 하되 원직이 소멸 된 때는 본인과 성실히 협의하여 원직과 대등한 직에 복귀 시킨다.
- ⑦ 도교육청은 근로시간면제자의 전임기간 동안은 인사고과에서 제외하며 인사고과를 하지 않음으로 인해 불이익을 주지 않는다.
- ⑧ 도교육청은 근로시간면제자가 전임기간 동안 정상적으로 근로를 하였다면 받을 수 있는 급여를 지급하고 전임으로 임금을 저하하지 아니한다.
- ⑨ 근로시간면제자가 해당 업무 수행으로 재해가 발생한 경우 「산업재해보상보험법」 등 관련 법률에 따른다.
- ⑩ 제1항에 따른 근로시간면제 연간 총 사용 시간은 전체 노동조합 간 근로시간면제 분배에 관한 합의가 이루어진 경우 그에 따른다.

제18조 【조합원 교육시간】

- ① 도교육청은 노동조합의 조합원 교육시간을 본청 및 각급학교 일정에 지장이 없는 범위 내에서 분기별로 6시간씩 유급으로 부여하며, 교육시간은 조합원 전체 또는 지역 분회별로 분할, 적치하여 사용할 수 있다.
- ② 노동조합은 교육 10일 전에 교육일정을 정하여 도교육청에 통보하여야 한다.
- ③ 도교육청은 교육일정을 통보받는 즉시 늦어도 1주일 이전에 개별 학교에 공문을 발송하여야 하며, 개별 학교는 조합원에 대하여 교육시간의 참석을 이유로 일체의 불이익한 조치를 하여서는 아니 된다.

제19조 【부당노동행위 예방】

- ① 도교육청은 바람직한 노사관계 형성을 위하여 도교육청이 직접 주관하는 교장단 연수과정에 노동관련 과목을 개설하여 부당노동행위 예방을 위해 노력한다.
- ② 제1항의 규정에 의한 노동관련 과목의 개설·운용에 있어 노동조합을 대등한 동반자 관계로 인식할 수 있도록 하는 내용이 반영되어야 한다.

제3장 단체교섭

제20조 【단체교섭 요구 및 단체교섭 의무】

- ① 노동조합은 교섭 일시, 장소, 안건, 교섭위원 명단 등을 명시하여 문서로 단체교섭을 요구한다.
- ② 도교육청은 노동조합의 단체교섭 요구 시 정당한 이유 없이 이를 거부할 수 없다.

- ③ 도교육청은 부득이한 사정으로 단체교섭 일시를 연기하고자 할 때는 2일 전 연기 사유와 함께 연기 일시를 명시하여 통지 하여야 한다. 다만, 5일 이상 연기할 수 없으며 국정감사 및 도의회 등 불가피한 사유가 발생할 경우 일정 조정은 간사협의회 등으로 결정하고 그 횟수는 2회로 제한한다. 그 밖에 감염병, 국가재난 등 사유 발생 시에는 별도로 정한다.

제21조 【단체교섭대상】

단체교섭의 대상은 다음과 같다.

1. 노동조합 활동에 관한 사항
2. 조합원의 고용안정에 관한 사항
3. 임금, 노동시간, 휴일, 휴가에 관한 사항
4. 남녀평등, 모성보호에 관한 사항
5. 노동 안전보건에 관한 사항
6. 복리후생에 관한 사항
7. 노동 강도에 관한 사항
8. 인권보호에 관한 사항
9. 그 밖에 조합원의 근로조건과 관련된 사항

제22조 【단체교섭위원】

- ① 교섭위원은 노사 동수로 각 10명이내로 구성하며, 쌍방의 대표자가 대표위원이 된다.
- ② 회의의 의장은 대표위원이 교대로 한다.
- ③ 쌍방의 대표 교섭위원은 단체교섭에 필히 참석해야 하고, 부득이한 사정으로 불참할 때는 대리 대표위원에게 결정권을 부여해야 하며 위임장을 제시하여야 한다.
- ④ 단체교섭의 원활한 진행을 위하여 실무교섭을 할 수 있다.
- ⑤ 교섭 당일 교섭위원은 공가처리 한다.
- ⑥ 노사 쌍방은 각각 간사, 서기 약간 명을 두어 교섭에 필요한 사전 준비, 교섭진행사항 기록, 교섭 후 사후 조치 등을 취하게 하고, 관련 활동은 근로한 것으로 본다.
- ⑦ 도교육청은 제1항에 따라 노동조합으로부터 통보받은 교섭위원에 대하여 교섭의 원활한 참여를 위해 각급학교로 참가 협조 공문을 최소 2일 전까지 보낸다.

제23조 【교섭공개】

- ① 모든 교섭은 공개를 원칙으로 한다. 다만, 필요한 경우 상호 합의 하에 비공개로 할 수 있다.
- ② 참관인은 노사 양측이 상호 합의하여 둘 수 있으며 교섭 대표위원의 합의 하에 발언할 수 있고 교섭 진행에 방해가 된다고 판단될 때 교섭 대표위원은 퇴실 등의 제재를 할 수 있다.

제24조 【단체교섭 자료제출】

노동조합이 단체교섭과 관련하여 관련 자료 및 근거자료를 요구하는 경우 도교육청은 특별한 사정이 없는 이상 제출하도록 노력한다.

제25조 【회의록 작성·보관】

- ① 노사 양측은 교섭회의록을 자율적으로 작성할 수 있으며, 회의 종료 시 합의된 내용을 작성하여 노사 교섭위원이 서명 날인 후 노사가 각 1부씩 보관한다.
- ② 회의 종료 시 회의록을 작성하여 간사단 정리를 통해 다음 차 회의에서 서명 날인한다.
- ③ 단체교섭 과정의 민주성을 담보하기 위하여 교섭과정을 녹취, 동영상 또는 사진 촬영하는 것은 노사가 자율적으로 한다.

제26조 【합의서 작성】

단체교섭에서 합의된 모든 사항은 문서로 작성하고, 양측의 교섭 대표위원이 서명한다.

제27조 【단체협약 이행】

- ① 도교육청은 단체협약 이행계획서 초안을 단체협약 체결일로부터 30일 이내에 작성한 후 노동조합과 의견 조율을 거쳐 중·고등학교에 배부한다.
- ② 노동조합에서 미이행 사례를 제시할 경우 도교육청은 이를 확인하고, 이행 상황 결과에 따라 미이행 학교에 대하여 이를 이행하도록 지도한다.
- ③ 학교장 등의 연수 시 단체협약에 대한 연수를 실시한다.
- ④ 도교육청은 제2항에도 불구하고 학교장, 교감, 행정실장, 부장 등 개별 학교현장에서 단체협약의 이행 의무가 있는 교직원이 단체협약을 불이행하는 경우 관계 법령에 따라 처벌 될 수 있음을 지도한다.

제4장 노동쟁의

제28조 【노동 쟁의의 원칙】

- ① 노사 쌍방은 노동쟁의의 자율적 타결을 위하여 최선의 노력을 다하고 쟁의 중 조합이 단체교섭을 요구하였을 때 도교육청은 성실히 임하여야 하며, 정당한 이유 없이 이를 거부하여서는 아니 된다.
- ② 도교육청은 정당한 노동쟁의나 쟁의행위에 대한 간섭, 방해 및 조합원과 노동조합 간부를 이간시키는 어떠한 행위도 하지 않으며, 적법한 쟁의행위에 참가한 것을 이유로 불이익한 처우를 하지 않는다.

제29조 【신규채용 및 대체근무 금지】

- ① 도교육청은 쟁의행위 기간 중 그 쟁의행위로 중단된 업무의 수행을 위하여 당해 사업과 관계없는 사람을 채용 또는 대체할 수 없다.
- ② 도교육청은 쟁의행위 기간 중 그 쟁의행위로 중단된 업무를 도급 또는 하도급 줄 수 없다.

제30조 【쟁의기간 중 시설이용 등】

도교육청은 쟁의행위 중 조합원의 정상적인 일상 활동 유지를 위하여 각급학교 내 각종 시설의 이용을 제한하지 못한다. 다만, 학생들의 수업활동 및 교육활동에 지장을 초래하는 경우는 제외한다.

제31조 【손해배상】

도교육청은 정당한 쟁의행위로 인하여 손해를 입은 경우에 그 배상을 청구할 수 없다. 다만, 쟁의행위가 폭력이나 파괴행위를 수반하는 경우는 그러지 아니한다.

제5장 고용보장

제32조 【정년】

조합원의 정년은 지방공무원과 동일하게 만 60세로 하며, 만 60세가 도래한 달이 1월에서 6월 사이에 있으면 6월 30일에, 7월에서 12월 사이에 있으면 12월 31일에 당연 퇴직한다.

제33조 【교육훈련】

- ① 도교육청은 조합원에 대하여 업무에 대한 설명과 필요한 교육을 실시하도록 노력하고 단체협약 및 취업규칙 등을 안내하여야 한다.
- ② 도교육청은 호봉제 노동자의 전문성을 향상시키기 위하여 노력한다.
- ③ 도교육청은 새로운 기술 또는 교과과정 개편 등 직무 전문성 교육이 필요한 경우 최대한 교육과정을 편성하여 운영되도록 노력한다.
- ④ 지방공무원과 동일한 연수기회를 부여하도록 노력한다.
- ⑤ 조합원의 업무관련 역량강화 교육훈련과 학습소모임 활동이 실시될 수 있도록 노력한다.

제34조 【장애인 고용】

- ① 도교육청은 근무 중 산업재해로 장애인이 된 사람이 업무 수행에 지장이 없는 범위 안에서 본인이 원하면 치료 후 동일 직종으로 계속 근무할 수 있도록 노력한다.

- ② 도교육청은 모집·채용, 임금 및 복리후생, 교육·배치·승진·전보, 정년·퇴직·해고에 있어 장애인을 차별하여서는 아니 된다.

제35조 【고령자 고용】

도교육청은 고령자의 직업능력 개발·향상과 작업시설·업무 등의 개선을 통하여 고령자에게 그 능력에 맞는 고용 기회를 제공하도록 노력하여야 한다.

제6장 인 사

제36조 【인사원칙】

- ① 인사는 단위학교의 교육력 제고와 안정적 운영을 우선적으로 고려하여 실시함을 원칙으로 한다.
- ② 인사는 공정하고 객관적이어야 한다.

제37조 【인사위원회】

- ① 도교육청은 조합원의 인사에 관한 다음 각 호의 사항을 심의·의결하기 위하여 인사위원회를 구성한다.

1. 징계
2. 해고

- ② 제1항을 심의·의결할 경우에는 다음 각 호에 해당하는 위원을 포함하여 인사위원회를 구성한다.

1. 노동조합에서 추천하는 위원 30%
2. 변호사, 노무사, 대학교수 등 인사노무관리에 전문적 소양을 가지고 있는 사람 30%

- ③ 위원회는 소속 기관(부서)장이 요구하거나 위원장이 필요하다고 인정할 경우 위원장이 소집한다. 이 경우 개최 1주일 전에 노동조합 및 조합원에게 참석을 통보하여야 한다.

- ④ 위원장은 공무원인 위원 중에서 호선하며, 위원회는 재적 위원 과반수의 참석으로 개최하고 참석위원 과반수의 찬성으로 의결한다. 다만, 해고의 경우 참석위원 3분의 2 이상의 찬성으로 의결한다.

- ⑤ 도교육청은 인사위원회의 결정과 관련하여 노동조합 또는 조합원이 회의록 및 회의의 내용과 관련된 자료의 공개를 요청하는 경우 개인정보를 제외한 해당 자료의 열람 및 복사를 허용한다.

제38조【징계의 종류】

징계의 종류는 다음과 같다.

1. 견책
2. 감급
3. 정직
4. 해고

제39조【인사 평가】

- ① 도교육청은 인사평가의 신뢰성을 확보하기 위해 조합원이 요청하는 경우 평가 결과의 모든 내용을 공개 하여야한다.
- ② 도교육청은 조합원의 인사평가에 있어 인사제도의 확립을 위해 평가제도 개편 시 사전에 노동조합 의견을 수렴한다.

제40조【근로 계약 및 채용】

「충청남도교육청 교육공무직원 고용 및 관리에 관한 조례」 시행 전에 고용된 공무원이 아닌 호봉제 노동자는 이 조례에 따라 고용된 것으로 본다.

제41조【전임경력 및 호봉인정】

- ① 조합원의 호봉 상한선을 폐지하고 과거의 근무경력이 호봉에 반영되지 않고 누락된 경우와 전임경력을 포함하여 재산정 한다.
- ② 전임경력 재산정에 관한 구체적인 사항은 노동조합과 도교육청이 별도로 협의하여 적용한다.

제42조【휴직사유와 기간】

- ① 도교육청은 다음 각 호에 해당되어 휴직을 신청할 경우 휴직을 허가해야 한다.

1. 제64조에서 정한 육아휴직
2. 「병역법」, 그 밖에 다른 법령에 의하여 징집 또는 소집명령을 받은 경우 해당기간(병역휴직)
3. 「산업재해보상보험법」상의 업무상 부상, 질병으로 근무를 계속할 수 없을 때 근로복지공단에서 승인한 요양기간(산업재해휴직)
4. 「남녀고용평등과 일·가정 양립 지원에 관한 법률」에서 정한 가족돌봄휴직. 다만, 휴직사유가 해소되지 않을 경우 같은 법의 휴직기간을 포함하여 1년 범위 내에서 연장 가능(재직기간 중 1회에 한함)
5. 업무 외 부상 또는 질병으로 60일 이상의 장기요양을 요하여 진단서를 제출한 때(질병휴직)
: 1년 이내의 기간, 동일한 부상 또는 질병에 대하여 1년의 범위에서 연장 가능. 다만, 1년

이내의 기간에 대하여는 지방공무원과 동일하게 적용

6. 「노동조합 및 노동관계조정법」 제24조에 따른 노동조합 전임자의 휴직기간
7. 외국에서 근무, 유학 또는 연수하게 되는 배우자와 동반하게 된 때(재직기간 중 3년 이내, 부득이한 경우 2년 범위에서 연장 가능)
 - ② 휴직사유가 해소되지 않을 경우에는 휴직 만료 10일전까지 휴직기간 연장원을 제출하여야 하며, 휴직기간은 제1항에서 정한 기간 내에서 사용자와 호봉제 노동자가 협의하여 정한다.

제43조 【휴직자 처우】

- ① 휴직종료 후 복직하였을 때에는 이를 이유로 불이익 처우를 하지 말아야 한다.
- ② 휴직 중 사망자, 퇴직자의 평균임금 계산 기준은 관계 법령에 따른다.
- ③ 「산업재해보상보험법」상의 업무상 재해로 인정된 휴직기간 중 최초 1년은 같은 법에 따라 지급받은 휴업급여와 월 평균임금과의 차액을 보전하여 지급한다.

제44조 【복직】

- ① 휴직자는 휴직기간 만료 30일 전에 복직원을 제출하여야 하며, 해당 일에 복직원을 제출하지 않아 도교육청이 휴직자에게 복직명령을 내렸음에도 불구하고 휴직자가 이에 응하지 않은 경우 고용관계는 자동 종료된다.
- ② 휴직기간이 만료되거나 휴직기간 만료 전이라도 휴직사유가 소멸되어 휴직자가 복직하고자 할 때 도교육청은 즉시 원직에 복직시켜야 한다. 다만, 원직의 소멸로 원직 복직이 어려울 때는 당사자의 의견을 들어 원직과 대등 또는 유사한 직에 복직시킨다.
- ③ 복직원이 제출되었을 때 복직사유가 명백하면 7일 이내에 복직시킨다.

제45조 【부당해고의 구제】

징계처분 등을 받은 조합원이 노동위원회의 심판 및 법원의 판결에 따라 부당징계 및 부당해고의 ‘확정 판정’을 받는 경우 징계처분 등은 소급하여 무효가 되며, 도교육청은 원상회복 의무의 일환으로 다음의 조치를 취한다.

1. 판정서 또는 결정서가 도교육청에 송달된 날로부터 징계 처분 등을 중지하며, 해고의 경우 원직에 복직시킨다.
2. 징계로 인해 출근하지 못한 기간의 임금에 대해서는 그 기간 동안에 정상적으로 출근을 하였더라면 받았을 임금을 소급 지급한다.
3. 그 밖에 부당 징계 등으로 인한 모든 인사상 불이익을 부당징계 등이 없었던 상태로 원상회복한다.

제7장 근로시간 · 휴일 · 휴가

제46조【근로 시간】

- ① 근로시간은 1일 8시간을 원칙으로 하되, 학교 근무자의 경우 근로시간을 지방공무원과 동일하게 적용한다.
- ② 근로시간이라 함은 호봉제 노동자가 사용자와 근로계약을 체결하고 사용자의 지휘 · 감독하에서 근로를 제공하는 시간을 말하며 사용자가 주관하는 각종 행사 중 조합원에게 참석 의무가 있는 경우에는 근로시간에 포함된다.

제47조【유급휴일】

다음 각 호는 유급 휴일로 한다.

1. 주휴일
2. 「관공서의 공휴일에 관한 규정」에 따른 공휴일
3. 노동절(5월1일)

제48조【연차 유급휴가】

- ① 연차유급휴가는 「근로기준법」 제60조에 따라 부여한다.
- ② 계속해서 근로한 기간이 1년 미만인 조합원에 대해서는 1개월 개근시 1일의 유급휴가를 부여한다. 연차휴가일수 산정기간은 1월 1부터 12월 31일까지로 하며, 중도 채용된 사람은 채용된 기간에 비례하여 연차휴가를 부여한다.
- ③ 연차휴가는 1년에 한하여 자유로이 적치, 분할하여 사용할 수 있고 결근 시에는 연차휴가로 자동 대체한다.
- ④ 도교육청은 조합원이 청구한 날짜에 연차휴가를 부여하여야 하고 사용자 측 형편에 맞추어 특정한 날짜에 연차휴가 사용을 강요할 수 없다. 다만, 조합원이 청구한 시기에 휴가를 주는 것이 기관 운영에 막대한 지장이 있을 경우에는 그 시기를 변경할 수 있다.
- ⑤ 도교육청은 미사용한 연차휴가에 대해 연차휴가청구권이 있는 마지막 달의 통상임금을 기준으로 휴가 청구권이 소멸한 시점의 첫 달 임금 지급일에 수당을 지급한다. 다만, 노동조합과 협의가 있는 경우에는 그에 따른다.

제49조【특별휴가】

도교육청은 조합원의 특별휴가에 대하여 「지방공무원 복무규정」 및 「지방공무원 복무조례」를 준용한다. 또한 신설, 삭제, 변경 사항에 대하여도 지방공무원과 동일하게 적용한다.

제50조【병가】

- ① 소속기관의 장은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 연 60일의 범위에서 유급병가를 허가 할 수 있다. 이 경우 질병이나 부상으로 인한 지참·조퇴 및 외출은 누계 8시간을 병가 1일로 계산하고, 병가 중 연간 6일을 초과하는 병가일수는 연차휴가 일수에서 공제한다. 다만, 의사의 진단서가 첨부된 병가일수는 연차휴가 일수에서 공제하지 아니한다.

1. 업무의 질병 또는 부상으로 인하여 직무를 수행 할 수 없을 때
2. 전염병에 걸려 그 조합원의 출근이 다른 교직원의 건강에 영향을 미칠 우려가 있을 때

② 제1항의 병가사용이 7일 이상일 경우 진단서를 첨부하여 병가를 신청하여야 한다.

- ③ 제1항의 병가사용에 대하여는 「지방공무원 복무규정」과 「지방공무원 복무조례」에 정하는 바에 따른다.

제51조【공가】

도교육청은 다음 각 호의 사항을 수행하기 위하여 필요한 시간 또는 일수를 공가로 인정하고 유급으로 한다.

1. 「병역법」 또는 그 밖의 다른 법령에 따른 병역판정검사·소집·검열·점호 등에 응하거나 동원 또는 훈련에 참가할 때
2. 공무와 관련하여 국회, 법원, 검찰, 그 밖의 기관에 소환될 때
3. 법률에 따라 투표에 참가할 때
4. 승진시험·전직시험에 응시할 때
5. 「산업안전보건법」 제129조부터 제131조까지의 규정에 따른 건강진단 또는 「국민건강보험법」 제52조에 따른 건강검진, 「결핵예방법」 제11조제1항에 따른 결핵검진등을 받을 때
6. 「혈액관리법」에 따른 헌혈에 참가할 때
7. 천재지변, 교통차단 또는 그 밖의 사유로 출근이 불가능할 때
8. 올림픽·전국체전 등 국가 또는 지방 단위의 주요 행사에 참가할 때
9. 단체교섭 및 단체협약 체결의 교섭위원, 노사협의회 근로자위원, 산업안전보건위원회 근로자위원으로 참석할 때
10. 위 각 호를 포함한 그 밖의 사항은 「지방공무원 복무규정」과 「지방공무원 복무조례」를 준용한다. 또한 신설, 삭제, 변경 사항에 대하여도 지방공무원과 동일하게 적용한다.

제52조【휴가기간 중의 토요일 또는 공휴일】

연차유급휴가, 병가, 공가 및 특별휴가 등 휴가기간 중의 토요일 또는 공휴일은 그 휴가일수에 산입하지 아니한다. 다만, 연차유급휴가를 제외한 휴가기간이 30일 이상 계속되는 경우에는 그 휴가일수에 토요일 또는 공휴일을 산입한다.

제53조 【출장】

조합원이 업무와 관련하여 출장을 할 때에는 「공무원 여비규정」에 따라 지급한다.

제54조 【업무분장】

각급학교는 조합원의 업무분장을 변경할 경우 사전에 해당 조합원과 성실히 협의한다.

제55조 【부당업무금지】

- ① 각급학교는 조합원의 차접대를 금지한다.
- ② 각급학교는 조합원의 다과 등 접대에 따른 불만이 발생하지 않도록 지도한다.
- ③ 각급학교는 교직원의 전출 및 전입과 인사 등 개인 용무에 조합원이 동원되지 않도록 한다.

제8장 임 금

제56조 【임금의 지급기준】

임금은 「지방공무원 보수규정」, 「지방공무원 수당 등에 관한 규정」, 「지방공무원 보수 업무 등 처리지침」을 준용하여 별도 합의 내용과 같이 지급한다.

제57조 【임금 지급일】

도교육청은 매월 17일에 임금을 통화로 전액 본인에게 지급한다.

1. 지급일이 공휴일 또는 토요일인 경우에는 그 전일에 지급한다.
2. 계약일이 17일 이후인 경우에는 계약일이 속한 달의 익월부터 지급한다.

제58조 【임금의 임의 공제 금지】

도교육청은 다음 각 호를 제외하고는 임금에서 공제할 수 없다.

1. 근로소득세, 지방소득세
2. 건강보험, 고용보험, 국민연금 부담금
3. 조합비
4. 그 밖에 노사 합의로 공제하기로 결정한 사항 및 관련 법률에서 공제를 명시하거나, 노동조합의 특정 사항 공제에 대해 명시적으로 조합원이 동의한 경우

제59조 【휴업수당】

도교육청의 귀책사유로 휴업하는 경우에 평균임금의 70% 이상을 지급한다. 다만, 평균 임금

의 100분의 70에 해당하는 금액이 통상임금을 초과하는 경우에는 통상임금을 휴업수당으로 지급할 수 있다.

제60조 【퇴직금】

- ① 도교육청은 조합원이 퇴직한 경우 퇴직일로부터 14일 이내에 퇴직금을 지급하여야 한다. 다만, 특별한 사정이 있는 경우에는 조합원과의 합의에 따라 지급기일을 연장할 수 있다.
- ② 근속연수는 입사일로부터 퇴직일까지의 기간으로 한다. 휴직기간은 근속연수에 포함되지 않으며(다만, 육아휴직기간, 노조전임 휴직기간, 산업재해 휴직기간 등 법령이 인정하는 기간 제외), 다른 학교 전출, 형식적 퇴사·재입사는 계속 근무한 것으로 간주한다.
- ③ 도교육청은 조합원의 퇴직금을 중간 정산 할 수 없다. 다만, 법령에서 정한 사유로 신청한 경우에는 예외로 한다.

제9장 모성보호 및 성평등

제61조 【남녀평등과 모성보호】

도교육청은 「헌법」의 평등이념과 「남녀고용평등과 일·가정 양립 지원에 관한 법률」 등에 따라 고용과 모든 근로조건에서 특정 성을 이유로 직·간접적인 불이익한 처우를 하지 않고 남녀의 평등한 기회와 대우를 보장하여야 하며 차별을 인정받았을 경우 즉시 원상회복 또는 시정조치를 하여야 한다.

제62조 【직장내 성희롱 예방 등】

- ① 도교육청은 직장내 성폭력, 폭언·폭행 등의 행위와 원하지 않는 성적 의미가 포함된 육체적, 언어적, 시각적 표현이나 표현물에 의한 각종 형태의 성희롱 및 폭언·폭행 사건이 발생되지 않도록 노력한다.
- ② 도교육청은 직장 내 성폭력, 폭언·폭행을 예방하기 위해 연 1회 이상 정기적인 교육을 실시하여야 한다.
- ③ 도교육청은 직장 내 성희롱 발생이 확인된 경우 지체 없이 행위자에 대하여 징계나 그 밖에 이에 준하는 조치를 하여야 한다.
- ④ 도교육청은 직장 내 성희롱과 관련하여 피해를 입은 호봉제 노동자 또는 성희롱 피해 발생을 주장하는 노동자에게 해고나 그 밖에 불리한 조치를 하여서는 아니 된다.

제63조 【직장보육시설】

직장보육시설의 설치·운영은 관계 법령에 따른다.

제64조【육아휴직】

- ① 도교육청은 근속연수가 6개월 이상인 조합원이 만 8세 이하 또는 초등학교 2학년 이하의 자녀를 양육하기 위하여 필요하거나 조합원이 임신 또는 출산하게 되었을 때 휴직을 신청하는 경우에는 육아휴직을 허용하며, 분할 신청할 수 있다.
- ② 육아휴직 기간은 자녀 1명에 대하여 3년 이내로 한다. 다만, 최초 육아휴직을 신청한 후 육아휴직 사용 중에 조합원의 자녀가 만 9세 이상 또는 초등학교 3학년이 되는 경우 법정 육아휴직 1년만을 사용할 수 있다.
- ③ 육아휴직 기간은 호봉승급에 관하여 지방공무원 관계 법령에 따라 근속기간에 포함한다.
- ④ 육아휴직 급여와 그 밖의 육아휴직과 관련한 내용은 「남녀고용평등과 일·가정 양립 지원에 관한 법률」 및 노동관계 법령에 따른다.

제65조【수유시간】

- ① 도교육청은 생후 1년 미만의 유아를 가진 여성 조합원이 청구하면 1일 2회 각각 1시간의 유급 수유시간을 주어야 한다.
- ② 도교육청은 「근로기준법」 및 「남녀고용평등과 일·가정 양립 지원에 관한 법률」에 따라 수유에 필요한 수유실 또는 전용 휴게실과 그 밖의 보관 시설 등을 갖추 수 있도록 노력한다.

제66조【휴가 등 중복사용 금지】

- ① 「근로기준법」 제73조(생리휴가), 제74조(임산부의 보호), 제74조의2(태아검진 시간의 허용 등)와 「남녀고용평등과 일·가정 양립 지원에 관한 법률」 제18조의2(배우자 출산휴가), 제18조의3(난임치료휴가), 제19조의2(육아기 근로시간 단축), 제22조의2(근로자의 가족 돌봄 등을 위한 지원)에 따른 가족돌봄휴가 등의 휴가(시간)를 사용 또는 사용할 경우 제49조(특별휴가)의 유사·동일한 휴가(시간)와 중복으로 사용할 수 없다.
- ② 제49조(특별휴가) 육아시간과 제65조(수유시간)는 같은 날에 중복하여 사용할 수 없다.

제10장 산업안전보건

제67조【사업주의 재해예방의무】

도교육청은 「산업안전보건법」 등 관계 법령에 따라 조합원의 안전과 건강을 유지·증진하기 위해 노력한다.

제11장 복리후생

제68조 【복리후생의 원칙】

- ① 도교육청은 각종 복지시설 이용에 있어 성별, 고용 형태별 차별 없이 사업장 내 모든 조합원에게 동등하게 적용한다.
- ② 도교육청은 조합원들이 공무원들에게 부여되는 연수원·콘도사용 등의 복리후생 시설사용이 조합원 및 그 가족들에게도 적용될 수 있도록 한다.

제69조 【교육연수 등】

- ① 도교육청은 업무수행 능력 향상을 위한 직무연수를 실시하며 연수 경비를 부담한다.
- ② 도교육청이 주관하는 직무연수의 경우 조합원의 연수 경비 및 연수 여비는 소속 근무기관에서 지급한다.
- ③ 도교육청은 방학 중 필요시 연수를 실시하여 자기계발의 기회를 부여하도록 노력한다.
- ④ 도교육청은 사이버 교육 등의 혜택이 부여될 수 있도록 노력한다.
- ⑤ 도교육청은 조합원의 소속기관이 근무에 지장을 주지 않는 범위 내에서 전문성 신장을 위한 연수를 실시할 수 있도록 노력한다.
- ⑥ 해외연수의 기회를 지방공무원과 동일하게 부여할 수 있도록 노력한다.

제70조 【편의시설】

각급학교는 재정 및 시설 여건의 범위 내에서 적정 넓이의 휴게시설과 편의시설을 갖추도록 노력한다.

제71조 【동아리(소모임) 활동 보장】

- ① 도교육청은 조합원의 자유로운 동아리(소모임) 활동을 적극 보장한다.
- ② 동아리(소모임)의 활성화를 위해 도교육청은 필요한 시설과 장소를 제공할 수 있으며, 동아리의 구성원이 대외 행사에 각급학교 대표로 참가하는 경우 이에 적극 협조한다.

제12장 노사협의회

제72조 【노사협의회】

도교육청은 관계 법령에 따라 노사협의회를 설치·운영한다.

제13장 조합원 인권 등

제73조 【도교육청의 사회적 책무】

- ① 도교육청은 조합원들의 인권, 노동권, 개인정보를 보호해야 하고 노동자를 감시하는 행위를 하지 아니한다.
- ② 노사 양측은 도교육청이 사회적 책무를 다하고 사회 발전에 기여함으로써 전 조합원이 보람과 긍지를 느끼며 일하고 국민들로부터 신뢰받는 학교를 만들기 위해 적극 노력한다.

제74조 【인권보호】

- ① 도교육청은 각급학교 내에서 조합원의 존엄한 가치를 침해하거나 훼손해서는 아니 된다.
- ② 도교육청은 조합원에 대하여 부당한 인권침해 사례가 발생하지 않도록 개별학교를 지도하도록 노력한다.

제75조 【차별행위 금지】

도교육청은 조합원에 대하여 성별, 국적, 신앙, 사회적 신분, 혼인여부, 신체적 조건, 근로 형태 등을 이유로 근로조건에 대한 차별적 처우를 하지 못한다.

제76조 【강요에 의한 각서 금지】

- ① 도교육청은 조합원에게 부당한 각종 동의서, 서약서 등의 제출을 강요할 수 없다.
- ② 도교육청이 단체협약에 반하는 내용으로 각서를 받았을 경우 이는 자동 무효로 간주한다.

제77조 【사생활 보호】

도교육청은 조합원이 사용하는 화장실, 탈의실, 목욕실 등 사생활을 현저히 침해할 수 있는 장소에 내부를 볼 수 있는 감시 장비를 설치해서는 안 된다.

제78조 【학교운영위원회】

도교육청은 학교운영위원회에서 구 육성회직(호봉제회계직) 관련 안건이 상정될 시 당해 학교 조합원이 참관하여 의견을 개진할 수 있도록 지도한다.

제79조 【노사간담회】

분기별 1회 간담회를 진행한다.

부 칙

제1조 【유효기간】

- ① 본 협약의 유효기간은 체결일로부터 2년으로 한다.
- ② 단체협약에 그 유효기간이 경과한 후에도 새로운 단체협약이 체결되지 아니한 때에는 새로운 단체협약이 체결될 때까지 종전 단체협약의 효력이 존속된다.

제2조 【협약갱신】

노사 쌍방 중 어느 일방이 본 협약을 갱신하고자 할 때에는 유효기간 만료 30일 전에 갱신요구안을 제출하여야 한다. 요구가 없을 때 본 협약은 자동갱신된 것으로 간주한다.

제3조 【보충협약 및 재교섭】

- ① 도교육청과 노동조합 쌍방은 이 협약의 유효기간 중에 보충협약 체결 및 재교섭을 요구할 수 없으나, 경제적 사회적 요건의 중대한 변화 등 특별한 사정으로 인하여 이 협약의 일부를 수정하거나 보완할 필요가 있을 경우 쌍방의 합의로 보충협약을 체결 할 수 있다.
- ② 제1항에 따른 협약의 일부 변경 및 보충 협약은 이 협약과 동일한 효력을 갖는다.

제4조 【준용】

본 협약에 명시되지 아니한 사항은 제반 노동관계 법령에 따른다.

제5조 【협약의 보관】

본 협약을 증명하기 위해 2부를 작성하며, 노사가 각각 1부씩 보관한다.

제6조 【불이행 책임】

도교육청과 노동조합은 본 단체협약 체결에 의해 발생하는 모든 사항을 준수·이행할 의무를 진다. 본 협약 불이행으로 인하여 발생하는 모든 책임은 불이행 당사자가 진다.

제7조 【개별 근로조건 인정】

도교육청은 이 협약에서 정한 근로조건 보다 상회하는 개별 근로조건은 저하하지 않는다.

2021. 11. 2.

충 청 남 도 교 육 감

세종충남지역노동조합위원장

김지철 _____

이귀진·박철 _____

합 의 내 용

충청남도교육청과 세종충남지역노동조합은 단체협약 제56조의 규정에 따라 다음과 같이 지급하기로 합의한다.

제1조(기본급)

조합원의 기본급은 「공무원보수규정」 별표3의 9급 봉급표에 의한다.

제2조(수당)

① 수당과 실비보상 등의 지급은 별표1에 의한다.

다만, 수당규정이 법령에 의거 추가, 신설, 삭제 등 변동사항이 발생될 경우 그에 따른다.

② 관리수당은 「학교회계 예산편성 기본지침」에 명시된 금액으로 한다.

제3조(성과상여금)

① 성과상여금은 당해 연도 「지방공무원 성과상여금 업무처리 운영지침」에 따라 학교장이 지급등급과 인원비율을 정하여 지방공무원 성과상여금 지급일에 지급한다.

② 성과상여금 제도개선을 위한 TF를 구성한다.

제4조(맞춤형복지비) 맞춤형복지비는 지방공무원과 동일하게 지급한다.

제5조(적용)

제1조 내지 제2조에 규정된 사항은 당해 연도 1월 1일부터 적용하며 관련규정 개정으로 변동되는 경우 동일하게 적용한다.

[별표1] 수당 및 실비보상 지급 구분표

구 분		항 목
수 당	상 여 수 당	정근수당
		정근수당가산금(추가가산금 포함)
	가 계 보 전 수 당	가족수당
	특수지근무수당	
	특수근무수당	
	초과근무수당 등[시간외근무수당(정액분 포함)]	
실비보상	정액급식비	
	명절휴가비	
	직급보조비	